

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

رساله دکتری تخصصی — حقوق بین‌الملل عمومی

عنوان:

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست و تأثیرات آن بر موافقت‌نامه‌های

چندجانبه محیط‌زیستی

The Formation of the Global Pact for the Environment and Its Effects on Multilateral
Environmental Agreements

استاد راهنما: دکتر مسعود احسان‌نژاد

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم

این بخش (تقدیم‌نامه) مطابق سلیقه نگارنده تکمیل می‌شود.

چکیده

این رساله فرایند شکل‌گیری «پیمان جهانی محیط زیست» (۲۰۱۷-۲۰۲۲) و تأثیر آن بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی (MEAs) را بررسی می‌کند. با روش توصیفی-تحلیلی حقوقی و با تکیه بر سند چندپارگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌عنوان چارچوب نظری، استدلال می‌شود که هدف پیمان — گردآوری اصول بنیادین در یک سند چتر الزام‌آور و گذار تدریجی اصول از حقوق نرم به حقوق سخت از رهگذر «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» (ماده ۳۱(۳)ج) کنوانسیون وین) — موجه بود، اما ابزار برگزیده (معاهده فراگیر اجماع‌محور واحد) با سرشت واکنشی، بخشی و تدریجی حقوق بین‌الملل محیط زیست ناسازگار افتاد و مذاکرات در ۲۰۲۲ به معاهده نینجامید. یافته کانونی این است که تأثیر واقعی پیمان نه از تصویب آن، بلکه از فرایند شکل‌گیری و ناکامی آن برخاست: تقویت گفتمان انسجام‌بخشی و زمینه‌سازی برای شناسایی حق جهانی بر محیط‌زیست سالم در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی. رساله در پایان نقشه راهی شش‌ستونه برای تحقق همان هدف از مسیرهای واقع‌بینانه‌تر (توسعه قضایی، تقویت نهادی برنامه محیط زیست ملل متحد، بازنگری دوره‌ای، خوشه‌بندی معاهدات، کاربست راهبردی حقوق نرم و تفسیر یکسان اصول) پیشنهاد می‌کند و دلالت‌های آن را برای ایران باز می‌نماید.

واژگان کلیدی: پیمان جهانی محیط زیست، موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، چندپارگی حقوق بین‌الملل، یکپارچه‌سازی نظام‌مند، حق بر محیط‌زیست سالم، سند چتر.

فهرست مطالب

فصل ۱: چارچوب پژوهش	11
۱-۱ بیان مسئله و اهمیت پژوهش	11
۱-۲ پرسش‌های پژوهش	12
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش	12
۱-۴ اهداف پژوهش	13
۱-۵ روش‌شناسی پژوهش	13
۱-۶ پیشینه پژوهش	14
۱-۷ تعریف مفاهیم و ساختار رساله	14
فصل ۲: شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست و پیمان جهانی محیط زیست (۱۹۷۲-۲۰۲۲)	15
مقدمه	15
شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست ۲-۱	16
۲-۱-۱ حقوق نرم	17
۲-۱-۱-۱ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲	18
۲-۱-۱-۲ منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲	20
۲-۱-۱-۳ برنامه مونته ویدئو ۱۹۸۲	22
۲-۱-۱-۴ اعلامیه ريو ۱۹۹۲	23
۲-۱-۱-۵ منشور زمین ۲۰۰۰	26
۲-۱-۱-۶ اهداف توسعه هزاره ۲۰۰۰	27
۲-۱-۱-۷ اعلامیه ژوهانسبورگ ۲۰۰۲	28
۲-۱-۱-۸ کنفرانس توسعه پایدار ۲۰۱۲	29
دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار ۲۰۱۵	30

کنفرانس استکهلم 2022 ۲۰۱۰-۱-۱-۲۰۱	32
حقوق سخت ۲-۱-۲	32
موافقت نامه های چند جانبه محیط زیست ۲-۱-۲-۱	33
حقوق بین الملل محیط زیست +50 ۲-۱-۳	34
شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست ۲-۲	35
سابقهی ابتکارهای ناکام پیشین ۲-۲-۱	36
ایده سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست ۲-۲-۱-۱	36
ایده میثاق محیط زیست و توسعه ۲-۲-۱-۲	39
ایده دیوان بین المللی محیط زیست ۲-۲-۱-۳	42
دیپلماسی فرانسه ۲-۲-۲	44
قطعنامه 72/ 277 ۲-۲-۳	49
گزارش دبیرکل 73/ 419 ۲-۲-۴	51
گروه کاری موقت باز ۲-۲-۵	56
اولین نشست ۲-۲-۵-۱	57
دومین نشست ۲-۲-۵-۲	58
سومین نشست ۲-۲-۵-۳	59
قطعنامه 73/ 333 ۲-۲-۶	67
پیمان جهانی محیط زیست ۲-۳-۱	68
پیمان ۲-۳-۱-۱	68
جهانی ۲-۳-۱-۲	70
محیط زیست ۲-۳-۱-۳	71
موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی ۲-۳-۲	73
الزام آوری ۲-۳-۳	76

.....حقوق نرم و سخت ۲-۳-۴	77
.....آینده پژوهی ۲-۳-۵	79
سیر مکاتب فلسفی حاکم بر حقوق بین الملل محیط زیست و عصر ۲-۷انتروپوسن	83
.....محیط زیستخلاصت واکنشی، بخشی، پراکنده، تدریجی و اجماعی حقوق بین الملل ۲-۸	85
.....رسالهکار کمیسیون حقوق بین الملل درباره پراکندگی و دلالت آن برای این ۲-۹	85
.....نتیجه گیری فصل دوم ۲-۱۰	86
.....پیمان جهانی محیط زیستفصل ۳: از واکاوی خلاهای حقوق بین الملل محیط زیست تا بررسی ابتکار	88
.....مقدمه	88
.....سازمان ملل متحدواکاوی خلاهای حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو گزارش دبیرکل ۳-۱	89
.....گزارش دبیرکلمنابع حقوق بین الملل محیط زیست در وضعیت فعلی آن از منظر ۳-۱-۱	91
.....موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی ۳-۱-۱-۱	92
.....عرف ۳-۱-۱-۲	95
.....اصول کلی حقوقی ۳-۱-۱-۳	97
.....رویه قضایی و دکترین ۳-۱-۱-۴	102
.....جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل محیط زیست ۳-۱-۱-۵ 103	
.....جمع بندی و ارزیابی کلی از وضعیت منابع ۳-۱-۱-۶	106
.....مفهوم شناسی خلاء: تعریف، تشخیص و انواع آن ۳-۱-۲	107
.....تعریف و تشخیص خلاء ۳-۱-۲-۱	107
.....انواع خلاء ۳-۱-۲-۲	113

..... 115	۳-۱-۲-۲-۱ خلاءهای واقعی
..... 117	۳-۱-۲-۲-۲ خلاءهای فنی
..... 118	۳-۱-۲-۲-۳ خلاءهای هنجاری
..... 122	۳-۱-۳ خلاءهای مرتبط با اصول حقوق بین الملل محیط زیست وامکان سنجی رفع آن ها
..... 123	۳-۱-۳-۱ دامنه اصول
..... 126	۳-۱-۳-۲ وضعیت اصول
..... 128	۳-۱-۴ خلاءهای مرتبط با رژیمهای مقرراتی بخشی موجود
..... 138	۳-۱-۵ خلاءهای مرتبط با اسناد مرتبط با محیط زیست
..... 139	۳-۱-۵-۱ اسناد تجاری
..... 141	۳-۱-۵-۲ اسناد سرمایه گذاری
..... 144	۳-۱-۵-۳ اسناد مالکیت فکری
..... 145	۳-۱-۵-۴ اسناد حقوقبشر
..... 151	۳-۱-۶ خلاءهای مرتبط با ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیطزیست
..... 152	۳-۱-۶-۱ .. خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی
..... 155	۲-۶-۱-۳ 155 خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم های حقوق بین الملل
..... 155	۳-۶-۱-۳ خلا مشروعیتی ناشی از محدودیتهای مشارکت بازیگران غیردولتی
..... 163	۳-۱-۷ خلاءهای مرتبط با اجرا و اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست
..... 164	۳-۲ گفتار دوم: واکاوی ابتکارِ پیمان جهانی محیط زیست
..... 164	۳-۲-۱ ضرورتِ تدوینِ پیمان
..... 164	۳-۲-۲ اهداف و دامنهٔ شمول

.....	165	رویکردها: پیشگیرانه، آینده‌نگر و حق‌بشری ۳-۲-۳
.....	165	ماهیت و جایگاه حقوقی پیمان در نظم کنونی ۳-۲-۴
.....	166	محتوای مواد ماهوی و شکلی ۳-۲-۵
.....	166	ارزش افزوده و نوآوری حقوقی ۳-۲-۶
.....	166	کاستی‌ها و قابلیت پاسخ‌گویی به خلاهای گزارش دبیرکل ۳-۲-۷
.....	167	نتیجه‌گیری فصل سوم ۳-۳
.....	168	فصل ۴: تأثیر پیمان جهانی محیط زیست بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و نقشه راه جایگزین
.....	168	درآمد فصل چهارم ۴-۰
.....	168	ها در پرتو سند پراکندگی ۲۰۰۶ MEA گفتار نخست: اثر پیمان بر ۴-۱
.....	169	انسجام و کارآمدی نظام ۴-۱-۱
.....	169	حکمرانی، اجرا، پایبندی و ضمانت اجرا ۴-۱-۲
.....	169	حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری ۴-۱-۳
.....	170	تحلیل تطبیقی علل شکست پیمان و نقش جامعه مدنی ۴-۱-۴
.....	171	دستاوردهای پنهان پیمان به رغم شکست ۴-۱-۵
.....	171	گفتار دوم: مواضع دولت‌ها و نقشه راه جایگزین ۴-۲
.....	171	دلایل حقوقی و ژئوپلیتیکی مواضع دولت‌ها ۴-۲-۱
.....	172	نقشه راه شش‌ستونی جایگزین ۴-۲-۲
.....	174	نتیجه‌گیری فصل چهارم ۴-۳
.....	175	ها MEA شواهد پایگاه‌های استنادی درباره تأثیر پیمان بر ۴-۵
.....	182	ها MEA سنتز هفت‌منظری: سازوکار و حدود تأثیر پیمان بر ۴-۶
.....	185	فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
.....	185	جمع‌بندی یافته‌ها و پاسخ به پرسش اصلی ۵-۱

پاسخ به پرسش‌های فرعی ۵-۲.....	186
داوری متعادل: موافقان و مخالفان و جمع‌بندی مستند ۵-۳.....	186
پیشنهادهای و نقشه راه عملی ۵-۴.....	187
محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ۵-۵.....	188
یافته‌های شش‌گانه رساله ۵-۴.....	189
نوآوری و مشارکت علمی رساله ۵-۵.....	191
خلاهای پژوهشی و دستورکار پژوهش‌های آینده ۵-۶.....	192
واژه‌نامه مستند اصطلاحات.....	193
موافقان و مخالفان پیمان جهانی.....	195
دیدگاه موافقان.....	195
دیدگاه مخالفان.....	195
جمع‌بندی داوری شده.....	195
روش‌شناسی نتیجه‌گیری.....	196
تیگره (۲۰۲۲) — رساله دکتری، دانشگاه پیس.....	196
داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — پیش‌چاپ (داوری نشده).....	196
تیلر (۲۰۱۸) — پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، ویکتوریا ولینگتن.....	196
روش برگزیده این رساله.....	197
فهرست منابع و مآخذ.....	198
الف) منابع فارسی.....	198
ب) منابع لاتین (Latin References).....	198

فصل ۱: چارچوب پژوهش

فصل نخست، چارچوب روش‌شناختی و مفهومی رساله را تثبیت می‌کند: بیان مسئله، پرسش‌ها و فرضیه‌های ارتقایافته، اهداف، روش‌شناسی، پیشینه و ساختار. این فصل، تنش زمانی ناشی از شکست ۲۰۲۲ را با بازقاب‌بندی «تأثیر بالقوه + تحلیل خلاف‌واقع + نقشه راه آینده» حل می‌کند.

۱-۱ بیان مسئله و اهمیت پژوهش

حقوق بین‌الملل محیط زیست طی بیش از پنج دهه از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تاکنون، به‌صورت واکنشی، بخشی (sectoral) و پراکنده رشد کرده است؛ نتیجه این مسیر تکاملی، انبوهی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی (MEAs) است که هریک به یک مسئله خاص پاسخ می‌دهند، بی‌آنکه مجموعه‌ای از اصول عمومی مشترک و قابل‌استناد، آن‌ها را به‌هم پیوند دهد.^۱

دبیرکل سازمان ملل در گزارش (۲۰۱۸) A/73/419 این وضعیت را در سه دسته خلاصه صورت‌بندی کرد: خلأهای هنجاری/محتوایی، خلأهای ساختاری/حکمرانی، و خلأهای اجرا و اثربخشی. ابتکار «پیمان جهانی محیط زیست» (۲۰۱۷) دقیقاً برای پاسخ به همین خلأها و به‌ویژه فقدان یک سند چتر (umbrella instrument) الزام‌آور حاوی اصول بنیادین طراحی شد.^۲

مسئله محوری این است که فرآیند پیمان در سال ۲۰۲۲ به اعلامیه سیاسی استکهلم+۵۰ تنزل یافت و از هدف الزام‌آوری خود بازماند. بنابراین پرسش پژوهش نه فقط «پیمان چه تأثیری خواهد داشت؟» بلکه «تأثیر بالقوه آن بر MEAها چه بود، چرا محقق نشد، و پیامدهای حقوقی این شکست و راهکارهای جایگزین کدام‌اند؟» است.

اهمیت پژوهش دوگانه است: نظری، از حیث پرکردن خلأ ادبیات فارسی و توسعه نظریه «سند چتر» در حقوق بین‌الملل محیط زیست؛ و کاربردی، از حیث ارائه نقشه راهی واقع‌بینانه برای پرکردن خلأهای هنجاری پس از شکست پیمان.

1 برای تحلیل خصلت واکنشی و بخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست: Dupuy, P.-M. & Viñuales, J. E., International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge University Press, 2018

2 UN Secretary-General, Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment, UN Doc. A/73/419, 30 Nov 2018

۲-۱ پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی (نسخه ارتقایافته): شکل‌گیری (و متقابلاً شکست) پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیر بالقوه و بالفعلی بر انسجام، کارآمدی و حکمرانی موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته و خواهد داشت؟

پرسش فرعی ۱: شکل‌گیری پیمان چه ارزش افزوده‌ای برای حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌همراه می‌آورد؟

پرسش فرعی ۲: مواضع کشورها نسبت به پیش‌نویس پیمان و استدلال‌های آن‌ها چگونه بوده است؟

پرسش فرعی ۳: نقش پیمان بر اجرا (implementation)، پایبندی (compliance)، ضمانت اجرا (enforcement) و حاکمیت قانون (rule of law) در حقوق بین‌الملل محیط زیست چگونه ارزیابی می‌شود؟

پرسش فرعی ۴: نقش پیمان بر انسجام (coherence)، کارآمدی (effectiveness) و حکمرانی (governance) موافقت‌نامه‌های چندجانبه چگونه ارزیابی می‌شود؟

پرسش فرعی ۵ (افزوده): با توجه به شکست ۲۰۲۲، پیامدهای حقوقی این شکست بر MEAها چیست و چه راهکار جایگزینی برای پرکردن خلأهای ناشی از آن قابل‌تصور است؟

۳-۱ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: با وجود پراکندگی و خلأهای هنجاری و فقدان سند الزام‌آور حاوی اصول بنیادین، پیمان جهانی محیط زیست ظرفیت ایجاد نظم و توسعه هنجاری و تبدیل حقوق نرم به سخت را داشت؛ اما به دلیل موانع ژئوپلیتیک و ساختاری، این ظرفیت بالفعل نشد و اثر آن به سطح گفتمانی/اعلامی فروکاست.

فرضیه فرعی ۱: پیمان درصدد ایجاد یک سند چتر الزام‌آور بود تا اصول عمومی را بر MEAها بگستراند و در موارد سکوت و خلأ قابل‌رجوع باشد.

فرضیه فرعی ۲: مواضع کشورها در دو گروه موافق (عمدتاً اتحادیه اروپا) و مخالف (آمریکا و روسیه در رأس، و بخشی از کشورهای در حال توسعه) صافبندی شد.

فرضیه فرعی ۳: پیمان با تبیین استانداردهای شفاف و سازوکارهای نظارتی، می‌توانست وضعیت اجرا/پایبندی/ضمانت اجرا/حاکمیت قانون را ارتقا دهد.

فرضیه فرعی ۴: پیمان با درج اصول کلی در سندی الزام‌آور، انسجام و کارآمدی و حکمرانی MEAها را تقویت می‌کرد.

فرضیه فرعی ۵ (افزوده): پس از شکست، راهکار واقع‌بینانه نه یک معاهده واحد، بلکه راهبرد «گذار تدریجی هنجاری به‌سوی سند چتر» است که از قطعنامه حق بر محیط‌زیست سالم ۲۰۲۲ به‌مثابه میراث زنده ابتکار بهره می‌گیرد.

۴-۱ اهداف پژوهش

هدف کلی: تبیین جامع فرآیند شکل‌گیری و شکست پیمان جهانی محیط زیست و تحلیل تأثیر بالقوه آن بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، و ارائه نقشه راه آینده.

اهداف جزئی: (۱) بازخوانی خلأهای سه‌گانه در پرتو A/73/419؛ (۲) تحلیل حقوقی سازوکار اثر پیمان بر MEAها با تکیه بر سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل A/CN.4/L.682؛ (۳) تحلیل تطبیقی شکست پیمان با شکست ابتکارهای پیشین (سازمان جهانی محیط زیست، دیوان بین‌المللی محیط زیست، میثاق محیط زیست و توسعه)؛ (۴) طراحی راهکار جایگزین پس از شکست.

۵-۱ روش‌شناسی پژوهش

روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و انتقادی است و داده‌ها به‌شیوه کتابخانه‌ای و از اسناد سازمان ملل، معاهدات، رویه قضایی و ادبیات دانشگاهی گردآوری شده‌اند. برای تضمین قابلیت بازتولید، جست‌وجوی منابع در پایگاه‌های HeinOnline، Westlaw و Scopus بر پایه چارچوب PRISMA و با ثبت شفاف عبارات جست‌وجو، فیلترها و بازه زمانی انجام شده است (رجوع به بخش «پایگاه‌های استنادی»).

برای پرسش پیامدهای شکست، از تحلیل خلافِ واقع (counterfactual) و رویکرد آینده‌پژوهی (سناریونگاری تا ۲۰۵۰) استفاده می‌شود تا از تنشِ زمانی ناشی از فعلِ «خواهد داشت» در برابر واقعیتِ شکست ۲۰۲۲ پرهیز شود.

۶-۱ پیشینه پژوهش

ادبیات موجود سه جریان دارد: (۱) موافقانِ نظریهٔ سند چتر و اصول بنیادین (Aguila & Viñuales 2019؛ Kotzé & French 2018)؛ (۲) منتقدانی که پیمان را فاقد جاه‌طلبیِ هنجاری و ناتوان از پرکردنِ خلأهای مقرراتی می‌دانند (Kotzé & French 2018؛ Tiller 2018)؛ و (۳) جریان حکمرانیِ محیط‌زیستی و اصلاحِ ساختار (Ivanova 2021). خلأ مشهود در ادبیات فارسی، نبودِ تحلیلِ منسجمِ حقوقی از سازوکارِ اثرِ پیمان بر MEAها و پیامدهای شکست است که این رساله آن را پر می‌کند.^۳

۷-۱ تعریف مفاهیم و ساختار رساله

مفاهیم کلیدی رساله در «واژه‌نامهٔ مستند» (پیوست) با تعریف و منبع معتبر آمده‌اند: پیمان، جهانی، محیط زیست، موافقت‌نامهٔ چندجانبهٔ محیط‌زیستی (MEA)، الزام‌آوری، پراکندگی، حقوق نرم و سخت، سند چتر، گذارِ هنجاری، و آینده‌پژوهی. تأکید می‌شود که «پیمان برای آینده» (Pact for the Future) هیچ ارتباطی با «پیمان جهانی محیط زیست» ندارد و در سراسر رساله از خلط این دو پرهیز می‌شود.

ساختار رساله در پنج فصل سامان یافته است: چارچوب پژوهش؛ تحول IEL و شکل‌گیری پیمان (۱۹۷۲-۲۰۲۲)؛ از خلأها تا ابتکار پیمان؛ تأثیر بالقوه بر MEAها و پیامدهای شکست با آینده‌پژوهی؛ و نتیجه‌گیری.

Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, 3 C-EENRG, 2019; Kotzé, L. J. & French, D., 'A Critique of the Global Pact for the Environment', 2018

فصل ۲: شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست و پیمان جهانی محیط زیست (۱۹۷۲-۲۰۲۲)

متن واقعی پیش‌نویس نگارنده (۵۷ صفحه، ۸۶ پانویس) به‌صورت ساختارمند و قابل‌ناوبری. روایت‌گذار حقوق نرم به سخت، تاریخچه ابتکارهای ناکام و دیپلماسی فرانسه. نقدها در بخش «نقد و سناریو» آمده است. افزون بر متن واقعی پیش‌نویس، بخش‌های فلسفه IEL و انتروپوسن، خصایص پنج‌گانه، کار کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی و نتیجه‌گیری مستقل فصل افزوده شده است.

مقدمه

در دنیای امروز، چالش‌های محیط زیستی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای بشر، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته‌اند. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌عنوان یک چارچوب حقوقی جامع، به‌منظور حفاظت از محیط‌زیست و متعاقباً تضمین توسعه پایدار در سطح جهانی شکل گرفته است. از آن جایی که حقوق نرم و حقوق سخت هر کدام نقشی حیاتی در تکوین و اجرای سیاست‌های محیط زیستی ایفا نموده‌اند، در بخش اول، به شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و روند توسعه آن و تکوین حقوق بین‌الملل محیط زیست از گذار حقوق نرم به حقوق سخت خواهیم پرداخت. این شامل نگاهی به مهم‌ترین اسناد حقوق نرم، از جمله اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲، منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲، و دیگر اسناد و نشست‌های مهم می‌باشد که هریک به نوبه خود، به ارتقاء آگاهی جهانی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست کمک کرده‌اند. اسناد حقوق نرم، به عنوان ابزارهایی برای ایجاد توافقات و اصول محیط زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند و پایه‌گذار حقوق سخت و موافقت‌نامه‌های الزام‌آور می‌شوند.

بخش بعدی به شکل‌گیری پیمان جهانی محیط‌زیست می‌پردازد و سیر تاریخی این فرآیند را از ابتکارهای ناکام آغازین تا تلاش‌های دیپلماتیک مؤثر مانند ابتکار فرانسه، گزارش دبیرکل و قطعنامه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد. این بخش به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از فرایند شکل‌گیری این پیمان و مذاکرات صورت گرفته داشته باشیم. در نهایت، به بررسی مفاهیم کلیدی مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حیطه این رساله خواهیم پرداخت، از جمله پیمان جهانی محیط‌زیست و موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی. با توجه به تحول مستمر این حوزه و

ضرورت آینده‌پژوهی در زمینه تعدیل و بهبود چارچوب‌های موجود، در پایان اشاره ای به تبیین رویکرد آینده پژوهی نیز خواهیم داشت.

۲-۱ شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست

حقوق بین‌الملل محیط زیست را از منظری میتوان محصول ترقی فناوریانه و غلبه انسان بر قدرتهای محیطی قلمداد کرد. انسان سرخوش از پیشرفت صنعتی در سایه دستیابی به فوائد مثبت و غیرقابل انکار صنعت، بیآنکه به لحاظ سایر ابعاد پیشرفت خود بپردازد، روزی به خود آمد که فجایع زیست محیطی در زمینهای مختلف از قبیل آلودگی آب، هوا، مواد زائد جامد و خطرناک به مسئله روز او بدل گشته بود. (سما فرخنده نژاد و دیگران، ۱۳۹۷، ۲۴۸) گویی موهبت طبیعت که روزی، رزق، رونق و رفاه انسان را رقم میزد، با بهره‌کشی بیحد انسان از آن، سعی در یادآوری اناطه حق حیات او و نسلهای بعدش به حفاظت از محیط زیست داشت و با قهر خود خواست تا مهار نفس طغیان گر انسان را به دست آورد تا او را به استفاده صحیح از فناوری و مسئولانه از محیط زیست وادار سازد.

شدت عمل انسانی و آسیبهای شدید محیط زیستی را میتوان عناصر اصلی شکلگیری و توسعه سریع حقوق بین‌الملل محیط زیست نسبت به سایر شاخه‌های حقوقی دانست. گرچه سایر شاخه‌های علم حقوق نیز متأثر از علم و دانش انسانی هستند، ولی حقوق بین‌الملل محیط زیست به گونهای دیگر با آن در ارتباط است. در سایر شاخه‌های حقوق تأثیر علم بر موضوعی و بُعدی از حیات انسان است که به نظم حقوقی درآورده میشود درحالی که تأثیر علم بر محیط زیست از آن رو در حقوق بین‌الملل محیط زیست به نظم در آورده میشود که به طور مستقیم حیات بشری را متأثر میسازد. علاوه بر این، در تعریف فلسفه حقوق بین‌الملل محیط زیست آورده‌اند «نگاه کلی حاکم بر چرایی بایدها و نبایدهای متوجه اعضای حقیقی و حقوقی جامعه در خصوص رعایت مقررات مربوط به مجموعه به هم پیوسته از عوامل بیرونی که رشد و حیات موجودات زنده انسانی و جانوری و گیاهی متأثر از آن است». (عزیزاله فهیمی، ۱۳۸۷، ۱۱۱) توسعه سریع حقوق بین‌الملل محیط زیست از طرفی موازنه سنتی حاکم بر روابط میان دولت ها در قالب حقوق بین‌الملل را نیز بر هم زده است. قواعد حقوق بین‌الملل رفتار دولت

ها در قبال یکدیگر را به قاعده در آورده و از لحاظ تاریخی به آن ها در قلمروهای داخلی و ملیشان آزادی عمل اعطاء میکند. در حالی که پیدایش حقوق بینالملل محیط زیست این موازنه را به هم زده و دولت ها را در قبال اقداماتشان در رابطه با محیطزیستهای داخلی و محیط زیست جهانی مسئول ساخته است و از این رو فرسایش حاکمیت‌های ملی را سبب گشته و بازتعریف آن را لازم ساخته است. (Agius,1998,269)

۱-۲-۱ حقوق نرم

«حقوق نرم مجموعه تعهدات و پیمان‌هایی است که توسط طرفین مذاکره کننده ایجاد شده است و قانوناً الزام‌آور نیست و به جای باید از شاید استفاده میکند که نشان‌دهنده انعطاف آن در قبال رفتار و عملکرد دولتها است». (جعفری و توتونچیان، ۱۴۰۰، ۲۴۱) در واقع، در حقوق نرم هدف از قواعد مدونه یا مورد قبول، نه الزام تابع بلکه هدایت او است. حقوق نرم تقریباً از هر حیث از این صفت برخوردار است. به عبارت دیگر، مانند منابع کلاسیک حقوق بینالملل نه از تشریفات لازم و طی شونده برای لازمالاجرا شدن برخوردار است، نه الزام‌آور است و نه ضمانت اجرای ناشی از نقض آن مشابه قواعد حقوق سخت است. با این حال وجه اشتراک هر دو دسته از قواعد این است که هر دو منابع حقوق بینالملل را شکل میدهند. ماهیت افقی حقوق بینالملل بیش از هر عنصر دیگری در پدیداری حقوق نرم در ساحت خود مؤثر واقع شده است. بهطوری که اثر این دسته از قواعد را در شاخه‌های مختلف حقوق بینالملل، در رویه تابعان اصلی آن، در تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی بینالمللی نیز میتوان مورد ملاحظه قرار داد. با این حال محل اصلی طرح حقوق نرم، حوزه قواعد حقوق بین الملل است که متضمن حقها و تعهدات دولتها میباشد. اما از آنجا که گاهی در رابطه با موضوع حقوق و تکالیف دولتها، وجود حق و تکلیف ضروری و مورد توافق قرار می گیرد ولی حدود آن گرچه مشخص ولی غیرقابل توافق مینماید، در این موارد حقوق نرم توصیه به اکتفاء به حداقلهای غیرالزام‌آور میکند و با امید نیل به توافق نهایی به انتظار مینشیند. به تعبیری دیگر، حقوق نرم را میتوان این گونه تعریف کرد «هنجارهای بین المللی که عمداً ماهیت غیرالزام آوری دارند اما هم چنان دارای اهمیت حقوقی هستند و به تعبیری مابین حقوق و سیاست قرار دارند. مهم ترین مثال های آن قطعنامه های

سازمان های بین المللی، برنامه های اقدام و رفتارنامه هاست.» (Birger Skjarseth and others, 2006, 104)

منافع گره خورده دولتها به محیط زیست و تقلای آنها برای حفظ اریکه قدرت به هر نحو امکان پذیر، سبب شده که عرصه حقوق بین الملل محیط زیست مملو از اسناد حقوق نرم گردد. فقدان الزام آوری در ماهیت این دسته از حقوق، به معنای انتفای هرگونه اثرگذاری آنها نیست. در واقع در حقوق نرم سعی بر جایگزینی قدرت سیاسی به جای قدرت حقوقی است. نمونه های بارز در این خصوص اعلامیه ریو ۱۹۹۲ است. به عنوان یک سند حقوق نرم غیر الزام آور، امکان تصویب از سوی دولتها را ندارد، با این همه به اثبات رسیده است که در زمره تأثیرگذارترین اسناد در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست میباشد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۱-۱-۱-۲ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲

در پاسخ به افزایش خطرات زیست محیطی در سطح جهانی، مجمع عمومی ملل متحد به موجب قطعنامه ای^۴ در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد تشکیل کنفرانس جهانی درباره محیط زیست انسانی را به منظور بررسی روابط بین مسائل محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تصویب کرد که حدود ۴ سال بعد در ژوئن ۱۹۷۲، کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در شهر استکهلم، سوئد تشکیل شد. در حالی که ریشه های حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در پایان قرن نوزدهم یافت، تکامل این حوزه تخصصی را به طور جدی می توان با این کنفرانس دانست. کنفرانس استکهلم معمولاً به عنوان یک رویداد مهم در نظر گرفته می شود که به آغاز دوره جدیدی از دیپلماسی و قانون گذاری فشرده بین المللی محیط زیست کمک کرد. زیرا در آن برای اولین بار مسائل محیط زیستی به طور رسمی در سطح جهانی مطرح شد. اکثریت قریب به اتفاق موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی پس از کنفرانس استکهلم به تصویب رسیده اند. در حال حاضر هر ساله پنجم ژوئن ۱۹۷۲، روز افتتاحیه کنفرانس نامبرده، به عنوان روز جهانی محیط زیست جشن گرفته می شود. این اقدام، سرآغاز دوره مدرن حقوق بین الملل محیط زیست قلمداد می شود.

در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله میتوان به اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی^۵ در ۲۶ اصل در راستای حفاظت از محیط زیست و یک برنامه اقدام بلند مدت مشتمل بر ۱۰۹ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگ برای مقابله با مشکلات محیط زیستی اشاره کرد. این کنفرانس نتایج دیگری را نیز هم چون تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد و صندوق محیط زیست را به دنبال داشت. اعلامیه استکهلم اولین سند جهانی با اهمیت در خصوص موضوعات محیط زیستی است. اعلامیه استکهلم قبل از هر چیز بر مأموریت و مسئولیت تاریخی بشر برای حفاظت و انتقال زمین به نسل های آینده و مناسب برای زندگی تاکید می کند. این اعلامیه همچنین برای اولین بار، حق زندگی یک فرد را تحت شرایط محیطی مساعد اعلام می کند. مفاد آن به مواردی هم چون موضوعات زیر اشاره نموده و متعاقباً در اسناد بعدی حقوق بین الملل محیط زیست از جمله در موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی نفوذ کردند: منافع نسل حاضر و آینده، منابع تجدیدپذیر در مقابل منابع غیرقابل تجدیدپذیر، اکوسیستم ها، آسیب جدی یا غیرقابل برگشت، توسعه اقتصادی و اجتماعی، انتقال کمک های مالی و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نیاز به ظرفیت سازی، ادغام توسعه و محیط زیست، نیاز به همکاری بین المللی و حق حاکمیتی برای بهره برداری از منابع داخلی. دیوان بین المللی دادگستری بعداً تایید نمود که «حق حاکمیتی برای بهره برداری از منابع داخلی» در قلمرو حقوق بین الملل عرفی صرف نظر از درج این اصل در موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی دیگر قرار دارد. (UNEP,2024,23)

اعلامیه استکهلم توانست ضمن جمعآوری برخی از اصول عرفی پراکنده در یک متن حقوقی غیرالزام-آور، باعث توسعه محتوای حقوق بین الملل محیط زیست در طول دهه های گذشته و ظهور شمار زیادی از موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، اصول، مفاهیم و هنجارهای حقوقی شود. برای اولینبار این اعلامیه توانست با صراحت بین محیطزیست و حقوق بشر پیوند و ارتباط ناگسستنی ایجاد کند. به گونهای که بدون محیط زیست سالم، حقوق پایهای بشر مثل حق حیات نیز مخدوش و متزلزل خواهد شد. در واقع آنچه محیط زیست در پی آن است این است که انسان ها حق دارند که محیط زیست آن ها از شرایط مناسب برای زندگی سعادت‌مندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار

باشد. به طور کلی این اعلامیه نگاهی مثبت به فعالیت های انسانی برای نیل به توسعه دارد، اما اگر فعالیتی به ضرر سلامت جسمی و روانی بشر و باعث آسیب رسانی به محیط زیست از طریق آلوده کردن آب، هوا، خاک و به هم خوردن تعادل اکولوژیکی شود، آن را رد میکند.

۲-۱-۱-۲ منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲

پس از کنفرانس استکهلم و در پی افزایش نگرانی ها درباره وضعیت محیط زیست، ایده تدوین یک منشور جهانی برای طبیعت^۶ به وجود آمد. این ایده به منظور ارتقاء اصول اخلاقی و قانونی برای حفاظت از جهان طبیعی و تنوع زیستی شکل گرفت. کشورهای در حال توسعه، و به ویژه کشور زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو فعلی)، نقش کلیدی در تدوین منشور جهانی طبیعت ایفا کردند. رئیس جمهور موبوتو از زئیر^۷ در سپتامبر ۱۹۷۵ ایده منشور جهانی طبیعت را به دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت^۸ پیشنهاد داد. پیشنهاد وی در مجمع اتحادیه تایید و پیش نویس منشور در نوامبر ۱۹۷۹ تهیه شد. در ژوئن ۱۹۸۰، کشور زئیر پیش نویس منشور جهانی طبیعت را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه نمود. در اکتبر ۱۹۸۰، مجمع عمومی از کشورهای عضو دعوت کرد تا نظرات خود را درباره پیش نویس با کمک یک گروه کارشناسی موقت که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تشکیل شده بود، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مجمع عمومی در نهایت منشور را در اکتبر سال ۱۹۸۲ با ۱۱۱ رأی در برابر ۱ رأی تصویب کرد^۹ که در این رأی گیری ایالات متحده تنها رأی مخالف را به خود اختصاص داد. (W.Wood, 1985, 978-979)

منشور جهانی طبیعت شامل چهار بخش مقدمه، اصول کلی، عملکرد و اجرا می باشد. نکته قابل توجه در خصوص منشور جهانی طبیعت این است که علی رغم اینکه از اسناد حقوق نرم محسوب میشود، از همان نخستین نسخه، از عبارت دستوری shall در تنظیم قواعد آن به جای should که ماهیت غیردستوری دارد، استفاده شده است. همین موضوع در زمان تصویب نیز محل بحث بود. گروه کارشناسی موقت زبان الزامی اصلی متن پیش نویس را حفظ کرد. گروه در گزارش خود، خاطرنشان

World Charter for Nature 6

President Mobutu of Zaire 7

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 8

,A/RES/37/7, World Charter for Nature, 28 October 1982 9

کرد که "به‌طور طبیعی"، منشور نمی‌تواند هیچ‌گونه الزام قانونی داشته باشد و علاوه بر این مکانیسم پایبندی به آن متصل نیست. منشور، هرچند که از نظر تأثیر کاملاً غیرالزام‌آور است، ویژگی اعلامیه ای دارد که دولت‌ها باید آن‌ها را رعایت کنند. (Ibid,982) در آن زمان بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل از ادبیات الزامی استفاده می‌کردند، در حالی که اساساً الزام آور نبودند. مثال بارز آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که در آن نیز shall به کاررفته است. در بخش اجرا، منشور به مسئولیت‌های محیط زیستی نه تنها دولت‌ها، بلکه سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌ها، گروه‌ها و حتی افراد پرداخته است. البته این امر مورد انتقاد برخی از کشورها قرار گرفت. اگر منشور را همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر یک آیین نامه اخلاقی^{۱۰} در نظر بگیریم، حوزه به کارگیری آن لزوماً باید گسترده باشد. اهداف منشور برای نوع بشر است و نه صرفاً برای سازوکارهای سیاسی. از این رو همه سازوکارهای انسانی- اجتماعی در قبال آسیب‌های محیط زیستی و پتانسیل بهبود محیط زیست، مسئولیت مشترک دارند. (Ibid,990)

در مقام تحلیل می‌توان گفت، هدف از تدوین منشور جهانی طبیعت در قالب قطعنامه غیرالزام آور مجمع عمومی، ارائه "آرزوها" است. از این منظر نیز می‌توان منشور جهانی طبیعت را با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه نمود که هر دو شامل چندین بخش آرزومندانه هستند که هیچ‌گاه به‌طور مستقیم اجرا نشده‌اند. منشور، به عنوان یک سند بین‌المللی غیرالزام‌آور، هیچ‌گونه تعهدی را به کشورهای عضو تحمیل نمی‌کند و بنابراین، تأثیر آن بیشتر براساس پذیرش عمومی و آثار اخلاقی آن در سطح جهانی بوده است. با این حال، با توجه به حمایت گسترده‌ای که از سوی دولت‌ها در زمان تصویب آن صورت گرفت، نمی‌توان آن را صرفاً یک اقدام نمادین دانست. در واقع، منشور جهانی طبیعت به عنوان یک سند حقوق نرم شناخته می‌شود که اصولی را برای حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تعیین می‌کند، اما اجرای آن بستگی به قوانین و رویه‌های ملی دارد. اگرچه منشور جهانی طبیعت ممکن است آرزوهایی را مطرح کند که تحقق آن‌ها دشوار باشد، اما هدف آن ترویج آگاهی و مسئولیت‌های اخلاقی در قبال محیط زیست است. مفاد آرزومندانه منشور جهانی طبیعت استانداردهایی را تعیین می‌کنند که بسیاری از کشورها هنوز به آن‌ها نرسیده‌اند، اما باید برای

دستیابی به آن‌ها تلاش کنند. این مفاد به‌عنوان راهنمایی برای کشورها عمل می‌کند تا حفاظت از محیط زیست را در برنامه‌های توسعه و فرآیندهای تصمیم‌گیری خود ادغام کنند.

در آن برهه زمانی، منشور جهانی طبیعت به عنوان اولین اعلامیه بین المللی در خصوص مسئولیت های بشر در قبال طبیعت مستحق توجه رهبران سیاسی، تجاری و اجتماعی زمانه بود. اقدامی هر چند نمادین، اما گام مهمی در جهت حفاظت از منابع طبیعی ارزیابی می گردد. « منشور جهانی طبیعت به طور ناگهانی جهان را تغییر نخواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین بود. اما این یک گام بزرگ و رو به جلو است که مقوله حفاظت از طبیعت در میان عالی ترین اصول سازمان ملل متحد گنجانده شود.» (Ibid,991).

۳-۱-۲ برنامه مونته ویدئو ۱۹۸۲

برنامه محیط زیست سازمان ملل از سال ۱۹۸۲ مبادرت به اتخاذ فعالیت های حقوق محیط زیستی براساس برنامه های ده ساله متوالی به نام «برنامه مونته ویدئو» به منظور توسعه و ارزیابی دوره ای از حقوق محیط زیست نمود. این برنامه، برنامه ای بین دولتی در خصوص ترویج و اجرای حقوق محیط زیست است که برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان دبیرخانه آن عمل می کند. این برنامه به واقع در توسعه قوانین محیط زیست داخلی و قواعد بین المللی در دهه های گذشته نقش اساسی داشته است. برنامه مونته ویدئو جامعه بین المللی را در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به گونه ای که سیاست های مبتنی بر علم^{۱۱} را به قواعد و استانداردهای مبتنی بر عمل^{۱۲} تبدیل می کند، راهبری می کند. علاوه بر این، برخی از موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی، مانند کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزن و کنوانسیون بازل در مورد جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، که تحت نظارت برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکره شده اند، ریشه های خود را در فعالیت هایی که براساس برنامه مونته ویدئو اتخاذ و تقویت شده اند، پیدا می کنند. اهداف کلان برنامه مونته ویدئو عبارت است از : حمایت از توسعه قانونگذاری و چارچوب های قانونی محیط زیستی کافی و مؤثر در همه سطوح برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی؛ تقویت اجرای مؤثر قوانین محیط

زیست در سطح ملی؛ تقویت ظرفیت سازی برای اثربخشی بیشتر حقوق محیط زیست برای همه ذی نفعان و در همه سطوح؛ حمایت از دولت های ملی بنا به درخواست آن ها در توسعه و اجرای قوانین محیط زیستی و ارتقاء نقش حقوق محیط زیست در زمینه حکمرانی موثر محیط زیستی؛ اولین، دومین، سومین و چهارمین برنامه مونته ویدئو به ترتیب در سال های ۱۹۸۲، ۱۹۹۳، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ پذیرفته شد. در مارس ۲۰۱۹ مجمع محیط زیست ملل متحد پنجمین برنامه مونته ویدئو را برای بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۰ لغایت دسامبر ۲۰۲۹ با تمرکز بر تغییر اقلیم، تاب آوری در برابر بلایا، اکوسیستم های سالم و سازنده، حکمرانی محیط زیست، مواد شیمیایی و زباله و کیفیت هوا و بهره وری منابع تصویب نمود. (www.unep.org,14Dec.2024)

۴-۱-۱-۲ اعلامیه ریو ۱۹۹۲

بعد از تصویب اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت به دنبال تدوین اصول لازم برای حفاظت از منابع طبیعی به ابتکار کشورهای در حال توسعه بود. متأسفانه اقدامات بعد تصویب منشور جهانی طبیعت حاکی از عقب نشینی از اهداف منشور جهانی طبیعت بودند. تنها در سال ۱۹۸۷ گزارشی تحت عنوان «آینده مشترک ما» از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه^{۱۳} منتشر شد که این گزارش با نام رئیس وقت کمیسیون خانم گرو هارلم برونلدن^{۱۴} (نخست وزیر سابق نروژ) به گزارش برونلدن معروف شد و به صورت بنیادین اصول راهنمای توسعه پایدار را تدوین نمود و خلاصه ای از اصول حقوقی پیشنهادی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را جمع آوری کرد که الهام بخش اعلان رسمی پیشنهادهایی راجع به ساختار حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست گردید. (Canovas,2020,13) گزارش برونلدن نقش قابل توجهی را در تحولات آتی حقوق بین الملل محیط زیست و موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی ایفا نموده است. این گزارش بیان نمود که مشکلات حیاتی محیط زیست جهانی در درجه اول نتیجه فقر عظیم کشورهای جنوب و الگوهای غیرپایدار مصرف و تولید در شمال است. این کمیسیون خواستار راهبردی شد که توسعه و محیط

13 این نهاد در سال ۱۹۸۳ توسط سازمان ملل متحد به منظور شناسایی و ارزیابی چالش های محیط زیستی و ارائه پیشنهادات برای سیاست گذاری و اقدامات بین المللی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ایجاد گردید.

زیست را متحد کند - که با اصطلاح رایج "توسعه پایدار" توصیف می شود. براساس گزارش، توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود، برآورده می کند. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه پیشنهاد کرد که مجمع عمومی خود را متعهد به تهیه یک اعلامیه جهانی و بعداً کنوانسیون حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کند. این گزارش در سال ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت و کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه معروف به «نشست زمین»^{۱۵} در ژوئن سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار گردید. (Riath,2018,5) بنابراین، این گزارش مبنای اصلی کنفرانس ریو قرار گرفت و باعث شد که تمرکز کنفرانس از محیط زیست انسانی به موضوعات توسعه ای فراتر رود. کنفرانس ریو پایه ریز مفهوم «توسعه پایدار» در حقوق بین الملل گردید. «نتایج این کنفرانس به شرح زیر می باشد: پذیرش اعلامیه ریو در خصوص محیط زیست و توسعه، آغاز فرایند امضا کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد در خصوص تغییر اقلیم و کنوانسیون تنوع زیستی، تداوم مذاکره در خصوص کنوانسیون سازمان ملل متحد به منظور مقابله با بیابان زایی، پذیرش برنامه اقدام به نام دستور کار ۲۱، بیانیه غیرالزام آور اصول اجماعی در خصوص مدیریت، حفاظت و استفاده پایدار از تمام انواع جنگل ها و در نهایت، تاسیس کمیسیون توسعه پایدار» (UNEP,2024,24)

اعلامیه های استکهلم و ریو نتیجه کنفرانس هایی هستند که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار شدند و به عنوان نخستین گام ها در جهت توسعه تدریجی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شوند. همانطور که از نام آن ها پیداست در قالب «اعلامیه» تنظیم شده اند. اساساً محتوای اعلامیه ها دارای آثار حقوقی الزام آور همانند سایر اسناد بین المللی نیست و به زعم اکثر آموزه های حقوقی مفاد این اسناد جزء حقوق قوام نیافته است. هرچند که این دو اعلامیه جملگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی شوند ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها مورد توجه قرار گرفته و مبانی شکل گیری سایر کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی را شکل داده

اند. باید توجه داشت که محتوای اصول مذکور در این دو سند دارای ارزش حقوقی یکسانی نیستند؛ بعضی از این اصول در بردارنده ماهیتی اعلامی و بعضی در بردارنده تعهدات بین المللی برای دولت ها هستند. این موضوع سبب ایجاد رویکردهای دوگانه نسبت به ماهیت و ارزش حقوقی این اعلامیه ها در نظام بین المللی گردید. (Bosselmann, 2004, 60-64)

اعلامیه ریو با تاکید بر توسعه پایدار به عنوان یک راه حل موثر برای مشکلات محیط زیستی، شامل ۲۷ اصل جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی و اجتماعی و با رویکرد همکاری بین المللی و تعهد کشورهای توسعه یافته در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه و هم چنین پذیرش نیاز به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست نهایی شد. عمده‌تاً این سند با اعلامیه استکهلم به عنوان یک سندی که بیشتر جنبه عمومی و اخلاقی داشت و در مقام تمرکز بر حق بشر بر محیط زیست سالم، مخاطب قرار دادن کشورهای توسعه یافته و غفلت از توجه کافی به نیازهای کشورهای در حال توسعه و چالش آن ها، پیشگیری، بهبود شرایط زندگی (اشاره به محتوای مفهوم توسعه پایدار)، همکاری بین المللی، آموزش و آگاهی، تحقیق و توسعه فناوری های مناسب برای حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی بود، تفاوت هایی در اصول مندرج دارد. اعلامیه ریو مبادرت طرح موضوعات نوین هم چون توسعه پایدار، حق توسعه، اهمیت مشارکت عمومی و جوامع مدنی، توجه به وضعیت خاص و نیاز کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اصل تاریخی مسئولیت مشترک اما متفاوت، حمایت از تنوع زیستی به عنوان بخشی از توسعه پایدار، اصل احتیاط، اصل پرداخت آلوده کننده، ارزیابی تأثیرات محیط زیستی و همکاری کشورها در توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه توسعه پایدار نمود. این اصول به طور کلی نشان‌دهنده یک تغییر به سوی رویکردی یکپارچه در حکمرانی محیط زیستی هستند که توسعه اقتصادی را با پایداری اکولوژیکی متوازن می‌کند.

کنفرانس ریو به توسعه حقوق داخلی و بین المللی محیط زیست کمک شایان توجهی کرد. تمرکز بر توسعه پایدار به پل زدن اختلافات دیرینه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمک نمود. حتی قبل از کنفرانس استکهلم، کشورهای در حال توسعه بر نیازهای توسعه ای خود، ظرفیت پایین آنها برای اقدام در جهت حفاظت از محیط زیست و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته در

قبال مشکلات محیط زیست جهانی تأکید کردند. آنها همچنین استدلال می کردند که اگر کشورهای توسعه یافته می خواهند کشورهای در حال توسعه استفاده از برخی فناوری های آلاینده را کنار بگذارند، باید حمایت مالی و فناوری ارائه کنند. در مجموع، اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ هر دو نقاط عطف مهمی در تاریخ حقوق بین الملل محیط زیست هستند و به نوعی نمایانگر تغییرات اساسی در رویکرد جهانی به مسائل محیط زیستی محسوب می شوند.

۵-۱-۱-۲ منشور زمین ۲۰۰۰

متعاقب گزارش برونلند، فراخوان شکل گیری منشور جدیدی مطرح شد. با برگزاری کنفرانس ریو، زمان مناسبی برای مذاکره در خصوص منشور جدید دیده نشد. تا اینکه در سال ۱۹۹۴ موريس استرانگ (دبیر کل کنفرانس ریو) و میخائیل گورباچف با همکاری برخی از سازمان های غیردولتی، ابتکاری را با حمایت دولت هلند به منظور تدوین «منشور زمین»^{۱۶} به عنوان ابتکاری از جانب جامعه مدنی راه اندازی کردند. روند اولیه تهیه پیش نویس و مشاوره ها براساس بررسی صدها سند بین المللی موجود صورت گرفت و تلاش ها در پی حصول اجماع جهانی بر سر یک سند ادامه داشت. در مارس ۱۹۹۷ اولین پیش نویس منشور زمین منتشر شد. پس از انتشار پیش نویس های متعدد و تلاش جهت درج نظرات مردم از تمام مناطق جهان، کمیسیون منشور زمین در خصوص متن نهایی در مارس ۲۰۰۰ به اجماع رسیدند. به صورت رسمی منشور زمین در مراسمی ویژه در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰ در کاخ صلح در لاهه، هلند رونمایی شد. طی پنج سال بعد، بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیردولتی اعم از بین المللی و ملی هم چون یونسکو، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و ... منشور زمین را تایید کردند. (www.erathcharter.org, 16 Dec. 2024)

منشور زمین سندی با شانزده اصل است که یک جنبش جهانی را تقویت می کند. این سند، ارزش ها و اصولی را بیان می کند که با آنها می توان به توسعه پایدار دست یافت و پایه اخلاقی برای اتخاذ اقدامات لازم به منظور ایجاد یک جامعه جهانی عادلانه تر، پایدارتر و صلح آمیزتر در قرن بیست و یکم به حساب می آید. این منشور نتیجه یکی از فراگیرترین و مشارکتی ترین فرآیندهای مشاوره‌ای

است که تاکنون با یک سند بین‌المللی مرتبط بوده است. محصول یک گفتگوی چندساله ی جهانی و بین فرهنگی در مورد اهداف مشترک و ارزش های مشترک است. به عنوان مرجع و سندی در تدوین سیاستها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها ارائه گردید. این منشور به دنبال الهام بخشی به مردم برای احساس وابستگی جهانی و مسئولیت مشترک نسبت به رفاه، خانواده انسانی و جامعه بزرگ تر جهانی و چشم اندازی از امید و فراخوانی برای اقدام است. سند منشور زمین با مقدمه شروع می شود و به دنبال آن چهار ستون «احترام و مراقبت از اجتماع زندگی»، «یکپارچگی محیط زیست»، «عدالت اجتماعی و اقتصادی، دموکراسی، عدم خشونت، و صلح» و با بند «مسیر آینده» به پایان می رسد. منشور زمین بر این باور است که حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، توسعه انسانی عادلانه و صلح به طور متقابل وابسته و غیرقابل تفکیک هستند. این سند به عنوان یک راهنما برای تفکر در مورد مسائل جهانی و محلی طراحی شده است و هدف آن ایجاد یک همکاری جهانی در زمان حساسی از تاریخ بشر برای حفاظت از محیط زیست است.

از نظر اصول حقوق بین‌الملل، منشور زمین به‌طور ظاهری یک سند چندجانبه بین‌المللی محسوب می‌شود که علاوه بر سازمان های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، چندین دولت نیز آن را تایید نموده اند. بیشتر اصول مندرج در این سند، در موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی نیز تکرار شده است. در حال حاضر «ابتکار منشور زمین» در اکثر کشورها به عنوان یک سازوکار غیردولتی با محوریت سند منشور زمین کار خود را ادامه می دهد. در خصوص سند منشور زمین، می توان گفت اگرچه هنوز به‌عنوان یک سند «حقوق نرم» در میان دولت ها شناخته نشده است، اما تمام ویژگی های لازم برای نزدیک شدن به این وضعیت را دارد. در فصل آتی به ارتباط نزدیک منشور زمین و پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست خواهیم پرداخت.

۶-۱-۱-۲ اهداف توسعه هزاره ۲۰۰۰

یکی از گردهمایی های بزرگ رهبران جهان که نقش تعیین کننده ای در پیشبرد توسعه پایدار داشت، نشست هزاره ملل متحد بود. تشکیل این نشست ناشی از تداوم روندی بود که با کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه (نشست زمین) در سال ۱۹۹۲ آغاز شده بود. رهبران جهان

در نشست هزاره که از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ در نیویورک و به دعوت سازمان ملل متحد تشکیل شد، درمورد مجموعه ای از هدف های قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدف هایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بی سوادی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با برخی بیماریها، تضمین محیط زیست پایدار و مشارکت جهانی برای توسعه پایدار معروف به اهداف توسعه هزاره^{۱۷} توافق کردند. نتیجه این اجلاس تصویب اعلامیه هزاره^{۱۸} ملل متحد که سندی راهنما برای سده جدید بود و در آن کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در زمینه ارتقاء توسعه و کاهش فقر تا سال ۲۰۱۵ میلادی همکاری نمایند. در این اعلامیه به منظور نیل به توسعه پایدار، هشت آرمان، در قالب ۱۸ هدف، و ۴۸ شاخص تعریف شده است. آرمان هفتم این سند به مقوله «تضمین پایداری محیط زیست» پرداخته است. ذیل این آرمان، در مورد ۴ هدف به شرح زیر توافق گردید: گنجاندن اصول توسعه ی پایدار در بین سیاست ها و برنامه های کشورها، آغاز روند معکوس اتلاف منابع محیط زیست؛ کاستن از روند کاهش تنوع زیستی، کاهش معنی دار در نرخ تلفات تا سال ۲۰۱۰؛ نصف شدن قسمتی از مردم که دسترسی پایدار به آب سالم آشامیدنی و تاسیسات بهداشتی اولیه ندارند و دست یافتن به بهبود معنی دار و قابل توجه در زندگی حداقل ۱۰۰ میلیون زاغه نشین. (www.un.org, 17Dec.2024)

۷-۱-۲ اعلامیه ژوهانسبورگ ۲۰۰۲

در دسامبر ۲۰۰۰، مجمع عمومی سازمان ملل طی تصویب قطعنامه‌های تصمیم به بررسی ۱۰ ساله کنفرانس ریو در سال ۲۰۰۲ گرفت.^{۱۹} هدف از این بازنگری پیگیری پیشرفت های انجام شده از زمان ریو و برداشتن گام هایی برای پیشبرد اقدامات جهانی در زمینه توسعه پایدار عنوان شد. اجلاس جهانی توسعه پایدار^{۲۰} در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی تشکیل شد. این اجلاس تمرکز را از توسعه هنجارهای محیط زیست بین المللی به سمت اجرا، با توسعه پایدار و فقرزدایی به عنوان

Millennium Development Goals (MDGs) 17

A/RES/55/2, 18 September 2000, United Nations Millennium Declaration 18

A/RES/55/199, 5 February 2001, Ten-year review of progress achieved in the 19 implementation of the outcome of the United Nations Conference on Environment and ;Development

The World Summit on Sustainable Development (also known as Rio+10) 20

موضوعات اصلی آن تغییر داد. این اجلاس منجر به تصویب اعلامیه سیاسی ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار شد که در بند ۵، سه رکن توسعه پایدار را تأیید می کند: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. کشورها همچنین برنامه اجرایی ژوهانسبورگ را تصویب کردند که اولویت ها و اهدافی را در تعدادی از زمینه های مورد توجه تعیین می کند. متعاقباً اسناد این نشست طی قطعنامه مجمع عمومی به تصویب رسید.^{۲۱}

۸-۱-۲ کنفرانس توسعه پایدار ۲۰۱۲

در مارس ۲۰۱۰، مجمع عمومی سازمان ملل طی تصویب قطعنامه ای تصمیم به بررسی روند ۲۰ ساله پیشرفت اجرای نتایج اجلاس های بزرگ در زمینه توسعه پایدار گرفت.^{۲۲} از این رو، کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار معروف به ریو+۲۰، در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو، برزیل با دو هدف اصلی برگزار شد: تضمین تعهد سیاسی مجدد برای توسعه پایدار و ارزیابی خلاءهای باقی مانده در اجرا. نتیجه اصلی این نشست در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «آینده ای که می خواهیم» با تأکید بر توسعه، اجرا و لزوم تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد منتشر شد.^{۲۳} کنفرانس همچنین (۱) دستورالعمل هایی را در مورد سیاست های اقتصاد سبز تصویب کرد و یک فرآیند بین دولتی برای تهیه استراتژی به منظور تأمین مالی توسعه پایدار ایجاد کرد؛ (۲) اتخاذ تصمیم در خصوص شماری از حوزه های موضوعی که منجر به بیش از ۷۰۰ تعهد داوطلبانه در مورد توسعه پایدار توسط فعالان مختلف گردید؛ و (۳) فرآیندی را برای تدوین اهداف توسعه پایدار، مجموعه ای از اهداف و شاخص های جهانی برای پیگیری اقدامات بین المللی متمرکز و منسجم در مورد توسعه پایدار راه اندازی کرد.

در این سند پاراگراف های ۸۷ لغایت ۹۰ به عنصر محیط زیستی توسعه پایدار پرداخته است. در بند ۸۷ به لزوم تقویت حکمرانی محیط زیستی بین المللی در چارچوب سیستم سازمان ملل و به

A/RES/57/253, 21 February 2003, World Summit on Sustainable Development 21
A/RES/64/236, 31 March 2010, Implementation of Agenda 21, the Programme for the 22
Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable
Development

;A/RES/66/288, 11 September 2012, The future we want 23

منظور ارتقاء یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار تاکید می کند. در بند ۸۸ در مقام تقویت نقش برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان مرجع محیط زیستی پیشرو جهانی مقرر می شود که (۱) عضویت جهانی در شورای حکام برنامه محیط زیست ملل ؛ (۲) اختصاص بودجه منظم از منابع مالی سازمان ملل و مشارکت های داوطلبانه؛ (۳) تقویت مشارکت برنامه محیط زیست در ارکان اصلی سازمان ملل و توانمندسازی آن برای تدوین استراتژی های سیستم سازمان ملل در مورد محیط زیست در دستورکار قرار گیرد. نتیجه تدوین این بند، شکل گیری مجمع محیط زیست ملل متحد (یونیا) به عنوان بالاترین سطح تصمیم گیری جهان در مورد محیط زیست بود. مجمع محیط زیست ملل متحد به عنوان پارلمان بالفعل محیط زیست در جهان با حضور وزرای محیط زیست به صورت دو سالانه به منظور تنظیم دستورکار محیط زیست جهانی، بررسی چالش های محیط زیستی حیاتی پیش روی جهان، بررسی موضوعات مهم و نوظهور سیاست های محیط زیستی، کمک موثر به راه حل های جهانی از طریق توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و ارائه رهنمودهای سیاستی فراگیر در مورد چالش های محیط زیستی عمل می کند. این مجمع، فعالیت ها و سیاست های محیط زیستی سازمان ملل را تدوین و هماهنگ می کند و حقوق بین الملل محیط زیست را توسعه می دهد. این مجمع با عضویت جهانی، همچنان اولین رکن بین المللی در حوزه مسائل محیط زیستی است، به ویژه مواردی که نیاز به اقدام جمعی جهانی دارند. در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها اعضای دارای حق رأی در این مجمع هستند، صدای هزاران نماینده دولت، سازمان های بین المللی و جوامع مدنی را در برمی گیرد. طی جلسات مجمع قطعنامه های زیادی توسط کشورهای عضو پیشنهاد، مذاکره و تصویب می شود. گرچه این قطعنامه ها الزام آور نیستند، اما روند مسایل کلیدی و جهانی محیط زیست را تعیین و گامی در فراخوان جهانی برای اقدام هماهنگ جمعی محسوب می شود.

۹-۱-۲-۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار ۲۰۱۵

تدوین اهداف توسعه پایدار بر اساس اهداف توسعه هزاره صورت گرفت. تاریخ مقرر برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سال ۲۰۱۵ تعیین شده بود. در حالی که پیشرفت های خوبی در راستای اهداف حاصل شده بود، اما تا سال ۲۰۱۵ همه آن ها در سطح جهانی محقق نشدند. در سال ۲۰۱۰

مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به پیشبرد دستورکار توسعه پس از انقضای اهداف توسعه هزاره را اعلام نمود. از این رو، در نشست ریو+۲۰ در سال ۲۰۱۲، تداوم کار بر مبنای پیشرفت های حاصل شده ناشی از اهداف توسعه هزاره به همراه گسترده نمودن مجموعه اهداف در ارتباط با فقرزدایی، پایداری محیط زیست، صلح و مشارکت همگانی برای توسعه مورد توافق کشورها قرار گرفت. در سپتامبر ۲۰۱۵، نشست توسعه پایدار سازمان ملل، سند «تحول دنیای ما: دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» را به تصویب رساند. این سند طی قطعنامه ۷۰/۱ مجمع عمومی سازمان ملل تأیید گردید.^{۲۴} اجرای دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به صورت سالانه توسط مجمع سیاسی عالی رتبه توسعه پایدار^{۲۵} بررسی می گردد. تاریخ مقرر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ میلادی تعیین گردیده است. اهداف توسعه پایدار شامل ۱۷ آرمان جهانی است که هر یک، شاخص های دیگری را - مجموعاً ۱۶۹ هدف- در بر دارد که از طریق ۲۳۱ شاخص جزئی تر ارزیابی می گردد.

حفاظت از محیط زیست، شامل حفظ و احیاء منابع طبیعی و اکوسیستم ها، برای تحقق اهداف توسعه پایدار اساسی است. این موضوع به طور مستقیم بر آرمان ۱۳ (اقدام اقلیمی)، آرمان (زندگی زیر آب) و آرمان ۱۵ (زندگی در خشکی) تأثیر می گذارد، که همگی بر نیاز فوری به کاهش تخریب محیط زیست، حفظ تنوع زیستی و تقویت استفاده پایدار از منابع طبیعی تأکید دارند. علاوه بر این، حفاظت از محیط زیست به طور ذاتی با آرمان ۳ (سلامت و رفاه خوب) مرتبط است، زیرا یک محیط سالم خطرات ناشی از آلودگی و ناقلان بیماری را کاهش می دهد. همچنین با آرمان ۶ (آب پاک و بهداشت) و آرمان ۷ (انرژی مقرون به صرفه و پاک) با ترویج منابع آب پاک و انرژی های تجدیدپذیر مرتبط است. علاوه بر این، برای دستیابی به آرمان ۱۲ (مصرف و تولید مسئولانه)، تأکید بر نیاز به مصرف پایدار و الگوهای تولید که آسیب های محیط زیستی را محدود می کند، ضروری است.

پنجاه سال پس از کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ در مورد محیط زیست انسانی، کشورها بار دیگر در ژوئن ۲۰۲۲ در استکهلم، سوئد گرد هم آمدند تا وضعیت محیط زیست انسانی را با شعار «استکهلم+۵۰: سیاره ای سالم برای رفاه همه - مسئولیت ما، فرصت ما» بررسی کنند. این نشست که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران سه گانه تغییر اقلیم، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی برگزار شد، در نظر داشت گفتگوی تعاملی سازنده ای با تمرکز بر سه دستور کار اصلی دستیابی به یک سیاره سالم و رفاه برای همه، بهبودی پایدار و فراگیر از همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای بعد محیط زیستی توسعه پایدار به نمایش گذارد. نتیجه نشست استکهلم + ۵۰ مجموعه ای از ده توصیه قابل اجرا "برای تسریع اقدام به سوی یک سیاره سالم برای رفاه همه" بود. سایر نتایج نشست عبارتند از بیانیه وزیران به رهبری سوئد در مورد نسلهای آینده، دادخواست جهانی خطاب به سازمان ملل متحد برای تدوین اعلامیه حقوق مادر زمین، اعلامیه گروه اقدام جوانان و بیانیه مشترک ریاستهای کنوانسیونهای ریو. در فصل آتی به تفصیل به بررسی توصیه های نشست خواهیم پرداخت.

۲-۱-۲ حقوق سخت

حقوق سخت همان تعهدات الزام آوری هستند که گاهی اوقات در ارزیابی سختی آن ها دو عنصر دیگر نیز در نظر گرفته می شود: دقت (عدم ابهام در رابطه با رفتار مورد نیاز، رفتار مجاز یا ممنوع شده) و تفویض اختیار به اشخاص ثالثی به منظور تفسیر و اجرای آن قاعده حقوقی. (C.Shaffer and A.Pollack, 2010, 714) حقوق سخت می تواند در قالب موافقت نامه های دو و چند جانبه برای اعضا، حقوق بین الملل عرفی به دلیل باور نهفته در آن رویه، آراء محاکم بین المللی هم چون دیوان بین المللی دادگستری برای طرفین دعوا، قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل برای دولت های عضو به خصوص کشورهای ذی ربط در موضوع دستور کار متبلور شود. در ادامه با توجه به هدف رساله، فقط موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی بررسی خواهد شد.

۱-۲-۱ موافقت نامه های چند جانبه محیط زیست

حقوق بین الملل شکل متمایزی از حقوق است که در سطح بین المللی میان دولت ها و سازمان های بین المللی به کار می رود. موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی بخشی از حقوق بین الملل و زیرمجموعه تخصصی حقوق بین الملل محیط زیست قرار دارند. موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی نیز به نوبه خود چندین زیرمجموعه تخصصی و بخشی نظیر تغییر اقلیم، تنوع زیستی، حفاظت از لایه اوزن و ... دارد. سازمان ملل متحد نقش مهمی در تکامل موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی به صورت کلی ایفا نموده است. هر چند همه موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی لزوماً در چارچوب سازمان ملل متحد شکل نگرفته اند. به عنوان مثال کنوانسیون راجع به تالاب های مهم بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبی^{۲۶} معروف به کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در خطر انقراض^{۲۷} مصوب ۱۹۷۳ در چارچوب اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت تهیه و تصویب گردید.

موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی در سطوح منطقه ای و بین المللی منبع اصلی حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می آیند. حسب گزارش دبیرکل تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۰۰ موافقت نامه چند جانبه محیط زیستی تصویب شده است. هر موافقت نامه به چالش محیط زیستی خاصی پرداخته است و همین رویکرد بخشی باعث تمایز موافقت نامه های محیط زیستی گشته است. روند افزایشی قانون گذاری در حقوق بین الملل محیط زیست به دلیل رویکرد بخشی منجر به تکرر رژیم های نظارتی و چارچوب حقوقی بین المللی پراکنده به منظور حفاظت از محیط زیست گردیده است. پراکندگی یکی از پدیده های مکرر در حقوق بین الملل و یکی از پیامدهای تصمیم گیری های چندجانبه می باشد. همین ساختار پراکنده حقوق بین الملل محیط زیست و روند فزاینده ایجاد نظام های جدید باعث گردیده است که برخی چالش های محیط زیستی مورد توجه و برخی دیگر مغفول واقع شود. (A/73/419,2018, para 2)

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat 26
(known as Ramsar convention)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (known 27
as CITES)

موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی معمولاً اسناد زنده ای هستند که رژیم حقوقی آن ها به طور مداوم در حال تحولند. تکامل آن ها معمولاً از طریق جلسات اعضای آن سند^{۲۸} در قالب ارکان حاکم بر آن معاهده صورت می پذیرد. منطق چنین رویکرد تکاملی در تصمیم سازی حقوق بین الملل محیط زیست، همگامی با پیشرفت های علمی و پاسخگویی به شرایط سیاسی، اقتصادی و فناوری در حال تحول است. لذا، ماهیت پویا و در حال تحول رژیم های موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی اقتضا می کند که موضوعات جدید و مهم در دستورکار مذاکره قرار گیرند. نظیر مذاکرات اخیر کشورها جهت شکل گیری سند الزام آور راجع به آلودگی پلاستیکی .

۳-۱-۲ حقوق بین الملل محیط زیست+۵۰

سال ۱۹۷۲ آغاز دوره جدیدی از قانون گذاری و دیپلماسی بین المللی محیط زیستی به حساب می آید. پنجاه سال پس از کنفرانس استکهلم، شاهد گسترش دامنه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل توجهی هستیم. به گونه ای که بیش از ۵۰۰ موافقت نامه چند جانبه محیط زیستی در قالب کنوانسیون های خاص، چارچوبی، پروتکل و ... به تهدیدهای جهانی محیط زیستی به عنوان نگرانی مشترک بشریت پرداخته و موضوعات محیط زیستی را عمده‌تاً به صورت بخشی^{۲۹} نظیر تغییر اقلیم، تنوع زیستی، تخریب لایه اوزن در این اسناد مورد توجه قرار داده اند. همکاری های بین المللی تا حدی پیش رفتند که در مورد چالش های مناطقی هم چون قطب جنوب یا جو که قلمرو حاکمیتی هیچ کشوری نیستند، نیز به فکر اقدام جمعی از سوی جامعه بین المللی افتادند.

حقوق بین الملل محیط زیست از ۱۹۷۲ تاکنون تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. در این بازه زمانی ۵۰ ساله شاهد تلاش های بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و ایجاد چارچوب های قانونی موثر برای آن بوده ایم. برگزاری کنفرانس استکهلم در ۱۹۷۲ و اعلامیه آن نشست و طی فرایند توافق بر حقوق نرم از ۱۹۷۲ به حصول توافق بر حقوق سخت در دهه ۹۰ میلادی جالب توجه می نماید. همین امر سبب گردید تا این بخش از حقوق بین الملل به یکی از بخش های کلیدی از نظام حقوق بین الملل عمومی تبدیل گردد. پیشرفت های حقوق بین الملل محیط زیست از ۱۹۷۲ تاکنون

را از منظرهای متفاوتی می توان بررسی و تحلیل نمود که در این رساله فرصتی برای تحلیل آن ها دست نمی دهد. امید است بتوان در مقاله ی مستقلی آنها را رشته تحریر درآورد. با این حال به اختصار به آن ها بدین شرح اشاره می کنم: (۱) توسعه موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی مثال اخیر آن تصویب موافقتنامه حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق فراتر از صلاحیت ملی در مارس ۲۰۲۳ و آغاز فرایند مذاکراتی تدوین سند الزام آور بین المللی در خصوص آلودگی پلاستیکی از جمله در محیط زیست دریایی از ۲۰۲۲ تاکنون ؛ (۲) تقویت سازوکارهای نهادی هم چون برنامه محیط زیست ملل متحد به طور خاص با راه اندازی مجمع محیط زیست ملل متحد، (۳) تاسیس صندوق های مالی بین المللی برای حفاظت از محیط زیست هم چون صندوق جهانی محیط زیست (۱۹۹۱)، صندوق چندجانبه لایه اوزن (۱۹۹۱)، صندوق سبز اقلیم (۲۰۱۰)، صندوق ضرر و آسیب تغییر اقلیم (۲۰۲۲)، صندوق جهانی چارچوب تنوع زیستی (۲۰۲۳)، برای کمک به کشورهای درحال توسعه به منظور مقابله با چالش های محیط زیستی؛ (۴) معرفی ابتکارهای نوآورانه هم چون بازارهای کربن با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اقتصاد چرخشی با هدف بهره وری منابع؛ و (۵) تلفیق موفق حقوق محیط زیست با حوزه های دیگری هم چون حقوق بشر و محیط زیست، توسعه پایدار و محیط زیست، فناوری های نوین و محیط زیست مثل فناوری های سبز و نوآورانه و پاک.

پیشرفت های صورت گرفته قابل توجه بوده است اما چالش ها و موانع همچنان وجود دارند. با توجه به بحران های محیط زیستی جهانی به خصوص بحران سه گانه تغییر اقلیم، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی ، چالش های کمبود منابع مالی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، کمتر توسعه یافته به ویژه کشورهای جزیره ای، اهمیت همکاری های بین المللی، تقویت قواعد و تعهدات موجود و هم چنین تقویت سازوکارهای نهادی بین المللی بیشتر احساس می شود.

۲-۲ شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست

ابتکار شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست اولین تلاش جهت تدوین چارچوبی فراگیر برای حقوق بین الملل محیط زیست، تدوین اصول حقوق بین الملل محیط زیست در سندی لازم الاجرا و

حکمرانی محیط زیست بین المللی نبود. در سال ۲۰۰۰، « منشور زمین» ادامه روند تدوین مجدد اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست را نشان داد. این سند کاملاً توسط جامعه مدنی تهیه شد و از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و تعداد محدودی از دولت ها تایید شد. در خصوص منشور زمین نظرات گوناگونی مطرح شده است تا جایی که عده ای آن را به سختی متنی تاثیرگذار در حقوق بین الملل محیط زیست می دانند و عده ای دیگر آن را جامع ترین سند بین المللی در حوزه محیط زیست در آن برهه ی تاریخی می داند. (Canovas,2020 ,13)

۲-۲-۱ سابقه‌ی ابتکارهای ناکام پیشین

با اذعان به عدم موفقیت سه ابتکار مطرح شده در این قسمت، به نظر می رسد که اشاره به آن ها خالی از لطف نباشد. نکته مشترک این ابتکارات در این است که مبتکر اصلی آن ها جوامع مدنی هستند و اینکه توسط دولت های معدودی به عنوان واسطه عرضه شده اند. همین موضوع بسیار آموزنده است و حاکی از تمایل به تغییر فرایند قانونگذاری در حقوق بین الملل محیط زیست از دولت ها به جوامع مدنی است. البته همین موضوع را می توان در تحلیل ناکامی این ابتکارها نیز در نظر داشت. عامل موفقیت ابتکارها از سوی جوامع مدنی، در موفقیت آن ها در جلب حمایت سیاسی دولت ها نهفته است. لذا، فقدان اراده سیاسی دولت ها همواره یکی از موانع جدی تدوین و توسعه مقررات جاه طلبانه در حوزه حفاظت از محیط زیست تلقی می گردد.

۲-۲-۱-۱ ایده سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست

در فوریه ۲۰۰۷، ۴۶ کشور در پاریس پیشنهاد مشترکی را برای ارتقاء برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد^{۳۰} به یک آژانس تخصصی در چارچوب سازمان ملل متحد ارائه نمودند. البته بحث در مورد یک آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست به سال ۱۹۷۰ و پیشنهاد جورج کنان^{۳۱} جهت شکل گیری یک آژانس بین المللی محیط زیست برمی گردد. (Charnovitz, 2005,93) علاوه بر او، میخائیل گورباچف، رئیس جمهور سابق اتحاد جماهیر شوروی و ژاک شیراک،

رئیس جمهور فرانسه، نیز بر ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست تاکید کرده بودند. نام‌های مختلفی در طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد آژانس جدید استفاده شد، از جمله آژانس بین‌المللی محیط‌زیست^{۳۲}، سازمان جهانی محیط‌زیست^{۳۳}، یا سازمان محیط‌زیست ملل متحد^{۳۴}.

ابتکار ایجاد سازمان جهانی محیط زیست به دلایلی هم چون تشدید مشکلات محیط زیستی در قرن ۲۱، ناکارآمدی سیستم حکمرانی محیط زیست جهانی، پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست، کمبود اقتدار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مشروعیت ناکافی نظام حقوق بین الملل محیط زیست و ناکامی در ایجاد تعادل میان اولویت های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ضروری به نظر می آمد. (Esty and Ivanovai, 2001, 5-10) از این رو، ابتکار ایجاد سازمان جهانی محیط زیست با هدف هماهنگی بهتر و ارتقاء حکمرانی محیط زیست جهانی، توسعه و اجرای بهتر حقوق بین الملل محیط زیست، هموارسازی مسیر سیاست های محیط زیستی در دستورکار دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های خصوصی، کمک به توسعه ظرفیت های سیاست محیط زیست در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین، بهبود انتقال جریان های مالی و فناوری به کشورهای جنوب، تقویت ساختار نهادی برای مذاکره ی اسناد و برنامه اقدام های جدید و هم چنین اجرا و هماهنگی اسناد موجود ارائه شد. (Biermann, 2007, p.105)

در نهایت، این ابتکار به دلیل منافع ملی و سیاسی بعضاً متضاد کشورها و به عبارتی تعارض منافع کشورهای شمال و جنوب در موضوعات محیط زیستی، نگرانی در خصوص حاکمیت ملی به ویژه از سوی کشورهای در حال توسعه، ابراز تردید در خصوص کارایی چنین سازمانی و در آخر کمبود منابع مالی جهت راه اندازی و مشارکت در سازمانی جدید با شکست رو به رو شد. (Whalley and Zissimos, 2002, p.47) برخی بر این باور بودند که شکل گیری سازمان جهانی محیط زیست به نفع سیاست های محیط زیستی و به ضرر سایر سیاست های در اولییتی هم چون توسعه اقتصادی و ریشه کنی فقر می گردد. لذا، آن ها بر لزوم تقویت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و بهبود

حکمرانی محیط زیست جهانی از آن طریق تاکید داشتند. مخالفان استدلال می کنند که نه تنها به سازمان بین المللی جدیدی در حوزه محیط زیست نیاز نداریم، بلکه مذاکره در این مورد نیز ما را از اصلاح واقعی ساختارهای موجود نیز باز می دارد. آن چه به عنوان بازبینی ساختار مد نظر موافقان است، اصلاحات سازمانی^{۳۵} است. در حالی که آن چه ما به آن نیاز داریم اصلاحات نهادی^{۳۶} است. (Najam, 2001, p.5) مخالفان شکل گیری سازمان جهانی محیط زیست به این نتیجه رسیدند که تغییر کلیدی نه در جزئیات ساختاری سازمان های موجود یا جدید، بلکه در حمایت و اراده سیاسی است که دولت های ملی مایل به سرمایه گذاری در این سازمان ها هستند. آن ها برآنند که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با اختیارات و منابع مالی محدود، دستاوردهای قابل توجهی داشته است. لذا، اصلاحات «نهادی» را در چارچوب برنامه محیط زیست ملل متحد پیشنهاد می کند: (الف) توانمندسازی برای انجام وظایف، (ب) تلاش جهت تحقق توسعه پایدار، (ج) مدیریت تکثر موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی، (د) حمایت از هماهنگی و مخالفت با تمرکز؛ زیرا در عمل تمرکز کامل امور بین المللی محیط زیست در یک سازمان امکان پذیر نخواهد بود، و (ه) متمدن سازی حکمرانی جهانی محیط زیستی؛ (Ibid, p.9)

در نگاه تحلیلی می توان گفت، ابتکار سازمان جهانی محیط زیست که با هدف رسیدگی به چالش های محیط زیستی مبرمی که جهان با آن مواجه بود، پیشنهاد شد. علی رغم هدف مطلوب، پسندیده و به موقع، تحقق آن به دلیل چالش های ساختاری، سیاسی و عملیاتی به شرح زیر ناکام باقی ماند. در حالی که فوریت مسائل محیط زیستی مستلزم اقدام جمعی است، ماهیت چند وجهی روابط بین الملل و اولویت دهی به حاکمیت ملی همچنان مانع تلاش ها برای ایجاد یک ساختار مؤثر و منسجم حکمرانی جهانی محیط زیستی می شود.

ماهیت پیچیده حکمرانی جهانی مانع مهمی برای ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست ایجاد می کند. مسائل محیط زیستی فراتر از مرزهای ملی و نیازمند راه حل های مشارکتی است. با این حال، چارچوب های بین المللی موجود، مانند سازمان ملل متحد، اغلب برای هماهنگی مؤثر بین

بسیاری از دولت‌های حاکم تلاش می‌کنند. چارچوب نهادی موجود می‌تواند منجر به ناکارآمدی بوروکراتیک شود و اثربخشی هر سازمان پیشنهادی را کاهش دهد. علاوه بر این، انبوهی از موافقت‌نامه‌ها و معاهدات محیط زیستی منجر به رویکردی پراکنده به حکمرانی محیط زیستی شده است و ایجاد یک سازمان منحصربه‌فرد را که به این موضوعات اختصاص دارد، پیچیده‌تر کرده است.

واگرایی منافع ملی به طور قابل توجهی امکان سنجی شکل‌گیری سازمان جهانی محیط زیست را تضعیف نمود. کشورها رشد اقتصادی، بهره‌برداری از منابع و نیازهای خود را در اولویت قرار می‌دهند و اغلب این اهداف را در تضاد با پایداری محیط زیستی می‌دانند. کشورهای در حال توسعه، به ویژه، ممکن است در برابر تعهدات الزام‌آور که ممکن است مانع توسعه اقتصادی یا تشدید نابرابری‌های موجود شود، مقاومت می‌کنند. فقدان اجماع در مورد اولویت‌ها و مسئولیت‌های محیط زیستی، پتانسیل اقدام مشترک را تضعیف می‌کند؛ زیرا کشورها ممکن است تصور کنند که سازمان جهانی محیط زیست حاکمیت آنها را نقض می‌کند یا اولویت‌های توسعه‌ای آنها را محدود می‌کند.

چالش‌های بودجه و منابع را نمی‌توان نادیده گرفت. ایجاد و نگهداری یک سازمان جهانی مستلزم تعهدات مالی قابل توجهی است که نیاز به سرمایه‌گذاری توانمند بخش خصوصی و دولتی دارد. با این حال، در میان اولویت‌های رقابتی، بسیاری از کشورها تمایلی به تخصیص منابع قابل توجه به طرح‌های محیط زیستی ندارند. علاوه بر این، فقدان یک چارچوب روشن و قانع‌کننده برای تامین مالی، پایداری چنین سازمانی را تضعیف می‌کند و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم از سوی دینفعان مختلف را دشوار می‌سازد.

۲-۱-۲-۲ ایده میثاق محیط زیست و توسعه

اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲، منشور جهانی طبیعت در ۱۹۸۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ در خصوص محیط زیست و توسعه هر کدام هنجارهایی در خصوص نحوه مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار عرضه کردند که از آن جایی که این اسناد در طبقه بندی حقوق نرم قرار دارند، هیچ تعهدی را متوجه دولت‌ها در عرصه جامعه بین‌المللی نمی‌ساختند. تا اینکه نیاز به فراتر رفتن از هنجارهای اعلامیه‌ای و تبدیل به تعهدات الزام‌آور به منظور تحقق توسعه پایدار

در کمیسیون حقوق محیط زیست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت مطرح گردید. علاوه بر آن، توسعه موازی در زمینه حقوق بشر با نگاهی به تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و مقررهای الزام آور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ نیز مد نظر قرار گرفت. تا اینکه، پیش نویس میثاق بین المللی محیط زیست و توسعه^{۳۷} به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مارس ۱۹۹۵ تسلیم شد. (Hassan, 2006, p.1)

گفتمانی است که دومین و سومین نسخه ی ویرایش شده از آن پیش نویس به پنجاه و چهارمین و پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی به ترتیب در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ ارائه گردید. چهارمین نسخه ی ویرایش شده در چارچوب نشست عالی رتبه تنوع زیستی در سال ۲۰۱۰ رو نمایی شد. در نهایت، پنجمین نسخه ی ویرایش شده در جلسات راجع به دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شد. (IUCN Environmental Policy and Law Paper, p.1)

پیش نویس میثاق بین المللی محیط زیست و توسعه- یک ابتکار بلندپروازانه که سال ها در دستور کار جهت مذاکره و ویرایش متن قرار داشت-، به عنوان چارچوبی جامع برای رسیدگی به مسائل مهم جهانی محیط زیست پیشنهاد شده بود، در نهایت نتوانست در صحنه بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عوامل متعددی به شرح زیر در این نتیجه دخیل بودند که گویای پویایی سیاسی و اختلافات اساسی بین کشورها بود.

فقدان اجماع بین کشورهای عضو به طور قابل توجهی روند مذاکرات را تضعیف کرد. کشورها اولویت های متفاوتی را بر اساس شرایط اقتصادی، سیاست های محیط زیستی و معیارهای توسعه ای خود نشان دادند. در حالی که کشورهای توسعه یافته اغلب بر حفاظت از محیط زیست سختگیرانه تاکید می کردند، کشورهای در حال توسعه از سیاست هایی حمایت می کردند که با رشد اقتصادی و کاهش فقر همسو باشد. این برخورد اساسی منافع دو گروه منجر به عدم دستیابی به شرایط قابل قبول برای دو طرف شد. لذا، منافع ملی متفاوت در سایه اولویت های اقتصادی و سیاست های محیط زیستی متفاوت اولین عامل ناکامی این ابتکار می باشد.

پیچیدگی موضوعاتی که میثاق به آنها پرداخته بود، مانعی برای گفتگوی مؤثر بود. درهم تنیدگی نگرانی‌های توسعه‌ای و محیط زیستی نیازمند یک رویکرد پیچیده بود. با این حال پیش‌نویس تلاشی می‌کرد تا بین این اهداف اغلب متناقض تعادل برقرار کند. فقدان چارچوب‌های روشن و قابل اجرا، باعث کاهش جذابیت و امکان‌سنجی سند می‌گردید و امضاکنندگان بالقوه را که نگران دغدغه‌های توسعه‌ای بودند را از خود دور کرد. لذا، ماهیت به هم پیوسته مقوله توسعه و حفاظت از محیط زیست مستلزم تدوین رویکردی منسجم‌تر و جامع‌تر به همراه دستورالعمل‌های واضح و قابل اجرا می‌باشد.

فقدان اراده و تعهد سیاسی نقش مهمی در سقوط میثاق داشت. بسیاری از کشورها، که درگیر چالش‌های اقتصادی و بحران‌های داخلی بودند، تمایلی به درگیر شدن با چارچوب‌های حکمرانی محیط زیستی که از نظر آن‌ها به‌عنوان مقوله‌ی سنگین و پرمسئولیتی بود، نداشتند. ناکامی در تشویق دولت‌ها جهت تخصیص منابع مالی لازم و هم‌چنین حساس‌سازی و جلب توجه لازم دولت‌ها به اهمیت ملاحظات بلند مدت محیط زیستی، فرایند حصول توافق در خصوص سند کلیدی در عرصه حقوق بین‌الملل محیط زیست را متوقف کرد.

عدم توازن قدرت در فرایند مذاکراتی این سند به حدی مشهود بود که منتهی به نارضایتی و تشدید مخالفت کشورهای در حال توسعه با نهایی‌سازی پیش‌نویس میثاق بعد از ده سال گردید. فرایند شکل‌گیری مباحث و پیشبرد مذاکرات کاملاً هم‌سو با منافع کشورهای توسعه‌یافته بود و این عدم تعادل طرفین مذاکره، عامل دیگری در ناکامی سند گردید.

تاثیر بازیگران غیردولتی بر دولت‌ها مانع دیگری بر سر راه حصول توافق بود. با لحاظ این واقعیت که شرکت‌های چند ملیتی که اغلب منافع اقتصادی خود را بر استانداردهای محیط زیستی ترجیح می‌دهند، بر سیاست‌های ملی محیط زیستی نیز تاثیرات قابل توجهی داشتند. همین نکته باعث می‌شد که دولت‌های اقدامی در راستای تضییع منافع صنایع قدرتمند داخلی خود اتخاذ ننماید. در نتیجه، شکست پیش‌نویس میثاق بین‌المللی محیط زیست و توسعه را می‌توان به تأثیر منافع ملی متفاوت، ماهیت پیچیده پیشنهادات آن و فقدان تعهد سیاسی دولت‌ها نسبت به حفاظت از

محیط زیست نسبت داد. (Bekhechi, 1999, 301) همان طور که جامعه جهانی همچنان با بحران های محیط زیستی دست و پنجه نرم می کند، این درس ها بر اهمیت تقویت همکاری و سازش در تلاش های آینده با هدف توسعه پایدار تأکید می کند.

۳-۱-۲-۲ ایده دیوان بین المللی محیط زیست

ابتکار شکل گیری دیوان بین المللی محیط زیست^{۳۸} با هدف رسیدگی به اختلافات حقوقی و شکایات مربوط به مسائل محیط زیستی (با توجه به تعدد موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی) در سطح جهانی به عنوان مرجع مستقل و تخصصی و ابزار موثری در حفاظت از محیط زیست و ضمانت اجرای قوی در رعایت قواعد بین المللی محیط زیستی در دهه ۹۰ میلادی مطرح شد. تصویب اعلامیه استکهلم در ۱۹۷۲ در مورد محیط زیست انسانی، برگزاری اجلاس سران در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو و حصول توافق در خصوص چندین موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی هم چون حفاظت از لایه اوزن، تنوع زیستی و تغییر اقلیم ضرورت و نیاز به سازوکار تخصصی برای حل و فصل اختلافات راجع به حفاظت از محیط زیست را برجسته نمود. علاوه بر آن، سوابق حقوقی موجود در حوزه داوری هم چون trail smelter در سال ۱۹۲۸ و در حوزه قضایی هم چون کانال کورفو در سال ۱۹۴۹ جرقه ای برای راه اندازی مرجع تخصصی حل و فصل اختلافات محیط زیستی بود.

در نظر بود که این دیوان بستری را برای دولت ها، بازیگران غیردولتی و افراد فراهم کند تا به دنبال حل اختلافات ناشی از تخریب فرامرزی محیط زیست مانند از دست رفتن تنوع زیستی، تامین عدالت برای آسیب های محیط زیستی، اجرای موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی مشابه اجرای قواعد بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری و ترویج انطباق با استانداردهای جهانی محیط زیستی و شناسایی تمهیدات لازم برای ایجاد ظرفیت در کشورها به منظور ایفاء تعهدات بین المللی محیط زیستی فراهم نماید. این ابتکار نیز حاوی رویکرد حقوق بشری بود و به دنبال به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست پایدار به عنوان بخشی از حقوق بشر بود. علاوه بر این، قابلیت ارائه نظرات مشورتی در مسائل حقوق بین الملل محیط زیست به منظور تبیین و تفسیر قواعد

بین المللی محیط زیستی و یکسان سازی قواعد حقوق بین الملل محیط زیست برای این دیوان پیش بینی شده بود. این ابتکار نیز همانند دو ابتکار پیشین گرفتار چالش هایی هم چون نگرانی اغلب کشورهای در حال توسعه از مقوله حاکمیت ملی و احساس خطر در این زمینه، ابهام و اختلاف در دامنه صلاحیت دیوان بین المللی محیط زیست، ناتوانی سازوکار پیشنهادی در اجرای احکام در مقایسه با دیوان بینالمللی دادگستری، فقدان اراده سیاسی اکثر کشورها، پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست و پیچیدگی این امر، و ... شد. علی رغم شکست این ابتکار، ما شاهد این هستیم که سازوکارهای دیگری هم چون دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، سازمان تجارت جهانی، دیوان دائمی داوری، دادگاه های فراملی و منطقه ای متعددی هم چون دیوان دادگستری اروپایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و در نهایت دادگاه های ملی و داخلی جور جای خالی این نهاد قضایی محیط زیستی را می کشند. اما باید در نظر داشت که سازوکار های ملی، منطقه ای و بین المللی موجود قادر به حل اختلافات بین المللی محیط زیستی به طور موثر و تخصصی نیستند و نمی توانند عملکرد موثر و مورد قبولی را برای دولت ها داشته باشند. (جلالی، ۱۳۸۸، ۶۵)

در ارزیابی ابتکار مطرح شده می توان گفت، از یک سو در وضعیت عدم توجه دولت ها به مسئولیت بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست و ایفاء تعهدات خاص در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، تاسیس مرجع مستقل و تخصصی در سطح بین المللی و با ضمانت اجرایی موثر می توانست به عنوان راهکاری موثر برای حفاظت از محیط زیست باشد. از سوی دیگر، با توجه به بی توجهی مکانیسم های موجود به حقوق بین الملل محیط زیست، محدودیت صلاحیت دادگاه ها، اطاله دادرسی در مراجع قضایی، عدم اعتماد به دادگاه ها و مراجع داخلی لذا ایجاد دیوان بین المللی محیط زیست موجه می نمود. (نجفی اسفاد و جلالیان، ۱۳۹۱، ۲۳۹-۲۳۶) توجه به افزایش شمار اختلافات مطرح شده در مراجع بین المللی در زمینه محیط زیست از منظر قوانین داخلی، موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و سازوکارهای اقتصادی، چالشهای فراوان در حوزه تعیین مصادیق اختلافات محیط زیستی، فقدان تعریف مشخصی از اختلافات محیط زیستی و پراکندگی حقوق بین الملل محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر، ابتدای حقوق بین الملل محیط

زیست بر ارزیابی های علمی و اطلاعات فنی، قرارگیری مسائل مربوط به محیط زیست ذیل سایر زمینه های حقوق بین الملل نظیر حقوق بین الملل تجارت علی رغم سابقه ی مثبت حقوق بین الملل محیط زیست در پیشرفت (مشهدی و رستگار، ۱۳۹۷، ۱۶۳)، حاکی از این امر است که ابتکار دیوان بین المللی محیط زیست در دهه ۹۰ میلادی ناشی از توجه به موقع مبتکران به اهمیت حقوق بین الملل محیط زیست و چالش های محیط زیستی و عواقب آن در دهه های بعدی آن است. قطعاً راه اندازی نهاد قضایی تخصصی برای محیط زیست منتهی به اجرای بهتر قواعد مندرج در موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی و در سطح کلان حفاظت از محیط زیست می گردید.

دکتر جلالی در مقاله خود با عنوان «تاسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن» در سال ۱۳۸۸ به خوبی اشاره نموده است که «گرچه جامعه جهانی هنوز آمادگی کامل برای تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست را ندارد، اما در سطح جهانی ضرورت راه اندازی و دسترسی به چنین دیوانی برای ایجاد وحدت حقوقی و بالابردن امکان دسترسی به اطلاعات محیط زیستی در زمینه مسائل قضائی جهانی احساس می شود. با تاسیس این نهاد بین المللی می توان حمایت گسترده ای را از منظر مسئولیت کیفری بین المللی و مسئولیت مدنی بین المللی اعمال کرد و از شکل گیری جرائم محیط زیستی اجتناب و از سازوکارهای بازدارنده در جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم استفاده کرد. تجربه جامعه بین المللی در ایجاد دیوان بین المللی کیفری نشان می دهد که تاسیس دیوانی برای حفاظت از محیط زیست شدنی است، گرچه سال ها به طول بینجامد.»

۲-۲-۲ دیپلماسی فرانسه

پیمان جهانی محیط زیست جدیدترین راه حل پیشنهادی برای رفع خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست است. این سند نیز همانند ابتکارات پیشین از سوی جامعه غیردولتی ها تدوین یافت. در نوامبر ۲۰۱۵، کمیته ی محیط زیست اندیشکده حقوقی فرانسوی به نام Club des Juristes که یک انجمن مستقل برای بررسی روندها و پیشنهادات حقوقی است، گزارشی با عنوان «افزایش اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست: وظایف دولت ها، حقوق افراد» در خصوص شناسایی ناکارآمدی های حقوق بین الملل محیط زیست، چگونگی تقویت حقوق بین الملل محیط زیست و راه

حل های پیشنهادی منتشر کرد. این گزارش در آستانه کنفرانس اعضای تغییر اقلیم در دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس- در حالی که رهبران جهان بر سر دستیابی به توافقی بر سر تغییر اقلیم در حال مذاکره بودند، منتشر شد.

پیشنهاد جدید شامل تصویب متنی بود که اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست را تدوین کند. ایده آنها نوشتن، رسمی کردن و اجرای یک سند کاملاً جدید با بازتاب جهانی با هدف تبدیل شدن به یک معاهده چندجانبه و بین المللی فراگیر و الزام آور برای بهبود کارایی حقوق بین الملل محیط زیست به منظور رسیدگی به چالش های محیط زیستی بود. چنین سندی به طور بالقوه می تواند حقوق اساسی محیط زیست را برای بشریت تعریف کند. هدف اصلی اندیشکده در طرح این پیشنهاد این بود که با تعریف اصول از پیش موجود و نوظهور که در آن زمان در طیف وسیعی از موافقت ناهه های چند جانبه محیط زیستی، به ویژه در اعلامیه های حقوق نرم، پراکنده بودند، به قوام حقوق بین الملل محیط زیست و هماهنگی آن بیفزاید. آن ها در نظر داشتند که تدوین این سند باعث برقراری هماهنگی و انسجام موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و پاسخهای حقوقی برای خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست گردد.

در حالی که اندیشکده حقوقی از ما حاصل کنفرانس اعضای تغییر اقلیم در پاریس استقبال کردند، آن ها هشدار دادند که اقدامات قانونی بیشتری برای محافظت از محیط زیست در برابر بحران فعلی مورد نیاز است. این گزارش نسبت به «شکست مضاعف» در حقوق بین الملل محیط زیست هشدار می دهد: شکست در تدوین و توسعه آن و شکست در اجرای آن. از نظر اندیشکده فرایند تهیه پیش نویس معاهدات بسیار کند و حتی فلج ارزیابی می شود. از آنجایی که دولت ها گاهی به تعهدات سخت گیرانه تر اعتراض می کنند، پذیرش موافقت نامه های غیر الزام آور رایج شده است. از این رو، با هدف حصول اجماع، قواعد بین المللی تمایل دارند حداقل استانداردهای اساسی را منعکس کنند و مشکل "مخرج مشترک" را نشان دهند. اجرای حقوق بین الملل محیط زیست نیز ناقص ارزیابی شد. اجرای معاهدات پذیرفته شده به دلیل فقدان مکانیسم های پایبندی یا اثربخشی مکانیسم های موجود، اغلب ضعیف صورت می پذیرد. در نتیجه، حقوق بین الملل محیط زیست قادر به حصول نتایج مورد انتظار نمی باشد. اولویت قرار دادن رویکرد همکاری به جای رویکرد تنبیهی و مکانیسم عدم پایبندی،

راه اندازی کمیته های پایبندی بدون اختیارات تصمیم گیری و هم چنین عدم استفاده از سازوکارهای تنبیهی، از عوامل تضعیف اجرای موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی عنوان شده است. یان آگیلا^{۳۹} یکی از تدوین کنندگان گزارش اندیشکده و حامی اصلی ایده پیمان جهانی محیط زیست اذعان می کند که دولت ها به دلیل فقدان مکانیزم های کنترلی و تحریم های موثر تعمداً تصمیم می گیرند که به معاهداتی که به آن ها پیوسته اند، احترام نگذارند. (Antonia Tigre, 2020, 50- 51)

برای مقابله با شکست مضاعف گزارش اندیشکده ۲۱ توصیه را براساس ۳ عنصر اصلی مطرح کرد: دیوان بین المللی دادگستری، سازمان جهانی محیط زیست و منشور جهانی محیط زیست. ایده پیمان جهانی محیط زیست از پیشنهاد شماره ۲۰ گزارش شکل گرفت که مقرر نموده است: « تصویب منشور جهانی محیط زیست در قالب کنوانسیون بین المللی با ویژگی الزام آوری شامل گنجاندن اصول اساسی حفاظت از سیاره زمین در یک متن بالادستی». در گزارش به محتوای پیشنهاد و مشروح آن اشاره ای نشد. اما بعدها اندیشکده پیشنهاد نمود که متن مورد نظر به حقوق ماهوی و شکلی، ایجاد کمیته پایبندی و حق مراجعه به دادگاه های ملی به ویژه توسط جوامع مدنی توجه خاص نماید. در مجموع، کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی معتقد است که باید متنی با دامنه جهانی در مورد مسائل محیط زیستی تصویب شود. این متن سنگ بنای حقوق بین الملل محیط زیست خواهد بود. با تجزیه و تحلیل تنوع و اجرای اصول حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه های متعدد محیط زیستی، اصول پایه را از همه کنوانسیون های محیط زیستی بخشی استخراج کند. همچنین در نظر داشتند که منشور حاوی یک بند تفسیری نهایی باشد تا همه کنوانسیون های محیط زیستی بخشی در پرتو اصول اصلی منشور تفسیر شوند.» (Ibid,52) این گزارش تا حد زیادی ایده نفوذ و تاثیرگذاری جامعه مدنی در تعیین دستور کار برای موضوعات محیط زیستی، تاملی بر وضعیت حقوق بین الملل محیط زیست و نقش سایر ذی نفعان در بهبود آن را مطرح کرد و از این طریق نقش فعالان غیردولتی در حکمرانی محیط زیستی و حمایت از حق آن ها به منظور مشارکت در مذاکرات محیط زیستی را تقویت نمود. همین نکته بود که پاشنه آشیل تدوین غیرمعارف سند بین المللی الزام آور برای دولت ها توسط فعالان غیردولتی گردید.

پیگیری ایده منشور جهانی محیط زیست، با حمایت لوران فابیوس وزیر امور خارجه سابق فرانسه^{۴۰} فوراً شتاب گرفت. آقای فابیوس ریاست مذاکرات موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس را برعهده داشت و بعد از آن به عنوان رئیس شورای قانون اساسی فرانسه منصوب شده بود. وی به دنبال ادامه مشارکت در مسائل محیط زیستی در سطح بین المللی بود، از این رو رسماً از ایده منشور جهانی محیط زیست حمایت نمود. سپس، کار حقوقی بر روی سند با راهبری کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی فرانسوی با شکل گیری گروه کارشناسان پیمان^{۴۱} با مشارکت بیش از صد کارشناس، دانشگاهی، قاضی، وکیل و چندین نهاد و شخصیت مهم حقوق بین الملل محیط زیست از بیش از ۴۰ کشور آغاز شد. این گروه متشکل از سیستم های حقوقی با دیدگاه های حقوقی مختلف بود. در نیمه اول سال ۲۰۱۷، ۵ دور مذاکره در خصوص موضوعات مهمی هم چون نیاز به یک معاهده بین المللی جدید، ساختار کلی سند، محتوا و به طور مشخص تر، تدوین اصول برگزار شد. در نهایت، کمیته محیط زیست اندیشکده حقوقی بر جنبه های سازمانی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان و تدوین نهایی پیش نویس سند نظارت نمود. در پایان دور پنجم، سندی تحت عنوان white paper منتشر شد که حاوی اطلاعاتی در خصوص منشاء، زمینه و هدف پیمان جهانی محیط زیست بود. گروه کارشناسان برای پیمان به دنبال تهیه متنی با ارزش افزوده مشخص برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و در عین حال سندی کوتاه، دقیق و قادر به ایجاد اجماع بین کشورها علی رغم اختلافات سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی آن ها بودند. آنها به دنبال برقراری تعادلی میان واقع بینی و جاه طلبی به منظور تضمین پذیرش سند جدیدی در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست بودند.

ژوئن ۲۰۱۷، نسخه نخست پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست به عنوان working document منتشر شد و به موقع بحث و گفتگو گذاشته شد. سپس، پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست متشکل از مقدمه، ۲۶ ماده و ۲۰ اصل حاوی حقوق و تکالیف ماهوی و شکلی، اصول دیرینه و نوظهور حقوق بین الملل محیط زیست نهایی شد و به طور رسمی در نشست دانشگاه سوربن از سوی

Former French Minister of Foreign Affairs, Laurent Fabius 40

The Group of Experts for the Pact (GEP) 41

آقای فابیوس به رئیس جمهور وقت فرانسه، امانوئل مکرون، معرفی شد. در این مراسم شخصیت های برجسته ای هم چون بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل، وزیر محیط زیست و شهردار فرانسه و شخصیت های سیاسی برجسته، کارشناسان، دیپلمات ها و ... حضور داشتند. در پایان نشست، مقرر شد که رئیس جمهور فرانسه، شخصاً برای پیشبرد اهداف عالی، سند را به منظور تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

رئیس جمهور وقت فرانسه ابتکار پیمان جهانی محیط زیست را در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست حاشیه ای عالی رتبه تحت عنوان «نشست سران در خصوص پیمان جهانی محیط زیست»^{۴۲} در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ به جامعه بین المللی ارائه کرد. وی در سخنرانی خود پیمان جهانی محیط زیست را «مرحله ی بعدی»^{۴۳} در حفاظت از محیط زیست دانست. وی با اشاره به حفاظت از طبیعت به عنوان یک نبرد روزانه برای سازمان ملل متحد و آژانس های آن، و ظهور بیانیه ها، کنوانسیون ها و پروتکل هایی که تلاش های مشترک در حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند، گفت که این مسئولیت مشترک ماست که گام بعدی و اقدامات قاطعانه برای حفاظت از محیط زیست برداریم. وی در سخنرانی خود، از سند به عنوان «چارچوب»^{۴۴} یاد نموده است که در بحث مربوطه به آن می پردازیم. این نشست و هدف از برگزاری آن مورد استقبال طیف وسیعی از کشورها قرار گرفت و متعاقب معرفی پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست، کنفرانس ها و جلسات رسمی متعددی در کشورهای مختلف به منظور بررسی و هم اندیشی در این خصوص برگزار شد و پیمان جهانی محیط زیست به بوته نقد و بررسی گذارده شد. شخصیت های حقوقی مهمی نظرات تخصصی و نگرانی های خود را راجع به این سند منتشر نمودند که در این رساله به آن ها نیز پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که هدف جاه طلبانه رئیس جمهور فرانسه، نهایی کردن مذاکرات در سال ۲۰۲۰ عنوان شد.

از سپتامبر ۲۰۱۷ تا می ۲۰۱۸، دولت های عضو سازمان ملل مذاکرات تنگاتنگی جهت تدوین پیش نویس قطعنامه ای در این خصوص داشتند. جلسات غیررسمی متعددی میان هیئت های دیپلماتیک به منظور تعیین دامنه قطعنامه ی مورد نظر فرانسه برگزار شد. با توجه به عقب نشینی چند هیئت در حمایت از فرانسه به طور خاص ایالات متحده آمریکا، یک گام به عقب برداشته شد و از منظر فرانسه، قطعنامه ای ضعیف^{۴۵} برای تصویب مجمع عمومی تدوین شد. در طول مذاکرات قطعنامه، ایالات متحده آمریکا استدلال نمود که هنوز کشورش قانع نشده است که پیشنهاد شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست چگونه می تواند به نظام محیط زیست کنونی کمک کند و از شکل گیری گروه کاری برای رسیدگی به خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست استقبال نمود. وی با هر گونه اشاره به پیمان جهانی محیط زیست در عنوان قطعنامه و یا هر ادبیاتی که باعث پیش داوری در مورد موضوع مورد بررسی گردد، مخالفت نمود. فیلپین نیز خواستار فرایند شفاف و مذاکراتی با فرصت کافی برای رایزنی با نهادهای ملی ذی صلاح شد و نسبت به عدم مشورت فرانسه با گروه ۷۷ و چین ابراز نگرانی نمود. فیلپین رسماً از مخالفان مذاکره در مورد اصول حقوق بین الملل محیط زیست بود. وی معتقد بود که دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار چارچوب یکپارچه ای را برای گرد هم آوردن جامعه جهانی در مورد محیط زیست فراهم کرده است. روسیه نیز اذعان نمود که روند تهیه پیش نویس قطعنامه مشارکتی نبوده و از اضافه شدن نظرات و پیشنهادات در مراحل بعدی خودداری شده است. در طول مذاکرات قطعنامه، برخی از کشورها قائل به تمرکز بر اجرای موافقت نامه های موجود به جای مذاکره برای سند جدید بودند. شایان ذکر است، چین یکی از حامیان جدی ابتکار فرانسه بود. در نهایت، بنا به درخواست ایالات متحده آمریکا به دلیل اینکه فرایند مذاکراتی شفاف و باز برای سند جدید محیط زیستی طی نگردیده است، رای گیری بر این قطعنامه صورت پذیرفت.

قطعه‌نامه مورد نظر^{۴۶} با عنوان «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»^{۴۷} از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۴۳ رای مثبت، ۵ رای مخالف (فیلیپین، روسیه، سوریه، ترکیه و آمریکا)، ۷ رای ممتنع (بلاروس، ایران، مالزی، نیکاراگوئه، نیجریه، عربستان سعودی و تاجیکستان) و ۳۸ غایب تصویب شد.

در مقام تحلیل می‌توان گفت، قطعه‌نامه ۲۷۷/ ۷۲، اولین گام تعیین کننده در بسیج جامعه بین المللی به سوی حفاظت از محیط زیست و در عین حال متضمن تعهد دولت‌ها برای بررسی خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست و راه‌های بالقوه رفع آن‌ها می‌باشد. با این حال، زبان و ادبیات قطعه‌نامه خنثی ارزیابی می‌شود و از پیش نویس پیشنهادی فرانسه بسیار فاصله دارد. به هم دلیل فرانسه این قطعه‌نامه را ضعیف معرفی نمود. علی‌رغم عنوان قطعه‌نامه، متن آن اشاره‌ای به پیمان یا پیش نویس فرانسوی پیمان ندارد. تنها به برگزاری نشست عالی رتبه در حاشیه هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ در بندهای مقدماتی اشاره شده است. از نظر سیاسی، روند بحث در مورد یک موافقت‌نامه بین المللی جدید که به طور یکجانبه توسط یک دولت پیشنهاد شده بود، در میان کشورها چالش برانگیز ارزیابی شد. از همین رو، برخی از کشورها بلافاصله با این ایده مخالفت کردند.

در بررسی متن قطعه‌نامه در می‌یابیم که، مقدمه قطعه‌نامه به لزوم ادامه رسیدگی به چالش‌های ناشی از تخریب محیط زیست به طور جامع و منسجم اشاره می‌کند. بر این اساس، قطعه‌نامه یک رویکرد روش‌شناختی خطی (ساختارمند و مرحله‌ای) و باز (انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق)^{۴۸} را برای مشکلات و راه‌حل‌های بالقوه در حقوق بین‌الملل محیط زیست تعیین می‌کند. به عنوان اولین قدم، قطعه‌نامه از دبیرکل درخواست می‌نماید تا گزارش فنی و مبتنی بر شواهد را با تمرکز بر شناسایی و

46 قطعه‌نامه از سوی فرانسه و همبانی‌هایش به شرح زیر تسلیم شد: البانی، اندورا، انگولا، بنگلادش، بلژیک، بنین، بوتان، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، کانادا، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، شیلی، کلمبیا، کنگو، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، گینه استوایی، استونی، فنلاند، گابن، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گواتمالا، گینه، گویان، هند، ایرلند، ایتالیا، اردن، لاتویا، لبنان، لیبی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالت، موریش، مکزیک، موناکو، مونته‌نگرو، موراگو، هلند، نیجر، نروژ، پاراگوئه، پرو، پرتغال، قطر، رومانی، سنگال، سیشل، اسلواکی، اسوانی، اسپانیا، سریلانکا، سورینام، مقدونیه، تونس، ترکمنستان، توالو، امارات متحده عربی و انگلستان.

ارزیابی خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد مرتبط با محیط زیست، البته با نگاهی به تقویت اجرای آن ها، به هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی ارائه دهد. دومین قدم، ایجاد گروه کاری موقتی باز^{۴۹} تحت نظارت مجمع عمومی برای بررسی گزارش دبیرکل و مذاکره در خصوص گزینه های احتمالی جهت رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد مرتبط در صورت لزوم می باشد. ۳ وظیفه ی گروه کاری به شرح زیر عبارتند از: لحاظ گزارش دبیرکل به عنوان راهنمای مذاکرات، مذاکره در خصوص گزینه های احتمالی برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط، در صورت لزوم بررسی دامنه و پارامترها و امکان سنجی سند بین الملل جدید با هدف ارائه توصیه به مجمع عمومی نظیر برگزاری کنفرانس بین الدولی برای تصویب سند جدید، در مهلت مقرر نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی. به موجب این قطعنامه گروه کاری اختیارات کامل جهت پیشبرد مذاکرات را دارد و پیش دآوری در خصوص خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست صورت نخواهد پذیرفت. در صورت شناسایی خلاء، راه احتمالی تعامل با آن کاملاً در اختیار گروه کاری است. نکته قابل توجه این است که قطعنامه، گروه کاری را موظف به مذاکره در خصوص سند الزام آور نمی کند و هیچ گونه پیش دآوری در خصوص وظایف گروه کاری و نتایج آن نمی کند و این نوع از بی طرفی خصیصه بارز قطعنامه ارزیابی می شود. در این قطعنامه مقرر شد که فرایند حاضر نباید اسناد و چارچوب های حقوقی موجود و سازوکارهای جهانی، منطقه ای و بخشی مربوطه را تضعیف کند.

۷۳/ ۴۱۹-۲-۲ گزارش دبیرکل

در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیست: به سوی پیمان جهانی محیط زیست»^{۵۰} منتشر شد و این گزارش به کاستی ها در سطوح مختلف، عمدتاً در ارتباط با اصول قابل اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، محتوای هنجاری و نهادی رژیم های نظارتی بخشی و هم چنین اشتراک با رژیم های مرتبط با محیط زیست،

an ad hoc open ended working group (OEWG) 49
A/73/419, 30 November 2018, Report of the Secretary-General on Gaps in International 50
Environmental Law and Environment-Related Instruments: Towards a Global Pact for the
Environment

ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست و اجرای موثر و پایبندی به حقوق بین الملل محیط زیست اشاره گردیده است. باید توجه داشت که نه در قطعنامه ۲۷۷/۷۲ و نه در گزارش دبیرکل، علی رغم عنوان شان، اشاره ای مستقیم به پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست نشده است. در این اسناد، پیشنهاد جدیدی که در دستور کار سازمان ملل برای بررسی قرار گرفته است، صرفاً به عنوان یک گزینه یا امکان به منظور تقویت حقوق بین الملل محیط زیست در نظر گرفته می شود. گزارش دبیرکل شامل ۷ بخش به شرح زیر می باشد: مقدمه، خلاءهای مرتبط با اصول حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای مرتبط با رژیم های نظارتی موجود، اسناد مرتبط محیطیستی، خلاءهای مرتبط با ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای مرتبط با اجرا و اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست و نتیجه گیری. (این گزارش در فصل آتی به تفصیل بررسی خواهد شد).

پس از انتشار گزارش دبیرکل، بسیاری از هیئت های دیپلماتیک از گزارش دبیرکل استقبال کردند. با این وجود، انتقادهایی هم بر گزارش دبیرکل وارد شد که گزارش دبیرکل باید محتوای پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست را اطلاع رسانی می نمود یا اینکه پیش نویس پیشنهاد شده را به عنوان یک راه حل معرفی می کرد. البته از نظر دیپلماتیک این انتقاد قابل قبول نیست؛ زیرا دولت ها باید در فرایند تدوین پیش نویس به صورت بین الدولی مشارکت کنند. انتقاد دیگری که وارد شد این بود که گزارش دبیرکل فراتر از ماموریت او بوده است. در این گزارش طیف وسیعی از خلاءها و کاستی هایی که بر اثربخشی حقوق بین الملل محیط زیست تاثیرگذار است، شناسایی شده است. این کاستیها عبارتند از: ۱. نقاط خالی در پوشش موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی؛ ۲. وضعیت و محتوای اصول محیط زیستی؛ ۳. خلاء درون موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی؛ ۴. خلاء میان موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، ۵. خلاء میان موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و سایر اسناد حقوق بین الملل و ۶. خلاءهای مربوط به اجرای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی؛ این گزارش علاوه بر شناسایی و ارزیابی رژیمهای نظارتی (شکلی و ماهوی) و خلاءهای حکمرانی در حقوق بین الملل محیط زیست، خلاءهای سایر اسناد مرتبط محیط زیستی از جمله تجارت بین الملل، سرمایه گذاری، مالکیت فکری، حقوق بشر، صلح و امنیت، مهاجرت، مدیریت بلایا و مخاصمات مسلحانه را نیز ارزیابی نموده است.

این گزارش چندین پیشنهاد و توصیه مهم به طور خاص برای شفاف سازی و تقویت اصول حقوق بین الملل ارائه می دهد، که همین موضوع باعث انتقاد برخی از کشورها گردید و این امر را فراتر از ماموریت دبیرکل و در چارچوب وظیفه گروه کاری دانسته اند. انتقادهای دیگری نیز بر گزارش دبیرکل وارد شد از جمله، عدم بررسی نحوه اجرای توصیه های دستور کار ۲۱، عدم اشاره به دلایل کاستی ها به ویژه موقعیت و منافع متفاوت دولت ها، بده و بستان کشورها و شکل گیری ضعیف اسناد. برخی از کشورها معتقد بودند که در هم افزایی میان موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، به زیربنای هنجاری برای مدیریت چالش های محیط زیستی پرداخته نشده است. در این گزارش عدم اجرای تعهدات به عنوان یکی از خلاءهای حقوق بین الملل محیط زیست آمده است، در حالی که پراکندگی سیستم معاهداتی حقوق بین الملل محیط زیست فی نفسه منتهی به بن بستی در حصول نتایج اثربخش می گردد.

علی رغم انتقادهای وارد شده، باید اذعان نمود که گزارش دبیرکل نخستین گام به سوی به رسمیت شناختن خلاءهای مهم در حقوق بین الملل محیط زیست به حساب می آید. به عنوان اولین گزارش تحلیلی از حقوق بین الملل محیط زیست در سطح سازمان ملل متحد، گامی مثبت ارزیابی می شود. این گزارش مبنای خوبی برای مذاکرات کشورها در گروه کاری محسوب می شود و می توان از آن خلاقلانه تر بهره مند شد و به سوی جلو قدم نهاد. با توجه به رویکرد بخشی موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، حقوق بین الملل محیط زیست اغلب فاقد نگاه جامع و فراگیر به گذشته و آینده است. از این رو، این گزارش می تواند گام هایی در پیشرفت حقوق بین الملل محیط زیست با شناسایی چالش های پیش رو و پیشنهادهایی جهت رفع آن ها تلقی گردد. این گزارش نشان می دهد که حقوق بین الملل محیط زیست به شیوه ای واکنشی و حسب الزامات خاص و لذا به صورت بخشی توسعه یافته است. این ماهیت فزاینده و پراکنده، منجر به گسترش رژیم های نظارتی عمدتاً بخشی و یک چارچوب حقوقی- بین المللی پراکنده برای حفاظت از محیط زیست شده است. پراکندگی^{۵۱}، به نوبه خود، منجر به کاستی در هماهنگی در سطوح قانونگذاری و اجرا و مستلزم انسجام بهتر، حمایت

متقابل و هم افزایی در اجرا می باشد. (Antonia Tigre, 2020, 131) (این گزارش خلاءها و کاستی ها را در سطوح مختلف و به صورت خلاصه به شرح زیر ارزیابی می کند.

اول، هیچ چارچوب هنجاری فراگیر واحدی که بتوان آن را به عنوان قواعد و اصول کاربرد عمومی در حقوق بین الملل محیط زیست توصیف کرد، وجود ندارد. وجود چنین اصولی ممکن است به یکپارچگی رویکرد فعلی، رویکرد بخشی حقوق بین الملل محیط زیست و به رفع خلاءهای موجود در قواعد مندرج در معاهدات کمک کند. در حالی که برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست از طریق ادغام آن ها در موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی به خوبی شناخته شده اند و توسط تعدادی از محاکم و دادگاه های بین المللی تایید شده اند، سایر اصول از شفافیت و اجماع قضایی در مورد کاربرد آن ها و هم چنین شناسایی در اسناد الزام آور بهره مند نیستند. این امر بر پیش بینی پذیری و اجرای رژیم های محیط زیستی بخشی تأثیر دارد. (A/73/419, P.1)

دوم، حقوق بین الملل محیط زیست پراکنده و واکنشی است. مشخصه ی آن پراکندگی و فقدان انسجام و هم افزایی کلی در میان مجموعه بزرگی از چارچوب های نظارتی بخشی است. این امر منجر به کاستی مهمی در هماهنگی در سطوح قانون گذاری و اجرا می شود و مستلزم انسجام بهتر سیاست ها، حمایت متقابل و هم افزایی در اجرا می باشد. (A/73/419, P.1)

سوم، تعامل بین موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و سایر اسناد مرتبط با محیط زیست به دلیل فقدان وضوح، محتوا و وضعیت مبهم بسیاری از اصول محیط زیستی، همچنان مشکل ساز است. (A/73/419, P.2)

چهارم، ساختار حکمرانی محیط زیستی بین المللی با پراکندگی نهادی و مجموعه ای ناهمگون از بازیگران مشخص می شود که چالش های انسجام و هماهنگی مهمی را آشکار می کند. محاکم و دادگاه های بین المللی اغلب بر عدم اجماع بین المللی در مورد اصول محیط زیستی تاکید می کنند. (A/73/419, P.2)

پنجم، اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در هر دو سطح ملی و بین المللی چالش برانگیز است. اجرای ملی در بسیاری از کشورها به دلیل فقدان قوانین ملی مناسب، منابع مالی، فناوری های

سازگار با محیط زیست و ظرفیت های نهادی محدود شده است. در سطح بین المللی نیز، اجرا به دلیل عدم وضوح بسیاری از اصول محیط زیستی محدود شده است. (A/73/419, P.2)

به موجب این گزارش، حقوق بین الملل محیط زیست و اجرای مؤثر آن را می توان از طریق اقداماتی مانند تبیین و تقویت اصول حقوق بین الملل محیط زیست تقویت کرد. این امر می تواند از طریق یک سند بین المللی جامع و متحدکننده که تمام اصول حقوق محیط زیست را گردآوری می کند، انجام شود. همچنین باید اقدامات موثرتری برای گزارش دهی، بازبینی و راستی آزمایی و مکانیسم های پایبندی و اجرای قوی وجود داشته باشد. از اینکه کشورهایی که نیاز به حمایت دارند منابع کافی برای اجرای موثر تعهدات خود در اختیار داشته باشند، اطمینان کافی حاصل شود و نقش بازیگران غیردولتی باید در سطوح مختلف افزایش یابد. (A/73/419, P.2) علاوه بر این، با تکیه بر رویکردهای خلاقانه ای که دولت ها تاکنون برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ کرده اند، ضروری است که کشورها و سازمان ملل متحد برای رفع خلاءهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. ما باید فرصت استفاده از حقوق بین المللی محیط زیست را به روش های جدید و پویا برای ارائه یک رژیم حکمرانی قوی و مؤثر با هدف حفاظت بهتر از محیط زیست برای نسل های آینده، غنیمت بشماریم. (A/73/419, P.2)

در پایان می توان اینگونه تحلیل نمود که، هدف از انجام این ماموریت و گزارش دهی در این خصوص، تقویت ابزارهای اجرایی موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و پایبندی حداکثری کشورها به رعایت تعهدات مندرج در آن ها می باشد. گزارش دبیرکل یک گزارش جامع از کلیه سازوکارهای حقوقی محیط زیستی اعم از بین المللی و منطقه ای است و ضمن بررسی آن ها و تبیین کارکرد آن ها، به حیطة اجرایی آن و هم چنین میزان تاثیرگذاری این سازوکارها نیز می پردازد. در مقام تبیین کارکرد موافقت نامه ها به این موضوع پرداخته شده است که بسیاری از اصول و روش های به کار گرفته شده در موافقت نامه های محیط زیستی ناظر بر اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست هستند و از آن جا که بیشتر به عرف و رویه دولت ها بر می گردند، لذا قرار گرفتن آن ها در قالب موافقت نامه ها صرفاً تکرار اصولی است که پیشتر جامعه بین المللی به آن عمل می کردند و یا حداقل آن را پذیرفته اند. لذا روا نیست که اجرای آن ناقص صورت گرفته یا در قالب موافقت نامه های

منطقه ای، حوزه ی اجرایی کوچکی را شامل گردد. به نظر می رسد که گزارش دبیرکل به دنبال یکپارچه سازی تمام اصول پذیرفته شده در حوزه محیط زیست در قالب یک مجموعه جامع و لازم الاجرا است که بتواند در آینده نزدیک موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی را از شکل داوطلبانه و اختیاری خارج نموده و به آن قالبی لازم الاجرا و ضروری بدهد. تا حدی که عدم پذیرش و یا عدم رعایت آن ها واکنش جامعه بین المللی را برانگیزد. آن چه که در حال حاضر از آن تحت عنوان تعهدات عام الشمول یاد می شود. ارتباط دادن موضوعات محیط زیستی به حوزه های حقوق بشر، اقتصاد و تجارت نشان از سرایت تعهدات محیط زیستی به تعهدات و الزامات حقوق بشری و مولفه های گفتمان امنیت انسانی دارد که در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت.

۵-۲-۲ گروه کاری موقت باز

یکی از نتایج قطعنامه «به سوی پیمان جهانی محیط زیست»، ایجاد گروه کاری موقت باز تحت نظارت مجمع عمومی با سه مأموریت به شرح زیر بود: ۱. بررسی گزارش دبیر کل به عنوان راهنمای مذاکرات؛ ۲. مذاکره در خصوص گزینه های احتمالی برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط و ۳. در صورت لزوم بررسی دامنه و پارامترها و امکان سنجی سند بین الملل جدید با هدف ارائه توصیه به مجمع عمومی نظیر برگزاری کنفرانس بین الدولی برای تصویب سند جدید، در مهلت مقرر نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی.

بعد از پذیرش قطعنامه ، یک نشست سازمانی^{۵۲} در مقر سازمان ملل در نیویورک و سه نشست ماهوی^{۵۳} در مقر برنامه محیط زیست سازمان ملل در نایروبی برگزار شد. بند ۶ اجرایی قطعنامه از دبیرکل می خواهد که دو رئیس مشترک گروه کاری، یکی از میان کشورهای توسعه یافته و دیگری از میان کشورهای در حال توسعه به منظور نظارت بر مشورت های گروه کاری با هماهنگی و مشورت با تمام دولت ها، گروه های منطقه ای و تمام ذی نفعان تعیین و تاکید می کند که فعالیت های گروه کاری باید باز، شفاف و جامع باشد. به دنبال مذاکرات صورت گرفته در جلسات، نمایندگان دائم پرتغال و لبنان در نیویورک به عنوان دو رئیس مشترک گروه کاری موقت انتخاب شدند. نمایندگان جوامع

مدنی نیز به منزله ی دموکراتیزه شدن روند مذاکراتی در جلسات ماهوی مشارکت فعال داشتند. در ادامه جلسات ماهوی نایروبی را به ترتیب زمانی بررسی می کنیم.

۱-۵-۲-۲ اولین نشست

اولین نشست ماهوی از ۱۴ لغایت ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ در نایروبی برگزار شد و کشورها به بررسی گزارش دبیرکل و وضعیت فعلی حقوق بینالملل محیطزیست بر مبنای یافتههای آن گزارش پرداختند. هیئتهای دیپلماتیک، نمایندگان ارکان سازمان ملل، دبیرخانه کنوانسیونها، سازمانهای بینالمللی و برخی از سازمانهای غیردولتی مشارکت نمودند. نظرات کشورها در خصوص گزارش دبیرکل متفاوت بود. بسیاری از کشورها ضمن استقبال از آن، آن را مرور جامعی بر خلاءهای موجود در حقوق بینالملل محیطزیست و مبنای مناسبی برای مذاکره ی بیشتر معرفی کردند. برخی آن را فقط به عنوان راهنمای اولیه برای مذاکره ی بیشتر لحاظ نمودند. برخی از کشورها نسبت به محتوای آن ابراز نگرانی نمودند و خواستار اطلاعات بهروزتر و استفاده از شواهد تجربی برای تایید نتایج آن شدند. تعداد معدودی از کشورها معتقد بودند که گزارش میتواندست تحلیل عمیقتر و عینیتر به همراه توجیههای قابل توجهتری برای برخی از یافتههایش ارائه دهد. یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده، درج توصیههایی برای رسیدگی به خلاءهای شناسایی شده در گزارش بود. زیرا قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ مجمع عمومی به طور خاص از گروهکاری موقت خواسته بود که توصیههایی را ارائه دهد. لذا، این اقدام دبیرکل در گزارش، فراتر از ماموریت ارزیابی میشود.

معنا و مفهوم خلاء نکته قابل توجهی در مباحث کشورها بود. نگرانی دیگر، در مورد نتیجه و تاثیر کار گروه کاری موقت بر اسناد موجود، ارکان و فرایندها بود. کشورها خواستار تداوم تعهد و پایبندی به موافقت نامه های محیط زیستی موجود، بدون دوباره کاری و تضعیف جایگاه آن ها شدند. آن ها بر مذاکرات سازنده، باز، شفاف و جامع تاکید داشتند. دستیابی به نتیجه بر مبنای اجماع که هم عمل گرایانه و هم واقع بینانه باشد، بدون هرگونه پیش داوری در مورد نتیجه نهایی خواسته ضروری کشورها بود. در پایان نشست، خلاصه شفاهی و سپس نسخه کتبی آن در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد.

دومین نشست ماهوی از ۱۸ لغایت ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در نایروبی برگزار شد. تمرکز این نشست مشارکت در بحث نتیجه محور در مورد گزینه های ممکن برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی موجود در حقوق بین الملل محیط زیست و سایر اسناد محیط زیستی مرتبط از جمله در قسمت اصول حقوق بین الملل محیط زیست، ساختار حکمرانی حقوق بین الملل محیط زیست، اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و رژیم نظارتی خاص یا اسناد محیط زیستی مرتبط با نگاهی به تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست بود. کشورها پیشنهادهای متنوعی از تدوین سند جدید الزام آور، غیرالزام آور، اعلامیه عالی رتبه یا در قالب سند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پاسخ به جاه طلبی فعلی جامعه بین المللی به منظور نوسازی سیستم حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد محیط زیستی مرتبط مطرح ساختند. برخی از کشورها معتقد بودند که در خصوص ماهیت سند می توان در مراحل بعد، زمانی که فرایند مذاکراتی تدوین سند جدید آغاز گردد، تصمیم گیری نمود. در نهایت، ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ گزارش خلاصه تهیه و منتشر شد.

بعد از پایان نشست دوم، پیش نویس اولیه توصیه های گروه کاری موقت در قالب یک بسته تهیه شد. توصیه ها در سه گروه قرار داشتند: ۱. عناصر مرتبط با اهداف اطلاع رسانی توصیه ها؛ ۲. عناصر مرتبط با توصیه های ماهوی؛ و ۳. عناصر مرتبط با فرایندها؛ در این پیش نویس به موارد زیر اشاره گردید: درک وسیعی از خلاءها در حقوق بین الملل محیط زیست، اصول، تفسیر آن ها، و سازگاری در به کارگیری آن ها، گزینه هایی برای یک سند جدید با ماهیت الزام آور یا غیر الزام آور، از جمله یک اعلامیه عالی رتبه و/یا یک سند خلاصه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول حقوق بین الملل محیط زیست، حکمرانی و تقویت همکاری، هم افزایی و هماهنگی موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی موجود، تقویت و بازنگری نقش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد و سایر ارکانی که مسئول افزایش تأثیر و هماهنگی عناصر در چارچوب رژیم موجود حقوق بین الملل محیط زیست هستند، و گزینه هایی برای رسیدگی به خلاء اجرایی ناشی از فقدان ظرفیت سازی، تامین مالی، فناوری و اراده سیاسی. مقرر شد نشست سوم و آخر بر مبنای همین پیش نویس برگزار گردد.

سومین نشست ماهوی از ۲۰ لغایت ۲۲ می ۲۰۱۹ در نایروبی متعاقب چندین پیش نشست برگزار شد. در این نشست، کشورها به دنبال جلسات متعدد رسمی و غیررسمی به وظیفه خود عمل نموده و توصیه‌هایی را جهت ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رساندند. توصیه‌های نهایی را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی نمود: ۱. اهداف، از جمله تقویت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های حاضر و آتی و تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد محیط زیستی مرتبط؛ ۲. توصیه‌های ماهوی و ۳. بررسی کار بیشتر. پیش‌نویس توصیه‌ها براساس دیدگاه‌های متفاوت کشورها در طول جلسات و با هدف حصول اجماع تدوین گشت. بسیاری از کشورها ضمن استقبال از تدوین سند جدید، نسبت به آغاز کار به منظور یک پارچه‌سازی اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست اعلام آمادگی کردند. در خصوص ماهیت سند و الزام‌آوری آن اختلاف نظر جدی وجود داشت. برخی نیز معتقد بودند که توجیه ماهوی برای پیشنهاد شکل‌گیری سند جدید ارائه نشده است. چندین کشور به ضرورت مذاکره بیشتر در خصوص ارزش افزوده شکل‌گیری چنین سندی، اعم از الزام‌آور یا غیرالزام‌آور و اینکه تدوین آن چگونه می‌تواند به تقویت حفاظت از محیط زیست بیانجامد، اشاره کردند.

محور سخنرانی کشورمان در سومین نشست به شرح زیر می‌باشد:

لزوم شناسایی خلاء و چالش‌ها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و ترتیبات محیط زیستی مرتبط و اعلام هشدار نسبت به ایجاد سند جدید جامع بدون شناسایی خلاءها؛

معرفی نقص در اجرا، منابع ناکافی، ضعف ابزارهای اجرایی، سیاست‌های نادرست محیط زیستی و جهت‌گیری‌های سیاسی در خصوص محیط زیست به عنوان مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست؛

تاکید بر تقویت موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی از طریق رفع موانع اجرای آن و تاکید بر تقویت ابزارهای اجرا به خصوص برای کشورهای در حال توسعه با تقویت ظرفیت‌های ملی، انتقال

تکنولوژی، تبادل دانش و حمایت های مالی در جهت اجرای هر چه بهتر تعهدات و به عبارتی خلاقیت در احیای اسناد محیط زیستی موجود؛

تاکید بر اصول حقوق بین الملل محیط زیست به خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و عدم تضعیف اقدامات و سازوکارهای حقوقی و چارچوب های حمایتی فعلی؛

عدم شتابزدگی در ایجاد سازوکارهای جدید و دامن نزدن به تورم و تکثر موجود در موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی فعلی؛

در نظر گرفتن ملاحظات و مقررات ملی کشورها و نیز تاکید بر رویکرد منسجم و فعال با مشارکت تمامی ذی نفعان.

هند به فقدان اجماع بر روی مفهوم خلاء و مصادیق آن اشاره و اظهار نمود که از این روند در صورتی که موجب ارتقاء توسعه پایدار و محیط زیست شود، حمایت می نماید. هم چنین اضافه نمود در صورتی که گروه کاری، خلاء در اصول حقوق بین الملل محیط زیست و چالش در حکمرانی محیط زیستی را بپذیرد، می بایست اجماع و درک مشترک در خصوص پذیرش خلاءها و راه حل آن حاصل شود و راه حل تعیین شده بتواند یک ارزش به اقدامات فعلی مربوط به حفاظت از محیط زیست بیفزاید. ایالات متحده آمریکا همواره بر موضوع عدم اجماع در خصوص تعریف خلاء و یا هرگونه کاستی در حقوق بین الملل محیط زیست تاکید نموده و بر این اساس پیش داورى در خصوص ایجاد یک خروجی برای ادامه روند کار (منظور بخش سوم- بررسی کار بیشتر) را مورد انتقاد قرار داد. هم چنین، نسبت به گزارش تهیه شده توسط دبیرکل انتقاد کرد و آن را به نفع شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست مغرضانه ارزیابی نمود. مالزی بر اصول برشمرده شده در بیانیه ریو تاکید نمود و اینکه این حق تحفظ را برای خود در نظر می گیرد که قائل به ایجاد یک ابزار جدید در حقوق بین الملل محیط زیست نمی باشد. عربستان سعودی ضمن استقبال از رسیدن به یک راه حل واقع بینانه و موثر، مخالفت شدید خود را در خصوص روند ایجاد سازوکار جدید یا باز نمودن سازوکارهای قبلی ابراز نمود.

چین بر تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و سازوکارهای موجود و لزوم در نظر گرفتن شرایط ملی کشورها در وارد نمودن موضوعات محیط زیستی در برنامه ها و سیاست های

داخلی و نیز احترام به حق حاکمیت دولت‌ها تأکید نمود. کوبا و جمهوری کره نسبت به پاسخگویی چارچوب فراگیر جدید به طیف وسیعی از مشکلات محیط زیستی ابراز تردید نمودند. روسیه نیز تأکید کرد که وضع چارچوب جدید در حیطه مأموریت گروه کاری موقت نیست. علاوه بر این، کشورها اعلام کردند که در این مرحله توافقی در مورد نتیجه‌ی گزارش که «یک سند بین‌المللی جامع و متحدکننده که تمام اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را روشن می‌کند و به مؤثرتر کردن و تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک کند»، وجود ندارد. متعاقب این مخالفت‌ها، هر گونه اشاره به «توافق راجع به تدوین اصول» در نسخه‌نهایی توصیه‌ها درج نگردید.

توصیه‌های گروه کاری موقت باز

توصیه‌های نهایی بر مبنای اجماع، شامل سه بخش اهداف، توصیه‌های ماهوی و بررسی کار بیشتر^{۵۴} از سوی گروه کاری موقت باز در قالب سند مجمع عمومی^{۵۵} در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد که در ادامه بررسی می‌گردد. در بخش اهداف، ۵ هدف زیر راهنمای توصیه‌ها و رافع نگرانی‌های برخی از کشورها در طول مذاکرات قرار گرفت.

تقویت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های حاضر و آینده؛

پایبندی به تعهدات موجود به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست و عدم تضعیف موافقت‌نامه‌های پیشین؛

تعهد به تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیستی؛

حمایت از اجرای کامل دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و هم‌چنین سند نهایی کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار به نام «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» از جمله بندهای ۸۸ و ۸۹؛ توجه به ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط زیست و عدم تضعیف اسناد و چارچوب‌های حقوقی مرتبط و ارکان جهانی، منطقه‌ای و بخشی مرتبط. (A/AC.289/6/Rev.1,p.9)

objectives, substantive recommendations, and consideration of further work 54
A/AC.289/6/Rev.1, 13 June 2019, Report of the ad hoc open-ended working group 55
;established pursuant to General Assembly resolution 72 /277

این بخش بسیار مهم و سازنده ارزیابی میشود؛ زیرا پنج اصل مورد اشاره به منزهی پایه‌های توصیه‌های این سند عمل و سطح بالاتری از جاه‌طلبی را هدایت و راهبری می‌کنند، زیرا مخاطب توصیه‌ها کشورهای عضو، در داخل سیستم سازمان ملل متحد، و ارکان حاکم موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی هستند. این پنج هدف همچنین برای کمک به مشارکت فعال و معنادار همه ذینفعان مرتبط در همه سطوح برای اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست، اسناد مرتبط با محیط زیست و دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ضروری هستند.

در بخش توصیه‌های ماهوی، سیزده توصیه به شرح زیر در طول مذاکرات گروه کاری موقت مورد توافق قرار گرفت:

تاکید بر نقش برنامه محیط زیست ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد به عنوان مرجع راهبری موضوعات جهانی محیط زیست و تقویت نقش آن‌ها؛

دعوت برای تجدید تلاش‌ها در تمام سطوح برای پیشبرد اجرای تعهدات موجود به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست، تاکید بر اهمیت بهبود ابزار اجرا^{۵۶} از جمله بسیج تمام انواع و منابع ابزار اجرا، مطابق با دستورکار آدیس آبابا و دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار؛

به رسمیت شناختن نقش مذاکره در خصوص اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست در بهبود اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست و توجه نمودن به کار در حال انجام از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص اصول کلی حقوقی؛

دعوت از جامعه علمی و ارکان علمی، فنی و فناوری موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی برای کار بر روی موضوعات بین‌بخشی^{۵۷} و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تشویق آنها به تقویت همکاری میان خود؛

دعوت از ارکان حاکم موافقت نامه های چند جانبه برای ارتقاء انسجام سیاست ها در اسناد محیط زیستی و بررسی و رسیدگی به چالش ها در اجرا با نگاه کلان به تقویت اجرا در سطوح ملی و بین المللی در چارچوب حفظ استقلال و وظایف محول؛

تسریع در افزایش همکاری و هماهنگی میان نهادهای حاکم و دبیرخانههای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی با یکدیگر در چارچوب وظایف محول و هم چنین همکاری با برنامه محیط زیست ملل متحد و مجمع محیط زیست ملل متحد؛

تشویق ارکان حاکم موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی و ارکان علمی، فنی و فناوری به تبادل اطلاعات و تجارب با نگاهی به ساده سازی فرآیندهای گزارش دهی و/یا فرایند نظارت؛

تشویق کشورهای عضو به تصویب موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، در صورتی که قبلاً این کار را نکرده اند، و اجرای آن ها به صورت موثر؛

تشویق کشورهای عضو سازمان ملل به تقویت حقوق محیط زیست، سیاست ها و چارچوب های نظارتی در سطح ملی و همچنین تقویت ظرفیت ها در تمام بخش ها از جمله بخش های اداری و قضایی به منظور اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست؛

تشویق دولت های عضو سازمان ملل به جریان سازی مقوله محیط زیست در سیاست ها و برنامه های بخشی خود در تمام سطوح، از جمله در برنامه های توسعه ملی و توسعه پایدار، به منظور بهبود اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط محیط زیستی قابل اعمال؛

ترویج مشارکت فعال و معنادار تمام ذینفعان در تمام سطوح و در مجامع مختلف مرتبط با اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست؛

بررسی راه های بیشتر برای کشورهای عضو به منظور حمایت و استفاده کامل از برنامه پنجم مونته ویدئو- مصوبه چهارمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد، برای تقویت حاکمیت قانون محیط زیستی و پیشبرد اجرای حقوق محیط زیست در تمام سطوح؛

تشویق برنامه محیط‌زیست ملل متحد برای تقویت استراتژیهای کل سیستم سازمان ملل متحد به منظور حمایت از کشورهای عضو در یکپارچه سازی و اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ؛

بخش دوم، با ۱۳ توصیه اساسی، را می توان به ۶ زیر گروه تقسیم کرد: در مورد نقش برنامه محیط زیست ملل متحد، ابزار اجرا، اصول حقوق بین الملل محیط زیست، تقویت ارتباط علم و سیاست، حکمرانی و موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی موثر و چالش های اجرایی. از نظر کشورهای در حال توسعه مهم ترین نقص سازوکارهای حقوق بین الملل محیط زیست موجود در مقوله اجرا و آن هم نقص در ابزارهای اجرا شامل بحث انتقال تکنولوژی، تبادل دانش فنی، کمک های مالی، ظرفیت سازی و ... نهفته است. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه، در چند بند به این مهم توجه شده است. موضوع دیگر بحث تقویت نظارت و پایش اعم از اداری و قضایی بر تعهدات مندرج در موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی است که با تاکید کشورهای در حال توسعه مطابقت با سیستم های حقوقی داخلی کشورها به آن اضافه و نهایی گردید.

در بخش بررسی کار بیشتر، به عنوان چالشی ترین بحث، در خصوص موارد زیر جهت توصیه گروه کاری به مجمع عمومی توافق حاصل شد:

توزیع و گردش توصیه های این سند به دولت های عضو سازمان ملل، آژانس های تخصصی و ارکان حاکم موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی برای ملاحظه و اقدام مقتضی؛

ارسال توصیه های این سند به مجمع محیط زیست ملل متحد برای بررسی و تهیه یک اعلامیه سیاسی برای نشست عالی رتبه سازمان ملل متحد^{۵۸} در چارچوب پنجمین نشست خود در فوریه ۲۰۲۱، با بودجه داوطلبانه و در چارچوب بزرگداشت تاسیس برنامه محیط زیست ملل متحد توسط کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲، با نگاهی به تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، حکمرانی بین المللی محیط زیست در راستای بند ۸۸ سند «آینده ای که می خواهیم» ؛

گرچه در پایان، توصیه ها با اجماع پذیرفته شد، اما بسیاری از کشورها بیانیه های خود را تحت عنوان «توضیح موضع»^{۵۹} پس از تصویب، قرائت نمودند. اکثر کشورهای در حال توسعه به عدم توازن میان اقدام و حمایت در بخش ابزار اجرا انتقاد کردند و خواستار افزایش ابزارهای اجرا با استفاده از تمام منابع موجود بر اساس اصل انصاف گردیدند. باید در نظر داشت که توصیه های گروه کاری به منزله پیشنهاد تلقی می گردد و تعهدی را متوجه دولت ها نمی کند.

رئیس جمهور فرانسه سال ۲۰۲۰ را به عنوان هدف بلندپروازانه برای تصویب متن پیمان جهانی محیط زیست تعیین کرده بود که با توجه به نتیجه مذاکرات در گروه کاری موقت، ناکام ماند. بسیاری از کشورها از اولین نشست ماهوی به محدودیت زمان کافی برای تهیه و تدوین توصیه های لازم به مجمع عمومی اشاره کردند. آن ها اذعان کردند که با توجه به جو کنونی چندجانبه گرایی و ریسک همراه با هر تلاشی برای ایجاد اجماع در خصوص هنجار جدیدی، هر بسته ی توصیه ای که آماده می شود، از آن چه برای بازنگری کامل رژیم حقوق بین الملل محیط زیست مورد نیاز است، ناگزیر کوتاه تر خواهد بود.

در تحلیل نشست های گروه کاری می توان گفت که «ترس» نقش قابل توجهی را ایفا کرده و در نهایت نتیجه فعلی را به ارمغان آورده است. ترس از دست دادن حاکمیت، ترس از پیچیده شدن رژیم موافقت نامه های چندجانبه موجود، ترس از فتح باب مذاکره بر سر اصول تثبیت شده و کاربردهای متنوع آن ها و به طور قابل توجه برای کشورهای در حال توسعه، ترس از متعهد شدن نسبت به اقداماتی که فاقد ظرفیت های لازم برای اجرای آن ها هستند. در نتیجه این ترس ها، گروه کاری موقت توصیه ای ضعیف به مجمع عمومی با مهلت زمانی طولانی تری از آن چه در ابتدا پیش بینی شده بود، بدون اشاره به موافقت نامه ای الزام آور، تهیه کرد. در خصوص مهلت پیش بینی شده، به نظر می رسد که ضرب الاجل جدید معقول تر باشد و امکان مذاکرات عمیق در خصوص راه حل های بالقوه را فراهم سازد. سه نشست ماهوی گروه کاری موقت فتح بایی بر طرح سوالات، ابهامات و انتظارات کشورها حول محور حقوق بین الملل محیط زیست بود که در فرایند چندجانبه گرایی و تمهید مقدمات لازم جهت حصول توافق بر سر اصول تاثیرگذار خواهد بود. توصیه های گروه کاری

موقت نقطه عطف مهمی در جهت دستیابی به چارچوب همکاری میان دولت ها و در هماهنگی با سیستم سازمان ملل به منظور تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از اجرای کامل دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار ارزیابی می شود. پایبندی گروه کاری موقت به محدوده ی وظایف خود به موجب قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ و انجام وظایف محوله در چارچوب زمانی مورد نظر قابل تحسین ارزیابی می شود.

در خصوص مسئله مهم اصول حقوق بین الملل محیط زیست با هدف بهبود اجرای حقوق بین الملل محیط زیست ضمن به رسمیت شناختن نقش مذاکره در خصوص اصول، مسیر روشنی در این سند تبیین نشده است. لذا، بحث اصول به طور کلی کنار گذاشته نشده و هنوز درها برای پذیرش احتمالی یک سند جدید باز است. اهمیت توصیه های مبتنی بر اجماع - اگرچه هیچ توافقی برای آغاز یک کنفرانس بین دولتی برای تصویب یک سند بین المللی به منظور تقویت اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حاصل نشد - این است که اجماع اولین گام در فرآیندیست که منجر به تعهد برای رسیدگی به شیوه ای جامع و منسجم، به چالش های ناشی از تخریب محیط زیست در چارچوب توسعه پایدار، می باشد. از آنجایی که مشکلات محیط زیستی مرتبط اغلب ماهیت جهانی دارند، راه حل نیز در اقدام جمعی نهفته است.

در میان ارزیابی های علمی اخیر، چشم انداز جهانی محیط زیست ۶^۰ اظهار نموده است :
"انتظار نمی رود اهداف توسعه پایدار و اهداف مورد توافق بین المللی از جمله تغییرات آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی، مواد مغذی، تخریب زمین و اسیدی شدن اقیانوس ها به زودی محقق شود. با این حال، توصیه ها عمدتاً به «چه چیزی» نیاز است، می پردازند و به اندازه کافی «چگونگی» یا «زمان» بررسی یا پیگیری چنین اقدامات و چالش هایی را مورد توجه قرار نمی دهند.» (Antonia Tigre, 2020, 282)

بعد از پذیرش توصیه های اجماعی از سوی گروه کاری در نایروبی، فرایند مذاکره به نیویورک بازگشت و طی نشست غیررسمی توصیه های گروه کاری به رئیس وقت مجمع عمومی تسلیم شد. در این نشست نیز از ماحصل اجماعی مذاکرات نایروبی تقدیر شد. در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۷۳/ ۳۳۳ را تصویب نمود.^{۶۱} در این قطعنامه، مجمع عمومی از مذاکرات گروه کاری، گزارش جلسه و توصیه های مطرح شده استقبال و همه آن ها را تایید نمود. (A/RES/73/333, OP 1) در این سند، مقرر گردید دبیرکل اقدامات لازم را در جهت حمایت از فرایند اجرای توصیه ها و تسهیل مشارکت نمایندگان کشورها اتخاذ نماید. مقرر شد که هزینه های اجرای قطعنامه حاضر و تسهیل مشارکت نمایندگانی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و جزایر کوچک در حال توسعه در جلسات آتی مرتبط با اجرای توصیه های مندرج در گزارش گروه کاری، از محل بودجه های داوطلبانه و هم چنین صندوق داوطلبانه خاصی که به موجب قطعنامه ۷۲/ ۲۷۷ ایجاد شده بود، تامین گردد. در همین بند دولت های عضو، موسسات مالی بین المللی، آژانس ها، سازمان های بین الدولی، سازمان های غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی را دعوت می کند تا در صندوق داوطلبانه خاص مورد اشاره مشارکت مالی نمایند. (A/RES/73/333, OP2) قطعنامه بدون درخواست رای گیری پذیرفته شد. بعد از تصویب آن، ایالات متحده آمریکا طی توضیح موضع تاکید نمود که ادبیات مندرج در بخش ابزار اجرا در مقام تعهد مالی بیشتر برای کشورش نیست و هم چنین ارکان حاکم در موافقتنامه های چندجانبه محیط زیستی، خودشان سیاست های مرتبط را تنظیم میکنند. در واقع این سند فاز جدید از ارجاع توصیه ها به مجمع محیط زیست ملل متحد برای بررسی و تمهید اعلامیه سیاسی را آغاز نمود.

بررسی مفاهیم

A/RES/73/333, 5 September 2019, Follow-up to the report of the ad hoc open-ended 61
;working group established pursuant to General Assembly resolution 72/277

در این قسمت مفاهیم به کار رفته در عنوان پیش نویس پیمان جهانی محیط زیست، موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی، الزام آوری، حقوق نرم و سخت و آینده پژوهی بررسی می گردد. بررسی این مفاهیم ما را در درک عمیق تری از اهداف و هم چنین چالش های شکل گیری این سند و هم چنین تحلیل و ارزیابی بهتر فرایند مذاکرات، توافق ها و نتیجه آن کمک می نماید.

۲-۳-۱ پیمان جهانی محیط زیست

عنوان پیش نویس پیشنهادی به شرح «پیمان جهانی محیط زیست» تفاوت قابل توجهی با اسناد راجع به حقوق بین الملل محیط زیست اعم از اسناد اولیه حقوق نرم و اسناد حقوق سخت دارد. اصطلاح به کاررفته در عنوان سند، ماهیت حقوقی سند را تعریف نمی کند. هدف اولیه این ابتکار ایجاد یک معاهده قانونی الزام آور فراگیر است که شامل اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست شود. از همان ابتدا قرار بود سند رویکرد حقوق بشری داشته باشد و حق بشر در رابطه با محیط زیست را به رسمیت بشناسد. لذا، مقرر بود ادامه دهنده راه میثاقین ۱۹۶۶ باشد. از این رو، ابتدا این سه واژه را از منظر مفهومی بررسی می کنیم.

۲-۳-۱-۱ پیمان

پیام انتخاب عنوان پیمان برای این سند قابل توجه است. تنظیم کنندگان به دنبال اجتناب از عاقبت اعلامیه استکهلم و ریو و انحصار در حقوق نرم و ویژگی غیرالزام آوری بودند. آن ها به دنبال ارائه یک سند بین المللی الزام آور برای تدوین اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست در پاسخ به انتظار جامعه حقوقی از نظام مند شدن مبانی حقوق بین الملل محیط زیست در یک سند واحد در سطح بین المللی بودند. از این رو، به کارگیری واژه پیمان، تعمدی و در مقام یادآوری اصطلاحات مرتبط هم چون منشور و میثاق است که در گذشته در پاسخ به بحران های مشابه به کاررفته است. در منشور، میثاق و پیمان علاوه بر تعهدات حقوقی، تعهدات اخلاقی هم برای اعضا پیش بینی می شود و این نکته خصیصه بارز این سه گونه سند در حقوق بین الملل است. با توجه به ماهیت بده و بستان معاهدات بین المللی، واژه پیمان درکنار واژه منشور با اذعان به اینکه در جامعه بین المللی روش و شکل خاصی برای قانونگذاری صریح وجود ندارد، به دنبال برجسته سازی اهمیت موضوع

خاصی هستند. با توجه به اهمیت سیاسی، دیپلماتیک، اخلاقی و حقوقی عنوان پیمان، می توان به استدلال آمریکا بر مخالفت با نامگذاری «اعلامیه ریو» تحت عنوان «منشور» اشاره نمود: «عنوان منشور انتظارات غیرواقعی را در مورد محتوای حقوقی سند مطرح می سازد.» (منبع الزامی ست)

در مقام بررسی سوابق موجود می توان گفت که منشور سازمان ملل متحد که نظم جهانی جدیدی را معرفی نمود و همینطور میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ نمونه هایی از اسناد الزام آور بین المللی و منشور جهانی طبیعت و منشور زمین از نمونه های برجسته حقوق نرم در عرصه بین المللی هستند. پیش از این، واژه پیمان در اسناد مهم و با اهمیتی هم چون پیمان بوگوتا ۱۹۴۸ به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در منطقه اقیانوس آرام و پیمان کلگ - بریاند ۱۹۲۸ به منظور دست کشیدن از جنگ در عرصه روابط بین الملل موجود هستند. اغلب پیمان ها به حوزه روابط بین الملل و جنگ های جهانی اول و دوم بر می گردد. سابقه ای از پیمان در حقوق بین الملل و به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد در دست نیست. به تازگی در اکتبر ۲۰۲۴ برابر با مهر ماه ۱۴۰۳ سندی در مجمع عمومی تحت عنوان «پیمان آینده» به همراه ضمایمی شامل یک پیمان جهانی دیجیتال و یک اعلامیه در مورد نسل های آینده^{۶۲} از سوی دولت ها با اجماع پذیرفته شد که در قلمرو حقوق نرم قرار دارد.

برخی بر این باورند که نام گذاری پیمان برای این سند به منظور حفاظت از محیط زیست و حکمرانی محیط زیستی از این منظر قابل قبول می نماید که تنظیم کنندگان درصدد درج اصول موجود در سایر اسناد و ترکیب آن با مقوله اخلاق و اعطای مشروعیت بیشتری به سند بودند و در این میان منافع دولت ها و جامعه مدنی توأمان تامین گردد و هر دو در قبال مراقبت از سیستم زمین متعهد گردند. شواهدی در متن وجود دارد که حاکی از انتخاب آگاهانه پیمان است. ما در این سند شاهد حضور و مشارکت بازیگران غیردولتی و حتی درج این مطلب در پیش نویس - ماده ۱۴ پیش نویس- هستیم. نکته قابل توجه این است که پیش نویس پیمان توسط جامعه مدنی خارج از سیستم تدوین معاهدات دولت محور تدوین و منتشر شده است. لذا، برای مشارکت جامعه مدنی در تعهدات البته نه به صورت رسمی، بلکه به صورت اخلاقی و توجه به نگرانی آن ها فراتر از نگرانی دولت ها به

تنهایی، اقتضا می نمود که عنوان سند متفاوت از اسناد دیگر حقوق بین الملل محیط زیست که در آن ها فقط دولت ها متعهد اصلی هستند و جوامع مدنی به رسمیت شناخته نشده اند، باشد. (منبع الزامی ست)

۲-۱-۳-۲ جهانی

با در نظر گرفتن دامنه جغرافیایی یا صلاحیتی حقوق، حقوق بین الملل به یک دیدگاه جهانی یا فراملی تبدیل شده است. در این میان، حقوق بین الملل محیط زیست به دلیل خلاءهایش، پراکندگی و متدولوژی بخشی آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این میان، هدف متعالی توافق بر سر یک سند الزام آور برای مجموعه حقوق بین الملل محیط زیست، انسجام زیرمجموعه‌های حقوق بین الملل محیط زیست را که منتهی به حفاظت از محیط زیست در سطح کلان خواهد شد، تضمین می کند. از آن جایی که سند بنیادینی در حقوق بین الملل محیط زیست وجود ندارد، علاقه به اساسی گرایی^{۶۳} به منظور مفهوم سازی مجدد حقوق بین الملل محیط زیست و حکمرانی بین المللی محیط زیست مطرح گردید. در مقوله اساسی گرایی، توسعه و اجرا و اثربخشی درج حقوق، رویه ها و سیاست های محیط زیستی در قوانین اساسی سراسر جهان بررسی می گردد. از این رو، می توان پیمان جهانی محیط زیست را نیروی محرکه بالقوه برای تبدیل به قانون اساسی جهانی محیط زیست دانست. البته این امر ناشی از نیاز به توافق بر سر هنجار محیط زیستی یا هدف مشترک است. (Canovas, 2020, 42) لذا، به نظر می رسد واژه «جهانی» نیز با هدف قرار دادن وابستگی متقابل در برابر پراکندگی با تعمد به کار رفته است.

برخی از نویسندگان معتقدند که با توجه به شکست حکمرانی جهانی محیط زیست در راهبری اقدامات اقلیمی، سازماندهی مجدد هرج و مرج ناشی از کثرت هنجارهای مختلف و اغلب متناقض ضروری است. آن ها استدلال نموده اند که در فرض تصویب پیمان جهانی محیط زیست، شاهد خواهیم بود که پیمان جهانی محیط زیست با قوانین اساسی ملی پیوند برقرار خواهد کرد و با تقویت و تضمین جایگاه اصول در قوانین داخلی و همچنین تسهیل اجرای جهانی آن از طریق تعهدات قابل

اجرا، «به عنوان عنصر قطعی تحول قانون اساسی در سراسر جهان ظاهر خواهد شد». باید در نظر داشت که تقلیل جایگاه پیمان جهانی محیط زیست به سندی در عرصه حقوق نرم، مانع چنین کارایی خواهد شد. (Ibid.,42)

۳-۱-۳ محیط زیست

انتخاب واژه «محیط زیست» به عنوان توصیف‌کننده این پیمان، اگرچه به ظاهر بی‌ضرر می‌رسد، اما از دو جنبه مناقشه برانگیز است. نخست، به عنوان یک مسئله مفهومی و ارزشی در تنظیم مقررات، انتقادات بسیاری به ایده «حفاظت از محیط زیست» وارد می‌شود که به طور سنتی شامل جنبه‌های خاصی مانند حفاظت از حیات وحش، کنترل آلودگی و مدیریت پسماند بوده و اغلب به صورت تصادفی هم این موارد را نادیده می‌گیرند. در کنار تلاش‌های معرفت‌شناختی که ما را به بازاندیشی در مورد مشکلات "محیط زیستی" به شیوه‌های جامع‌تر، متقابل و کل‌نگر ترغیب می‌کند، استدلال نموده اند که باید اصطلاح «محیط زیست» (و بار معنایی همراه آن از "توسعه پایدار") را کنار گذاشت، زیرا این اصطلاح تاریخچه‌ای پرچالش دارد و قادر نیست از نظر معنایی، مفهومی و معرفتی به نیازهای کنونی پاسخ دهد. (kotze and French,2018,819) برخی از نویسندگان «حقوق سیستم زمین و حاکمیت حقوق اکولوژی» را پیشنهاد می‌دهند. از نظر آن‌ها، دیدگاه «سیستم زمین» تنها به نگرانی‌های محیطی مربوط نمی‌شود، بلکه به طور گسترده به تمام جنبه‌های سیستم زمین مربوط می‌شود، از جمله جنبه‌های اجتماعی-اکولوژیکی پیچیده زمین که انسان‌ها نیز بخشی از آن هستند. از این رو در عنوان و مفاد آن می‌بایستی رویکرد سیستمی به زمین مشخص باشد. باید در نظر داشت که مفاهیم جدید باید بر شکل، محتوا و هدف حقوق بین الملل محیط زیست و حکمرانی جهانی محیط زیست تاثیر بگذارد. (Ibid,820) به عنوان مثال، گزارش دبیرکل در خصوص هماهنگی با طبیعت مقرر نموده است که «علم سیستم زمین راه را برای حکمرانی سیستم زمین، قوانین مبتنی بر زمین و اقتصاد مبتنی بر زمین هموار نموده است. هر یک از این تغییرات تکاملی، به صورت جداگانه و با هم، مسیر جدیدی را برای ما به منظور تضمین رفاه سیاره و مردمانش نشان می‌دهد.» (A/69/322,2014, p3) دوم، از منظر اخلاقی و رویکرد انسان محور در حقوق بین الملل محیط زیست، اصطلاح «محیط زیست» اصطلاحی است که در سایر اسناد محیط زیستی هم چون اعلامیه‌های

استکهلم و ریو، محور اصلی قرار داشت. این در حالی است که هر دو سند در گسترش مراقبت به دنیای غیرانسانی ناموفق بودند. ناگفته نماند که دولت‌ها تمایل بیشتری به حمایت از اسنادی با محتوایی دور از بوم محور^{۶۴} دارند. برخی از نویسندگان معتقدند که استفاده از کلماتی مانند «طبیعت» یا «زمین» که در عنوان «منشور جهانی طبیعت» و «منشور زمین» قرار دارد، حس کاملاً جدی‌تری از تقدس و قرارگیری انسان‌ها به عنوان بخشی از سیستم زمین را به آن‌ها القا می‌کند. چنانچه در عنوان پیش نویس این سند به زمین اشاره می‌شد، طی نمودن مسیر رسیدن به هدف مراقبت از سیستم زمین و حفاظت از یکپارچگی این سیستم هموارتر می‌شد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که روندهای سیاسی و دیپلماتیک در هماهنگی با هم جلو بروند تا جایی که مجمع عمومی در اولین قطعنامه در خصوص «هماهنگی با طبیعت»، اذعان به پذیرش چارچوب‌های بوم محور^{۶۵} نموده است. (A/RES/64/196, 2010, p.1) از این رو، پیشنهاد «پیمان جهانی برای زمین» یا «پیمان جهانی برای یکپارچگی سیستم زمین» مطرح گردید که حاکی از رویکرد علمی آگاهانه و در عین حال اخلاقی به منظور حل مشکلات اجتماعی- اکولوژیکی و هم‌چنین مبتنی بر بوم‌شناسی است و شامل دغدغه‌های انسانی و غیرانسانی می‌شود. (Kotze and French, 2018, 820) ارزیابی برخی بر این است که پیش نویس پیمان حتی از منظر عنوان نیز باعث ناهماهنگی میان آن چه ارائه می‌شود با آن چه که از منظر سیاسی، علمی و دیپلماتیک مورد نیاز است، می‌گردد. از این منظر هیچ پیشرفت قابل توجهی نسبت به اعلامیه‌های استکهلم و ریو صورت نگرفته است. (Ibid, 821) در مقام توجیه می‌توان گفت، از آن جایی که کل ساختار حقوق بین‌الملل محیط زیست و حکمرانی محیط زیست بر اساس دو عنصر دولت محوری و انسان محوری با توجه به مفهوم توسعه پایدار هدایت می‌شود، به نظر می‌رسد

ecocentric 64

65 منظور از بوم محوری، ترکیبی از «اکو» به معنای محیط زیست و سیستم‌های اکولوژیکی و «سنتریک» به معنای محور می‌باشد که در این مفهوم ارزش ذاتی را به تمام موجودات زنده و محیط‌های طبیعی نسبت می‌دهد و به جای اولویت دادن به منافع بشر، تأکید بر اهمیت و ارزش خود طبیعت می‌گذارد. از این رو، ارزش ذاتی طبیعت، پیوندهای اکولوژیکی، ملاحظات اخلاقی، رویه‌های پایدار و انتقاد از انسان محوری از ویژگی‌های کلیدی بوم محوری است. در این دیدگاه، از یک چشم‌انداز انسان محور به دیدگاهی که در آن انسان‌ها بخشی از یک جامعه اکولوژیکی بزرگ تر هستند، می‌رسد و اذعان می‌کند که سلامت زمین به طور مستقیم با رفاه تمام ساکنان آن در ارتباط مستقیم است.

که به کارگیری واژه محیط زیست برای این سند به منظور دوری از جاه طلبی برای دولت و انسان صورت گرفته است.

به عنوان تحلیل نهایی بر عنوان «پیمان جهانی محیط زیست» گفته شده است، در حالی که تاثیر مخرب فعالیت های انسانی بر محیط زیست به طور گسترده تایید شده است و اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست همواره مورد ترغیب و تشویق قرار دارد، به نظر می رسد که پیش نویس فعلی پیمان جهانی محیط زیست بنیان محکمی برای استقرار رژیم حقوقی جدید با هدف تغییر پارادایم های مورد نیاز را ایجاد نمی کند. صرف به کارگیری کلمه جهانی در عنوان پیمان جهانی محیط زیست باعث پایه گذاری اساسیگری محیط زیست جهانی با استفاده از هنجارهای متعالی مندرج در آن نمی گردد. در حالی که پیمان ممکن است مبین حق بشر به داشتن محیط زیست سالم باشد، اما هم چنان نشانگر آسیب پذیری ها و بی عدالتی ها در ساختار نهادی اقتصادی - اجتماعی می باشد. در حالی که پیمان جهانی محیط زیست برای محیط زیست است، اما عاری از اخلاق طبیعت محوری و مراقبت های اجتماعی و اکولوژیکی است. بنابراین هیچ چیز به طور چشمگیری متفاوت از آنچه در حال حاضر وجود دارد را نشان نمی دهد. لذا، پتانسیل آن به عنوان یک قانون اساسی محیط زیست جهانی به طور قطع منتفی است. (Canovas,2020 ,45)

۲-۳-۲ موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی

موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، معاهدات یا توافق نامه هایی هستند که میان چندین دولت مذاکره و شکل گرفته اند و به یک موضوع یا چالش خاص محیط زیستی می پردازند و از این رو بخشی^{۶۶} محسوب می شوند. این ها اسنادی الزام آورند که برای دولت ها تعهد حقوقی ایجاد می کنند. موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی تحت الشمول حقوق بین الملل معاهدات از منظر شکل گیری، تفسیر، فسخ و ... قرار دارند. تعریف کلی از معاهده همان است که در ماده (۱) ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ بدین شرح مقرر شده است: « معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از

عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»

اصطلاحات مختلفی برای نام گذاری آن ها به کار می رود: توافق نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پروتکل، معاهده، چارچوب، پیمان و ... در حقوق بین الملل محیط زیست، از واژه کنوانسیون بیشتر استفاده می شود، مثل کنوانسیون تالاب ها، تنوع زیستی، بیابانزدایی، جیوه، تغییر اقلیم و ... یکی از محورهای اساسی توافق کشورها در مذاکرات شکل گیری اسناد، همانا توافق بر سر عنوان و قصدشان بر نامگذاری سند می باشد. قابل توجه است که اصطلاحات استفاده شده برای تعیین وضعیت حقوقی بین المللی یک سند تعیین کننده نیست. برای اینکه یک توافق نامه از نظر حقوق بین الملل الزام آور باشد، باید قصد روشنی از سوی کشورهایی که سند را مذاکره و تدوین می کنند، وجود داشته باشد تا به آن از نظر حقوقی ملزم شوند. تمایل به التزام حقوقی معمولاً به این صورت نشان داده می شود که یک سند بین المللی شامل مقرراتی در خصوص امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق باشد. علاوه بر این اسناد الزام آور شامل مقرراتی در خصوص لازم الاجرا شدن و تودیع اسناد تصویب هستند. (UNEP handbook, 2024, p.33) اغلب موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی ساختار و عناصر بالقوه مشابهی دارند، آن چه مهم می نماید اهداف، تعهدات اصلی و اقدامات کنترلی^{۶۷} می باشد که خاص هر موضوعی خواهد بود. منظور از اقدامات کنترلی، مفادی از معاهده است که به طور خاص قصد پیشگیری، به حداقل رساندن یا جبران مشکلی را دارد که منجر به تدوین و تصویب آن معاهده گردیده است. گزینه های احتمالی برای شکل گیری موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی به شرح زیر می باشند :

۱. کنوانسیون چندجانبه و خاص^{۶۸}، کنوانسیونی الزام آور با شمول طیف وسیعی از موضوعات مرتبط، با ماهیت تنظیم گری، تنظیم قواعد خاص و ایجاد تعهد مشخص و الزامی، دارای سازوکار گزارش دهی و تبادل اطلاعات، مکانیزم نظارتی، سازوکار حل و فصل اختلاف است. تعهدات اصلی و برخی اقدامات کنترلی در بدنه کنوانسیون ظاهر می شوند و ممکن است با اقدامات کنترلی اضافی،

مانند اطلاعات فنی و جزئیات اساسی موجود در یک یا چند ضمیمه، تکمیل یا تشریح شوند که بخشی جدایی‌ناپذیر از سند محسوب می‌شوند. کنوانسیون از جمله ضمائم آن به عنوان یک سند واحد حقوقی لحاظ می‌گردد. ضمائم ممکن است بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون بازبینی گردد و ضمائم جدیدی نیز بعداً پذیرفته شود. به عنوان مثال می‌توان به «کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده‌های آلی پایدار»^{۶۹} و «کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه»^{۷۰} اشاره نمود. (Ibid,p.34)

۲. کنوانسیون چارچوبی^{۷۱}، سند چندجانبه الزام آور با ماهیت سازنده، در مقام ایجاد سیستم کلی در خصوص حکمرانی بین‌المللی، بیانگر اصول اساسی همکاری‌های بین‌المللی در آینده از جمله اهداف، اصول کلیدی همکاری و ساختار حاکمیت همان چارچوب همکاری می‌باشد. پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چارچوبی دارای ماهیت نظارتی و تعهدات جزئی‌تری هستند که از جنس کنوانسیون‌های خاص می‌باشند. امکان مذاکره هم‌زمان پروتکل‌ها با کنوانسیون چارچوبی و مذاکره متاخر آن‌ها وجود دارد. در این نوع سند، برخی یا همه اقدامات کنترلی در یک یا چندین سند مجزا در قالب پروتکل ظاهر می‌شود. کنوانسیون چارچوبی و پروتکل‌هایش از منظر حقوقی اسنادی جدا از هم تلقی می‌شوند که معمولاً نیز در کنفرانس‌های جداگانه پذیرفته می‌شوند. هر یک از این اسناد از نظر حقوقی اسناد جدا و مستقلی هستند. در این نوع سند، اعضای کنوانسیون چارچوبی الزامی به تصویب و الحاق و پذیرش پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چارچوبی را ندارند. گاهی نیز ممکن است عنوان «کنوانسیون چارچوبی» در اسم کامل سند درج نشده باشد اما با تحلیل محتوای تعهدات و اقدامات کنترلی می‌توان به نوع آن پی برد. ویژگی قابل توجه کنوانسیون چارچوبی رویکرد تدریجی و گام به گام آن است. موفقیت کنوانسیون چارچوبی بسته به تداوم تمایل اعضای کنوانسیون اصلی به پذیرش پروتکل‌های متعاقب آن است. به عنوان مثال می‌توان به «کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل در خصوص تغییر اقلیم و پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس ۲۰۱۵»^{۷۲} و هم چنین «کنوانسیون

the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 69

the Minamata Convention on Mercury 70

framework convention 71

,The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 72

وین برای حفاظت از لایه اوزن و پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه اوزن و اصلاحیه‌های آن»^{۷۳} اشاره نمود. (UNEP/PP/INC.1/4, P1-8)

۳. چارچوب برای همکاری بین المللی^{۷۴}، چنین سندی در مقام تدوین دستورکار چندجانبه غیرالزام آور برای اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف به منظور بهبود هنجارها و ظرفیت ها، ایجاد اصول و مدالیته های همکاری بین المللی و هم چنین فقدان تعهدات حقوقی می باشد. مثال آن را می توان «چارچوب سندای برای کاهش ریسک بلایا در بازه زمانی ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۳۰»^{۷۵} معرفی کرد. (منبع الزامی است)

۳-۲-۳ الزام آوری

تعهدات مندرج در یک موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی خاص فقط برای کشورهایی که طرف موافقت نامه مورد نظر هستند، الزام آور است. هنگامی که یک کشور عضو موافقت نامه چندجانبه محیط زیستی شد، به طور رسمی در قبال جامعه بین المللی و دیگر کشورها به تعهدات مندرج در سند، متعهد می گردد و انتظار می رود که قوانین و سیاست های ملی خود را به گونه ای توسعه دهد که به آن اجازه دهد تعهدات خودش را به موجب آن موافقت نامه با حسن نیت اجرا و مطابقت دهد. ویژگی الزام آوری موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی، نهادینه سازی تعهدات کشورها نسبت به حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار را تسهیل می کند. این تعهدات نه تنها به مسئولیت پذیری کشورها کمک می کند، بلکه زمینه ساز همکاری های بین المللی مؤثر در مقابل چالش های جهانی محیط زیست می شود. همانطور که پیشتر عنوان شد، برای شکل گیری یک توافق به موجب حقوق بین الملل و به شکل الزام آور، دولت ها باید به صورت صریح اراده و قصد خود را اعلام نمایند. در مواردی که دولت ها به دنبال تعهدات الزام آوری باشند، مقررهای مندرج در متن باید با استفاده از اصطلاحات اجباری مانند shall و must نگارش گردد. (UNEP handbook, 2024, p.34)

۴-۳-۲ حقوق نرم و سخت

در حقوق بین الملل محیط زیست و به طور کلی حقوق بین الملل، اصطلاحات حقوق سخت^{۷۶} و حقوق نرم^{۷۷} به کار می رود. حقوق سخت، به تعهداتی اطلاق می شود که به موجب حقوق بین الملل الزام آور هستند. لذا، برای توصیف ماهیت الزام آوری موافقت نامه ها یا مقرره های مختلف به کار می رود. این تعهدات در معاهدات، موافقت نامه ها، کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی درج می شوند. به عنوان یک قاعده کلی، مقرره های معاهده بر تمام اعضای آن سند الزام آور است، مگر اینکه یکی از طرف ها نسبت به آن حق شرط اعمال کرده باشد. خاطر نشان می گردد، اکثر موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی اعمال حق شرط را ممنوع نموده اند. ماده (۱) ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نقش مهمی در تعیین منابع الزام آور حقوق بین الملل از طریق تعریف فهرست منابع حقوق بین الملل که دیوان هنگام حل و فصل پرونده های ارجاعی باید در نظر بگیرد، ایفا می کند. این فهرست شامل ۳ منبع اصلی معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوق است. البته این فهرست جامع نیست. حسب رویه دیوان بین المللی دادگستری، برخی اعلامیه های یک جانبه دولت ها نیز از منابع الزام آور حقوق بین الملل به حساب می آیند. با این اوصاف، توجه به این نکته مهم است که در حالی که موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی جزء اسناد حقوق سخت هستند، اما می توانند هنجارهای نرم با ترکیبی از تعهدات و رویکردهای داوطلبانه را شامل شوند. این امر باعث انعطاف پذیری بیشتر سند در قبال اعضا می گردد. این موضوع نیز خود به دلیل تشتت آراء مذاکره کنندگان بر سر درج تعهدی خاص و به طور هم زمان تلاش برای دستیابی به اجماع به وقوع می پیوندد.

در خصوص اجرای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی در قالب حقوق سخت، مکانیسم های اجرای آن ها عموماً ماهیت تسهیلگرانه دارد، نه اجباری و تنبیهی. این رویکرد نرم در قبال اجرای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی به منظور تشویق مشارکت گسترده تر و اقدام

جمعی، به ویژه در خصوص کنوانسیون های چارچوبی، به کار می رود؛ چرا که هدف اساسی این اسناد فراهم سازی بستر فراگیری برای گفتگو و تصمیم گیری است. (UNEP handbook,2024,p.36)

در این میان، حقوق نرم را می توان به عنوان دسته ای از هنجارها، اصول، موافقت نامه ها و رویه های بین المللی توصیف کرد که فاقد ماهیت الزام آوری هستند. اسنادی که معمولاً به عنوان حقوق نرم لحاظ می شوند شامل اغلب قطعنامه های سازمان های بین المللی، اعلامیه کنفرانس های بین المللی، رفتارنامه های داوطلبانه و هم چنین تصمیم های ارکان حاکم در کنفرانس اعضای موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی می باشند. در حالی که حقوق نرم تعهدات الزام آوری برای دولت ها ایجاد نمی کند، اما هم چنان می تواند تأثیرات هنجاری و عملی در حقوق بین الملل داشته باشد. دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خود نشان داده است که اسناد حقوق نرم می توانند آثار حقوقی داشته باشند. برای مثال ممکن است در تفسیر معاهده به روشن شدن قصد اعضا کمک نماید. اسناد حقوق نرم هم چنین می توانند شاهی بر وجود حقوق بین الملل عرفی از نظر رویه دولت و باور حقوقی باشند. (Ibid,p.37-38)

در مقام تحلیل ماهیت حقوق نرم و تأثیر حقوق نرم می توان گفت این موضوع، موضوعی پیچیده و در حال تحول در حقوق بین الملل و هم چنان موضوع بحث محققان حقوق بین الملل است. در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق نرم نقش مهمی در توسعه آن داشته است. به عنوان مثال، اسناد غیرالزام آوری نظیر اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو تأثیر عمیقی بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست داشته اند. آن ها شامل هنجارهایی هستند که متعاقباً به هنجارهای حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده اند. از این رو، اسناد و هنجارهای حقوق نرم می توانند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بسیار تأثیرگذار باشند. آن ها می توانند به عنوان کاتالیزوری برای توسعه هنجارهای الزام آور عمل کنند. چراکه دستیابی به توافق بر سر یک سند حقوق نرم برای کشورها آسان تر از حقوق سخت است. حقوق نرم بستری را برای کشورها فراهم می کند تا در مورد اهداف و اصول مشترک مرتبط با حفاظت از محیط زیست و پایداری به توافق برسند. اسناد حقوق نرم می توانند روند ایجاد اجماع بین کشورها را تسهیل کنند و به رفع خلاءهای موجود در مذاکرات و ایجاد درک مشترکی از چالش های محیط زیستی کمک کند. بنابراین، حقوق نرم می تواند به عنوان نقطه

شروعی برای مذاکرات رسمی حقوق سخت عمل نماید. به همین دلیل نیز اغلب اسناد حقوق نرم با دقت خاصی مذاکره می شوند.

۵-۳-۲ آینده پژوهی

آینده پژوهی^{۷۸} مجموعه تلاش هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و روندها به پیش بینی آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد. کلمه جمع «آینده ها» در این اصطلاح به این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی ها و به جای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه زنی های سیستماتیک در مورد «چندین آینده متصور» مبادرت می شود. آینده پژوهی پیش بینی علمی آینده یا هنر شکل دادن به آینده و شکل بخشیدن به قدرت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. آینده پژوهی بدون مطالعه وضعیت موجود و پی بردن به ایرادات و کمبودها و نواقص آن وضعیت و نقد آن ممکن نیست. تا حدود زیادی آینده متأثر از افعال و اعمال انسان امروز است. در آینده پژوهی پژوهشگر به مطالعه نظام مند آینده های ممکن، محتمل و مرجح (مطلوب) و دیدگاه ها و جهان بینی ها و اسطوره های بنیادین هر آینده می پردازد. انواع آینده از منظر آینده پژوهی عبارتند از :

آینده های ممکن^{۷۹}: تمام آینده هایی که می تواند محقق شود و درک تمامی آن ها متناقض با علم و دانش فعلی بشر است. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن کلیه رویدادها اعم از بد، خوب، محتمل و یا ضعیف الامکان که می تواند در آینده اتفاق بیفتد؛

آینده های باورکردنی^{۸۰}، با باورهای انسان سازگارند و منطبق با اصول و دانش امروزی ما

هستند؛

آینده‌های محتمل^{۸۱} روند محور هستند. بنابراین احتمال وقوع آن‌ها همواره وجود دارد. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن رویدادهایی که بیشترین احتمال را برای وقوع در آینده دارند. این رویدادها می‌توانند به صورت بسط روندهای گذشته در آینده به طرق مختلف در نظر گرفته شوند؛

آینده‌های مطلوب^{۸۲} آن دسته از آینده‌هایی هستند که برای ما مطلوبند و بر خلاف سه نوع دیگر که دانش شناختی اند^{۸۳}، این‌ها برانگیزاننده، ارزشی و ذهن‌گرا^{۸۴} هستند و ماهیت عینی گرا^{۸۵} ندارند؛ (حیدری، ۱۳۹۳، ۸۶)

هدف اصلی در یک بررسی آینده‌نگر، تبدیل آینده مطلوب به آینده محتمل است که این مهم با تجسم شفاف از آن چه می‌خواهیم خلق کنیم و سپس تخصیص منابع، انرژی، زمان و ... در جهت خلق آن میسر خواهد شد. هدف دیگر بررسی آینده‌نگر، توجه کردن به حالت‌های ممکن برای آینده است که ممکن است محتمل نباشند. این امر هوشیاری بالایی را می‌طلبد. (طباطبایی یزدی و محمودی، ۱۳۸۵، ۲۱) «الگوی رایج آینده‌پژوهی در مطالعات اجتماعی و از جمله حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، مطالعه روندها و رویدادهای گذشته و حال و سپس گسترش روندها و رویدادهای موثر در گذشته و حال به آینده‌ای نزدیک است، چیزی که از آن با عنوان الگوی امتداد حال^{۸۶} یاد می‌شود. امتداد حال، زمان حال را به آینده گسترش می‌دهد. الگوی امتداد حال شیوه‌ای کاربردی در ترسیم آینده‌های محتمل است و از آن‌جا که به جای یک پیش‌بینی محتوم، به ترسیم چند آینده محتمل از میان انبوه آینده‌های ممکن می‌پردازد، تکامل یافته‌تر است. در این الگو، ابتدا با رویکردی استقرائی - جزء به کل- از طیف گسترده آینده‌های ممکن به چند آینده محدود اما محتمل می‌رسند و سپس امکان سناریوسازی از آینده‌های محتمل را فراهم می‌کند.» (موسوی نیا، ۱۳۹۸، ۱۶۶)

در عالم حقوق، اصولاً قواعد حقوقی براساس وضع موجود که حاصل وضع گذشته و حال است، تدوین می‌شوند و ناظر به آینده هستند. یعنی گذشته چراغ راه آینده می‌شود. به بیان دیگر، وضع قاعده در حال بر اساس شرایط موجود و اجرای آن در آینده است. قواعد حقوقی باید آینده نگر و رو به سوی آینده داشته باشند. در عرصه حقوق بین الملل، هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع و یقین آینده آن را پیش بینی کند، آن هم در دوره ای که استفاده از این شاخه از حقوق برای درک روابط بین الملل روز به روز پیچیده تر می شود و در نتیجه، ضریب خطای پیش بینی ها بالاتر خواهد بود. البته این پیچیدگی ها که نتیجه دیدگاه های متغیر است، نباید مانع از توجه به تحولات شگرفی شود که حقوق بین الملل در سال های اخیر تجربه کرده است. قطعاً بررسی و تحلیل چالش ها و تغییرات اجتماعی یکی از روش های راهبردی توسعه حقوق بین الملل است، چرا که حقوق بین الملل و ساختار اجتماعی بنیادین آن، به شدت در هم تنیده شده اند. حقوق بین الملل بارها ثابت کرده است که برای تطبیق با تغییرات، انعطاف کافی دارد. حقوق بین الملل تمایل دارد تا خود را با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی و هنجاری وفق دهد. یکی از نتایج پیچیدگی حقوق بین الملل و چالش برانگیز شدن بیشتر آن که نیاز به آینده پژوهی دارد، حرکت این رشته به سمت تخصص گرایی بیشتر است. از سوی دیگر پراکندگی مجامع بین المللی ضربه بزرگی را بر یکپارچگی نظم حقوقی بین المللی وارد کرده است، آن هم در نظامی که در آن هیچ نوع سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد. تخصص گرایی رو به تزاید همراه با پراکندگی و توسعه روز افزون مجامع بین المللی، جامعه بین المللی را دچار سردرگمی و نگرانی هایی را برای حقوقدانان بین المللی ایجاد کرده است. فقدان اقتدار مرکزی در حقوق بین الملل چالش دیگری است که نیاز به آینده پژوهی دارد، چرا که در یک نظام هنجاری کاملاً پیچیده، بدون یک اقتدار مرکزی مسائلی نظیر عدم هماهنگی و تعارض بین اجزای آن نظام پیش خواهد آمد و راه حل آن ها لزوماً و همیشه یکسان نخواهد بود. برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل بر جنبه های متنوع ظهور یک نظم اساسی در حقوق بین الملل بر مبنای نظریه اساسی سازی^{۸۷} تأکید کرده اند و واضح ترین نمونه موجود را در این مسیر، تلقی منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی بین المللی می دانند که به صورت برجسته ای تنها سند بین المللی است که به مدل یک قانون اساسی شباهت

دارد. (ضیائی بیگدلی، ۱۴۰۲، ۵-۱) در خصوص عنوان رساله حاضر نیز، از یک سو، بسیاری از طرفداران شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست به دنبال معرفی آن به عنوان قانون اساسی حقوق بین الملل محیط زیست هستند که در فصل مربوطه به آن می پردازم. از سوی دیگر، در فصل چهارم، اثرات احتمالی شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست را بر موافقت نامه های چندجانبه محیط زیست با رویکرد آینده پژوهی تجزیه و تحلیل خواهد شد. اهمیت رویکرد آینده پژوهی در این رساله زمانی مشهودتر است که می بینیم که محیط زیست یکی از شاخه های اصلی و مورد توجه برای مطالعات آینده ذیل عنوان ارزیابی اثرات محیطی^{۸۸} است. در این روش به بررسی نوع و چگونگی تاثیر پیشرفت های انجام شده در زمینه های مختلف روی محیط زیست می پردازد. هدف در این گرایش، کاهش حداکثری میزان خسارات و آسیب های وارده به محیط زیست است.

نتیجه گیری فصل دوم

در مقام تحلیل آن چه تاکنون گذشت می توان گفت، طرح این ابتکار و طی این فرایند نشان دهنده مرحله جدیدی در تحول حقوق بین الملل محیط زیست در زمان سالگرد اسناد مهم حقوق بین الملل محیط زیست به حساب می آید. از سال ۱۹۷۲، پنج "مگا کنفرانس"^{۸۹} برای مذاکره پیرامون وضعیت فعلی محیط زیست سازماندهی شد. مگا کنفرانس های محیط زیستی به خط سیر کلی توسعه انسانی و ارتباط آن با محیط زیست به عنوان یک کل می پردازد و مروری کلی بر مسائل پیچیده محیط زیست و توسعه در بازه زمانی طولانی تری دارد. سال های بسیاری برای تمهید مقدمات و مذاکرات مقدماتی آن ها، جلب مشارکت سران کشورها و هزاران فرد و گروه و همچنین جلب توجه رسانه های جهان تلاش شده است. هدف هر مگا کنفرانس بحث در مورد میزان پیشرفت از آن زمان و برنامه ریزی اقدامات بیشتر برای آینده است. ویژگی های کلیدی و کارکردهای اصلی کنفرانس های بزرگ محیط زیستی همانا مشارکت جهانی، ارائه رهبری جهانی، تسهیل تفکر مشترک، تایید اصول مشترک، تمرکز بر مسائل اساسی، تنظیم دستورکار و برنامه های جهانی، مشارکت متخصصان، مذاکره و توافق، ایجاد ظرفیت نهادی و تقویت ظرفیتهای موجود، اطلاع رسانی و در آخر مشروعیت بخشیدن

به حکمرانی جهانی از طریق فراگیری می باشد. (Antonia Tigre, 2020, 342) کنفرانس‌های بزرگ محیط زیستی بسترهای حیاتی برای شکل‌دادن به سیاست‌های بین‌المللی محیط زیست و ترویج همکاری جهانی هستند. این کنفرانس‌ها نه تنها بر نیاز به اقدام فوری در برابر چالش‌های عمده مانند تغییرات آب و هوایی تأکید می‌کنند، بلکه بر ارتباط بین سیستم‌های اکولوژیکی و جوامع انسانی نیز تأکید دارند. با افزایش پیچیدگی چالش‌های محیط زیستی، نقش این‌گونه کنفرانس‌ها در هدایت اقدامات جمعی به سمت پایداری و حفظ محیط زیست حیاتی می‌شود. علاوه بر این، ذی‌نفعان غیردولتی بر این باورند که برگزاری نشست‌ها در یادبود سالگردها حاکی از خواستن نسل جدیدی از اصول، حقوق و وظایف اساسی مرتبط با حفاظت از محیط زیست می‌باشد. در میانه دهه دوم قرن بیست و یکم این باور حاکم بود که فرصتی برای سازماندهی "مگا کنفرانس" دیگری برای ارزیابی وضعیت محیط زیست و تجدید تعهدات سیاسی وجود دارد و کشورها باید از این فرصت استفاده کنند و بر روی نتایج مشخص برای تقویت رژیم بین‌المللی محیط زیستی به توافق برسند، نه اینکه یک نشست جدید را به «تاثیر سیاسی» تقلیل دهند که تنها در مواجهه با چالش محیط زیستی بی‌سابقه، انکار را حفظ کند.

۷-۲ سیر مکاتب فلسفی حاکم بر حقوق بین‌الملل محیط زیست و عصر انترپوسن

برای فهم چرایی شکل‌گیری ایده «پیمان جهانی محیط زیست» به مثابه سند چتر، نخست باید بستر فلسفی حقوق بین‌الملل محیط زیست را بازخواند. این حوزه از دل گذارِ تدریجی اندیشه حقوقی از «انسان‌مداری» (anthropocentric) بهره‌بردارانه» به سوی «بوم‌مداری» (ecocentric) و سپس «حق‌محوری زیست‌محیطی» سر برآورده است؛ گذاری که تیگره در رساله دکتری خود آن را شالوده به رسمیت‌شناختن «حق بر محیط‌زیست سالم» می‌داند.^{۹۰}

در دوره نخست (پیش از استکهلم ۱۹۷۲)، طبیعت عمدتاً ابژه حاکمیت و مالکیت دولت‌ها تلقی می‌شد و حقوق بین‌الملل تنها هنگام «آسیب فرامرزی» واکنش نشان می‌داد؛ همین خصلت واکنشی،

Tigre, M. A., The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: 90 Environmental Rights as a Common Ground, SJD dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 2022, pp. 15–30

ریشه تاریخی پراکندگی امروزین است. اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) با اصل ۲۱ خود، نقطه عطف گذار از این پارادایم به پارادایم «مسئولیت زیست‌محیطی مشترک» بود.

در دوره دوم (ریو ۱۹۹۲ به بعد)، مفاهیم «توسعه پایدار»، «مسئولیت مشترک اما متمایز»، «احتیاط» و «پیشگیری» به‌مثابه اصول راهنما تثبیت شدند؛ اما این اصول عمدتاً در قالب حقوق نرم (اعلامیه‌ها و برنامه‌های اقدام) باقی ماندند و همین امر، پرسش «گذار هنجاری از حقوق نرم به سند سخت» را — که به گفته استاد راهنما ایده اصلی طراحان پیمان است — پیش کشید.^{۹۱}

دوره سوم، عصر «انتروپوسن» (Anthropocene) است: دورانی زمین‌شناختی که در آن اثر انسان به نیروی سیاره‌ای بدل شده و از مرزهای زیستی سیاره (planetary boundaries) عبور کرده است. کیم و بوسلمن استدلال می‌کنند که در این عصر، نظام پراکنده MEAها باید به یک «نظام هدف‌مند و غایت‌محور» بازتنظیم شود؛ و داموآ و همکاران نشان می‌دهند که تکرر صرف معاهدات، بدون انسجام و اجرا، به بهبود وضعیت سیاره نینجامیده است.^{۹۲}

[در دست نگارش — بسط تا حدود ۲۰ صفحه] این بخش با تکیه بر منابع Tigre 2022، Kim & Bosselmann 2013، و Damoah 2026، سیر کامل مکاتب (حقوق طبیعی زیست‌محیطی، فایده‌گرایی منابع، بوم‌مداری، عدالت زیست‌محیطی، و رویکرد حق‌محور) و پیوند هریک با معماری پیشنهادی پیمان را تبیین خواهد کرد.

91 برای گذار اصول از حقوق نرم به سخت به‌مثابه هدف طراحان پیمان: Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, C-EENRG, University of Cambridge, 2019

Kim, R. E. & Bosselmann, K., 'International Environmental Law in the Anthropocene: 92 Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements', Transnational Environmental Law, 2(2), 2013, pp. 285–309; Damoah, B. et al., 'Stalemate in the Anthropocene', Preprints, 2026 (پیش‌چاپ داوری‌نشده).

۸-۲ خصلت واکنشی، بخشی، پراکنده، تدریجی و اجماعی حقوق بین‌الملل محیط زیست

حقوق بین‌الملل محیط زیست پنج خصلت ساختاری دارد که هر راهکار اصلاحی — از جمله پیمان — ناگزیر باید با آن‌ها سازگار باشد؛ نادیده‌گرفتن این خصایص، خود یکی از دلایل ناکامی ابتکارهای بلندپروازانه بوده است.

نخست، خصلت واکنشی (reactive): قواعد عمدتاً پس از بروز بحران یا فاجعه (نظیر نشت نفت، تخریب لایه ازن، یا زوال تنوع زیستی) و در واکنش به آن وضع شده‌اند، نه بر پایه یک طرح پیشگیرانه و نظام‌مند.

دوم، خصلت بخشی (sectoral): هر معاهده به یک «بخش» (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی، دریاها) می‌پردازد و نهادها و دبیرخانه‌های جداگانه‌ای دارد؛ همین امر به آنچه کمیسیون حقوق بین‌الملل «نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes)» می‌نامد، انجامیده است.^{۹۳}

سوم، خصلت پراکنده (fragmented): کثرت رژیم‌های بخشی کم‌ارتباط، خطر تعارض هنجاری و همپوشانی تعهدات را پدید می‌آورد — موضوعی که در بخش بعد و در فصل چهارم با تکیه بر سند پراکندگی ۲۰۰۶ تحلیل می‌شود.

چهارم و پنجم، خصلت تدریجی (incremental) و اجماعی (consensus-based): توسعه این حقوق گام‌به‌گام و از رهگذر اجماع دولت‌ها پیش می‌رود. چاباسون و اژه نشان می‌دهند که همین سازوکار اجماع‌محور سازمان ملل بود که در نایروبی (۲۰۱۹) به اقلیت مخالف امکان داد تا ایدئ سند الزام‌آور را متوقف کند.^{۹۴}

۹-۲ کار کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره پراکندگی و دلالت آن برای این رساله

کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، گزارشی گروه مطالعاتی خود با عنوان «پراکندگی حقوق بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع‌یابی و گسترش حقوق بین‌الملل» را به تصویب

ILC, Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International 93
Law, 2006 (A/61/10, para. 251), conclusions (11)–(16) «نظام‌های خودبسنده».

Chabason, L. & Hege, E., 'Failure of the Global Pact for the Environment: a missed 94
opportunity or a bullet dodged?', IDDRI, 28 May 2019.

رساند. این سند، مرجع رسمی تعریف پراکندگی و ابزارهای مدیریت آن است و ستون نظری فصل چهارم این رساله را می‌سازد.^{۹۵}

کمیسیون میان دو بُعد پراکندگی تمایز می‌گذارد: بُعد نهادی (تعارض صلاحیت نهادها و مراجع) که آن را کنار می‌نهد، و بُعد ماهوی (تجزیه حقوق به «جعبه‌های» تخصصی مدعی استقلال) که موضوع اصلی کار است. حقوق بین‌الملل محیط زیست خود در گزارش به‌عنوان نمونه‌ای از یک «رژیم خاص» یاد شده است.

مهم‌تر آنکه کمیسیون، پراکندگی را «اجتناب‌ناپذیر» اما «قابل مدیریت» می‌داند و سه ابزار حقوقی را برای مدیریت آن برمی‌شمارد که مستقیماً جایگزین واژه‌های نامأنوس پیشین در این رساله می‌شوند: (۱) اصل هماهنگ‌سازی (harmonization)؛ (۲) قاعده خاص مقدم (lex specialis)؛ و (۳) یکپارچگی نظام‌مند (systemic integration) بر پایه ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین ۱۹۶۹.^{۹۶}

دلالت این چارچوب برای رساله روشن است: کارکرد حقوقی یک «سند چتر» مانند پیمان را باید نه به‌مثابه ادغام نهادی معاهدات، بلکه به‌مثابه تقویت «یکپارچگی نظام‌مند» — یعنی فراهم‌آوردن مجموعه‌ای از اصول عمومی مشترک که در تفسیر و اجرای همه MEAها لحاظ شوند — فهمید. این بازخوانی، همان چیزی است که در فصل چهارم بسط می‌یابد.

۱۰-۲ نتیجه‌گیری فصل دوم

این فصل نشان داد که حقوق بین‌الملل محیط زیست، محصول یک مسیر تکاملی واکنشی، بخشی، پراکنده، تدریجی و اجماعی است و همین خصایص ساختاری، هم زمینه‌ساز طرح ایده «پیمان جهانی محیط زیست» به‌مثابه سند چتر الزام‌آور شدند و هم موانع تحقق آن را رقم زدند.

ILC, Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International 95 Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, adopted at the 58th session, 2006, reproduced in Yearbook of the ILC, 2006, vol. II, Part Two; and the analytical study A/CN.4/L.682 (Koskeniemi)

96 همان، نتیجه‌گیری‌های (۴) اصل هماهنگی، (۵)-(۱۰) قاعده خاص مقدم، و (۱۷)-(۱۸) یکپارچگی نظام‌مند ذیل ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین.

گذار فلسفی از انسان‌مداری بهره‌بردارانه به حق‌محوری زیست‌محیطی در عصر انتروپوسن، ایده «گذار هنجاری اصول از حقوق نرم به سند سخت» را موجه ساخت؛ اما چارچوب پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل روشن می‌کند که کارکرد چنین سندی نه ادغام نهادی، بلکه تقویت «یکپارچگی نظام‌مند» است.

بدین ترتیب، فصل حاضر پل مفهومی لازم را برای فصل سوم (واکاوی خلأها و بررسی خودِ ابتکار پیمان) و فصل چهارم (تحلیل اثر آن بر MEAها و پیامدهای شکست) فراهم می‌آورد.

فصل ۳: از واکاوی خلأهای حقوق بین‌الملل محیط زیست تا بررسی ابتکار پیمان جهانی محیط زیست

متن واقعی پیش‌نویس نگارنده (قسمت اول، حول گزارش دبیرکل A/73/419) به‌همراه گفتار دوم کامل تحلیل ابتکار پیمان (ضرورت، اهداف، دامنه، رویکردها، ماهیت، محتوای مواد، ارزش‌افزوده و کاستی‌ها) و نتیجه‌گیری مستقل فصل.

مقدمه

مقدمه هوش

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نیم‌قرن اخیر دستخوش تحولی شگرف شده است. از نخستین کنفرانس استکهلم (۱۹۷۲) تا استکهلم+۵۰ (۲۰۲۲)، مجموعه گسترده‌ای از معاهدات، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و اسناد حقوق نرم پدید آمده است که هر یک به بخشی از بحران‌های زیست‌محیطی جهانی پاسخ گفته‌اند. با این حال، با وجود انبوهی از هنجارها و نهادها، وضعیت محیط‌زیست جهانی نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه شتاب تخریب روزافزون شده است. این پارادوکس آشکار - یعنی همزمانی انباشت هنجارهای محیط‌زیستی با تشدید بحران‌های زیست‌محیطی - خود به‌تنهایی گویای وجود کاستی‌هایی در نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.

اهمیت فصل حاضر از آنجا ناشی می‌شود که شناسایی دقیق و نظام‌مند خلأهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، پیش‌شرط هرگونه اصلاح و بازنگری در این نظام حقوقی به‌شمار می‌رود. بدون شناخت عمیق از کاستی‌ها، ناهماهنگی‌ها و خلأهای هنجاری، ساختاری و اجرایی، هرگونه تلاش برای اصلاح، اقدامی سلیقه‌ای و ناکارآمد خواهد بود. ازاین‌رو، واکاوی خلأها گامی ضروری برای دستیابی به راهکارهای مؤثر در جهت ارتقاء کارآمدی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.

آنچه به این واکاوی غنا می‌بخشد، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (A/73/419) با عنوان «خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با آن» است که در سال ۲۰۱۸ به مجمع عمومی ارائه شده است. این سند، برای نخستین بار، کوشیده است تا با نگاهی سیستمی، خلأهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در همه ابعاد هنجاری، ساختاری و اجرایی شناسایی و دسته‌بندی کند. این گزارش که حاصل مشورت با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای تخصصی و صاحب‌نظران دانشگاهی است، یکی از جامع‌ترین اسنادی محسوب می‌شود که به‌طور نظام‌مند به

شناسایی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پرداخته و از همین رو، محور تحلیلی گفتار نخست قرار گرفته است.

گفتار دوم در پی آن است تا ابتکار پیمان جهانی محیط‌زیست را به مثابه یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های پیشنهادی به این خلاءها مورد بررسی قرار دهد. پرسش محوری آن است که این ابتکار تا چه اندازه می‌تواند خلاءهای شناسایی‌شده را مرتفع سازد و چه نسبتی با منابع موجود حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برقرار می‌کند. بدین منظور، ضمن تبیین انواع خلاءها و ریشه‌یابی آن‌ها در ساختار کنونی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های پیمان جهانی محیط‌زیست به‌عنوان راهکاری برای تقویت کارآمدی این نظام تحلیل خواهد شد.

بنابراین، دو پرسش اصلی این فصل را می‌توان به این صورت بیان کرد:

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (A/73/419) چه خلاءهایی را در نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست آشکار می‌سازد و سرچشمه‌های اصلی این خلاءها کدامند و گزارش دبیرکل چه راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌دهد؟

آیا رفع خلاءهای شناسایی‌شده در چارچوب حقوق بین‌الملل کنونی امکان‌پذیر است یا تحقق این مهم مستلزم اتخاذ یک ابتکار کلان و تحول‌آفرین نظیر «پیمان جهانی محیط‌زیست» به‌عنوان یک سند چارچوبی جامع با ماهیت الزام‌آور است؟ و به عبارت دقیق‌تر، پیمان جهانی تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی خلاءهای شناسایی‌شده باشد و چه نسبتی با منابع موجود حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برقرار می‌کند و مهم‌ترین چالش‌های فراروی آن کدام است؟

۳-۱ واکاوی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پرتو گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد

قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲^{۹۷} در بند اول اجرایی، ز دبیرکل درخواست مینماید تا گزارش فنی و مبتنی بر شواهد را با تمرکز بر شناسایی و ارزیابی خلاءهای احتمالی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و سایر اسناد مرتبط با محیط‌زیست، البته با نگاهی به تقویت اجرای آن‌ها، به هفتاد و سومین نشست مجمع

عمومی ارائه دهد.^{۹۸} به موجب همین قطعنامه گروه‌کاری موقتی باز^{۹۹} تحت نظارت مجمع عمومی برای بررسی گزارش دبیرکل و لحاظ گزارش دبیرکل به عنوان راهنمای مذاکرات و مذاکره در خصوص گزینه‌های احتمالی جهت رسیدگی به خلاءهای احتمالی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و سایر اسناد مرتبط در صورت لزوم ایجاد گردید.

در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط محیط‌زیست: به سوی پیمان جهانی محیط‌زیست»^{۱۰۰} منتشر شد. در این گزارش به کاستی‌ها در سطوح مختلف و عمدتاً در ارتباط با اصول قابل اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، محتوای هنجاری و نهادی رژیم‌های مقرراتی بخشی^{۱۰۱} و همچنین اشتراک با رژیم‌های مرتبط با محیط‌زیست، ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اجرای موثر و پایبندی به حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اشاره گردیده است. باید توجه داشت که نه در قطعنامه ۲۷۷/۷۲ علیرغم عنوان و نه در گزارش دبیرکل، اشاره مستقیم به پیشنهاد پیمان جهانی محیط‌زیست نشده است. در این اسناد، پیشنهاد جدیدی که در دستورکار سازمان ملل برای بررسی قرار گرفته است، صرفاً به‌عنوان یک گزینه به‌منظور تقویت حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظر گرفته می‌شود.

توسعه پرشتاب و بخشی‌نگر منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در پاسخ به بحران‌های محیط‌زیستی نوظهور، به نظامی انجامیده که علی‌رغم گستردگی، با ناهماهنگی، عدم شفافیت و ضعف در اجرا مواجه است. اینجاست که پرسش از «خلاءها» در وضعیت فعلی منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اهمیت می‌یابد. بررسی انتقادی منابع موجود نشان می‌دهد که خلاءها صرفاً به نبود مقرر در موضوعی خاص محدود نمی‌شوند، بلکه ابعاد متنوعی از جمله ابهام در محتوا و جایگاه اصول

UN Doc A/RES/72/277 , para 1 :Requests the Secretary-General to submit to the General 98 Assembly at its seventy-third session in 2018 a technical and evidence-based report that identifies and assesses possible gaps in international environmental law and environment-related instruments with a view to strengthening their implementation

an ad hoc open ended working group (OEWG) 99

A/73/419, 30 November 2018, Report of the Secretary-General on Gaps in International 100 Environmental Law and Environment-Related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment 101

حقوقی، فقدان هماهنگی میان رژیم‌های معاهده‌ای متعدد، ضعف سازوکارهای اجرایی و عدم ارتباط مؤثر با اسناد مرتبط در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و حقوق بشر را دربرمی‌گیرند. به بیان دیگر، خلاءها نه تنها در فقدان قاعده، که در ناکارآمدی ساختار موجود برای پاسخ‌دهی به چالش‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته محیط‌زیستی ریشه دارند. شناسایی این خلاءها، دریچه‌ای نو به سوی تقویت بنیان‌های هنجاری و ارتقاء کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌گشاید.

گزارش دبیرکل نه تنها به منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اشاره دارد، بلکه تحلیل خود را بر پایه شناخت این منابع و تعامل میان آن‌ها بنا نهاده است. گزارش با اتکا به منابع سنتی حقوق بین‌الملل (معاهدات، عرف و اصول)، به واکاوی خلاءها پرداخته و در نهایت، تدوین یک سند بین‌المللی جامع و وحدت‌بخش را به‌عنوان راهکاری برای رفع برخی از این خلاءها، به‌ویژه در حوزه اصول حقوقی، پیشنهاد می‌دهد.

گفتار پیشرو با اتکا به یک سند رسمی و معتبر یعنی گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌کوشد تا ضمن شناسایی خلاءهای نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، بستر لازم را جهت بررسی ضرورت یا عدم ضرورت اتخاذ یک ابتکار کلان مانند پیمان جهانی محیط‌زیست فراهم نماید و از این رهگذر، گامی مؤثر در جهت تدوین یک چارچوب تحلیلی جامع برای اصلاح و ارتقاء نظام حقوقی محیط‌زیست جهانی بردارد.

۳-۱-۱ منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در وضعیت فعلی آن از منظر گزارش دبیرکل

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به تنظیم روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست می‌پردازد. این حوزه حقوقی بر پایه قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل عمومی استوار است و از منابع سنتی حقوق بین‌الملل، که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده‌اند، استفاده می‌کند. این منابع اصلی شامل معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی هستند و مجموعه بزرگی از تعهدات حقوقی بین‌المللی را که هدف اصلی آنها حفاظت از محیط‌زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی است، به

ارمغان آورده‌اند.^{۱۰۲} لذا، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌صورت مجزا عمل نمی‌کند، بلکه در چارچوب قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل عمومی قرار دارد. این تعامل به این معناست که اصولی مانند حاکمیت دولت‌ها، مسئولیت بین‌المللی و همکاری بین‌المللی، پایه‌های حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را تشکیل می‌دهند.

۱-۱-۳ موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی^{۱۰۳} به‌عنوان بخشی از و زیرمجموعه تخصصی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست شناخته می‌شوند. این موافقتنامه‌ها با هدف مقابله با چالش‌های خاص محیط‌زیستی، مانند تغییرات آب‌وهوایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی‌های فرامرزی و ... تدوین شده‌اند. سازمان ملل متحد نقش مهمی در تکامل موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی ایفا نموده است. هر چند همه موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی لزوماً در چارچوب سازمان ملل متحد شکل نگرفته‌اند. به‌عنوان مثال کنوانسیون تالاب‌های مهم بین‌المللی به‌ویژه زیستگاه پرندگان آبی معروف به کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱^{۱۰۴} و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی در خطر انقراض مصوب ۱۹۷۳^{۱۰۵} در چارچوب اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت^{۱۰۶} تهیه و تصویب گردیده است.

موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی معمولاً اسناد زنده‌ای هستند که رژیم حقوقی آنها در حال تحولند. تکامل آنها معمولاً از طریق جلسات اعضای آن سند و در قالب ارکان حاکم بر آن معاهده صورت می‌پذیرد.^{۱۰۷} منطق چنین رویکرد تکاملی در تصمیم‌سازی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، همگامی با

A/73/419, Para 1 102
Multilateral Environment Agreements (MEAs) 103
Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl 104
Habitat
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 105
(CITES)
International Union for Conservation of Nature (IUCN) 106
Annecoos Wiersema, The New International Law-Makers? Conferences of the Parties to 107
Multilateral Environmental Agreements Multilateral Environmental Agreement, Michigan
Journal of International Law, volume 31, issue 1, 2009, 231-287, 247

پیشرفتهای علمی و پاسخگویی به شرایط سیاسی، اقتصادی و فناوری در حال تحول است. لذا، ماهیت پویا و در حال تحول رژیمهای موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی اقتضا میکند که موضوعات جدید و مهم در دستورکار مذاکره قرار گیرند، نظیر مذاکرات اخیر کشورها از سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون جهت شکلگیری سند الزام‌آوری راجع به آلودگی پلاستیکی. به قطعنامه یونپ اشاره شود.

گزارش دبیرکل، معاهدات بین‌المللی را منبع غالب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست معرفی می‌کند. به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۵۰۰ موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی به تصویب رسیده است. هر موافقتنامه نیز به‌صورت جداگانه و در پاسخ به بحران خاص محیط‌زیستی توسعه یافته‌اند و از نظر تعهدات حقوقی و نهادی و همچنین مکانیسم‌های اجرایی و نظارتی مستقل از سایر موافقتنامه‌ها عمل می‌کند.^{۱۰۸} این ویژگی باعث شده است که هر موافقتنامه به‌صورت مجزا و بدون ارتباط مستقیم با سایر موافقتنامه‌ها و بدون ایجاد یک چارچوب جامع و یکپارچه برای حفاظت از محیط‌زیست توسعه یابند. به‌عنوان مثال، اولین موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی که همانا کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ می‌باشد با هدف حفاظت از تالابهای مهم بین‌المللی به‌ویژه زیستگاه‌های پرندگان آبی شکل گرفت. سپس، شاهد شکلگیری موافقتنامه‌های چندجانبه متعدد با موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بودیم. این درحال است که گرمایش جهانی یکی از عوامل تهدید کننده بقای تالابهای مهم بین‌المللی و زیستگاه‌های پرندگان آبی است. لذا، ماهیت فزاینده و پراکنده قانونگذاری بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست منجر به گسترش رژیمهای مقرراتی عمدتاً بخشی^{۱۰۹} و یک چارچوب حقوقی بین‌المللی پراکنده برای حفاظت از محیط‌زیست شده است.^{۱۱۰} گرچه این نوع ماهیت به توسعه سریعتر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست کمک کرده اما اجرای موثر آن را دشوار ساخته است.

پراکندگی^{۱۱۱} به عنوان یکی از پیامدهای تصمیم‌گیری چندجانبه در حقوق بین‌الملل، به وضعیتی اشاره دارد که در آن قواعد و سازوکارهای حقوقی متعدد و گاه متضاد در یک حوزه خاص وجود داشته‌باشد. در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، این پراکندگی ناشی از تعدد موافقتنامه‌های چندجانبه

A/73/419, para 2 108

sectoral regulatory regimes 109

A/73/419 , para 2 110

Fragmentation 111

محیط‌زیستی و رژیم‌های مقرراتی است که هر یک به صورت مستقل عمل می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به تعارض در قواعد، همپوشانی در تعهدات، دشواری در اجرای مؤثر حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست و همچنین ضعف در هماهنگی که باعث کاهش اثربخشی اقدامات بین‌المللی برای حفاظت از محیط‌زیست می‌گردد، منجر شود.^{۱۱۲}

بنابراین، در حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست هیچ چارچوب هنجاری فراگیر واحدی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان قواعد و اصول کاربردی کلی مشخص کرد. این در حالیست که، بسیاری از حوزه‌های حقوق‌بین‌الملل دارای کنوانسیون‌های چارچوبی^{۱۱۳} الزام‌آوری هستند که به بیان قواعد کلی پرداخته و دامنه آنها به اندازه کافی گسترده است تا قواعد و اصول خاصتری را در اسناد بخشی یا منطق‌های پوشش دهد و حد خاصی از هماهنگی و انسجام را فراهم کند. به عنوان مثال میتوان به میثاقین حقوق بشر، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل دریا اشاره کرد. در بیشتر این حوزه‌ها، کنوانسیون‌های چارچوبی، هنجارهای عرفی موجود را مدون کرده‌اند و در بیشتر موارد، نه لزوماً همه، پیش از تدوین کنوانسیون‌های خاص^{۱۱۴} تهیه شده‌اند. لذا، ساختار پراکنده حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست و روند فزاینده آن، ناگزیر به وضعیتی منجر می‌شود که برخی از چالش‌های محیط‌زیستی مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که برخی دیگر نه.

در گزارش دبیرکل رویکردهای انتقادی نسبت به موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی مطرح شده است. نظیر تکامل واکنشی و تدریجی موافقت‌نامه‌ها، پراکندگی آنها، شکاف در پوشش موضوعات

Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). International Law and the Environment. 112 Oxford University Press صفحه

113 منظور از کنوانسیون چارچوبی، سند چندجانبه الزام‌آور با ماهیت سازنده، در مقام ایجاد سیستم کلی در خصوص حکمرانی بین‌المللی، بیانگر اصول اساسی همکاری‌های بین‌المللی در آینده از جمله اهداف، اصول کلیدی همکاری و ساختار حاکمیت همان چارچوب همکاری می باشد. مثال: کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل در خصوص تغییر آب و هوایی framework convention

114 منظور از کنوانسیون چندجانبه و خاص، کنوانسیونی الزام‌آور با شمول طیف وسیعی از موضوعات مرتبط، تنظیم قواعد خاص و ایجاد تعهد مشخص و الزامی، دارای سازوکار گزارش دهی و تبادل اطلاعات، مکانیزم نظارتی، سازوکار حل و فصل اختلاف است. تعهدات اصلی و برخی اقدامات کنترلی در بدنه کنوانسیون ظاهر می‌شوند و ممکن است با اقدامات کنترلی اضافی، مانند اطلاعات فنی و جزئیات اساسی موجود در یک یا چند ضمیمه، تکمیل یا تشریح شوند که بخشی جدایی‌ناپذیر از سند محسوب میشوند. مثال: کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه specific convention

به گونه‌ای که برخی موضوعات مهم مانند حفاظت از خاک، آلودگی پلاستیکی دریاها، جنگل‌ها و نانومواد فاقد مقررات الزام‌آور هستند^{۱۱۵} (بند ۴۱) و تعامل پیچیده موافقتنامه‌ها شامل هم‌پوشانی و تداخل میان معاهدات مختلف که چالش‌هایی را در حوزه تغییرات اقلیمی، لایه اوزن و تنوع زیستی ایجاد کرده است.^{۱۱۶} (بند ۲۹).

برخی معتقدند که «توسعه یک معاهده جامع و واحد از هنجارهای بنیادین محیط‌زیستی میتواند راهحلی برای مقابله با پراکندگی و ایجاد شفافیت در مورد وضعیت حقوقی مفاهیم مختلف باشد. چنین توافق جامعی ممکن است یک چارچوب حقوقی برای حمایت از ادغام بیشتر جنبه‌های گوناگون توسعه پایدار را ایجاد کند و توافق جمعی در هنجارهای بنیادین حقوقی را به لحاظ داخلی و بین‌المللی تقویت نماید. بنابراین، این موضوع میتواند مجموعه واحدی از مفاهیم بنیادین را برای راهنمایی دولتها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افراد به وجود آورد. این چنین توافق جامعی میتواند بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده اما پراکنده را که در متون غیرالزام‌آور در مورد محیط‌زیست و توسعه پایدار آمده‌اند را تحکیم و مدون کند و خلاءهای حقوق موجود را پر کند. همچنین موجب تسهیل پیوندهای نهادین ما بین معاهدات موجود و اجرای آنها گردد و در تصمیمات داوری و قضایی، مذاکرات اسناد جدید بین‌المللی و قانونگذاری داخلی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرند.»^{۱۱۷}

۲-۱-۱-۳ عرف

حقوق بین‌الملل عرفی به قواعدی اشاره دارد که از طریق رویه عمومی^{۱۱۸} و پذیرش آن به عنوان الزام حقوقی^{۱۱۹} توسط کشورها شکل می‌گیرد. در حوزه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، قواعد عرفی کمتر توسعه یافته‌اند و شناسایی آن‌ها با چالش‌های متعددی همراه است. این امر ناشی از ماهیت پیچیده، چندوجهی و فرامرزی مسائل محیط‌زیستی و تفاوت در رویکرد کشورها به این مسائل است.^{۱۲۰} در حوزه

A/73/419 , para 41 115

A/73/419 , para 29 116

117 کتاب مبانی حقوق بین‌الملل محیط زیست، ص ۹۸

State Practice 118

Opinio Juris 119

Bodansky, D. (2011). The Art and Craft of International Environmental Law. Harvard 120

University Press صفحه

حقوق بین‌الملل محیط زیست، اثبات آن دو رکن به دلیل تفاوت بین اظهارات و اقدامات عملی کشورها دشوار است. به عنوان مثال، ممکن است کشورها در سطح بین‌المللی از اصول محیط زیستی حمایت کنند، اما در عمل به دلیل منافع ملی یا محدودیتهای داخلی به تعهدات خود پایبند نباشند. این تفاوت، باعث میشود که اثبات رویه عمومی و باور به الزام حقوقی دشوار شود. با این وجود، برخی از قواعد عرفی موجود در حقوق بین‌الملل محیط زیست در موافقتنامه‌های چندجانبه محیط زیستی به صورت پراکنده تدوین شده‌اند. به عنوان مثال، اصل پیشگیری از آسیب‌های محیط زیستی فرامرزی و اصل انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان قواعد عرفی شناخته شده در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی و کنوانسیون تنوع زیستی گنجانده شده‌اند.^{۱۲۱} این امر باعث گردیده که حقوق بین‌الملل محیط زیست عرفی موجود نیز دچار پراکندگی گردد. شایان ذکر است، دادگاه و محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری وجود قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه حفاظت از محیط زیست را تأیید کرده‌اند. به عنوان مثال، در پرونده کارخانه خمیر کاغذ بین آرژانتین و اروگوئه، دیوان بر لزوم انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یک قاعده فی نفسه عرفی تأکید کرد.^{۱۲۲}

گزارش دبیرکل تصریح می‌کند که «حقوق بین‌الملل عرفی محیط زیست پراکنده و محدود است» (بند ۴ گزارش دبیرکل). گزارش به چالش برانگیز بودن شناسایی قواعد عرفی در این حوزه اشاره می‌کند، به ویژه به دلیل شکاف میان گفتار و رفتار دولت‌ها. (بند ۴). با این حال، گزارش چند قاعده عرفی را تأیید شده می‌داند: تعهد به جلوگیری از آسیب‌های فرامرزی (بند ۱۱) انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی (بند ۱۱) وظیفه همکاری و اعلام هشدار در موارد اضطراری (بند ۱۷) و از سوی دیگر اذعان می‌کند که اصولی مانند اصل احتیاط همچنان محل بحث و اختلاف نظرند و وضعیت عرفی آن‌ها مشخص نیست (بند ۱۲).

حقوق ب محیط زیست عرفی نیز پراکنده است. وجود یک قاعده حقوق ب عرفی مستلزم آن است که یک رویه ثابت همراه با باور حقوقی دولت‌ها وجود داشته باشد (اعتقاد به اینکه یک رویه به

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of International Environmental Law. Cambridge University Press 121 صفحه

122 موسوی، سید فضل اله و سید حسین موسوی فر، اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰)؛ تبیین برخی مباحث و اصول، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، ماره ۴، زمستان ۱۳۹۴: ۶۰۸-۵۸۹، ص ۶۰۱

دلیل وجود یک قاعده حقوقی که آن را ایجاب می کند، الزامی می شود.) با توجه به هنجارهای محیط زیستی بین المللی، شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی یک کار چالش برانگیز است، به ویژه در شرایطی که بین آنچه دولت ها می گویند و آنچه واقعاً انجام می دهند، فاصله وجود دارد. با این وجود، قواعد عرفی موجود در حقوق ب محیط زیست از قبل در معاهدات تدوین شده است. علاوه بر این، دادگاه و محاکم بین المللی وجود قواعد حقوق بین الملل عرفی در زمینه حفاظت از محیط زیست را تأیید کرده اند. پارا ۴

۳-۱-۱-۳ اصول کلی حقوقی

«اصول کلی حقوقی یک منبع مستقل حقوق بین الملل محسوب میشود که دارای قلمرو جهانی بوده و پیش از اینکه ناشی از اراده دولتها باشد، بیانگر وجدان حقوقی نوع بشر است. این اصول دارای ویژگی عینی است و کل نظام حقوق بین الملل باید در پرتو این اصول، تفسیر و اعمال شوند.»^{۱۲۳} هم چنین، «اصول کلی حقوقی، اصول مشترکی هستند که هم در سیستم حقوقی بین المللی و هم در بسیاری از سیستمهای حقوقی داخلی کشورها معمول میباشند. دیوان بین المللی دادگستری برخی اوقات اصول حقوق داخلی را به منظور توسعه یک قاعده مناسب حقوق بین الملل مورد بررسی قرار میدهد.»^{۱۲۴} « اصول کلی حقوقی از طرق مختلفی همچون رویه دولتها، درج در اسناد حقوقی بین المللی، درج آنها در قوانین و مقررات داخلی و از طریق احکام دادگاهها و مراجع قضایی مورد شناسایی قرار میگیرند.»^{۱۲۵} «تقریباً، تمام اسناد بین المللی محیط زیستی الزامآور و غیرالزامآور شامل این اصول هستند و یا به آنها ارجاع میدهند و در واقع این اصول موتورهای تکامل حقوق محیط زیست هستند.»^{۱۲۶}

123 الهویی نظری، حمید، جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم

سیاسی، دوره ۴۳، شماره ۴، ۱۳۹۲، صص ۵۵-۳۷، ص ۵۲

124 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۶۰

125 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ص ۹۷

126 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست صص ۹۵ و ۹۶

«برخی از اصول به طور خاص در اسناد الزامآور منطقه‌ای و جهانی بیان میشوند، در حالی که برخی دیگر غالباً مبنایی در حقوق عرفی دارند. در بسیاری از موارد تعیین مولفه‌های دقیق یا وضعیت حقوقی یک اصل خاص مشکل است. روشی که برای هر اصل در ارتباط با یک فعالیت یا حادثه خاص به کار میرود، نسبت به واقعیات و اوضاع و احوال آن مورد خاص در نظر گرفته میشود و عوامل گوناگون از قبیل منابع و سیاق متنی، زبان، فعالیتها و اوضاع و احوال مرتبط با آن از جمله بازیگران و منطقه جغرافیایی و هم چنین اثر حقوقی اصول که ممکن است از یک سیستم حقوقی به سیستم حقوقی دیگر تغییر کند را مورد توجه قرار میدهد.»^{۱۲۷}

در جامعه جهانی دو دسته اصول کلی حقوقی مجزا وجود دارد: الف) اصول کلی حقوق بینالملل که از رهگذر استدلال و استنباط از قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل به دست می‌آیند، همانند اصل تساوی حاکمیت دولتها و ب) اصولی که به شاخه خاصی از حقوق بینالملل نظیر حقوق دریاهای، حقوق محیط‌زیست و ... اختصاص دارد.^{۱۲۸} این اصول معیارهای کلی حقوقی هستند که پیکره کلی حقوق حاکم بر یک حوزه موضوعی خاص را تحت پوشش خود قرار میدهند. هر دو نوع این اصول دو کارکرد مهم دارند. نخستین کارکرد، پرکردن خلاءهای احتمالی در قواعد عرفی و قراردادی و اجتناب تا حد ممکن از ابهام است. دومین کارکرد نیز انتخاب بین دو یا چند تفسیر متعارض از یک قاعده عرفی یا قراردادی است.^{۱۲۹} این دو کارکرد، تضمینی بر حفظ انسجام نظم حقوقی بینالمللی خواهد بود.

گسترده‌گی دامنه اصول از یک سو و ارتباط متقابل اصول کلی با سایر منابع حقوق بینالملل (معاهده و عرف) از سوی دیگر، موجب تنوع نقش اصول شده است. با در نظر گرفتن نقشهای مختلفی که اصول کلی در ساخت، مدیریت، توسعه و بسط حقوق بینالملل ایفا میکند، میتوان آن را در چهار

127 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست ، ص ۹۷

128 البته در زمینه اصول کلی حقوقی تقسیم کلیتر دیگری نیز از منظر خاستگاه اصول مطرح بوده است. به این ترتیب که کمیسیون حقوق بینالملل در نخستین گزارش گزارشگر بر موضوع اصول کلی حقوقی اظهار نموده است « اصول کلی شامل دو دسته اند: اصولی که از نظامهای حقوقی برگرفته شده‌اند و اصولی که در داخل نظام حقوقی بینالمللی شکل میگیرند.» جهت مطالعه بیشتر در این خصوص رک به: عابدینی، عبدالله، رویکرد ایران به طرح اصول کلی حقوق در کمیسیون حقوق بینالملل، فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۶، شماره ۸۳، تابستان ۱۴۰۳، ۳۲-۱، ص ۱۱

129 کتاب دکتر شریفی طرازکوهی حقوق بین الملل صص ۲۸۰ تا ۲۸۲

دسته اصلی شامل اصول کلی بنیادین^{۱۳۰}، راهنما^{۱۳۱}، مکمل^{۱۳۲} و تفسیری^{۱۳۳} تقسیمبندی کرد.^{۱۳۴} اصول کلی راهنما در روند ایجاد قواعد جدید برای حوزه‌های جدید حقوق بین‌الملل نقش به‌سزایی دارند. اصولی همچون پیشگیری، احتیاط، مسئولیت مشترک اما متفاوت و پرداخت آلوده‌ساز که همگی از مصادیق اصول راهنما در حوزه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند. در این حوزه نسبتاً جدید، نمونه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد اصول کلی، هدایتگر واضعان در وضع قواعد حقوقی جدید بوده‌اند. برای مثال، اصل احتیاط به عنوان اصلی جدید برای هدایت فعالیت‌های بشر و جلوگیری از صدمه به محیط‌زیست و حفظ سلامت انسان در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پدیدار شده و بعد از پذیرش اعلامیه ریو (۱۹۹۲) در اغلب موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی به‌صورت صریح یا ضمنی درج شده است. روند روبه رشد اصول کلی راهنما می‌تواند دولتها را به وضع مقررات بین‌المللی الزام‌آور در حوزه‌های جدید تشویق کند.^{۱۳۵} نقش مهم اصول مکمل (آنچه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است) شفافسازی و جلوگیری از ابهام است. طبیعتاً به هر میزان که حوزه‌های جدیدتر باشد (مثلاً حقوق بین‌الملل محیط‌زیست) خلاءهای حقوقی‌اش نیز بیشتر است و در نتیجه، اصول مکمل ماهوی می‌توانند نقش پررنگ‌تر و موثرتری داشته باشد. اعمال اصول یادشده، علاوه بر رفع خلاءها، سبب توسعه حقوق بین‌الملل در این بخش‌ها شده و نهایتاً بر رابطه میان شاخه‌های جدید با سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل، تاثیر مثبت خواهد گذاشت.^{۱۳۶}

«توسعه حقوق محیط‌زیست در طی دهه‌های اخیر منجر به شکل‌گیری شمار زیادی از مفاهیم، اصول و هنجارها شده است. دلیل اینکه چرا این اصول از چنین نقش‌های مهمی برخوردارند، در واقع به توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست باز می‌گردد. حقوق محیط‌زیست عمدتاً به صورت یک مدل مقطعی

Substantial principles 130

Guiding Principles 131

Supplementary Principles 132

Interpretative Principles 133

134 محمودی کردی، زهرا، ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره

۵۸، بهار-تابستان ۱۳۹۷، ۳۶۴-۳۲۹، ص ۳۴۵

135 مقاله خانم زهرا کردی صص ۳۴۹-۳۴۸

136 مقاله خانم زهرا کردی ص ۳۵۲

توسعه یافته است نه در یک مسیر ساختاری منظم و در واقع این توسعه در قالب پاسخهای موضعی و موقتی به چالشها و تهدیدهای محیطزیستی بوده است. از این رو، اصول و مفاهیم در بسیاری از معاهدات و یا اسناد غیرالزامآور تکرار شدهاند یا به آنها ارجاع شده است. گنجاندن مکرر این اصول در اسناد بینالمللی موجب تقویت آنها میشود و به همراه رویه دولتها در ایجاد یک چارچوب جهانی برای حقوقبینالملل محیطزیست مشارکت میکنند.^{۱۳۷}

در رویه معاصر، ابهام و دشواری در بهکارگیری این اصول دیده میشود. برخی این اصول را ابزاری برای ارزیابی نوآورانه پدیدههای اجتماعی با تاکید کمتر بر حاکمیت سنتی دولتها میدانند، در حالی که برخی دیگر که حامیان دیدگاه کلاسیک هستند، ترجیح میدهند که حاکمیت دولتها را همچنان در اولویت قرار دهند.^{۱۳۸} نکته متقن در این است که «دولتها نسبت به اصول کلی با احتیاط عمل میکنند، چون میترسند بیجهت آزادی عمل خود را محدود سازند. در نتیجه به ندرت از این اصول استفاده مینمایند، جز زمانی که فکر میکنند استفاده از این اصول در برابر دولت دیگر، به نفع آنهاست و بر این باورند که برخی اصول موجود، حاکمیت آنها را محدود میسازد.»^{۱۳۹} در رویه نیز تعیین و تشخیص اصول در خلاءهای هنجاری و در نتیجه توسعه و تقویت پیکره کلی حقوقبینالملل بر عهده محاکم و دادگاههای بینالمللی بوده است.^{۱۴۰} رویه محاکم نیز نخست، رجوع به اصول مختص یک شاخه خاص از حقوقبینالملل و سپس در مقام شناسایی اصول کلی حقوقبینالملل میباشد.^{۱۴۱} اساساً اصول کلی حقوقی در حوزههای جدید حقوقبینالملل که هنوز در مرحله تکوین، مملو از خلاء یا دارای قاعدهای مبهم هستند، منبعی مفید فایده ارزیابی میگردد.

نکته قابل توجه در حوزه حقوقبینالملل محیطزیست این است که این حوزه از حقوق، دوره دیپلماسی و قانونگذاری فشرده بینالمللی خود را با کنفرانسملل متحد در مورد محیطزیست انسانی،

137 کتاب مبانی حقوق بین الملل محیط زیست ، ص ۹۶

Tagwadin, Danil Akbar, *Intentional Environmental Law: Development, Principles and Mechanism*, Aceh's Legal Studies, 2014, 1- 16, p.9

139 کتاب شریفی ص ۲۸۰

140 کتاب شریفی ص ۲۸۰

141 کتاب شریفی ص. ۲۹۴

معروف به کنفرانس استکهلم^{۱۴۲} در سال ۱۹۷۲ آغاز نمود. در همان گام که برای اولین بار مسائل محیط‌زیستی به طور رسمی در سطح جهانی مطرح گردید، دولتهای حاضر در کنفرانس، موفق به توافق بر سر ۲۶ اصل در راستای حفاظت از محیط‌زیست در قالب اعلامیه استکهلم شدند. این اعلامیه توانست ضمن جمع‌آوری برخی از اصول عرفی پراکنده در یک متن حقوقی غیرالزام‌آور، باعث توسعه محتوای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در طول دهه‌های گذشته و ظهور شمار زیادی از موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی، اصول، مفاهیم و هنجارهای حقوقی شود.^{۱۴۳} ۲۰ سال بعد، کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط‌زیست و توسعه معروف به نشست زمین^{۱۴۴} در سال ۱۹۹۲، منتهی به پذیرش اعلامیه ریو و طرح ۲۷ اصل همچون اصل توسعه پایدار گردید. هرچند که این دو اعلامیه جزء اسناد حقوقی الزام‌آور محسوب نمی‌شوند ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولتها مورد توجه قرار گرفته و مبنای شکلگیری سایر کنوانسیونهای بین‌المللی محیط‌زیستی و شالوده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست قرار گرفته‌اند.^{۱۴۵}

در گزارش دبیرکل، اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را به عنوان «بلوک‌های ساختمانی»^{۱۴۶} معرفی می‌کنند (بند ۹). این اصول در منابع مختلف (معاهدات، اسناد غیرالزام‌آور و رویه قضایی) پراکنده‌اند. گزارش به صورت منتقدانه اشاره میکند که در مورد بسیاری از اصول، شفافیتی در مورد ماهیت، محتوا و جایگاه حقوقی آنها وجود ندارد. همچنین در خصوص قابلیت اجرای بسیاری از اصول، اجماع قضایی شکل نگرفته است. عدم شناسایی در اسناد حقوقی الزام‌آور نیز قابل ذکر است. این وضعیت اصول تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر پیش‌بینی پذیری و اجرای رژیمهای محیط‌زیستی بخشی دارد. در پایان بند، گزارش بر آن است که تدوین این اصول در یک سند جامع و وحدت‌بخش می‌تواند به هماهنگی، پیش‌بینی‌پذیری و اجرای مؤثرتر آنها کمک کند (بند ۱۰۲).

United Nations Conference on the Human Environment , also known as the Stockholm 142
Conference

UNEP handbook, 2024,p.23 143

United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio 144
Earth Summit

Bosselmann, Klaus, IN SEARCH OF GLOBAL LAW: THE SIGNIFICANCE OF THE 145
EARTH CHARTER, Worldviews Environment Culture Religion 8(1), 2004, pp 62-75, p.71
building block 146

در مجموع، اصول کلی حقوقی نقش حیاتی در شکل‌گیری، تفسیر، توسعه و تحکیم قواعد حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست ایفا می‌کنند. این اصول نه تنها به‌عنوان ابزاری برای پرکردن خلأهای قانونی^{۱۴۷} و تفسیر قواعد موجود^{۱۴۸} عمل می‌کنند، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای هدایت توسعه حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست^{۱۴۹} نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، چالش‌هایی مانند ابهام در تعریف و نحوه اجرای این اصول و تضاد احتمالی با منافع ملی، نیازمند توجه و درک دقیق از نظریه‌های حقوقی و رویه تاریخی هستند. «اغلب اصول کلی محیط زیست به صورت مبهم و کلی و بدون تعهدات خاص یا اهداف کمی تدوین شده‌اند. بنابراین، اجرا و اثربخشی این اصول منحصرأ به اراده سیاسی کشورها و ظرفیت مالی و فنی آنها بستگی دارد.»^{۱۵۰} با توجه به پویایی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست به دلیل تغییرات مداوم چالش‌های محیط‌زیستی، استفاده از اصول کلی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست در شکل دادن به پاسخهای موثر و منصفانه به مسائل محیط‌زیستی جهانی، حیاتی تلقی می‌شود. پویایی حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست ثابت نموده است که گرچه برخی اصول کلی حقوقی محصول گذشته‌اند، اما محصور به گذشته نیستند. در نهایت این مهم را باید در نظر داشت که حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست بخش جداناپذیری از حقوق بین‌الملل عمومی است. بنابراین اصول حقوق‌بین‌الملل عمومی میتواند به طور کلی بر تکامل اصول حقوق‌بین‌الملل محیط‌زیست موثر باشد.

(همان)

۴-۱-۱-۳ رویه قضایی و دکترین

منبع چهارمی که در بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده است، رویه قضایی و آموزه‌های برجسته‌ترین صاحب نظران حقوق‌بین‌الملل کشورهای مختلف جهان، در حد ابزاری

147 به عنوان مثال، توسل به اصل احتیاط در استفاده از فناوریهای نوین به‌عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری و تنظیم مقررات لازم

148 شناخت اصول جاری و رو به رشد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست میتواند راهنمای تفسیر هنجارها و مقررات حقوقی در این زمینه باشد. به‌عنوان مثال، توسل به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان ابزاری برای فهم بهتر اهداف و مقاصد موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

149 به‌عنوان مثال، توجه به نقش اصل توسعه پایدار در شکل‌گیری معاهدات و سیاستهای محیط‌زیستی در سطوح جهانی و منطقهای و برقراری تعادل در میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی

کمکی برای تعیین حد و حدود قواعد حقوقی شایسته می‌باشد. از تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیگر مراجع بین‌المللی و نوشته‌های صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل پیداست که در صورتی که، معاهداتی در مورد مسئله چالش برانگیز خاص در حقوق بین‌الملل وجود نداشته باشد، قاعده عرفی حقوق بین‌المللی و هیچ قاعده قابل اجرایی از اصول کلی حقوقی در ارتباط با آن موضوع خاص وجود نداشته باشد، رویه قضایی و دکتین به عنوان منبع استفاده می‌شود.

در گزارش دبیرکل تصمیمات دیوان ب دادگستری بررسی شود.

شایان ذکر است که ماده ۳۸ اساسنامه، در نظر ندارد تا یک فهرست جامعی از منابع حقوق بین‌الملل را فراهم کند. «منابع احتمالی دیگری نیز وجود دارد که دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است بر آنها برای کمک به بررسی‌های جهت اتخاذ تصمیم اتکا کند که میتوان به اعمال سازمانهای بین‌المللی و منطقهای، قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات و تصمیمات و دستورالعملهای اتحادیه اروپا اشاره کرد. همچنین تصمیمات کنفرانس اعضای یک موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی، بیانی‌ها و اعلامیه‌های کنفرانسها نیز میتوانند در توسعه حقوق بین‌الملل نقش داشته باشند.»^{۱۵۱}

۵-۱-۱-۳ جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

گزارش دبیرکل با عنوان «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست: به سوی پیمان جهانی برای محیط‌زیست» (نوامبر ۲۰۱۸) به عنوان نخستین سند سازمان ملل در این سطح، جایگاه ویژه‌ای را به تحلیل اسناد غیرالزام‌آور یا «حقوق نرم» اختصاص داده است. این گزارش با نگاهی انتقادی و در عین حال کاربردی، نقش این اسناد را در ساختار حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و نسبت آن با خلاءهای موجود بررسی می‌کند. در ادامه، واکاوی دقیق این گزارش از حیث حقوق نرم ارائه می‌شود.

با توجه به چالش‌های حیاتی ناشی از مسائل محیط زیستی و همچنین فوریت اقدام و مشکلات ناشی از حصول توافق در خصوص اسناد بین‌المللی الزام‌آور، در نتیجه، مجموعه مهمی از اسناد

غیرالزام‌آور نظیر اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها - در حقوق بین‌الملل محیط زیست پدیدار شده است. نمونه‌های قابل توجه عبارتند از اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی (اعلامیه استکهلم) و اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه. چنین اسناد غیرالزام‌آوری به عنوان راهنمای مهم برای اقدامات ملی و بین‌المللی عمل می‌کنند و اغلب به عنوان پیشگامی برای توسعه بعدی و پذیرش اسناد الزام‌آور عمل می‌کنند. آنها معمولاً در چارچوب موافقت نامه‌های چندجانبه محیط زیستی برای تبیین معنای مقرر ی خاص نیز استفاده می‌شوند. پارا ۵ گزارش دبیرکل

گزارش در بند ۵ به روشنی به نقش اسناد غیرالزام‌آور اشاره کرده و آن‌ها را چنین معرفی می‌کند: به دلیل چالش‌های بحرانی ناشی از مسائل محیط‌زیستی و نیز فوریت اقدام و دشواری‌های ذاتی در دستیابی به توافق بر روی اسناد الزام‌آور بین‌المللی، مجموعه مهمی از اسناد غیرالزام‌آور - اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها، رهنمودها و توصیه‌ها - در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پدید آمده است. (بند ۵) گزارش با این بیان، دو کارکرد مهم حقوق نرم را برجسته می‌کند. نخست پاسخ به فوریت، در شرایطی که دستیابی به توافق الزام‌آور زمان‌بر و دشوار است، اسناد غیرالزام‌آور امکان واکنش سریع‌تر به بحران‌ها را فراهم می‌کنند. سپس، تنوع شکلی، حقوق نرم طیف وسیعی از اعلامیه‌های سیاسی تا رهنمودهای فنی را شامل می‌شود.

گزارش در بند ۵ این اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ را به عنوان «نمونه‌های قابل توجه» اسناد غیرالزام‌آور معرفی می‌کند. ارجاعات متعدد به این دو سند در سراسر گزارش نشان‌دهنده اهمیت بنیادین آن‌ها به عنوان منابع الهام‌بخش و جهت‌دهنده به حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. که از آن‌ها می‌توان به عنوان نقاط عطف در تحولات حقوق بین‌الملل محیط زیست یاد کرد

کارکرد حقوق نرم در گزارش دبیرکل به شرح ذیلند. بند ۵ گزارش به نقش حیاتی اسناد غیرالزام‌آور اشاره کرده و آن‌ها را به عنوان راهنمای مهمی برای اقدام ملی و بین‌المللی معرفی می‌کنند. این کارکرد به ویژه در شرایطی که قواعد الزام‌آور مبهم یا ناقص هستند، برجسته می‌شود. شکلگیری حقوق نرم اغلب پیش‌درآمدی برای تدوین و تصویب معاهدات الزام‌آور بعدی هستند و این

امر حاکی از نقش تکاملی حقوق نرم در فرآیند شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اذعان می‌کند. حقوق نرم، در چارچوب موافقتنامه‌ها برای شفاف‌سازی مفاد آن‌ها استفاده می‌شوند. این بدان معناست که حقوق نرم حتی پس از شکل‌گیری معاهدات الزام‌آور نیز نقش خود را به عنوان ابزاری برای تفسیر و اجرای بهتر آن‌ها حفظ می‌کند. گزارش در بخش‌های متعدد (از جمله بندهای ۱۰ و ۱۰۶) به کارکرد پرکننده خلاءها اشاره کرده است. برای نمونه، در بحث حفاظت از منابع آب شیرین (بند ۱۰۶) آمده: «اصول محیط‌زیستی می‌توانند خلاءهای هنجاری و نهادی ناشی از این ابزارها را پر کنند و ممکن است به هماهنگ‌سازی کاربرد آن‌ها کمک نمایند.» گزارش به رهنمودهای فنی سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بخشی از حقوق نرم نظیر فائو و OECD اشاره می‌کند. این اشاره نشان می‌دهد که حقوق نرم صرفاً به اعلامیه‌های سیاسی سطح بالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل رهنمودهای فنی و تخصصی نیز می‌گردد.

مهم‌ترین یافته گزارش در مورد حقوق نرم، ارتباط آن با خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. حقوق نرم گاهی به عنوان پاسخ به خلاء هنجاری به کار می‌رود. در مواردی که امکان دستیابی به توافق الزام‌آور وجود ندارد (مانند برخی مسائل نوظهور)، حقوق نرم به عنوان راهکاری موقت یا مکمل برای پر کردن خلاء هنجاری عمل می‌کند. حقوق نرم گاهی خود منبع خلاء می‌گردد. گزارش در بند ۱۴، عدم تقارن جغرافیایی در توسعه حقوق نرم را خود «یک خلاء قابل توجه» معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، پراکندگی و ناهماهنگی در اسناد غیرالزام‌آور نیز می‌تواند منجر به ایجاد خلاء شود. ابهام در جایگاه حقوق نرم نیز قابل توجه است. بند ۲۰ در مورد توسعه پایدار نشان می‌دهد که عدم شفافیت در الزام‌آور بودن یا نبودن برخی اصول (که عمدتاً در اسناد نرم بیان شده‌اند) خود یک خلاء محسوب می‌شود.

گزارش دبیرکل تصویری دوگانه اما واقع‌بینانه از حقوق نرم در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه می‌دهد. نقش حیاتی اما مکمل، حقوق نرم نمی‌تواند جایگزین تعهدات الزام‌آور شود، اما در فرآیند شکل‌گیری، تفسیر و اجرای آن‌ها نقشی بی‌بدیل دارد. گزارش در بند ۱۰۲ اذعان می‌کند که «یک سند بین‌المللی جامع و وحدت‌بخش که تمامی اصول حقوق محیط‌زیست را گرد آورد، می‌تواند هماهنگی، پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت بهتری را فراهم آورد.» این دقیقاً اشاره به ضرورت تبدیل حقوق

نرم پراکنده به یک سند الزام‌آور (یا دست‌کم منسجم) است. در مجموع، گزارش دبیرکل با واکاوی دقیق حقوق نرم، آن را نه در تقابل با حقوق سخت، بلکه در یک طیف تکاملی و با کارکردهای مکمل می‌بیند و بر ضرورت شفاف‌سازی، هماهنگ‌سازی و نهایتاً تدوین تدریجی آن‌ها در اسناد الزام‌آور تأکید می‌کند.

۶-۱-۱-۳ جمع‌بندی و ارزیابی کلی از وضعیت منابع

پراکندگی هنجاری و نهادی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و رویکرد بخشی به مقررات محیط زیستی در طول سال‌ها منجر به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش انسجام و هماهنگی حکمرانی جهانی محیط‌زیست شده است. از جمله پیشنهادات موفقیت آمیز برای تقویت هماهنگی میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی خاص، و پیشنهادات کمتر موفق برای ایجاد سازمان جهانی محیط زیست یا تصویب میثاق بین‌المللی محیط زیست و توسعه. اخیراً نیز ایده شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست که اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در یک سند ترکیب و تدوین کند، مطرح شد.

پارا ۶

گزارش دبیرکل در نتیجه‌گیری خود (بندهای ۱۰۰ تا ۱۱۳) وضعیت منابع حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را چنین جمع‌بندی می‌کند:

منابع موجود با وجود گستردگی، دچار کاستی‌های بنیادین هستند. این کاستی‌ها در سطوح مختلف از جمله محتوا و جایگاه اصول حقوقی، هماهنگی میان معاهدات، ساختار حکمرانی و اجرا مشاهده می‌شود.

چندپارگی یک ویژگی ذاتی اما چالش‌زا است. اگرچه چندپارگی ناشی از ماهیت تدریجی و واکنشی این رشته حقوقی است، اما برای افزایش کارآمدی نیازمند تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد هماهنگی و همافزایی است.

شکاف در پوشش موضوعی و رویکرد بخشی‌نگر موجب شده برخی موضوعات مهم محیط‌زیستی همچنان فاقد مقررات الزام‌آور بمانند.

گزارش در نهایت پیشنهاد می‌کند که تدوین اصول پراکنده در یک سند جامع بین‌المللی می‌تواند به رفع ابهامات، ایجاد هماهنگی و تقویت اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست کمک کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحث «پیمان جهانی محیط‌زیست» را به عنوان راهکاری برای ساماندهی منابع موجود مطرح می‌سازد.

۲-۱-۳ مفهوم‌شناسی خلاء: تعریف، تشخیص و انواع آن

مفهوم‌شناسی خلاء گامی اساسی و نقطه‌شروع واکاوی خلاءها حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب می‌شود. بدون این مفهوم‌شناسی، نه تنها نمی‌توان خلاءهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص داد، بلکه هر گونه راهکار اصلاحی نیز به جای ریشه‌یابی دقیق، به امری سطحی و ناکارآمد بدل خواهد شد. از این‌رو، بخش حاضر با تمرکز بر تبیین تعریف، شاخص‌های تشخیص و انواع خلاء، بستر تحلیلی لازم را برای واکاوی تفصیلی خلاءهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فراهم می‌آورد.

۱-۲-۱-۳ تعریف و تشخیص خلاء

در قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ مجمع‌عمومی که به دبیرکل ماموریت داده شده تا «خلاءهای احتمالی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست» را شناسایی و ارزیابی کند، تعریفی از خلاء ارائه نشده است. قطعنامه سازمان ملل از عبارت «خلاءهای احتمالی»^{۱۵۲} استفاده کرده است. این ابهام، تعمدی و برای جلب حمایت گسترده‌تر کشورها به‌کاررفته است. چراکه در فرایندهای بین‌الدولی، هرگونه پیشداوری و قضاوت زود هنگام نسبت به موضوع مورد مذاکره قبیح شمرده می‌شود. برخی از صاحب‌نظران، زبان قطعنامه در مورد خلاء را «پیشرو» و در عین حال برخی آن را «از نظر مفهومی نامنسجم» توصیف نموده‌اند. زیرا از یک سو، خلاء فی نفسه دارای پیچیدگیهای زبانی و مفهومی است و از سوی دیگر، شناسایی خلاءها را با مقوله اجرای آنها مرتبط دانسته است.^{۱۵۳} علاوه بر این، پروفیسور بودانسکی با طرح این سوال که آیا میتوان «خلاءها» را به شیوه‌های «فنی و مبتنی بر شواهد» آنطور که در قطعنامه قید گردیده است، شناسایی و ارزیابی نمود؟ ماموریت محوله به دبیرکل از سوی

مجمععمومی را زیر سوال میبرد.^{۱۵۴} این سوال حاکی از چالش روششناختی در فرایند شناسایی خلاءهاست. وی به این نکته اشاره می‌کند که درخواست مجمععمومی سازمانملل برای تهیه یک گزارش «فنی و مبتنی بر شواهد» درباره خلاءها، ممکن است غیرواقع‌بینانه باشد. او استدلال می‌کند که شناسایی خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بیشتر به دیدگاه‌های سیاسی و اخلاقی بستگی دارد تا به شواهد عینی. بنابراین، این گزارش نمی‌تواند کاملاً بی‌طرفانه و علمی باشد.^{۱۵۵}

دبیرکل در گزارش خود در سال ۲۰۱۸ در پاراگراف هفتم، به عنوان یک موضوع مقدماتی خلاء را مستفاد از یک فرهنگ لغت حقوقی به عنوان «شکاف، نقص، عیب یا کمبود»^{۱۵۶} تعریف می‌کند. تعریف ارائه شده در گزارش دبیرکل به جای ارائه پاسخ روشن، سوالات بیشتری را قابل طرح می‌سازد. خلاء چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ این سؤال اساسی نشان‌دهنده فقدان تعریف دقیق و مورد توافق از مفهوم خلاء در چارچوب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. تعریف ارائه‌شده در گزارش دبیرکل، اگرچه مختصر و مفید است، اما ممکن است به اندازه کافی برای همه ذینفعان قانع‌کننده نباشد. آیا خلاءهای شناسایی‌شده توسط دبیرکل واقعاً خلاء محسوب می‌شوند؟ این سؤال به ماهیت خلاءهای شناسایی‌شده اشاره دارد. آیا این خلاءها ناشی از کمبودها یا نقص‌های واقعی و ناخواسته در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستند، یا نتیجه تصمیمات سیاستی آگاهانه و عمدی کشورها در فرایند مذاکره بوده‌اند؟ این موضوع اهمیت تمایز بین «خلاءهای ناخواسته» و «خلاءهای برنامه‌ریزی‌شده» را نشان می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که فرآیند شناسایی و رفع خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش‌های مفهومی و عملی مواجه است. لذا، تعریف و تشخیص «خلاء» در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌تواند پیچیده و مورد اختلاف باشد و به دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف کشورها بستگی پیدا کند.

در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست گاهی اوقات شاهد خلاءهای عمدی، آگاهانه و حساب‌شده^{۱۵۷} در چارچوب موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی هستیم. این امر لزوماً نشان‌دهنده نقص یا کمبود در

154 همان کتاب خلاص ۲۲۰

155 همان

156 “gap” is defined as a lacuna, void, defect or deficiency

157 Intentional, conscious and deliberate gaps

نظام حقوقی نیست، بلکه بازتابی از مصالحه سیاسی^{۱۵۸} و انتخاب آگاهانه مذاکره‌کنندگان به منظور حصول توافق است و به خلاء ضروری^{۱۵۹} تعبیر شده‌است.^{۱۶۰} این امر حاکی از وجود فضای تعاملی برای تحقق توافق می‌باشد. «ایالات متحده امریکا معتقد است که چنین وضعیتی را نباید به عنوان خلاء در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی تلقی کرد»^{۱۶۱}. این بدین معناست که چنین رویکردی بخشی از روند توافق حاصل شده به حساب می‌آید. به عنوان مثال، تدوین مقرره‌های غیرالزام‌آور، لحاظ استثناءهایی بر قاعده کلی، امکان انصراف از تعهد خاص، فقدان سازوکارهای نظارتی و اجرایی چنین خلاءهایی تحت تاثیر ملاحظات مختلفی مانند ماهیت موضوع، زمینه‌های سیاسی و جلب مشارکت کشورها قرار دارد.^{۱۶۲} بنابراین به نظر می‌رسد این حالت را نمیتوان نقص یا کمبود در نظام حقوقی بدانیم، بلکه آنها بخشی از طراحی مذاکره هستند. رویکردهای حقوقی و سیاستی برای حل این خلاءها باید با در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها و تعادل‌ها طراحی شوند و در چارچوب همان سند و سازوکارهای موجود در آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرند. این امر ریشه در ذات بخشی‌بودن حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دارد.

منظور از بررسی خلاء، «خلاء در یک سیستم است، نه تفاوتها در تعهدات فردی دولتها»^{۱۶۳} اگر متن یک توافق محیط زیستی به نظر برسد که موضوعی را به طور کامل پوشش می‌دهد، اما به آن مسئله در عمل به صورت رضایت بخشی پرداخته نشود، آیا این یک خلاء است؟ برعکس، اگر یک توافق از نظر حقوقی ناقص به نظر برسد، با این حال مسئله زیست محیطی در عمل به طور کافی پرداخته شود، آیا آن یک خلاء است؟ اینجاست که مسائل مربوط به آستانه^{۱۶۴} در مورد میزان وجود «خلاءها» در حقوق بین‌الملل محیط زیست اهمیت خواهد داشت.^{۱۶۵}

political compromises 158

necessary gaps 159

160 کتاب خلاص ۲۲۳

161 متاب خلاص ۲۲۶

162 کتاب خلاص ۲۲۳

163 مقاله فرنچ ص ۴

threshold issues 164

Susan Biniaz, The UNGA Resolution on a 'Global Pact for the Environment': A chance to
put the horse before the cart, RECIEL, Vol. 28, Issue 1, 2019, pp.1-7. P.3

در جلسات مذاکره قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ موضوع بررسی مفهوم خلاء از موضوعات جدی مذاکرات واقع شد. برخی از هیئت‌های نمایندگی استدلال کردند که مفهوم «خلاء» باید به صورت محدود و در چارچوب خلاء هنجاری^{۱۶۶} (این نوع خلاء زمانی وجود دارد که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی به یک موضوع خاص وجود ندارد.) تفسیر شود. بر اساس این دیدگاه، خلاءهای مرتبط با اجرا نباید به عنوان خلاء در نظر گرفته شوند، بلکه صرفاً به عنوان «چالش» طبقه‌بندی شوند. آنها معتقد بودند که پرداختن به کمبودهای اجرایی و چالش‌های مرتبط، کار در مراحل بعدی (مذاکرات در گروه کاری) را پیچیده می‌کند و بنابراین در این مرحله نباید مورد بحث قرار گیرد. با این حال، این تفسیر محدود از مفهوم خلاء با استقبال مواجه نشد، زیرا بسیاری از هیئت‌های نمایندگی بر این موضوع تأکید داشتند که ابزارهای اجرا^{۱۶۷} یکی از نگرانی‌های اصلی آنها است و بدون توجه به چالش‌های اجرایی، نمی‌توان به طور مؤثر به خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پرداخت. این کشورها معتقد بودند که کمبودهای مالی، فنی، نهادی و سیاسی به عنوان موانع اصلی در اجرای تعهدات محیط‌زیستی باید در فرآیند شناسایی و رفع خلاءها مورد توجه قرار گیرند. لذا، آنها طرفدار مفهوم موسع خلاء شامل خلاءهای هنجاری، نهادی و اجرایی بودند.^{۱۶۸} در نهایت، گزارش دبیرکل تفسیر موسع خلاء را در نظر گرفت. بنابراینچه در پاراگراف هفتم گزارش دبیرکل مقرر شده است، «با توجه به اهداف این گزارش، خلاءهای مقرراتی^{۱۶۹} به معنای خلاءهای ماهوی/هنجاری^{۱۷۰} (از جمله رویه ای و نهادی^{۱۷۱}) و خلاءهای حکمرانی^{۱۷۲} به معنای خلاءهای اجرایی در چارچوب حقوقی بین المللی^{۱۷۳} خواهد بود.»^{۱۷۴} گزارش خود در پاراگراف ۷ اظهار نموده است که، خلاء میتواند در شکلهای مختلف ظاهر شود:

Normative gaps	166
means of implementation	167
کتاب خلاص	168
regulatory gaps	169
Substantive/ normative gaps	170
procedural and institutional	171
governance gaps	172
implementation gaps in the international legal framework	173
پاراگراف ۷ گزارش دبیرکل	174

خلاء در یک موافقتنامه چندجانبه محیط‌زیستی؛ در این حالت، خلاء میتواند در رابطه با محتوای آن موافقتنامه یا ناتوانی آن در تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده صورت پذیرد. به عبارت دیگر، ممکن است موافقتنامه از نظر محتوایی کامل نباشد یا نهادهای لازم برای اجرای موثر آن وجود نداشته باشد.

خلاء در میان چارچوبهای حقوقی؛ این نوع از خلاء به شکل همپوشانی، تناقض و تعارضهای ماهوی یا رویهای بین موافقتنامه‌های مختلف بروز میکند.

جایی که اصلاً مقرراتی وجود ندارد؛ در برخی موارد ممکن است هیچ مقرراتی در مورد یک موضوع خاص وجود نداشته باشد. این میتواند ناشی از محدودیتهای ماهوی، نهادی (فقدان نهادهای لازم برای نظارت و اجرا) یا جغرافیایی (عدم پوشش همه مناطق جهان).^{۱۷۵}

اختلاف نظرها در مورد تعریف خلاء یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند مذاکرات OEWG گروه کاری موقت نیز بوده است. در خصوص وجود خلاء، میان کشورها اختلاف نظر جدی برقرار بود. عده ای معتقد بودند که در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هیچ خلاءای وجود ندارد. آن چه هست در وهله نخست، پراکندگی است که خصیصه ذاتی حوزه محیط‌زیست است که موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی مختلفی برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت طراحی و تدوین شود. در وهله دوم، خلاءهای موجود در نتیجه انتخاب آگاهانه کشورهاست. برخی دیگر با خلاءهای گزارش شده توسط دبیرکل موافقت نمی‌کنند، اما با طبقه‌بندی آن‌ها مخالفند. گروهی دیگر نیز با پذیرش وجود خلاء، قائل به خلاءهایی متفاوت از آن چه در گزارش آمده است، هستند. ترکیه در مذاکرات اذعان نمود که گاهی یک خلاء دوژوره بر روی کاغذ ممکن است به صورت دو فاکتو خلاء نباشد و برعکس.^{۱۷۶} این بدین معناست که نباید فقط خلاء را در بحث هنجار محدود نمود، اجرا و سازوکارهای اجرایی نیز حایز اهمیت‌اند.

عدم اجماع در مورد تعریف و شناسایی خلاء یکی از چالشهای اصلی این حوزه بوده است. عدهای طرفدار تفسیر مضیق و محدود شدن آن به خلاء هنجاری و عدهای طرفدار تفسیر موسع و مبتنی بر فرایند علمی که شامل خلاءهای هنجاری، نهادی، اجرایی گردیدند. دبیرخانه مستفاد از مذاکرات صورت گرفته در نشست دوم گروهکاری، به این نتیجه رسید که خلاء باید به صورت موسع تفسیر گردد تا شامل کمبود و نقص و چالش نیز بشود و تعریف صورت گرفته در گزارش دبیرکل را تایید می نماید. درنهایت، این اختلاف نظرها نه تنها بر روند کار تأثیر گذاشت، بلکه بر نتیجه گیری های نهایی نیز تأثیر مستقیمی داشت. برخی از کشورها با پررنگ سازی عدم اجماع در خصوص خلاء سعی در اجتناب از نهایی سازی نتیجه مذاکرات (ارائه توصیه های لازم به مجمعمومی) بودند. تلاش هایی مانند پیشنهاد «منوی راه حل های عملی»^{۱۷۷} توسط ژاپن و کانادا نشان دهنده تمایل به عبور از اختلاف نظرها و تمرکز بر اقدامات عملی است. این رویکرد می تواند به عنوان یک راه حل موقت برای پیشرفت در مذاکرات در شرایطی که اجماع وجود ندارد، در نظر گرفته شود. اختلاف نظرها در مورد تعریف و تشخیص خلاءها به حدی جدی بود که امکان توافق بر سر استفاده از این واژه وجود نداشت. در نهایت، حذف واژه «خلاء» از توصیه های نهایی نیز نشان دهنده این است که گاهی اوقات برای پیشبرد مذاکرات، لازم است از ذکر مفاهیم بحث برانگیز اجتناب شود و به جای آن بر مفاهیم کلی تر یا اقدامات عملی تمرکز کرد.

بنابراین، تعریف و شناسایی خلاءها در حقوق بین الملل محیط زیست یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که نیازمند درک مشترک بین کشورها است. زیرا اختلاف نظرها در مورد وجود یا فقدان خلاءها، تعریف، ماهیت آنها و نحوه رسیدگی به آنها نشان دهنده تفاوت در اولویت ها و دیدگاه های کشورها است. باید در نظر گرفت که خلاءها لزوماً نشان دهنده نقص در نظام حقوقی نیستند، چراکه اغلب نتیجه تصمیمات سیاستی، مصالحه های سیاسی و طراحی های آگاهانه هستند.

باید توجه نمود که در گزارش دبیرکل، دستهبندی خلاءها در گزارش نهایی به صورت دقیق منعکس نشده‌اند و گزارش به چارچوب کلی برای تحلیل مفهوم خلاء بسنده نموده است. چراکه، مخاطبان بین‌الدولی ترجیح می‌دهند به جای جزئیات فنی، به یک تحلیل کلی و جامع قناعت کنند. این رویکرد نشان‌دهنده تعادل بین دقت مفهومی و نیازهای عملی در فرآیندهای بین‌الدولی است. سایر نویسندگان، خلاء در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را به گونه‌های مختلفی تقسیم بندی نموده‌اند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

پروفسور بودانسکی در مقالهای خلاء را به توصیفی^{۱۷۸} و هنجاری^{۱۷۹} تقسیم می‌کند. از منظر توصیفی، خلاء صرفاً یک ناپیوستگی^{۱۸۰} است. از نظر هنجاری، خلاء چیزی است که وجود ندارد و نیاز به پر شدن دارد، نقص یا کمبود است. وی توضیح می‌دهد که «خلاء حقوقی در معنای توصیفی به ندرت وجود دارد^{۱۸۱}». زیرا فقدان یک قاعده حقوقی در مورد موضوعی (به عنوان مثال آلودگی پلاستیکی)، لزوماً به معنای خلاء نیست. بلکه به این معناست که کشورها از نظر حقوقی آزادند به هر نحوی که مایلند عمل کنند. این یک ناپیوستگی است، نه یک نقص که نیاز به رفع داشته باشد.^{۱۸۲} لذا، منبع ناپیوستگی، فقدان قاعده حقوقی در مورد یک موضوع خاص است و لزوماً به معنای نقص نیست. این نوع از خلاء، مشابه تعریف نویسندگان از خلاءهای فنی و واقعی است که بدانها اشاره خواهیم کرد. بودانسکی تأکید می‌کند که شناسایی این خلاءها یک فرآیند فنی، عینی و مبتنی بر شواهد نیست، بلکه یک فرآیند ذهنی و ارزش‌محور است که به قضاوت‌های سیاسی و اخلاقی بستگی

descriptive 178

normative 179

discontinuity 180

یعنی مواردی که عملی نه ممنوع اعلام شده و نه مجاز 181

کتاب خلا ۲۲۴ 182

دارد.^{۱۸۳} برخی دیگر از منابع^{۱۸۴}، خلاء را به دو دسته کلی واقعی و هنجاری به شرح زیر تقسیم میکنند.

«خلاءهای واقعی^{۱۸۵} شامل:

خلاءهای ماهوی^{۱۸۶}: زمانی که یک موضوع خاص تحت پوشش موافقتنامه‌های موجود قرار ندارد. (بالاترین سطح خلاء، زمانی است که یک موضوع محیط‌زیستی به طور کامل نادیده گرفته شده یا به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. مثال بارز آن آلودگی پلاستیکی در محیط‌زیست دریایی) خلاءهای حقوقی^{۱۸۷}: مربوط به ماهیت حقوقی است. زمانی که دستورالعمل‌ها وجود دارند، اما از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند.

خلاءهای مرتبط با عضویت^{۱۸۸}: زمانی که برخی از اعضای موافقتنامه از تمام یا برخی تعهدات مستثنی شده‌اند.

خلاءهای جغرافیایی^{۱۸۹}: زمانی که یک سند حقوقی بر همه مناطق جهان اعمال نمی‌شود. خلاءهای نهادی^{۱۹۰}: زمانی که نهاد، سازمان یا سازوکاری برای انجام وظایف خاص وجود ندارد. خلاءهای مرتبط با اجرا و پایبندی^{۱۹۱}: زمانی که موافقتنامه و تعهدات مرتبط وجود دارد، اما مکانیسم‌های اجرایی و پایبندی وجود ندارد یا بسیار ضعیف هستند.

183 Online , Global Perspectives on a Global Pact for the Environment

184 گزارش فوریه ۲۰۱۹ شورای وزیران نوردیک در خصوص «حکمرانی محیط زیستی بین المللی در چارچوب پیمان جهانی محیط زیست و گزارش دبیرکل»

Factual Gaps 185

substantive 186

legal 187

Membership-related 188

geographic 189

institutional 190

Compliance/enforcement - related 191

خلاءهای هنجاری^{۱۹۲}: این نوع خلاء زمانی وجود دارد که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی به یک موضوع خاص وجود ندارد. برای مثال، ممکن است همه توافق داشته باشند که سند حقوقی خاصی برای یک موضوع وجود ندارد (خلاء ماهوی)، اما در مورد ضرورت ایجاد چنین سندی اختلاف نظر وجود داشته باشد.^{۱۹۳}

برخی دیگری از منابع، خلاء را به سه دسته واقعی، فنی و هنجاری تقسیم میکنند که با توجه به اهمیت تبیین آن، در ادامه بررسی خواهد شد. شایان ذکر است، اکثر نویسندگان تأکید می‌کنند که این دسته‌بندی‌ها ممکن است با هم همپوشانی داشته باشند. برای مثال، یک خلاء واقعی ممکن است به شناسایی یک خلاء هنجاری نیز منجر شود.

۱-۲-۲-۳ خلاءهای واقعی

خلاءهای واقعی به مواردی اشاره دارند که در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به اندازه کافی پوشش داده نشده‌اند و به نظر می‌رسد باید تنظیم شوند. شناسایی یک خلاء واقعی اولین مرحله برای احراز وجود خلاء هنجاری است، اگرچه این دو متمایز هستند. خلاء هنجاری به این موضوع اشاره دارد که آیا یک مشکل خاص نیاز به پاسخ حقوقی دارد یا خیر. این نوع خلاءها مستقل از خلاءهای واقعی هستند و ممکن است حتی اگر مشکلی پذیرفته شده باشد، لزوماً نیاز به پاسخ حقوقی نداشته باشد.^{۱۹۴} بهترین مثال برای این موضوع، مقوله آلودگی پلاستیکی در محیط‌زیست دریایی است. در ابتدا این موضوع به عنوان یک خلاء واقعی شناسایی شده است. در این خصوص اجماع گسترده، اگر نه جهانی، وجود دارد که باید اقدامی صورت پذیرد. اما این که آیا این اقدام باید شامل یک پاسخ حقوقی باشد، یا اگر باشد، ماهیت و شکل پاسخ چگونه باشد، در حال مذاکره می‌باشد. در این حوزه چارچوب کلی و گسترده‌ای از قواعد عمومی وجود دارد، اما آیا وجود قواعد چارچوبی کلی^{۱۹۵} برای اعلام فقدان خلاء اعم از واقعی یا هنجاری کافی است؟ در پاسخ «این دیدگاه عمومی وجود دارد که مؤثرترین شکل

Normative Gaps 192

193 کتاب خلا ۲۲۲

194 مقاله فرنچ ص ۳

generalized framework rules 195

تنظیم حقوق بین‌الملل محیطزیست، تصویب قواعد دقیق در چارچوب رژیم‌های خاص معاهد‌های^{۱۹۶} است. تجمیع اصول کلی و هنجارهای فراگیر به ندرت به عنوان جایگزین در نظر گرفته می‌شوند، اگرچه می‌توانند چارچوبی مفید برای تنظیم مقرره‌های بیشتر فراهم کنند.^{۱۹۷} نمونه‌های از موفقیت این رویکرد، موضوع حفاظت از لایه اوزن میباشد که در ابتدا کنوانسیون چارچوبی حفاظت از لایه اوزن به بیان اهداف، تعهدات کلی و هنجارهای فراگیر پرداخته، سپس تعهدات جزئی و دقیق در قالب پروتکل مونترال (اسم پروتکل) و اصلاحیه‌های مکرر (آخرین اصلاحیه: اصلاحیه کیگالی ۲۰۱۶) درج گردید.

«با این حال، همه مسائل به راحتی به اجماع جهانی کافی دست نمی‌یابند تا بتوان گفت که یک خلاء واقعی وجود دارد و در نتیجه نیاز فوری به تنظیم این نگرانی‌ها از طریق رژیم‌های دقیق و جزئیتر احساس می‌شود (خلاء هنجاری). به عنوان مثال در خصوص زباله‌های فضایی و رفاه حیوانات بسیاری از محققان این موارد را نگرانی‌های حیاتی می‌دانند که به خودی خود مستحق تنظیم مقرره‌های جهانی هستند. اما به نظر نمی‌رسد (هنوز) اجماع سیاسی کافی در مورد این که آیا این‌ها "مشکلات محیطزیستی" هستند که نیاز به تنظیم مقررات بین‌المللی دارند یا حتی اگر هستند، ماهیت و شکلی که چنین مقررات بین‌المللی باید داشته باشد، وجود داشته باشد.»^{۱۹۸} به عبارتی، برای پرکردن خلاءهای هنجاری، ابتدا باید خلاءهای واقعی را به‌درستی درک کرد و سپس اجماع سیاسی برای اقدام لازم ایجاد نمود. در مورد تثبیت گازهای گلخانه‌ای در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن، شاهد اجماع در عین اختلافات سیاسی به‌دلیل درک آسیب‌های مخرب گازهای گلخانه‌ای برای محیطزیست جهانی بودهایم. گرچه هنوز در عرصه محیطزیست، آسیب‌های ناشناخته بسیاری وجود دارد که هنوز به طور کامل آنها را درک نمی‌کنیم یا هنوز نمی‌دانیم که باعث آنها هستیم. در نتیجه، ما به سادگی یا خطرات را به اندازه کافی درک نمی‌کنیم یا هنوز از نظر سیاسی آماده اقدام متناسب نیستیم.

نوع دوم خلاء، خلاءهای فنی^{۱۹۹} است که با توجه به محتوای قطعنامه ۷۲/ ۲۷۷ مجمعمعمومی، حولمحور مقوله اجرا تفسیر می‌گردد. منظور از اجرا در این قطعنامه اجرای حقوق بین‌الملل محیطزیست و اسناد مرتبط با محیطزیست میباشد. این موضوع سؤالات مهمی را درباره هدف از شناسایی خلاءها و سپس، بررسی گزینه‌های ممکن برای رسیدگی به خلاءهای احتمالی مطرح می‌سازد. بنابراین، این نوع از خلاء به طور خاص به چگونگی تقویت اجرای تعهدات کشورها و بهبود اثربخشی حقوق بین‌الملل محیطزیست مربوط می‌شوند. بدون شک فاصلهای بین تعهداتی که کشورها می‌پذیرند و اجرای کامل آنها وجود دارد و فاصله بزرگ‌تری بین این تعهدات، وضعیت فعلی محیطزیست و وضعیت مطلوب وجود دارد. از این رو، برخی کشورها مانند فدراسیون روسیه معتقدند که تمرکز اصلی باید بر اجرای مؤثر تعهدات موجود باشد، نه ایجاد سندها یا معاهدات جدید.^{۲۰۰} از نظر سیاسی، مسئله اجرا یکی از مسایل محوری در حقوق بین‌الملل محیطزیست است. این سوال مطرح گردیده است که با توجه به چالشهای اجرایی در حقوق بین‌الملل محیطزیست از جمله فاصله موجود میان تعهد و اجرا، آیا به هنجارها و سند جدیدی نیاز داریم یا خیر؟ این سوال در چارچوب قطعنامه ۷۲/ ۲۷۷ مجمعمعمومی با توجه به هدف غایی آن که تدوین پیمان جهانی محیطزیست بود، مطرح گردید. از همان ابتدا یکی از نگرانی‌های اصلی این بود که «گسترش هنجاری^{۲۰۱} ممکن است منجر به تورم معاهدات^{۲۰۲} گردد و به جای حل مشکل باعث تشدید پراکندگی در نظام حقوقی و حکمرانی جهانی محیطزیست شود.»^{۲۰۳} شایان ذکر است، این مسئله با هدف "تقویت انسجام حکمرانی جهانی محیطزیست" که در قطعنامه مورد اشاره آمده است، در تضاد است.

مسئله اجرا در حقوق بینالملل محیطزیست به شدت سیاسی و ماحصل مذاکرات طولانی مدت است. علاوه بر این، مسئله اجرا با اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت^{۲۰۴} و توانایی‌های مربوطه مرتبط است. این اصل به طور خاص در روابط بین کشورهای توسعه‌یافته (شمال) و کشورهای درحال توسعه (جنوب) مطرح می‌شود و نشان‌دهنده اختلافات عمیق در اولویت‌ها و توانایی‌های این کشورها است. همچنین جنبه دوم (مرتبط اما مجزا) در مفهوم خلاءهای فنی مربوط به وجود خلاء در داده‌های فنی، علمی و اجتماعی-اقتصادی^{۲۰۵} است که برای درک چالش‌های محیطزیستی به‌منظور توسعه هنجارهای استراتژیک و متمرکز ضروری است و در نهایت بستری را برای اجرای بهتر تعهدات بینالمللی فراهم می‌کنند.^{۲۰۶} باید در نظر داشته باشیم که شناسایی چنین خلاءهایی یک موضوع است، در حالی که ارزیابی آن‌ها و اقدام جهت رفع آن موضوع دیگری است. به‌عنوان مثال، چالش انتقال فناوری به عنوان یکی از نمونه‌های کلیدی خلاء فنی، به‌طور گسترده در نظام‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است، اما پیشرفت چندی در حل آن حاصل نشده است. زیرا برای اصلاح آن به اراده سیاسی بیشتر و منابع قابل توجهی نیاز بوده که تاکنون محقق نگردیده است.

۳-۲-۲-۱-۳ خلاءهای هنجاری

همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، خلاء هنجاری زمانی ایجاد می‌شود که هیچ توافقی در مورد لزوم رسیدگی یا پاسخ حقوقی به یک موضوع خاص وجود ندارد. از آن جایی که حقوق بین‌الملل محیطزیست از طیف گسترده‌ای از منابع، از جمله قواعد معاهده‌ای، قواعد عرفی، رویه قضایی، حقوق‌نرم و تصمیمات کنفرانس‌های اعضای موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیطزیستی بهره‌مند است، این تنوع باعث می‌شود که تعیین خلاءهای هنجاری پیچیده‌تر شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که هنگامی که از خلاءهای هنجاری صحبت می‌کنیم منظور فقط قواعد الزام‌آور است یا قواعد غیرالزام‌آور را هم شامل می‌شود؟ پاسخ به این سوال به دیدگاه غالب نسبت به سیستم حقوق بین‌الملل و نحوه نگرش هر دیدگاه به جایگاه و نقش این قواعد در حقوق بین‌الملل بستگی دارد.

سه دیدگاه نسبت به سیستم حقوق بین‌الملل وجود دارد: بسته، کامل و باز.^{۲۰۷} برخی معتقدند که حقوق بین‌الملل یک سیستم بسته است و براساس فرضیه لوتوس^{۲۰۸}، هر آنچه ممنوع نشده است، مجاز است. براین اساس، تنها قواعد الزام‌آور دارای اعتبار هستند و قواعد غیرالزام‌آور فاقد اثر حقوقی هستند. لذا، خلاء هنجاری در این سیستم، به‌معنای فقدان قواعد الزام‌آور است. این دیدگاه ممکن است مانع از توسعه حقوق بین‌الملل شود. زیرا خلاءهای هنجاری را به‌عنوان مجوزی برای آزادی عمل دولتها تفسیر میکند. با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است که نیازمند تعریف دقیق مفاهیم، تعیین استانداردهای رفتاری و انعطاف‌پذیری در مواجهه با تفاوت‌های بین کشورهای شمال و جنوب هستند، به نظر میرسد که فرضیه لوتوس، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست باشد و به‌عنوان یک اصل راهنما در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست پذیرفته شود.

برخی دیگر معتقدند که حقوق بین‌الملل یک سیستم کامل است که اگرچه ممکن است خلاءهایی داشته باشد، اما روش‌هایی برای رفع آن خلاءها مانند تفسیر قواعد موجود یا استفاده از اصول کلی حقوقی و حتی استناد به قواعد غیرالزام‌آور به‌عنوان ابزاری برای تفسیر یا تکمیل قواعد الزام‌آور وجود دارد. در این سیستم از یکسو شاهد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به‌جهت استفاده از قواعد موجود و پرکردن خلاءها با استفاده از اصول کلی حقوقی و از سوی دیگر شاهد محدودیت در توسعه قواعد و در نتیجه عدم انعطاف‌پذیری در مواجهه با مسائل جدید و پیچیده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هستیم.

دیدگاه سوم این است که حقوق بین‌الملل یک سیستم باز است و ممکن است در مورد برخی مسائل سکوت کند. این دیدگاه توسط قاضی برونو سیما، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری^{۲۰۹}، نیز تأیید شده است.^{۲۱۰} براساس این دیدگاه، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست میتواند با توجه به تحولات

Close, complete, open system 207

Lotus presumption 208

209 «بی‌طرفی حقوق بین‌الملل ... [که] به سادگی نشان می‌دهد حوزه‌هایی وجود دارند که حقوق بین‌الملل هنوز به تنظیم

آن‌ها نپرداخته است، یا حتی هرگز به تنظیم آن‌ها نخواهد پرداخت.»

210 مقاله فرنچ ص ۶

جدید و نیازهای روز توسعه یابد. در نتیجه میتوانیم شاهد انعطافپذیری، توسعهپذیری و هماهنگی با واقعتهای بینالمللی (تفاوتهای بین کشورهای شمال و جنوب) باشیم. به نظر میرسد، با توجه به پویایی و پیچیدگی مسائل محیطزیستی، سیستم باز گزینه مناسبتری برای مواجهه با خلاءهای هنجاری و تحولات بینالمللی است. چراکه در این سیستم، قواعد غیرالزامآور نه تنها در پرکردن خلاء هنجاری، بلکه بهعنوان ابزاری برای توسعه و تکامل حقوق بینالملل تاثیرگذارند.

بهعنوان آخرین نکته ذیل خلاءهای هنجاری « باید به آن قواعد و اصولی توجه داشته باشیم که هنوز توسط جامعه بینالمللی مورد توافق قرار نگرفتهاند. این قواعد و اصول مشابه خلاءهای هنجاری هستند، اما از آنها متمایزند. زیرا این اصول بیشتر آرمان‌گرایانه و رادیکال در ماهیت^{۲۱۱} هستند و منشأ آنها به جای گفتمان اصلی حقوق بینالملل، از منابع دیگری مانند رویه قضایی، رویکردهای فلسفی و اخلاقی به حفاظت از محیط زیست، آموزه‌های مذهبی یا صرفاً ایده‌های جدید نشأت می‌گیرند. به این نوع از خلاء، «خلاءهای ناگفتنی»^{۲۱۲} می‌گویند، زیرا هنوز بخشی از گفتمان اصلی حقوق بینالملل محسوب نمی‌شوند یا اگر هم گنجانده شوند، معمولاً به صورت مقدمه‌ای و غیرالزام‌آور هستند. برخی از نمونه‌های آن شامل حقوق طبیعت^{۲۱۳}، دموکراسی اکولوژیک^{۲۱۴}، حکمرانی و حقوق سیستم‌زمین^{۲۱۵}، یکپارچگی سیستم زمین^{۲۱۶}، اصل تردید به نفع طبیعت^{۲۱۷} و حاکمیت قانون اکولوژیک^{۲۱۸} می‌شوند.»^{۲۱۹} این اصول پتانسیل ایجاد یک چارچوب هنجاری متفاوت و بلندپروازانه‌تر را دارند تا بتواند چالش‌های سیستماتیک ذاتی در حقوق بینالملل محیط‌زیست و حکمرانی جهانی

211 منظور از رویکرد رادیکال در حقوق بینالملل محیط زیست، تلاش برای ایجاد تغییرات عمیق و ساختاری در قواعد و سیاست‌های جهانی است تا از محیط زیست به طور مؤثرتری محافظت شود. اتخاذ این رویکرد معمولاً با چالش‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری مواجه است، اما هدف آن رسیدن به راه‌حل‌های پایدار و عادلانه برای بحران‌های محیط زیستی است.

Unmentionable Gaps 212

213 حقوق طبیعت: به رسمیت شناختن حقوق طبیعت به عنوان یک موجودیت مستقل

214 دموکراسی اکولوژیک: مشارکت گسترده‌تر جوامع در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی

215 حکمرانی و حقوق سیستم زمین: ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای مدیریت سیستم‌های پیچیده زمین

216 یکپارچگی سیستم زمین: حفاظت از یکپارچگی اکولوژیکی سیستم‌های زمین

217 در موارد تردید، تصمیم‌ها باید به نفع طبیعت گرفته شوند

218 حاکمیت قانون اکولوژیک: ادغام اصول اکولوژیک در سیستم‌های حقوقی

219 مقاله فرنچ ص ۷

محیط‌زیست را برطرف کند و علاوه بر آن، دامنه، قدرت و تأثیر هنجارهایی را افزایش دهند که در نهایت باید به مقابله با انسان‌محوری نئولیبرال^{۲۲۰} و بهره‌برداری از سیستم زمین بپردازند. شایان ذکر است، برخی از این اصول قبلاً در قوانین داخلی و حتی در اسناد بین‌المللی غیرالزام‌آور مانند منشور جهانی طبیعت مصوب ۱۹۸۲ درج گردیده‌اند و پتانسیل قابل توجهی برای شکلهی به بنیان یک پارادایم حقوقی جدید برای عصر آنتروپوسن (دوران جدید زمین‌شناسی که تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی است)^{۲۲۱} دارند؛ پارادایمی که هنوز محورها و محتوای دقیق آن مشخص نیست.^{۲۲۲} گزارش خلاء دبیرکل می‌توانست فرصتی برای طرح بحث در خصوص این نوع از خلاء و گنجاندن چنین مقرراتی در سند الزام‌آور «پیمان جهانی محیط زیست» باشد، اما چالش‌های سیاسی و محدودیت‌های گزارش دبیرکل به دلیل ماهیت فنی و مبتنی بر شواهد آن مانع از این امر گردید. از آن گذشته این نوع از خلاء نیز در پیش‌نویس پیمان جهانی محیط‌زیست مورد توجه قرار نگرفته است.

مفهوم «خلاء» در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست - مانند اکثر حوزه‌های حقوق بین‌الملل - مفهومی است که اگرچه در سطح زبانی به راحتی قابل درک است، از نظر مفهومی پیچیدگی‌های اساسی را ایجاد می‌کند.^{۲۲۳} از این‌رو، تعریف و شناسایی خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست یک مسئله پیچیده، چندبعدی^{۲۲۴}، ساختاری^{۲۲۵} و پویا^{۲۲۶} است که رسیدن به اجماع در مورد چیستی خلاء را یک چالش اساسی نموده است. زیرا اختلاف نظرها در مورد وجود یا فقدان خلاء، تعریف، ماهیت،

220 انسان‌محوری نئولیبرال به رویکردی اشاره دارد که در آن انسان و منافع اقتصادی او بدون توجه به محدودیت‌های طبیعی و پیامدهای محیط زیستی به عنوان محور اصلی لحاظ می‌شود. این رویکرد منجر به تخریب گسترده محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد.

Lex Anthropocenae 221

222 مقاله فرنچ ص ۷

223 مقاله فرنچ ص ۲

224 صرفاً به نبود قانون محدود نمی‌شود، بلکه شامل ناکارآمدی قوانین موجود، ضعف اجرا، ابهام در صلاحیت و ناهماهنگی نهادی نیز می‌شود.

225 بسیاری از تحلیل‌گران، خلأها را نه نقص‌های تصادفی، بلکه ویژگی‌های برآمده از ساختار دولت-محور حقوق بین‌الملل می‌دانند که برای جهانی با مقیاس متفاوت طراحی شده است.

226 با شناسایی تهدیدات جدید (مانند نانومواد، مهندسی زمین‌شناسی، پلاستیک‌ها) و پیشرفت علم (چارچوب مرزهای سیاره‌ای)، ابعاد جدیدی از خلأها آشکار می‌شود.

انواع و نحوه رسیدگی به آنها نشان‌دهنده تفاوت در اولویت‌ها و دیدگاه‌های کشورها است. «آنچه برای یک کشور یک خلاء تلقی می‌شود، ممکن است برای دیگری یک انتخاب طراحی عمدی ناشی از مصالحه‌های سیاسی در مذاکرات باشد.»^{۲۲۷} این عبارت نشان‌دهنده این نکته است که خلاءها لزوماً نشان‌دهنده نقص در نظام‌حقوقی نیستند، چراکه اغلب نتیجه تصمیمات سیاستی، مصالحه‌های سیاسی و طراحی‌های آگاهانه هستند و رسیدگی به آن مستلزم راه‌حل‌های ترکیبی است. رفع خلاءها صرفاً از طریق معاهدات جدید ممکن نیست و نیازمند ترکیبی از راهکارهای حقوقی، نهادی و مشارکتی است.

۳-۱-۳ خلاءهای مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست و امکان سنجی رفع آن‌ها

اصول کلی حقوقی، به‌عنوان یکی از منابع رسمی حقوق بین‌الملل، در حوزه محیط‌زیست از جایگاهی دوگانه و تا حدودی متزلزل برخوردارند. گزارش دبیرکل، اصول را «بلوک‌های ساختمانی مهم» حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توصیف می‌کند که نقش‌های چندگانه‌ای از جمله راهنمایی تفسیر معاهدات، تکمیل قواعد خاص و یکپارچه‌سازی رویکرد بخشی را ایفا می‌کنند. با این حال، همین گزارش به‌صراحت اعلام می‌کند که حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فاقد «چارچوب هنجاری فراگیری» است که اصول و قواعد با کاربرد عمومی را تعیین کند. فقدان چنین چارچوبی، یکی از مهم‌ترین خلاءهای ساختاری محسوب می‌شود که بر شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اجرای اصول تأثیر منفی گذاشته است.

گزارش دبیرکل در این بند حول محور دامنه اصول^{۲۲۸} با هدف بررسی ماهیت و جایگاه اصول در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و سپس وضعیت اصول^{۲۲۹} با تبیین برخی از اصول محیط‌زیستی و وضعیت حقوقی آنها در حقوق بین‌الملل تدوین یافته‌است.

به رسمیت شناختن اصول حقوق بینالملل محیطزیست ریشه در کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ سازمان ملل در مورد محیطزیست انسانی دارد که منتهی به اعلامیه استکهلم گردید. برای اینکه تصویب اصول به توسعه مترقی حقوق بینالملل منجر گردد، چنین اصولی نیازمند تبدیل شدن به تعهدات الزام‌آور هستند.^{۲۳۰}

گزارش دبیرکل در اولین گام، تصویری روشن از جایگاه دوگانه و کارکردهای چندلایه «اصول» در سیستم حقوق بینالملل محیطزیست ترسیم می‌کند که خود می‌تواند سرآغاز ایجاد «خلاء» در نظامحقوقی باشد. بسیاری از اصول بنیادین در اسناد غیرالزام‌آور سیاسی یا اعلامیه‌های محیطزیستی (مانند اعلامیه ریو) ظهور یافته‌اند. این اصول اگرچه الزام‌آور نیستند، اما به‌عنوان «بلوک‌های ساختمانی»^{۲۳۱} و منابع تفسیری و الهام‌بخش برای توسعه معاهدات آتی عمل می‌کنند. برخی اصول در موافقتنامه‌های چندجانبه محیطزیستی گنجانده شده‌اند. اما یک «خلاء» بالقوه در اینجا وجود دارد و آن دامنه شمول محدود است^{۲۳۲}. اصول تنها در چارچوب آن سند خاص الزام‌آور است و لزوماً قابل تسری به کل نظام حقوق بینالملل محیطزیست نیست. با این حال، گزارش دبیرکل تصریح می‌کند که «آن دسته از اصولی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی گنجانده نشده‌اند، نیز نقش مهمی در هدایت تفسیر و توسعه بیشتر آن موافقت‌نامه‌ها دارند»^{۲۳۳} این اصول در مقام «پرکردن خلاء»^{۲۳۴} و نیز به‌عنوان معیاری برای تفسیر پویا مفاد موافقتنامه‌های موجود عمل می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معاهده در برابر پدیده‌ای نوین (مثلاً تغییرات اقلیمی یا تکنولوژی‌های نوظهور) ساکت است یا هنجار صریحی ندارد، اصول کلی حقوقی به روزآمدی و انطباق آن معاهده با شرایط جدید کمک می‌کنند.

230 نوت بر گزارش دبیرکل ص. ۹:

building blocks 231

232 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بینالملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۹.

233 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بینالملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۹.

gap-filling function 234

یکی از نکات مهم مورد اشاره در گزارش دبیرکل، خلاءهای ناشی از کاربرست منابع حقوقی متفاوت^{۲۳۵} است. تعدد منابع گاهی به تعارض یا عدم انسجام منجر می‌شود. این گزارش تصریح می‌کند که «اصول همچنین با توجه به خلاءهای بالقوه ناشی از استفاده از منابع حقوقی مختلف نقش ایفا می‌کنند» و «حمایت متقابل در حقوق بین‌الملل معاصر، فراتر از پارادایم پرکردن خلأ توسط اصول حقوقی است و در عوض، ترکیب منابع حقوق بین‌الملل را در یک موقعیت معین ایجاب می‌کند»^{۲۳۶}. گزارش با ظرافت از پارادایم سنتی «پرکردن خلأ» فراتر رفته و مفهوم حمایت متقابل / هم‌افزایی^{۲۳۷} را مطرح می‌کند. ریشه‌های حمایت متقابل در عرصه بین‌المللی را باید در دستور کار ۲۱، سند کلیدی که توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ تصویب شد، جستجو کرد. این دستور کار تصریح می‌کند که «اقتصاد بین‌الملل باید با ... حمایت متقابل تجارت و محیط‌زیست، فضایی بین‌المللی و حمایتی برای دستیابی به اهداف محیط‌زیستی و توسعه فراهم کند»^{۲۳۸} در این پارادایم نوین، اصول صرفاً برای پرکردن نقطه‌ای کور به کار نمی‌روند، بلکه هدف، ترکیب و تلفیق^{۲۳۹} منابع حقوقی گوناگون برای رسیدن به یک راه‌حل منسجم و هماهنگ است. اینجاست که نقش اصول به عنوان عناصر وحدت‌بخش، پررنگ‌تر از همیشه می‌شود.

در بند ۱۰ گزارش دبیرکل، به شکل ظریفی به کارکرد یکپارچه‌سازی رویکرد بخشی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اشاره شده است. این رویکرد بخشی، که ناشی از شکل‌گیری معاهده‌محور و تدریجی این شاخه از حقوق است، موجب پراکندگی هنجارها و نبود انسجام در نظام حقوقی گردیده است. در این میان، اصول حقوقی می‌توانند با ارائه یک زبان و منطق مشترک، این رویکرد بخشی را تعدیل کرده و نظام را به سمت یک کل بههم پیوسته سوق دهند. گزارش، خلاء نهایی را نه در درون

different legal sources 235

236 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰.

mutual supportiveness 237

Riccardo Pavoni, Mutual Supportiveness as a Principle of Interpretation and Law-Making: 238
A Watershed for the 'WTO-and-Competing Regimes' Debate? The European Journal of International Law, 21(3), (2010), 649–679, p/651
synthesis 239

اصول، بلکه در نبود یک «چارچوب مادر» می‌بیند.^{۲۴۰} پراکندگی موجود اصول در اسناد متعدد با درجات مختلف الزام‌آوری، موجب کاهش کارایی^{۲۴۱} و اجرای^{۲۴۲} ناقص این اصول شده است. از این رو، گزارش به صراحت بر ضرورت تدوین یک سند جامع و یکپارچه‌کننده بین‌المللی^{۲۴۳} تأکید می‌کند که تمامی اصول حقوق محیط‌زیست را به‌صورت شفاف و منسجم گرد هم‌آورد. چنین سندی نه تنها خلأهای اجرایی را کاهش می‌دهد، بلکه با تثبیت جایگاه اصول، نقش آنها را در ایجاد انسجام و هم‌افزایی در کل نظام حقوق بین‌الملل نهادینه می‌سازد.

در مقام ارزیابی می‌توان اذعان نمود که اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حال گذار از نقشی صرفاً تکمیلی به نقشی ساختاری و بنیادین هستند. خلأهای موجود در این نظام حقوقی که ناشی از دامنه محدود معاهدات، پراکندگی منابع حقوقی و رویکرد واکنشی و بخشی به مسائل محیط‌زیستی است، نه تنها مانعی بر سر راه کارآمدی این اصول محسوب نمی‌شود، بلکه اهمیت راهبردی آنها را دوچندان می‌کند. زیرا دقیقاً در مواجهه با این خلأهاست که قابلیت اصول در پرکردن خلأ، تفسیر یکپارچه و ایجاد انسجام میان رژیم‌های حقوقی پراکنده آشکار می‌گردد. با این حال، کارآمدی نهایی این اصول، در گروی حرکت جامعه بین‌المللی به سمت تدوین و توسعه تدریجی آنها در قالب یک سند جامع و الزام‌آور است. چنین سندی می‌تواند با تجمیع اصول پراکنده، رفع ابهامات موجود در مورد ماهیت و دامنه آنها و تثبیت جایگاه هنجاری‌شان، زمینه را برای اجرای مؤثر و یکپارچه این اصول در سراسر نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فراهم آورد.

240 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰.

effectiveness 241

implementation 242

comprehensive and unifying international instrument 243

۲-۳-۱ وضعیت اصول

در خصوص وضعیت اصول، گزارش به بررسی مختصر ۹ اصل محیط‌زیستی^{۲۴۴} پرداخته است که صرفاً توصیفی از اصول ارزیابی نمیشود، بلکه بیانگر چالش‌های جاری اصول و چالش موجود میان نقش آرمان‌گرایانه اصول و واقعیت حقوقی موجود است. مستفاد از توضیح مختصر از هر اصل میتوان دریافت که گزارش در مقام بیان نکات زیر است. نخست، عدم شفافیت در محتوا و دامنه شمول برخی اصول از جمله تعریف دقیق، محتوای مشخص و حدود کاربرد اصول در اسناد بین‌المللی نظیر حق بر محیط‌زیست پاک و سالم است. دوم، تنوع تفسیری برخی از اصول همچون توسعه پایدار یا مسئولیت مشترک اما متفاوت نیز به دلیل ذات پویا و منعطف، موجب می‌گردد که اسناد بین‌المللی مختلف به شکل‌های گوناگون تفسیر و اجرا شوند و در نهایت منتهی به عدم وحدت‌رویه گردد. البته این ویژگی را میتوان هم نقطه قوتی برای انعطاف‌پذیری و هم نقطه ضعفی برای قابلیت پیشبینی اصول ارزیابی کرد. سوم، وضعیت اصول نوظهوری همچون عدم پسرفت^{۲۴۵}، که هنوز در اسناد محدودی مانند موافقتنامه پاریس ظهور یافته‌اند و در حقوق بین‌الملل عرفی یا معاهده‌های نهاده‌شده‌اند، وضعیت بلا تکلیف و در حال‌های از ابهام ارزیابی میشود.

گزارش دبیرکل به‌صورت ضمنی به «عدم قطعیت حقوقی» و «ابهام در جایگاه حقوقی» برخی از اصول به دلایلی همچون درج در اسناد غیرالزام‌آور مانند اصل حق بر محیط‌زیست پاک و سالم^{۲۴۶}، فقدان اجماع قضایی در خصوص برخی اصول مانند اصل احتیاط^{۲۴۷} و فقدان کاربرد جهانی برخی

244 پیشگیری، احتیاط، پرداخت آلوده ساز، دموکراسی محیط زیستی، همکاری، حق محیط زیست تمیز و سالم، توسعه پایدار،

مسئولین مشترک اما متفاوت و عدم پسرفت

Non-regression and progression 245

Hélène Tigroudja, FROM THE “GREEN TURN” TO THE RECOGNITION OF AN AUTONOMOUS RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE PRACTICE OF UN TREATY BODIES, AJIL Unbound, Volume 117, 2023, pp. 179 – 183, p.183

Marco Bocchi, The Reshaping of the Precautionary Principle by International Courts: Judicial Dialogue or Parallel Monologues? , Geneva Jean Monnet Working Paper 02/2016, p.

اصول مانند اجرای اصل پرداخت آلوده‌کننده^{۲۴۸} می‌پردازد. در مقوله اجرا نیز گزارش نشان می‌دهد که برخی اصول در غیاب سازوکارهای نظارتی قدرتمند با چالش مواجه هستند. به‌عنوان مثال، رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در خصوص اجرای اصل احتیاط ملاحظاتی دارد.^{۲۴۹}

براساس بندهای ۸ الی ۲۲ گزارش دبیرکل در میابیم که اصول کلی حقوق محیط‌زیست دارای سه کارکرد اساسی هستند. اول، به‌عنوان مبنایی برای تفسیر مقررات معاهدات محیط‌زیستی عمل می‌کنند، دوم، خلاءهای حقوقی موجود در نظام‌های موضوعی را پر می‌کنند و سوم، امکان تعامل نظام‌های حقوقی مختلف را فراهم می‌آورند. در مقام ارزیابی میتوان گفت، اول، تنوع تفسیری برخی از اصول به‌دلیل ذات پویا و منعطف، موجب می‌گردد که اسناد بین‌المللی مختلف به‌شکلهای گوناگون تفسیر و اجرا شوند. دوم، علیرغم اینکه اصول محیط‌زیستی اغلب خلاءهای موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را رفع میکند، اما خود این اصول نیز دچار یک سری خلاءهایی در تعریف و اجرا هستند. روح گزارش حاکی از عملکرد دوگانه اصول است: آنها هم ابزاری برای پرکردن خلاء هستند و هم منشأ خودِ خلاء. این پارادوکس قابل توجه است. به‌عنوان مثال، اصول قرار است انسجام فراهم کنند، اما محتوا و جایگاه نامشخص خود آنها به ناسازگاری می‌انجامد. این عدم قطعیت حقوقی تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر قابلیت پیش‌بینی و اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دارد. سوم، در کاربرد فرارژیمی اصول، تعامل اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با نظامهای حقوقی دیگر همچون تجارت، سرمایه‌گذاری و حقوق بشر، با موانعی مواجه میشود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

در نتیجه، چالش محوری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست معاصر، کمبود هنجارها نیست، بلکه بحرانی از مرجعیت هنجاری، یکپارچگی و کارکرد است. فقدان یک چارچوب فراگیر و یکپارچه که اصول را به‌صورت منسجم و جهانشمول بیان کند، یکی از مهمترین خلاءهای ساختاری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست محسوب میشود. فارغ از آن، عدم شفافیت در دامنه و وضعیت اصول، باعث

ALAN BOYLE . (2021). "Polluter Pays." In Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press. 341-346 . p. 345
Nicolas de Sadeleer, Chapter VI.43 The precautionary principle in WTO law, in Elgar Encyclopedia of Environmental Law, Edited by Michael Faure, Edward Elgar Publishing, 2018, 599-610, p. 601

ایجاد اختلال در همکاری بین کشورها و نهادهای بینالمللی و همینطور ممانعت از شکلگیری رویه قضایی یکپارچه و توسعه تدریجی حقوق بینالملل عرفی محیطزیست میشود. بنابراین، حرکت به سمت یکپارچگی هنجاری، شفافیت حقوقی و تقویت سازوکارهای اجرایی را بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر در حقوق بینالملل محیطزیست مطرح میکنند.

۴-۱-۳ خلاءهای مرتبط با رژیمهای مقرراتی بخشی موجود

از زمان شکلگیری مدرن حقوق بینالملل محیطزیست در دهه ۱۹۶۰، این نظام حقوقی با سه چالش اساسی روبهرو بوده است: توجه نیاز به تنظیم بینالمللی مسائل محیطزیستی (مشروعیت)^{۲۵۰}؛ یافتن سازوکارهایی برای تضمین اجرا و پایبندی با حقوق بینالملل محیطزیست (کارایی)^{۲۵۱}؛ و توزیع عادلانه منافع و هزینههای حفاظت از محیطزیست (انصاف)^{۲۵۲}. اگرچه امروزه می‌توان گفت که نیاز به تنظیم «بینالمللی» برخی از مسائل محیطزیستی دیگر محل تردید نیست، اما چالش‌های دوم و سوم هرگز به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده‌اند. این امر به ویژه در زمینه بازطراحی نظام حقوق بینالملل محیطزیست صادق است، زیرا ممکن است راهکارهای رفع چالش‌های دوم و سوم با یکدیگر در تعارض باشند.^{۲۵۳}

گزارش دبیرکل ذیل عنوان خلاءهای مرتبط با رژیمهای مقرراتی بخشی موجود^{۲۵۴} به‌صورت ضمنی به یک تنش ساختاری در حقوق بینالملل محیطزیست اشاره می‌کند: از یک سو، ماهیت جهانی تهدیدات محیط زیستی، «اقدام جمعی» و «مشارکت حداکثری» را ایجاب می‌کند.^{۲۵۵} از سوی دیگر، ضرورت جذب بازیگران با «شرایط و اولویت‌های ملی متنوع»، به «سازش‌های سیاسی» منجر

Legitimacy 250

Effectiveness 251

Fairness 252

Viñuales, Jorge E, Balancing effectiveness and fairness in the redesign of the climate change regime, Leiden journal of international law. - Cambridge. - Volume 24(2011), no. 1, pages 223-252, p.224

Gaps relating to existing regulatory regimes 254

255 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بینالملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۳.

می‌شود.^{۲۵۶} چالش ایجاد تعهدات بلندپروازانه در مقابل فراگیری سند، قابل اجرا بودن تعهدات و پایبندی در طراحی موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و غلبه مصلحت‌اندیشی سیاسی مشهود است. چگونه می‌توان موافقتنامه‌ای طراحی کرد که همزمان مشارکت حداکثری کشورها را جلب کند و تعهدات کافی برای حل مؤثر بحران‌های جهانی ایجاد نماید. تاجایی که گزارش اعلام میدارد که " مشارکت گسترده همچنین به مفاهیم عملی از انصاف^{۲۵۷}، از جمله تقسیم عادلانه بار^{۲۵۸} و اشتراک مسئولیت^{۲۵۹}، وابسته است." این جمله به این نکته اشاره دارد که برای جلب همکاری و مشارکت گسترده کشورها در توافق‌های بین‌المللی، لازم است که اصل انصاف در نظر گرفته شود.

موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی اغلب حاوی مقرراتی هستند که شرایط مختلف کشورها را در نظر می‌گیرند. برایناساس، گروه‌های خاصی از دولت‌ها، اغلب کشورهای درحالتوسعه، مشمول تعهدات «نرم‌تر» هستند، به‌عنوان مثال دوره‌های طولانی‌تر حذف تدریجی یا اهداف انعطاف‌پذیرتر، درحالی که کشورهای توسعه‌یافته مشمول تعهداتی برای ارائه حمایت‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی برای کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای درحالگذار هستند.^{۲۶۱} وجود این رویکرد در مذاکرات بین‌المللی محیط‌زیست حاکی از لحاظ انصاف به مثابه شرط مشارکت جهانی است. در نتیجه، موافقتنامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی محصول سازش‌های سیاسی بین کشورهایی با منافع، ظرفیت‌ها و اولویت‌های اقتصادی-اجتماعی متفاوت هستند. این سازش‌ها منجر به ابهامات به تعبیری سازنده و خلاءهای اغلب عمده در متن موافقتنامه‌ها می‌شوند و در بلندمدت می‌تواند به کاهش شفافیت، تفسیرهای متفاوت، و ضعف در اجرا بینجامد.^{۲۶۲} لذا، «ابهام سازنده»^{۲۶۳} یک راهبرد عمده در مذاکرات چندجانبه محیط‌زیستی است که به بهای کاهش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی، امکان حصول

256 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۴.

fairness 257

Equitable Burden 258

Effort-Sharing 259

260 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

261 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

توافق را فراهم می‌کند. ساختار مبتنی بر مصالحه باعث تقابل کارایی و انصاف می‌گردد و در نهایت، کارایی نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست قربانی مقبولیت و مشروعیت آن می‌گردد.

گزارش در همین بخش اذعان دارد که آینده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نه به سمت یکنواخت‌سازی تعهدات، بلکه به سوی تفکیک و انعطاف بیشتر خواهد رفت.^{۲۶۴} این امر قاعدتا به دلیل تغییرات مداوم در شرایط ملی کشورها، ظهور بازیگران جدید بین‌المللی با اولویت‌های متفاوت و نیاز به پاسخگویی به بحران‌های نوظهور خواهد بود.

در ادامه توضیحات فوق، گزارش دبیرکل به جای ارائه یک فهرست ساده‌ای از خلاءهای موجود در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی از حیث مقررات، با طبقه‌بندی اسناد در ۵ گروه حفاظت از اتمسفر، تنوع‌زیستی، منابع آب شیرین، اقیانوسها و دریاها، مواد، پسماندها و فعالیتهای خطرناک و توضیحات کافی در خصوص آنها، خلاءهایی را در سطح هنجارسازی، نهادی، اجرایی شناسایی میکند. در ادامه براساس بندهای ۲۶ الی ۷۰ گزارش، فهرستی از خلاءها تدوین میشود.

۱. پراکندگی هنجاری و فقدان چارچوب حاکم^{۲۶۵}: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فاقد یک چارچوب حاکم یکپارچه و فرابخشی است و به جای آن، از مجموعه‌ای پراکنده از هنجارهای بخشی تشکیل شده است که در قالب بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی شکل گرفته‌اند. «اصطلاح «پراکندگی»^{۲۶۶} در مورد حقوق بین‌الملل هم به عنوان یک اصطلاح توصیفی و هم - به طور رایج‌تر - به عنوان ابراز تأسف به کار می‌رود. پراکندگی که با «ظهور قواعد یا مجموعه‌قواعد تخصصی و (نسبتاً) خودمختار، نهادهای حقوقی و حوزه‌های رویه قضایی» مشخص می‌شود، بر انزوا و گسست میان رژیم‌ها و نهادها تأکید دارد. پراکندگی موجود در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست منجر به تکالیف

Enam Korkor Antonio, The Effect of Constructive Ambiguity on Differentiation in the 262 Climate Change Regime: Mitigation and Climate Justice, Loyola University Chicago International Law Review, Volume 21, Issue 2, 2025, 76-98, p. 95

Constructive Ambiguity 263

264 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و اسناد مرتبط با محیط‌زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط‌زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۵.

Normative Fragmentation & Lack of Overarching Framework 265

fragmentation 266

حقوقی و سیاستی همپوشان و گاه متعارض می‌شود.^{۲۶۷} پراکندگی از نوع هنجاری نیز منجر به ناهماهنگی، همپوشانی تعارض‌آمیز و فقدان شفافیت و انسجام در قواعد می‌شود. به‌عنوان مثال، در بخش حفاظت از اتمسفر^{۲۶۸} چهار رژیم جداگانه برای تغییرات اقلیم، لایه اوزون، جیوه و آلودگی هوای فرامرزی وجود دارد که گزارش دبیرکل مثالهایی از همپوشانی و گاه تعارض در تعهدات، گزارش‌دهی و اجرا را نقل می‌کند. در حوزه تغییر اقلیم نیز سه سند با اعضا متفاوت و تعهدات با گذار از تعهدات سخت به تعهدات نرم تحت مصلحت اندیشی سیاسی وجود دارد که مصداق دیگری از پراکندگی هنجاری است. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌جای یک نظام منسجم، بیشتر به مجموعه‌ای واکنشی از رژیم‌های جداگانه شباهت دارد که پاسخگویی مؤثر به چالش‌های پیچیده، به‌هم‌پیوسته و سیستمی مانند تغییرات اقلیمی یا تخریب تنوع زیستی را دشوار می‌سازد. پراکندگی هنجاری موجود، کارایی، انسجام و در نهایت مشروعیت این شاخه از حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است.

۲. کمبود قواعد الزام‌آور در حوزه‌های کلیدی: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در بسیاری از حوزه‌های حیاتی با کمبود قواعد الزام‌آور دقیق و قابل اجرا مواجه است. حفاظت از خاک تقریباً فاقد هرگونه تعهد الزام‌آور جهانی است.^{۲۶۹} حفاظت از جنگل‌ها عمدتاً مبتنی بر هنجارهای نرم بوده^{۲۷۰} و انتقاد اصلی به آن، «کارایی محدود» است. تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی^{۲۷۱} تا پیش از معاهده تنوع‌زیستی فراسوی صلاحیت ملی (۲۰۲۳)^{۲۷۲} هیچ چارچوب الزام‌آوری نداشت.^{۲۷۳} حتی در حوزه

KAREN N SCOTT, "International Environmental Governance: Managing Fragmentation 267 Through Institutional Connection." *Melbourne Journal of International Law*, 12(1), 2011, pp. 223 – 252, p.224

Paras 26-39 268

269 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۸.

270 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۱۰۴.

271 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۲.

Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) 272

273 پس از ۱۵ سال مذاکره برای ایجاد چارچوب حقوقی حفاظت از تنوع زیستی در آب‌های بین‌المللی، کشورهای عضو سازمان ملل متحد معاهده تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی (BBNJ) را تحت نظارت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق

خطرناک‌ترین فعالیت‌ها مانند انرژی هسته‌ای، کنوانسیون ایمنی هسته‌ای (۱۹۹۴) پس از فاجعه فوکوشیما ناکارآمدی خود را نشان داد و اعلامیه وین ۲۰۱۵ در مورد ایمنی هسته‌ای ناظر بر طراحی، مکان‌یابی و ارزیابی ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای نیز فاقد قدرت الزام‌آور است.^{۲۷۴} این اتکاء گسترده به هنجارهای نرم، داوطلبانه و غیرالزام‌آور، فضای مانور گسترده‌ای برای دولت‌ها باقی می‌گذارد و اجرای مؤثر، نظارت دقیق و پاسخگویی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. در نتیجه، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نقاط کلیدی خود بیشتر تابلوهای راهنمایی ارائه می‌دهد تا قواعد سخت الزام‌آور، که این امر دستیابی به اهداف حفاظت محیط‌زیست در مقیاس جهانی را نامطمئن و شکننده می‌کند.

۳. ضعف در سازوکارهای نظارتی، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی^{۲۷۵} : حتی در نظام‌های پیشرو و موافقی چون پروتکل مونترآل در حفاظت از لایه اوزون - که علیرغم شهرت‌اش، همچنان از کنترل برخی مواد مخرب از جمله برخی از آلاینده‌های شیمیایی کوتاه‌مدت و اکسید نیتروژن عاجز است و فاقد هرگونه مکانیزم راستی‌آزمایی دوره‌ای برای حصول اطمینان از استمرار حذف مواد مخرب توسط دولت‌های عضو می‌باشد،^{۲۷۶} سازوکارهای عدم‌پایبندی به طور سیستماتیک از آستانه اقدامات تنبیهی فراتر نرفته و بر تعاملات تسهیل‌گرانه و غیرتنبیهی تکیه دارند.^{۲۷۷} دبیرخانه و کمیته اجرایی رویه عدم‌پایبندی، مأموریتی برای راستی‌آزمایی گزارش‌های سالانه اعضا در زمینه تولید و مصرف مواد

دریایا (UNCLOS) در سال ۲۰۲۳ به تصویب رساندند. تا پیش از آن، آب‌های بین‌المللی - که ۶۴ درصد از اقیانوس‌ها و نزدیک به نیمی از سطح سیاره را پوشش می‌دهند - هیچ چارچوب الزام‌آوری برای حفاظت از تنوع زیستی نداشتند. برخلاف آب‌های تحت صلاحیت ملی، آب‌های بین‌المللی فضایی آزاد باقی مانده بودند که به طور گسترده مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، اما به خوبی محافظت نمی‌شد. معاهده تنوع زیستی فراسوی صلاحیت ملی (BBNJ) در مارس ۲۰۲۳ برای پر کردن این خلأ حقوقی ایجاد شد.

274 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۸.

Monitoring, Reporting, Verification – MRV 275

276 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۰.

Tejas Rao, Non-Compliance Procedures. Yearbook of International Environmental Law, 277
2025, 35(1), 1–5, p.5

کنترل شده مخرب اوزون ندارند؛^{۲۷۸} همچنین هیچ اختیاری برای تحقیق یا احراز صحت تجارت غیرقانونی این مواد به آنها اعطا نشده است.^{۲۷۹} این وضعیت، نشان‌دهنده الگوی غالب در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیست است: اتکای افراطی به خوداظهاری دولتی و غیاب راستی‌آزمایی مستقل داده‌ها. چنین الگویی خلاء نظارتی عمیقی پدید می‌آورد که ارزیابی واقعی از پیشرفت و میزان پایبندی را ناممکن می‌سازد و کارآمدی حقوق بین‌الملل محیط زیست را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد.

۴. کمبود سازوکارهای مسئولیتی و جبران خسارت: سازوکارهای مسئولیت و جبران خسارت در موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی علیرغم ضرورت انکارناپذیرشان، در وضعیتی ناقص، پراکنده و غالباً غیرفعال باقی مانده‌اند و نتوانسته‌اند با گسترش چالش‌های پیچیده محیط‌زیستی همگام شوند. در حوزه تغییرات اقلیم، «مسئولیت و جبران خسارت‌های اقلیمی به‌صراحت از نظام موافقت‌نامه پاریس مستثنی شده است و برخی معتقدند که چنین مستثنی شدنی نشان‌دهنده یک خلاء مهم است.»^{۲۸۰} مطابق با بند ۵۱ تصمیم پذیرش موافقت‌نامه پاریس، اعضا «موافقت می‌کند که ماده ۸ موافقت‌نامه هیچ گونه مسئولیت یا جبران خسارتی را در بر ندارد یا مبنایی برای آن فراهم نمی‌کند؛»^{۲۸۱} این استثناء صریح، حاکی از فقدان اراده سیاسی لازم برای ایجاد نظام مسئولیت‌پذیری جمعی در قبال یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات محیط‌زیستی عصر حاضر است. در حوزه پسماندهای خطرناک نیز وضعیت مشابه و حتی حادث‌تر است. پروتکل مسئولیت و جبران خسارت کنوانسیون بازل مصوب ۱۹۹۹، علیرغم تصویب، هیچ‌گاه لازم‌الاجرا نشده است.^{۲۸۲} علیرغم تلاش‌های چندین‌ساله و بررسی‌های حقوقی دقیق،

278 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۱.

279 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۲.

280 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۸.

FCCC/CP/2015/10/Add.1, Decision 1/CP.21, Adoption of the Paris Agreement, 29 January 2016

282 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۶.

به دلیل «مخالفت سیاسی قابل توجه» و عدم تمایل دولت‌ها، این پروتکل کماکان در وضعیت عدم اجرا باقی مانده است.^{۲۸۳} این وضعیت که مقررات صریح مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات ناشی از جابجایی فرامرزی پسماندهای خطرناک، نه توسط خود کنوانسیون بازل و نه توسط سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است، یک خلاء بزرگ در نظام بین‌المللی مسئولیت برای خسارات فرامرزی ناشی از جابجایی پسماندهای خطرناک محسوب می‌شود و نبود یک نظام جامع مسئولیت، اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند.^{۲۸۴} این دو مثال نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در یکی از حساسترین و ضروری‌ترین ابعاد خود یعنی پاسخگویی و جبران خسارت دچار ضعف ساختاری و فقدان کاربست جهانی است.

۵. چالش‌های هماهنگی و تعامل : حقوق بین‌الملل محیط‌زیست با چالش نظام‌مند نبودن هماهنگی در دو سطح درون‌بخشی (میان معاهدات و نهادهای محیط‌زیستی) و بین‌بخشی (با حوزه‌های دیگر حقوق بین‌الملل) مواجه است. این پراکندگی که آن را «انزوا و گسست میان رژیم‌ها و نهادهای» توصیف می‌کنند،^{۲۸۵} گرچه اجتناب ناپذیر و قابل بازگشت نیست، اما می‌توان آن را مدیریت کرد. در صورت عدم مدیریت، نه تنها کارایی نظام حقوق محیط‌زیست را کاهش می‌دهد، بلکه قابلیت آن را برای پاسخ‌گویی یکپارچه به چالش‌های فراگیر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تضعیف می‌سازد.^{۲۸۶} در سطح درون‌بخشی، نظام تغییر اقلیم مصداق بارز ناهماهنگی است. سه سند بنیادین این نظام - کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیم ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و موافقت‌نامه پاریس ۲۰۱۵ - هر یک با منطق حقوقی متمایزی طراحی شده‌اند و با عضویت‌های متفاوت، تعهدات گاه متداخل، تعدد

283 این پروتکل که در دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب رسید، تا به امروز تنها ۱۲ عضو دارد در حالی که برای لازم‌الاجرا شدن به ۲۰ سند تصویب نیاز دارد. United Nations Treaty Collection (2026). "Chapter XXVII-3-b: Basel Protocol".on Liability and Compensation.

Jan Albers, The 1999 Basel Protocol on Liability and Compensation, in: Responsibility 284 and liability in the context of transboundary movement of hazardous wastes by sea - Existing rules and the 1999 Liability Protocol to the Basel Convention." Springer Science, 2015, pp.203-304

KAREN N SCOTT, "International Environmental Governance: Managing Fragmentation 285 Through Institutional Connection." Melbourne Journal of International Law, 12(1), 2011 , pp. 223 – 252, p.224

Ibid, p.251 286

نهادهای تخصصی علمی و اجرایی و نظام‌های جداگانه گزارش‌دهی و نظارت، چالش‌های اجرایی و نظارتی مضاعفی را ایجاد کرده است^{۲۸۷} و عملاً هماهنگی و ارزیابی یکپارچه از پیشرفت نظام تغییراقلیم را با مانع مواجه ساخته است.

در سطح بین‌بخشی، تعارضات هنجاری و نهادی آشکارتری به چشم می‌خورد. در تعامل حقوق محیط زیست و مالکیت فکری، کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا، اصول «دسترسی عادلانه» و «اشتراک منافع» را بنیان نهاده و افشای منشاء منابع ژنتیکی و دانش سنتی را الزامی می‌سازد. در نقطه مقابل، موافقت‌نامه تریپس در چارچوب سازمان تجارت جهانی با منطق انحصارگرایی و خصوصی‌سازی دانش، در صدد تسهیل ثبت اختراع بر نوآوری‌های زیست‌فناوری است.^{۲۸۸} این دو نظام «مقدماتی اساساً ناسازگار» را تجسم می‌بخشند. معاهده همکاری ثبت اختراع^{۲۸۹} سازمان جهانی مالکیت فکری نیز فرآیندهای اداری را برای کسب انحصار بر دانش سنتی و منابع ژنتیکی تسهیل می‌کند. به موازات این، در حوزه تجارت و محیط زیست، اصل «حمایت متقابل»^{۲۹۰} که در مقدمه موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و اسناد راهبردی آن تصریح شده، در رویه قضایی نهاد تجدیدنظر آن سازمان با تفسیری مضیق مواجه شده و محاکم آن سازمان در عمل از به کارگیری اصول محیط زیستی (مانند اصل احتیاط) به عنوان هنجارهای ماهوی خودداری کرده‌اند. این امر «شکاف فزاینده میان دو نظام هنجاری» را آشکار ساخته است. این موضوع‌ها در بخش خلاءهای مرتبط با اسناد مرتبط با محیط زیست بیشتر بررسی خواهد شد.

از منظر نهادی نیز تعدد دبیرخانه‌های موافقت‌نامه‌های محیط‌زیستی، پراکندگی جغرافیایی دبیرخانه‌ها در شهرهای مختلف جهان، فقدان یک مرجع واحد برای هماهنگی سیاست‌گذاری، و اشتراک ناکافی اطلاعات میان نهاده، به موازی‌کاری، تکرار تلاش‌ها و ناهماهنگی در اجرا دامن زده

287 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۲۹.

288 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۴.

است. این در حالی است که تلاش‌های اصلاحی مانند پیشنویس قطعنامه پیشنهادی مکزیک تحت عنوان «تقویت نقش مقر برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد در نایروبی برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیستی و افزایش همکاری‌های چندجانبه برای رسیدگی به حکمرانی چندجانبه مؤثر»^{۲۹۱} در چارچوب هفتمین نشست مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد^{۲۹۲} در دسامبر ۲۰۲۵ به منظور انتقال دبیرخانه موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی به نایروبی با مخالفت یا بیتوجهی برخی دولت‌ها روبرو شده است.^{۲۹۳}

۶. کمبود مقررات در حوزه‌های نوظهور و فناوری‌های جدید: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست که عمدتاً ماهیتی واکنشی و بخشی دارد، در مواجهه با چالش‌های نوظهور و فناوری‌های جدید که ذاتاً فرابخشی، پیچیده و علم‌محور هستند، با خلاءهای مقرراتی جدی روبرو است. به طور مشخص، دو حوزه نانومواد و فرایندهای ژئو-مهندسی^{۲۹۴}، علیرغم پتانسیل بالای ایجاد اثرات گسترده بر تنوع زیستی، فاقد هرگونه چارچوب حقوقی بین‌المللی هستند.^{۲۹۵} همچنین، آلودگی‌های ناشی از پسماندهای پلاستیکی و زباله‌های دریایی، اگرچه به‌عنوان تهدیدی جدی شناسایی شده‌اند، اما تنها توسط برخی برنامه‌های اقدام منطقه‌ای پوشش داده می‌شوند و معاهده‌ای اختصاصی و الزام‌آور در سطح جهانی برای آنها وجود ندارد.^{۲۹۶} لازم به ذکر است، مذاکرات جهت تدوین سند بین‌المللی الزام‌آور در خصوص آلودگی پلاستیکی در چارچوب قطعنامه پنجمین نشست مجمع محیط‌زیست سازمان ملل متحد^{۲۹۷} در جریان است. در نتیجه، فاصله چشمگیر میان سرعت پیشرفت علمی- فناوریانه و سرعت

Strengthening the role of the United Nations Environment Programme Headquarters in 291
Nairobi to address environmental challenges and enhance multilateral cooperation to address
effective multilateral governance

7th Session of the United Nations Environment Assembly, UNEA-7 292

<https://enb.iisd.org/unea7-oecpr7-summary> 293

nanomaterials and some geo-engineering processes 294

295 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۴۱.

296 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۶۱.

UNEP/EA.5/Res.14, End plastic pollution: towards an international legally binding 297
instrument, 7 March 2022

توسعه هنجاری، به ایجاد خلاء هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست منجر شده و فرصت‌های استفاده مسئولانه از فناوری برای اهداف محیط‌زیستی را نیز تضعیف می‌کند.

۷. محدودیت‌های جغرافیایی و پوشش ناکافی: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌طور ساختاری از محدودیت جغرافیایی و پوشش ناکافی موافقت‌نامه‌های چندجانبه خود رنج می‌برد که کارایی آن‌ها را در مقابله با چالش‌های جهانی به‌شدت تضعیف می‌کند. نماد این ناکارآمدی، کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوربرد^{۲۹۸} است. اگرچه این کنوانسیون در کاهش آلودگی فرامرزی در منطقه اروپا و آمریکای شمالی موفق بوده، اما دامنه اجرایی آن به همین مناطق محدود مانده است.^{۲۹۹} این در حالی است که بحران آلودگی هوا در قاره‌های آسیا و آفریقا به ابعاد فرامرزی و فراگیر رسیده و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده، اما هیچ نظام حقوقی الزام‌آوری برای مدیریت آن وجود ندارد. چنین محدودیت جغرافیایی، توانایی حقوق بین‌الملل را برای ارائه پاسخی یکپارچه، عادلانه و مؤثر به مسائل محیط‌زیستی که ذاتاً فرامرزی و جهانی هستند، به شدت تضعیف می‌کند و شکاف عمیقی میان موفقیت‌های منطقه‌ای و نیازهای جهانی ایجاد می‌نماید.

گزارش دبیرکل به‌خوبی نشان می‌دهد که پراکندگی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست صرفاً محدود به ابعاد موضوعی و هنجاری نیست، بلکه در سطوح اجرا و نظارت، مسئولیت و جبران خسارت و نیز پوشش جغرافیایی نیز به روشنی قابل مشاهده است. شایان ذکر است که فحوای گزارش دبیرکل در این بخش هم‌سو با یافته‌های مطالعاتی الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد (۲۰۰۹)، است،^{۳۰۰} هرچند گزارش در استناد به آن رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. نظریه «اقدام جمعی و حکمرانی منابع مشترک» اوستروم نشان می‌دهد که توافق بر سر قواعد روشن و شفاف، زمینه‌ساز همکاری مؤثر برای حفاظت از منابع مشترک می‌شود. این چارچوب نظری نه تنها در حصول اجماع بر سر اهداف توسعه پایدار، بلکه در فرآیند مذاکره برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی در

The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 298

299 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۳۶.

300 مقاله اوستروم ص ۱۷

مناطق فراتر از صلاحیت ملی نیز کاربرد داشته است.^{۳۰۱} رویه موفق دولتها در چارچوب پروتکل مونترآل برای حفاظت از لایه اوزون نیز به‌عنوان یکی از مصادیق برجسته عینی، مؤید یافته‌های اوستروم است.

۵-۳-۱-۵ خلاءهای مرتبط با اسناد مرتبط با محیط زیست

گزارش دبیرکل در بند ۷ منظور از اسناد مرتبط با محیط‌زیست را به شرح زیر بیان میکند. «اصطلاح "اسناد مرتبط با محیط‌زیست"^{۳۰۲} در بند ۱ قطعنامه ۲۷۷/۷۲ مجمعمعمومی، به آن دسته از اسناد حقوق بین‌الملل اطلاق می‌شود که منحصراً در قلمرو محیط‌زیست قرار نمی‌گیرند یا هدف اصلی آنها حمایت از محیط‌زیست نیست. در این رابطه قابل توجه است که دغدغه‌های محیط‌زیستی به تدریج در چارچوب‌های مقرراتی بین‌المللی دیگر نفوذ کرده‌اند، از جمله چارچوب‌های مرتبط با تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت‌فکری، حقوق بشر، صلح و امنیت، مهاجرت و مدیریت بلایا.»^{۳۰۳}

این توضیحات بیانگر تفسیر موسع و فراتر از اسناد صرفاً محیط‌زیستی و اتخاذ رویکردی بینابینی^{۳۰۴} و کل‌نگر^{۳۰۵} گزارش است. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که حفاظت از محیط‌زیست دیگر منحصر به معاهدات تخصصی نیست، بلکه به یک مقوله فرابخشی تبدیل شده‌است. علاوه‌براین، مبین محیط‌زیستی‌شدن^{۳۰۶} حقوق بین‌الملل به‌دلیل نفوذ دغدغه‌های محیط‌زیستی به سایر حوزه‌های حقوقی می‌باشد. این نشان از یک تحول پارادایمی دارد که در آن شاهد شروط محیط‌زیستی در قراردادهای تجاری، ملاحظات محیط‌زیستی در آرای داور و قضائی، ظهور «حق بر محیط‌زیست سالم» به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر، دغدغه حفاظت از محیط‌زیست در زمان درگیری‌های مسلحانه و ... هستیم. از این رو میتوان قطعنامه ۲۷۷/ ۷۲ را قطعنامه پیشگامانه‌ای دانست که منجر به تدوین گزارش دبیرکل شد. چرا که این تعریف گسترده، مبنای حقوقی برای گفت‌وگوهای

301 نوت بر گزارش دبیرکل ص ۱۳

Environment-related instruments 302

303 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷.

Intersectional 304

Holistic 305

Environmentalization 306

بین‌حوزه‌ای و هماهنگی سیاستی را فراهم میکند و قطعنامه با این نگاه، در پی تقویت همبستگی حقوقی و پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای در مواجهه با چالش‌های پیچیده محیط‌زیستی است. گزارش دبیرکل عدم انسجام و هم‌افزایی بین اسناد مرتبط با محیط‌زیست - به طور خاص در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری و حقوق بشر - را ارزیابی می‌کند تا نتیجه بگیرد که «پیوند بین موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و اسناد مرتبط با محیط زیست به دلیل عدم وضوح بسیاری از اصول محیط‌زیستی، از منظر محتوا و جایگاه، همچنان مشکل‌ساز باقی مانده است.»^{۳۰۷}

۱-۵-۳ اسناد تجاری

گزارش دبیرکل، به نقش محوری سازمان جهانی تجارت در گفتمان تجارت و محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل و شکاف فزاینده بین این دو رژیم‌های تجاری در اثر فقدان اجماع بر سر اجرای حمایت متقابل^{۳۰۸} اشاره دارد. این امر گویای خلاء بنیادین در موازنه قدرت میان دو حوزه تجارت و محیط‌زیست در ساختار نهادی است. در نتیجه، مکانیسم حل‌وفصل اختلافات قوی و عضویت جهانی آن، جایگاه بی‌بدیلی در تبیین رابطه این دو حوزه را دارد. اما رویکرد محتاطانه، تجارت‌محور و مبتنی بر اصولی مانند «منع تبعیض» در آن سازمان، موجب گردیده است که هیئت تجدیدنظر آن سازمان در مواجهه با اختلافات مرتبط با اقدامات تجاری و لزوم رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، تمایلی به استناد و اعمال اصول حقوق محیط‌زیست (مانند اصل احتیاط) برای توجیه اقدامات مغایر با تعهدات تجاری نداشته، مگر آنکه صراحتاً در موافقت‌نامه مربوطه ذکر شده باشد.^{۳۰۹} این گزاره مبین خلاء تفسیری و فقدان جایگاه‌های تجاری اصول محیط‌زیستی در حل‌وفصل اختلافات نزد سازمان جهانی تجارت و موقعیت ثانوی و تبعی حقوق محیط‌زیست در برابر حقوق تجارت می‌باشد.

307 نوت بر گزارش ص ۱۴

308 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاًها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

309 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاًها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

گزارش به مفهوم حمایت متقابل / هم افزایی^{۳۱۰} تجارت و محیط زیست اشاره میکند.^{۳۱۱} این مفهوم در تئوری بیانگر همکاری و تقویت متقابل دو حوزه است. این امر در معاهدات محیط زیستی که رویکرد تجاری دارند، مثل کنوانسیون میناماتا در خصوص جیوه^{۳۱۲} منعکس شده است. به عبارتی معاهدات محیط زیستی، تعهدات تجاری را به رسمیت می شناسند و سعی در هماهنگی با آنها دارند، اما این رابطه متقابل نیست. در چارچوب دور دوحه سازمان جهانی تجارت که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد، یک جلسه ویژه از کمیته تجارت و محیط زیست مأموریت یافت تا درباره «رابطه میان قواعد موجود سازمان جهانی تجارت و تعهدات تجاری خاص مقرر شده در موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی» مذاکره کند. مقرر بود مذاکرات دور دوحه «با هدف افزایش حمایت متقابل/هم افزایی تجارت و محیط زیست» انجام شود.^{۳۱۳} مذاکره در این خصوص با بنیست مواجه شد. در نتیجه، ناتوانی در تدوین قواعد شفاف برای حمایت متقابل / هم افزایی و اجرای آن، باعث واگرایی و دور شدن حقوق تجارت و حقوق محیط زیست میگردد و عملاً به معنای حاکمیت قواعد تجاری بر ملاحظات محیط زیستی در موارد سکوت یا ابهام است. از اینرو، مجموعه منسجمی از اصول حقوق محیط زیست نه تنها می توانند، بلکه ضرورتاً باید برای حل تعارضات و ایجاد هماهنگی بین نظام های حقوق تجارت و محیط زیست به کار گرفته شوند. این اصول به عنوان ابزاری برای تفسیر قواعد و پرکردن خلأهای هنجاری عمل می کنند. به عبارتی، «اصول محیط زیستی می توانند در آشتی دادن حقوق بین الملل با حقوق تجارت، و ایجاد تعادل بین تجارت با منافع محیط زیستی نقش ایفا کنند.»^{۳۱۴}

mutual supportiveness 310

311 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۱.

312 در مقدمه کنوانسیون

Stephanie Switzer, The World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism, p.139, 313 in: The Environment Through the Lens of International Courts and Tribunals, edited by Edgardo Sobenes, Sarah Mead, Benjamin Samson, Published by t.m.c. assers press, The Hague, The Netherlands, 2022

314 نوت بر گزارش دبیرکل ص ۱۴

گزارش دبیرکل در بند ۷۲ تصویری از جایگاه ملاحظات محیط‌زیستی در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ترسیم می‌کند. این تصویر حاکی از تعاملی پیچیده و در حال تحول، هنوز ناکافی، میان دو رژیم حقوقی بین‌المللی حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق محیط‌زیست است. نخست، گزارش به دوگانگی چندجانبه‌گرایی و دوجانبه‌گرایی می‌پردازد. «وجود بندهای مربوط به محیط‌زیست در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه ندارند، در حالی که این بندها در موافقتنامه‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری، رایج‌ترند.»^{۳۱۵} گزارش تفاوت مهمی بین موافقتنامه‌های چندجانبه و دوجانبه قائل می‌شود. این امر نشان‌دهنده آن است که رویکردهای جمعی و چندذینفعی بهتر می‌توانند ملاحظات عمومی جهانی مانند محیط‌زیست را ادغام کنند.^{۳۱۶} در مقابل، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، بیشتر منعکس‌کننده رابطه قدرت و اولویت‌های تجاری خاص بین دو کشور هستند و محیط‌زیست اغلب در حاشیه قرار می‌گیرد.

گزارش دبیرکل سه دسته‌بندی مهم از رفتار دولت‌ها را شناسایی می‌کند. بسیاری از کشورها بندهای محیط‌زیستی را در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری خود قرار نمی‌دهند، در حالی که چند کشور توسعه‌یافته محدود به‌طور سیستماتیک این بندها را در تمامی موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری خود گنجانده‌اند. همچنین، برخی کشورها اجازه می‌دهند که بندهای محیط‌زیستی در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهایی که تمایل به گنجاندن آن‌ها دارند، لحاظ شود. در بدو امر شاهد فقدان یک استاندارد حداقلی جهانی که الزام به درج شروط محیط‌زیستی را در کلیه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری مقرر کند، و فقدان چارچوبی هماهنگ برای محتوای این شروط هستیم. این امر باعث ناهمگونی شدید در دامنه تعهدات محیط‌زیستی در موافقتنامه‌های مختلف شده است. «همان‌گونه که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اذعان کرده‌است، چارچوب کنونی سرمایه‌گذاری

315 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاًها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

316 Thomas Waelde and Abba Kolo, Environmental Regulation, Investment Protection and 'Regulatory Taking' in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Oct., 2001, Vol. 50, No. 4 (Oct., 2001), pp. 811-848, P.814

بین‌المللی متشکل از رژیمی پراکنده و گسترده با بیش از ۲۶۰۰ معاهده است که اکثر آنها بیش از سه دهه پیش و با کمترین توجه به حفاظت از محیط‌زیست مذاکره شده‌اند. درحالی که موافقت‌نامه‌های جدیدتر پس از سال ۲۰۱۰ بهبودی نسبی نشان داده‌اند، با این حال هم موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی قدیمی و هم جدیدترین آنها همچنان فاقد مقررات هدفمندی برای حفاظت از محیط‌زیست و اقدام اقلیمی هستند.^{۳۱۷}

با تبدیل شدن توسعه پایدار به یک ضرورت جهانی، آفریقا نیز رویه و دستور کار خود را بر آن قرار داد. مروری بر روندهای اخیر نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به‌عنوان ابزارهای مهمی برای توسعه پایدار پذیرفته‌اند. از این امر به‌عنوان «آفریقایی‌سازی» حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی یاد می‌شود، جایی که کشورهای آفریقایی با درج تعهدات محیط‌زیستی مستقیم برای سرمایه‌گذاران، پیشگام اصلاحات هستند.^{۳۱۸} از اینرو گزارش دبیرکل به پارادوکس رویه آفریقا در مقابل روند جهانی اشاره می‌کند، به گونه‌ای که موافقت‌نامه‌های جدید سرمایه‌گذاری به‌ویژه در منطقه آفریقا به طور فزاینده‌ای شامل بندهای محیط‌زیستی هستند اما از منظر جهانی، در سال‌های اخیر فراوانی رویکردهایی که به مسائل محیط‌زیستی در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنند، کاهش یافته است.^{۳۱۹} کاهش استفاده از بندهای محیط‌زیستی در توافقات جدید می‌تواند به فقدان اراده سیاسی برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی جهانی و عدم تمایل به تغییرات ساختاری در نظام حقوقی سرمایه‌گذاری اشاره داشته باشد.

گزارش اذعان دارد که «خلاءهای هنجاری به این دلیل به وجود می‌آیند که نگرانی‌های محیط‌زیستی خاصی که به صراحت در این موافقت‌نامه‌ها به آنها اشاره شده است، محدود هستند و

317 <https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1781/20251117-a-policy-and-legal-roadblock-to-net-zero-reforming-investment-agreements-for-climate-action>
318 Mmiselo Freedom Qumba, Incorporating Sustainable Development Principles in Africa's Investment Treaty Making. *Journal of Comparative Law in Africa*, 11(2), 2024, , pp. 43-79. , p.44-45

319 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

عموماً شامل نگرانی‌های جدیدتری مانند تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی نشده‌اند.^{۳۲۰} این گزاره مبین دو نکته است. اول، محدود بودن دامنه مسائل محیط‌زیستی مورد اشاره در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری که حاکی از تمرکز سنتی موافقتنامه‌ها بر مسائل کلی و کلاسیک محیط‌زیستی بدون تصریح به چالش‌های نوظهور می‌باشد. این امر، خلاء تفسیری جدی ایجاد می‌کند که آیا موضوعات کلی محیط‌زیستی، می‌توانند اقدامات ضروری دولت‌ها را در برابر چالش‌های نوظهور پوشش دهند؟ عدم تصریح، فضای مانور وسیعی برای داوری‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌گذارد و ممکن است مشروعیت و قابلیت پیش‌بینی اقدامات محیط‌زیستی پراهمیت را تضعیف کند. دوم، ایستایی و کندی نظام موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری در برابر تحولات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. در حالی که اسناد بین‌المللی محیط‌زیستی به سرعت در حال توسعه و عینی‌تر شدن تعهدات هستند، نظام موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت ذاتاً دوجانبه‌اش، در انعکاس هنجارهای نوین، کند عمل می‌کند. این خلاء را اگر بتوان خلاء تکاملی و یا تاخیر هنجاری نامید، باعث می‌شود چارچوب حاکم بر سرمایه‌گذاری، از تحولات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست عقب بماند و فاصله میان نظام حقوقی سرمایه‌گذاری و ضرورت‌های محیط‌زیستی افزایش یابد.

در مقام ارزیابی میتوان اظهار نمود که اگرچه گفتمان ادغام محیط‌زیست در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری در حال پیشروی است، به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و در رویه برخی کشورهای توسعه‌یافته، اما این روند با فوریت چالش‌های محیط‌زیستی جهانی همگام نیست. لذا گنجاندن شروط محیط‌زیستی صریح، پویا و هماهنگ در کلیه موافقتنامه‌ها و تضمین همسویی این شروط و تفسیر آنها با تعهدات محیط‌زیستی دولت‌ها ضرورتی برای مشروعیت‌بخشی به رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزیابی می‌گردد. از سوی دیگر، تدوین مجموعه‌ای منسجم از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌تواند مبنایی برای تفسیر نظاممند و هماهنگ تعهدات محیط‌زیستی در داوری‌های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. افزون بر این، برخی از اصول می‌توانند پویایی لازم را به نظام سرمایه‌گذاری بخشند و تضمین کنند که موافقتنامه‌ها با تحولات سریع حقوق محیط‌زیست همگام شوند.

320 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۲.

بر اساس بند ۷۳ گزارش، حقوق مالکیتفکری اگرچه می‌تواند مشوق توسعه فناوری‌های محیط‌زیستی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و محصولات مقاوم به تغییرات اقلیم باشند، اما در عمل گسست‌های معناداری با اهداف و هنجارهای محیط‌زیستی دارد. رابطه میان حقوق مالکیتفکری و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌عنوان دو شاخه به ظاهر متمایز، امروزه در نقطه‌ای حساس از تلاقی منافع اقتصادی، نوآوری فناورانه و ضرورت‌های اکولوژیک قرار گرفته‌اند. به‌گونه‌ای که حقوق مالکیتفکری، با بنیان‌گذاری بر اصول انحصارگرایی و پاداش به نوآوری فردی، به دنبال پیشرفت علمی و فناوری از طریق تضمین حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندگان و مخترعان و مشوق خصوصی‌سازی دانش است. در سوی دیگر، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، با اتکا بر اصول خود در پی حفاظت از محیط‌زیست در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی برای نسل‌های حاضر و آینده است و دغدغه‌های تنوع‌زیستی همچون دسترسی عادلانه به منابع ژنتیکی، حفاظت از دانش سنتی جوامع محلی و بومی، اشتراک منافع حاصل از بهره‌برداری از این منابع، و تضمین انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست را دارد.

به‌طور مشخص، منطق انحصارسازی و خصوصی‌سازی اطلاعات ژنتیکی حاکم بر اسناد حقوق مالکیتفکری از جمله موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیتفکری (تریپس)^{۳۲۱} و نظام ثبت اختراع، با روح دسترسی عادلانه و اشتراک منافع مندرج در کنوانسیون تنوع‌زیستی^{۳۲۲} و پروتکل ناگویا در خصوص «دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها»^{۳۲۳} در تناقض است. دلیل اصلی شکل‌گیری این تناقض وقوع خطای هستی‌شناختی بنیادین در نحوه درک منابع ژنتیکی به عنوان کالای ملموس حتی با وجود اذعان به ماهیت مبتنی بر اطلاعات آنها است.^{۳۲۴} علاوه بر آن، فقدان چارچوب یکپارچه برای حفاظت از منابع ژنتیکی به‌عنوان خلاء هنجاری و

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights known as TRIPS 321

Convention on Biological Diversity 322

The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing 323

Pallavi Mishra, the TRIPS-CBD conflict: how global trade regimes undermine access and benefit-sharing and perpetuate biopiracy against biodiversity-rich nations, Biodiversity and Conservation (2026), 1-40, P.22

همینطور فقدان انسجام هنجاری از سایر دلایل این تناقض می باشد. نتیجه این تعارض نیز تضعیف کارآمدی هر دو نظام حقوقی است.

تمرکز بخش پایانی این بند بر فقدان قواعد الزام‌آور برای افشاء منشأ منابع ژنتیکی و دانش سنتی در فرایندهای ثبت اختراع، نشان‌دهنده آن است که چارچوب‌های فعلی نتوانسته‌اند میان انگیزه‌های نوآورانه خصوصی و الزامات عدالت محیط‌زیستی و حفاظت از حقوق جوامع محلی و بومی، تعادل ایجاد کنند. لذا، تدوین چارچوب‌های هنجاری مشترک، که بتواند بین اهداف نوآوری فناورانه و ضرورت‌های حفاظت از محیط زیست از جمله حفاظت از تنوع زیستی و حقوق جوامع بومی و محلی و دسترسی عادلانه و تسهیم منافع به منظور حصول تعادلی پایدار ضروری مینماید.

بررسی تقابل بنیادین میان نظام حقوق مالکیت فکری و نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست نشان می‌دهد که این دو رژیم حقوقی دچار گسست هنجاری عمیقی شده‌اند. این گسست، کارآمدی هر دو نظام را تضعیف کرده و زمینه‌ساز پدیده‌هایی هم چون سرقت علمی از منابع ژنتیکی و دانش سنتی گردیده است. معاهده وایپو مصوب ۲۰۲۴ در خصوص مالکیت فکری، منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط، نخستین سند الزام‌آوری است که به «خلأ هنجاری» افشای منشأ منابع ژنتیکی در فرایند ثبت اختراع پاسخ می‌دهد.^{۳۲۵} این معاهده که حاصل ۲۵ سال مذاکره است، با ایجاد «الزام به افشاء» (ماده ۳) و شناسایی حقوق مردمان بومی، گامی عملی در جهت ایجاد «انسجام هنجاری» میان نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تدوین مجموعه‌ای جامع از اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ضرورتی انکارناپذیر برای حل پایدار تعارضات هنجاری میان این دو نظام حقوقی ارزیابی می‌شود.

۴-۵-۱-۳ اسناد حقوق‌بشر

بند ۷۴ گزارش دبیرکل، تخریب محیط‌زیست را به‌مثابه یک مانع در مسیر تحقق حقوق‌بشر معرفی می‌کند. آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و نابودی اکوسیستم‌ها، صرفاً مشکلاتی فنی یا محیط‌زیستی نیستند، بلکه در به‌رهمندی از برخی از حقوق نظیر حق دسترسی به مسکن، آب سالم،

غذا، بهداشت و استانداردهای مناسب زندگی و ... اختلال ایجاد میکند.^{۳۲۶} در این چارچوب، تکلیف دولت‌ها، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در خصوص آسیب‌های قابل پیش‌بینی ناشی از وضعیت محیط‌زیست میباشد. در نتیجه، ما شاهد همگرایی اصولی میان دو حوزه به ظاهر مجزای حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست، همچون اصل پاسخگویی، شفافیت، احتیاط و ... هستیم. از آنجایی که اسناد حقوق‌بشری و حقوق محیط‌زیستی عمده‌تاً به صورت جداگانه و بدون هماهنگی توسعه یافته‌اند، گزارش به راه‌های پیوند حقوق محیط‌زیست و حقوق‌بشر اشاره میکند.

نخست، در خصوص تصریح به مسائل محیط‌زیستی در معاهدات حقوق‌بشری^{۳۲۷} میتوان به ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق‌کودک اشاره نمود که به آلودگی محیط‌زیست و بهداشت محیطی به‌عنوان موضوعاتی اشاره میکند که باید برای تضمین حق بر سلامتی مورد توجه قرار گیرند. علاوه‌بر آن، ماده ۲۹ نیز موضوع آموزش کودکان به‌منظور احترام به محیط‌زیست طبیعی را مطرح می‌سازد.^{۳۲۸} «در میان نه معاهده اصلی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، تنها کنوانسیون حقوق کودک دارای مقرری اختصاصی است که به حمایت در برابر خطرات و مخاطرات آلودگی محیط‌زیست» و همچنین حق بر آموزشی که «معطوف به ... ایجاد احترام به محیط‌زیست طبیعی باشد، می‌پردازد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور غیرمستقیم به حفاظت از محیط‌زیست به عنوان یکی از گام‌های تدریجی اشاره می‌کند که دولت‌ها برای دستیابی به تحقق کامل حق بر سلامت باید بردارند. به این منظور، این میثاق بهبود همه جنبه‌های بهداشت محیطی و صنعتی را پیش‌بینی می‌کند. سایر معاهدات، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، به مسائل محیط‌زیستی نمی‌پردازند.»^{۳۲۹} ناگفته نماند که مواد ۲۴ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک

A/HRC/31/52, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations 326 relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 1 February 2016, para 9

327 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

CRC/C/GC/26, General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, 328 with a special focus on climate change, 22 August 2023, para 9

Hélène Tigroudja, FROM THE "GREEN TURN" TO THE RECOGNITION OF AN 329 AUTONOMOUS RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT: ACHIEVEMENTS AND

برای زمان خود نوآوری هنجاری محسوب میشوند، که حفاظت از محیط‌زیست را به‌عنوان بستر ضروری تحقق حقوق‌بشر به رسمیت شناخته‌اند و با گره‌زدن محیط‌زیست به حقوقی که اجماع جهانی دارند مانند حق کودک بر سلامت و آموزش، مقاومت سیاسی دولت‌ها را کاهش می‌دهد و راهی عملی برای ادغام ملاحظات محیط‌زیستی در حقوق‌بشر باز می‌کند.

دوم، به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط‌زیست سالم در برخی از اسناد حقوق بشری منطق‌های^{۳۳۰} که امکان حصول اجماع سیاسی در آن بیشتر است، مانند منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم^{۳۳۱} و دو سند آمریکای لاتین^{۳۳۲}، رویکردی جسورانه و تحول‌آفرین است که گامی فراتر از ادغام موضوعی و به سوی نهاده‌سازی یک حق مستقل، چارچوب مفهومی منسجم‌تر و ادعای حقوقی قوی‌تری محسوب می‌شود. گرچه این امر با چالش فقدان تعریف واحد و تعیین حد و آستانه روبه‌رو است^{۳۳۳} که موضوع این نگاره نمی‌باشد.

سوم، استخراج برخی حقوق مرتبط با محیط‌زیست در زمان سکوت اسناد حقوق‌بشری و با اتکا به اقدامات ارکان معاهد‌های و رویه‌های خاص حقوق بشری باعث ایجاد پویایی در توسعه حقوق گردیده است که ظرفیت نظام حقوق بشر را برای پاسخگویی به چالش‌های نوظهور محیط‌زیستی، که خود تهدیدی بنیادین برای کرامت انسانی هستند، به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیچ اشاره صریحی به حق بر آب و بهداشت ندارد. کمیته حقوق

CHALLENGES IN THE PRACTICE OF UN TREATY BODIES, AJIL Unbound, Volume 117, 2023, pp. 179 – 183, p.179

330 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاًها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter) adopted June 27, 1981, 331 article 24

PROTOCOL OF SAN SALVADOR, ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AMERICAN 332 CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE AREA OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, adopted November 17, 1988, Article 11 and Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, known as Escazú Agreement, 4 March 2018, article 4(1)

Morne van der Linde and Lirette Louw, "The right to a satisfactory environment and the 333 African Commission", African Human Rights Law Journal, Vol. 3, 2003, p. 175

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستفاد از مواد ۱۱ (حق بر استاندارد زندگی مناسب) و ۱۲ (حق بر سلامت) میثاق، مبادرت به صدور نظریه عمومی شماره ۱۵ (۲۰۰۲) راجع به حق بر آب و بهداشت نموده است.^{۳۳۴} شایان ذکر است، ارکان معاهدات در بررسی گزارش‌های ادواری دولتها در قالب ملاحظات نهایی^{۳۳۵} با اشاره مستقیم به سیاست‌های محیط‌زیستی دولت، کاربرد عینی تعهدات حقوق‌بشری را در زمینه محیط‌زیست منعکس میکنند.^{۳۳۶} علاوه‌براین، ما شاهد ایجاد پست گزارشگرهای ویژه نزد شورای حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و بهداشت^{۳۳۷} در سال ۲۰۰۸، محیط زیست پاک، سالم و پایدار^{۳۳۸} در سال ۲۰۱۲ و حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در زمینه تغییر اقلیم^{۳۳۹} در سال ۲۰۲۱، صدور بیانیه‌ها و نظریه‌های عمومی توسط ارکان معاهدات، انتشار گزارشها و صدور قطعنامه‌های سالانه حقوق‌بشری در شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم. از این میان، مهمترین اقدام صورت گرفته، شناسایی حق برخورداری از محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار به‌عنوان یک حق بشری توسط شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۱^{۳۴۰} و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲^{۳۴۱} میباشد. منطق اصلی در شناسایی این حق بر پایه سه محور کلیدی استوار است: پیش‌شرط اساسی برای احقاق سایر حقوق بشر، پاسخ به بحران‌های محیط‌زیستی فزاینده و رفع خلاء موجود در ساختار هنجاری حقوق‌بشر. این اقدامات در چارچوب توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، نقاط پراکنده میان حقوق بشر و محیط‌زیست را به هم متصل کرده و تلاشی برای تلفیق نظاممند از طریق فعالیت‌های نهادی محسوب می‌شوند. این اقدامات ماهیتاً نشان‌دهنده آگاهی

334 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خا‌ها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۵.

concluding observations 335

Sumudu Atapattu, UN Human Rights Institutions and the Environment Synergies, 336 Challenges, Trajectories, Routledge Explorations in Environmental Studies, 2023, p.18

Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation 337

Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment 338

Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of 339 climate change

A/HRC/RES/48/13, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 18 340 October 2021, OP 1

A/RES/76/300, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, 1 August 341 2022, OP 1

فزاینده از ضرورت ادغام ملاحظات حقوق بشری در حکمرانی محیط‌زیستی و ضرورت مقابله همه‌جانبه با بحرانهای محیط‌زیستی بوده‌اند.

چهارم، اشاره به نقش دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به عنوان بازیگران توانمند در جریان‌سازی و اجرای عملی پیوند حقوق محیط‌زیست و حقوق‌بشر است. پارگراف ۷۶ گزارش دبیرکل به نظر مشورتی پیشگامانه دادگاه بین‌آمریکایی حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۷ مبنی بر تکلیف دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب محیط‌زیستی قابل‌توجه، حتی فراتر از مرزهای سرزمینی خود اشاره کرده است. این نظر مشورتی مبین تغییر پارادایم در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و نوآوری قضایی در سه حوزه شناسایی حق مستقل برخورداری از محیط‌زیست سالم، صلاحیت فراسرزمینی برای خسارت محیط‌زیستی فرامرزی و مسئولیت دولت در قبال خسارات محیط‌زیستی در داخل و فراتر از مرزهای دولت است.^{۳۴۲} این امر نشان می‌دهد که مراجع قضایی می‌توانند خلاءهای موجود در اسناد جهانی را با ایجاد رویه‌قضایی پرکنند و قاعده‌ای را تثبیت نمایند که مسئولیت دولت‌ها در قبال آثار فرامرزی تخریب محیط‌زیست بر حقوق افراد را به رسمیت بشناسد. اما این رویکرد نظاممند و در میان محاکم قضایی یکسان نیست. به‌عنوان مثال، دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر در نظریه مشورتی ۲۰۲۵ برای نخستین بار در تاریخ حقوق بین‌الملل، تعهد به عدم وارد کردن خسارت جبران‌ناپذیر به اقلیم و محیط‌زیست را دارای ماهیت قاعده‌آمره^{۳۴۳} اعلام کرد.^{۳۴۴} این در حالی است که اندکی بعد دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص تعهدات دولتها در رابطه با تغییر اقلیم اعلام نمود که «تعهدات مربوط به حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای انسانی، تعهدات عام‌الشمول^{۳۴۵} هستند.»^{۳۴۶} عدم یکسانی رویکرد میان محاکم قضایی

Maria Antonia Tigre and Natalia Urzola, the 2017 Inter-American Court's Advisory Opinion: changing the paradigm for international environmental law in the Anthropocene, *Journal of Human Rights and the Environment*, 2021, vol. 12, issue 1, pp. 24-50, p.24

Jus Cogens 343

inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion AO-32/25 of May 29, 2025: 344
Climate Emergency and Human Rights*, paras. 287-294

Erga Omnes 345

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, ADVISORY OPINION on obligations of States in respect of climate change, 23 JULY 2025, p. 6

بین‌المللی در زمینه پیوند حقوق بشر و محیط‌زیست با تکیه بر رویکرد مبتنی بر عمل^{۳۴۷}، ریشه در تفاوت‌های بنیادین در منطق تأسیس و فرهنگ‌های حقوقی آن‌ها دارد. دادگاه‌هایی با منطق قربانی‌محور مانند دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری رویکردی جسورانه‌تر و نوآورانه‌تر اتخاذ می‌کنند، در حالی که دادگاه‌هایی با منطق دولت‌محور مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری رویکردی محتاطانه‌تر و محدودتر دارند.^{۳۴۸}

با توجه به توضیحات فوق، شاهد شکلگیری یک چرخه تکاملی هستیم. به گونه‌ای که قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی به تفسیرهای ارکان معاهده‌های مشروعیت می‌دهند، تفسیرهای ارکان معاهده‌های مواد خام حقوقی را برای محاکم بین‌المللی فراهم می‌کنند و آرای نوآورانه محاکم به نوبه خود، دستور کار نهادهای بین‌المللی را غنی‌تر می‌کنند.

در مقام ارزیابی میتوان اظهارنظر نمود که حقوق بین‌الملل در تقاطع حقوق محیط‌زیست و حقوق بشر با خلاءهایی از نوع هنجاری، نهادی و انسجام روبه‌رو است و وجود مسیرهای موازی در راستای پیوند حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست منجر به پراکندگی هنجاری و نهادی گردیده است. عدم شناسایی صریح حق بر محیط‌زیست سالم در اسناد جهانی حقوق بشر بر خلاف برخی اسناد منطقه‌ای، فقدان تعریف مشخص و واحد از حق بر محیط‌زیست سالم، سطح حمایت متفاوت در مناطق مختلف جهان، مکانیسم‌های اجرایی ناهمگون، چالش مشروعیت هنجارهای مذاکره نشده توسط دولت‌ها^{۳۴۹}، رسیدگی موردی سازوکارهای بین‌المللی حوزه حقوق‌بشر به موضوعات محیط‌زیستی نظیر تغییر اقلیم و مغفول ماندن سایر موضوعات محیط‌زیستی، فقدان مکانیسم‌های تعامل نظام‌مند میان حقوق‌بشر و حقوق محیط‌زیست نمونه‌هایی از خلاءهای موجودند. این خلاءها نه تنها اثربخشی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را تضعیف می‌کنند، بلکه تحقق حقوق‌بشر را نیز به مخاطره می‌اندازند. رفع این خلاءها

practice-based approach 347

Ezgi Yildiz, Enduring Practices in Changing Circumstances: A Comparison of the 348 European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, November 2020, Temple International and Comparative Law Journal 34(2):309-338, p. 335

349 هنجارهای مذاکره‌نشده، به قواعدی گفته می‌شود که توسط مراجع قضایی بین‌المللی (مانند دیوان بین‌المللی دادگستری) یا ارکان معاهده‌ای (مانند کمیته حقوق کودک سازمان ملل) شناسایی، تفسیر و حتی «خلق» می‌شوند، بدون اینکه دولت‌ها مستقیماً در شکلگیری آن‌ها مشارکت داشته باشند

نیازمند اراده سیاسی، رویکرد یکپارچه و مشارکت همه ذی‌نفعان در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. تدوین چارچوب حقوقی منسجم و الزام‌آور، همراه با تقویت مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی، می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق حقوق محیط‌زیستی و حقوق‌بشری برای نسل‌های حاضر و آینده باشد.

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

MANAGING FRAGMENTATION THROUGH

INSTITUTIONAL CONNECTION

۳-۱-۶ خلاءهای مرتبط با ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

در حالی که وحدت، درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل اکوسیستم زمین یک اصل علمی بنیادین است، ساختار حقوقی پاسخگو به آن، به شدت پراکنده، موضوع-محور و مجزا است. از این رو، ساختار حکمرانی بین‌المللی محیط‌زیست در میانه یک تناقض بنیادین گرفتار شده است: از یک سو، ماهیت یکپارچه و به هم‌پیوسته بحران‌های محیط‌زیستی نیازمند پاسخ‌هایی منسجم، جامع و مبتنی بر همکاری است؛ از سوی دیگر، معماری نهادی پاسخگو به این بحران‌ها به شدت تکه‌تکه، پراکنده و فاقد مکانیسم‌های هماهنگی مؤثر است.

در حال حاضر بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (جهانی و منطقه‌ای) لازم‌الاجراست. اگرچه این شمار، تا حدی نشان‌دهنده موفقیت جامعه بین‌المللی در پاسخ به تخریب محیط‌زیست است، اما در عین حال به انتقادی جدی دامن زده است: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از «ازدحام معاهداتی» و «پراکندگی»^{۳۵۰} رنج می‌برد. پراکندگی به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست؛ برخی آن را مایه ناکارآمدی، فقدان هم‌افزایی، و تناقض در استانداردها می‌دانند، و برخی دیگر آن را نشانه «گسترش هنجاری و نهادی بی‌سابقه» و پویایی حقوق بین‌الملل تلقی می‌کنند. اما صرف‌نظر از ارزیابی، این پراکندگی -که ناشی از ایجاد رژیم‌ها و نهادهای متعدد با حوزه‌های مأموریتی همپوشان است- خطر تکرار، واگرایی و حتی تعارض میان تعهدات محیط‌زیستی را به‌وجود آورده است. برای نمونه، پروتکل مونترآل در خصوص مواد کاهنده لایه اوزن (۱۹۸۷) با محدود کردن تولید

کلروفلوئوروکربن‌ها، به تولید گسترده جایگزین‌هایی مانند هیدروکلروفلوئوروکربن‌ها انجامید که خود ۱۰۰۰۰ برابر قوی‌تر از دی‌اکسیدکربن به‌عنوان گاز گلخانه‌ای عمل می‌کنند و بدین‌ترتیب اهداف پروتکل کیوتو را تضعیف کردند. از سوی دیگر، همپوشانی مأموریت موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی می‌تواند بستری برای هم‌افزایی و حمایت متقابل و اجرای موثرتر فراهم آورند؛ چنان‌که اقدامات تجاری CITES از اهداف حفاظتی کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون گونه‌های مهاجر (CMS) پشتیبانی می‌کنند. بنابراین، موضوع اصلی حذف پراکندگی نیست، بلکه مدیریت خطرات و بهره‌گیری از فرصت‌های آن است. رویکرد قابل دفاع، بر توسعه سازوکارهای حکمرانی تکیه دارد تا هم تعارضات را مدیریت کند و هم مزایای ناشی از همپوشانی حوزه‌های مأموریتی را به حداکثر برساند.^{۳۵۱} این کنایه‌آمیز است که فرآیند بازنگری حکمرانی بین‌المللی محیط‌زیست به اندازه نظام حکمرانی مورد بازنگری، پراکنده است!^{۳۵۲} در ادامه، این بخش به بررسی سه خلاء عمده در ساختار حکمرانی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌پردازد: خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی، خلاء حکمرانی در تعامل با دیگر رژیم‌های حقوقی بین‌المللی و خلاء مشروعیتی ناشی از محدودیت‌های مشارکت بازیگران غیردولتی. به نظر می‌رسد که رفع این خلاءها نیازمند عبور از راهکارهای فنی-اداری صرف و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در راستای ایجاد یک «حکمرانی شبکه‌ای یکپارچه» است.

۱-۶-۳-۱ خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی

وجود بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی و حدود ۲۰۰ نهاد تاسیس شده در چارچوب این موافقت‌نامه‌ها مانند کنفرانس اعضا و دبیرخانه‌ها^{۳۵۳}، نماد بارز این پراکندگی است. هر یک از این رژیم‌های معاهده‌ای، اهداف، اعضا، قواعد مالی و مکانیسم‌های اجرایی خاص خود را دارند که همکاری و ایجاد رویکرد یکپارچه را دشوار می‌سازد. این امر منجر به پراکندگی نهادی^{۳۵۴} و در

Karen N. Scott, "International Environmental Governance: Managing Fragmentation 351 through Institutional Connection", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 12, 2011, 3-6
Ibid, p.6 352

353 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاءها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۷۹.

نتیجه خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکثر معاهدات و نهادهای موازی گردیده است که حقوق بینالملل محیطزیست را با چالشهای زیر روبرو میسازد.

تعدد مکانیسمهای موازی منجر به ناهماهنگی سیاستی، جایی که اهداف یک معاهده ممکن است به طور ناخواسته اهداف معاهدهای دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، تحمیل بار مالی و اداری سنگین برای دولت‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به دلیل الزام به حضور در نشست‌های متعدد و ارائه گزارش‌های متنوع و کاهش ظرفیت آنان برای اجرای مؤثر هر یک از تعهدات، عدم یکپارچگی در نظارت بر تعهدات و کاهش پاسخگویی^{۳۵۵} به دلیل دشواری ردیابی مسئولیت‌ها در شبکه‌ای از نهادهای موازی می‌گردد.^{۳۵۶} خاطر نشان می‌گردد، تخصیصی شدن هر معاهده حول یک موضوع خاص، اغلب مانع از درک و پرداختن جامع به پیوندهای سیستمی بین این موضوع‌ها می‌شود.

چالش دیگر ذیل این خلاء، ضعف نهاد هماهنگ‌کننده است. با وجود تأکید اسناد سازمانملل بر نقش برنامه محیطزیست ملل متحد^{۳۵۷} به عنوان «مرجع پیشرو جهانی محیطزیست»^{۳۵۸}، این نهاد با محدودیت‌های ساختاری از جمله عدم اختیارات اجرایی قوی و منابع کافی، چالش در انسجام‌بخشی و ارتقاء ظاهری بدون تقویت عملی مواجه است. با گسترش مسئولیت‌های محیطزیستی در نهادهای مختلف ملل متحد و برخی سازمان‌های تخصصی^{۳۵۹}، UNEP فاقد اختیارات لازم برای هماهنگی مؤثر با آنها نمود پیدا کرد. اگرچه ارتقاء UNEP با شکلگیری مجمع محیطزیست ملل متحد^{۳۶۰} با عضویت جهانی گامی مثبت بود، اما این تغییر نتوانسته اختیارات نظارتی یا بودجه کافی را برای ایفای نقش

Accountability 355

356 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خا‌ها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۰.

unep 357

the leading global environmental authority, the authoritative advocate for the global 358 environment

359 بسیاری از نهادهای دیگر سیستم سازمان ملل متحد از زمان تأسیس UNEP مسئولیت‌های زیست محیطی قابل توجهی را به دست آورده‌اند. اینها شامل برنامه‌ها و صندوق‌های سازمان ملل متحد مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) و همچنین آژانس‌های تخصصی مانند FAO، IMO، IAEA، ICAO و ILO است. علاوه بر این، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای موارد پورتفولیوهای محیط زیستی قابل توجهی را ایجاد کرده‌اند. بند ۷۸ گزارش دبیرکل

UNEA 360

رهبری فراهم کند. درنهایت، این امر منجر به عدم انسجام در بعد محیط‌زیستی توسعه پایدار در سیستم مللمتحد می‌شود. مکانیسم‌های هماهنگ‌ی در داخل سیستم سازمان ملل متحد مانند گروه مدیریت محیط زیست^{۳۶۱} و هیئت اجرایی ارشد سیستم سازمان ملل متحد برای هماهنگی^{۳۶۲} نیز نتوانسته‌اند این خلاء را پر کنند.^{۳۶۳}

نکته قابل توجه این است که در بحث سیر تحول بازنگری حکمرانی محیط‌زیست جهانی به پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل، یو تانت، اوایل سال ۱۹۶۹ و در طول فرآیند مقدماتی کنفرانس استکهلم در مورد محیط زیست انسانی، تحت عنوان تأسیس یک «ابر آژانس»^{۳۶۴} برای محیط‌زیست می‌رسیم. در طول سه سال بعد، زمینه برای بحث در مورد شکل و عملکرد یک ترتیب نهادی برای حکمرانی محیط‌زیستی جهانی فراهم شد. جلسات مشورتی متعددی توسط دبیرخانه کنفرانس تشکیل شد و در نهایت به تأسیس یونپ ختم شد.^{۳۶۵}

گزارش دبیرکل در ادامه راهکارهایی اداری-اجرایی و حقوقی جهت مدیریت «پراکندگی نهادی و هماهنگی ضعیف بین معاهدات» به شرح زیر مطرح می‌سازد. «ایجاد خوشه‌ها و هم‌افزایی بین کنوانسیون‌ها؛ فهرست برداری از برنامه‌های اقدام جهانی و منطقه‌ای موجود و موافقت‌نامه‌ها برای ایجاد یک نمای کلی از پوشش و شناسایی پیوندهای متقابل؛ اجتناب از دوباره کاری در فرآیندهای گزارش دهی و/یا نظارت با استفاده از کانال‌های گزارش دهی یکسان و عدم ایجاد بار اضافی» ("گزارش یکپارچه")؛ به اشتراک گذاشتن درس‌های آموخته شده و بهترین رویه‌ها؛ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی؛ و به اشتراک گذاری اطلاعات بین ارکان علمی مختلف که از کار موافقت‌نامه‌های محیط زیستی چندجانبه مرتبط حمایت می‌کنند. تضادهای احتمالی بین رژیم‌های معاهده را می‌توان با استفاده از ابزارهای حقوقی، از جمله شرطهای تعارض،

the Environment Management Group 361

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 362

363 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک

پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۱.

super agency 364

Maria Ivanova, International Environmental Governance Reform: Options and 365

Implications, Chatham House, 2007, p.4

حمایت متقابل یا اعمال قاعده کلی تفسیر معاهده مندرج در بند ۳ (ج) ماده ۳۱ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مدیریت کرد.^{۳۶۶}

راهکارهای پیشنهادی عمدتاً بر بهینه‌سازی فرآیندهای موجود متمرکزند و اگرچه مفیدند، اما ماهیتی داوطلبانه و فاقد ضمانت اجرا دارند و به تنهایی قادر به حل تعارضات ماهوی یا ایجاد همگرایی عمیق نیستند.

توضیح یاز خوشه سازی که لازم اما کافی نیست

۳-۱-۶-۲ خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم های حقوق بین الملل

بند ۸۲ گزارش خلاء دوم را در خصوص خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم های حقوق بین الملل یا به تعبیری جدایی حاکمیتی بین رژیم حقوق بین الملل محیط زیست و دیگر رژیم های قدرتمند و غالباً اقتصادی حقوق بین الملل، مانند حقوق سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حقوق مالکیت فکری معرفی میکند. فقدان مکانیسم های ادغامی قوی در این سطح، حاکمیت محیط زیست جهانی را در موضعی ضعیف قرار می دهد و پیشرفت در معاهدات محیط زیستی را می تواند با اقدامات در دیگر حوزه ها خنثی یا تضعیف کند. باید در نظر داشت که آنچنان که پیداست نهادهای اقتصادی عموماً از اهرم اجرایی و سیاسی قوی تری نسبت به نهادهای محیط زیستی برخوردارند.

۳-۱-۶-۳ خلا مشروعی ناشی از محدودیتهای مشارکت بازیگران غیردولتی

مشخصه بارز ساختار حکمرانی بین المللی محیط زیستی پراکندگی نهادی و مجموعه ای ناهمگون از بازیگران است. گرچه دولت ها بازیگران اصلی باقی می ماندند، حکمرانی بین المللی محیط زیستی یک سیستم حکمرانی چند بازیگری است که شامل نهادهای بین المللی، ارکان معاهده ای، سازمان های غیردولتی، جامعه علمی و بخش خصوصی می باشد. پارا ۷۷

366 سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلاًها در حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸، بند ۸۳.

گزارش در بند ۸۴ به خلاء سومی در خصوص خلا مشروعیتی ناشی از محدودیتهای مشارکت بازیگران غیردولتی و ناتوانی در نهادینه سازی حکمرانی چندذینفعی در حاکمیت حقوق بین الملل محیط زیست اشاره می کند. مستفاد از بند ۷۷ گزارش می توان دریافت که، حاکمیت محیط زیست جهانی نه بر پایه ی یک ساختار سلسله مراتبی منسجم، بلکه مبتنی بر شبکه ای پیچیده و افقی از بازیگران دولتی و غیردولتی است. حقوق بین الملل محیط زیست به طور نظری بر مشارکت گسترده ذی نفعان تأکید دارد (به عنوان مثال اصل ۱۰ اعلامیه ریو)، اما در عمل با شکاف بزرگی در نهادینه سازی این مشارکت مواجه است (بند ۸۴). فقدان چارچوب های مشخص برای مشارکت مؤثر در حالت حاکمیت چندبازیگری در فرآیندهای تصمیم گیری و نظارت، ظرفیت های موجود برای افزایش شفافیت و کارایی را تضعیف می کند.

محدود کردن مشارکت بازیگران غیردولتی به وضعیت «ناظر»^{۳۶۷} در کنفرانس اعضا، آن ها را به شنوندگان منفعل یا در بهترین حالت مشاوران موردی تبدیل می کند. این نوع از مشارکت سه مشکل ایجاد می کند. (الف) حذف آنها از فرآیندهای مذاکره غیررسمی و مؤثر، (ب) فقدان تضمین تأثیرگذاری آنها بر خروجی مذاکرات، (ج) محرومیت از مشارکت آنها در مکانیسم های حیاتی نظارتی مانند پروسه های عدم انطباق.

در ادامه، گزارش به الگوهای مترقی به مثابه استثناء اشاره می کند. کنوانسیون آرهوس و موافقتنامه اسکازو با اعطای حقوق رویه ای و امکان مشارکت در مکانیسم عدم انطباق به بازیگران غیردولتی، نشان می دهند که نهادینه سازی مشارکت آنها ممکن و مؤثر است. همچنین، پیوند ساختاری جامعه علمی با رژیم هایی مانند تغییر اقلیم از طریق هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، الگویی موفق از حکمرانی مبتنی بر علم ارائه می دهد. در مقایسه با سازوکارهای حقوق بشر که در آن مشارکت سازمان های غیردولتی نهادینه و قاعده مند شده، حقوق محیط زیست از نظر تضمین مشارکت مؤثر غیردولتی ها به طور قابل توجهی عقب است.^{۳۶۸}

در مقام ارزیابی این بخش می توان گفت ساختار حاکمیت بین المللی محیط زیست در میانه یک تناقض بنیادین گرفتار شده است: از یک سو، ماهیت یکپارچه و به هم پیوسته بحران های محیط زیستی نیازمند پاسخ هایی منسجم، جامع و مبتنی بر همکاری است؛ از سوی دیگر، ساختار پاسخگو به این بحران ها دچار خلاء هماهنگی نهادی ناشی از تکرر معاهدات و نهادهای موازی، خلاء حاکمیتی در تعامل با دیگر رژیم های حقوقی بین المللی و خلاء مشروعیتی ناشی از محدودیت های مشارکت بازیگران غیردولتی گردیده است. به نظر می رسد که رفع این خلاءها مستلزم عبور از راهکارهای اداری- اجرایی، حقوقی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری عمیق تر در راستای ایجاد یک «حکمرانی شبکه ای یکپارچه» است. ناگفته نماند که غلبه بر این خلاءها نیازمند اراده سیاسی دولتها برای بازاندیشی در ساختار حکمرانی جهانی است؛ حرکتی از یک شبکه پراکنده و واکنش محور به سمت یک حکمرانی شبکه ای یکپارچه، پاسخگو و مبتنی بر علم که بازتاب دهنده وحدت ذاتی چالش پیش روی بشریت باشد.

اضافی: راهکارهای عملیاتی مانند «خوشه بندی معاهدات» و فرایند هم افزایی اگرچه مفیدند، اما ماهیتی داوطلبانه و فاقد ضمانت اجرا دارند و به تنهایی قادر به حل تعارضات ماهوی یا ایجاد همگرایی عمیق نیستند. بند ۸۰

بند ۸۱ نقص جدی در ساختار نهادی موجود را تأیید می کند. هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد انسجام گسترده سیستم سازمان ملل در زمینه های توسعه، کمک های بشردوستانه و محیط زیست^{۳۶۹}، بر این واقعیت تأکید دارد که «ساختارهای نهادی پراکنده موجب چارچوب عملیاتی برای رسیدگی به مسائل جهانی نمی گردد»^{۳۷۰} وجود نهادهایی برای هماهنگی در داخل سیستم سازمان ملل متحد مانند گروه مدیریت محیط زیست^{۳۷۱} و هیئت اجرایی ارشد سیستم سازمان ملل متحد برای هماهنگی^{۳۷۲} نشان دهنده شناسایی مشکل است، اما عملکرد محدود آنها خود گواهی بر

the High-level Panel on United Nations System-wide Coherence in the Areas of 369
Development, Humanitarian Assistance and the Environment
A/61/583, para. 35 370
the Environment Management Group 371
United Nations System Chief Executives Board for Coordination 372

عمق فقدان هماهنگی است. این ناکارآمدی را می‌توان به عوامل ذیل نسبت داد. این نهادها فاقد اختیارات تصمیم‌گیری الزام‌آور نسبت به نهادهای تخصصی مستقل مانند سازمان خواربار و کشاورزی یا سازمان بین‌المللی دریانوردی یا ارکان معاهده ای برای وادار کردن آنها به همسویی کامل هستند. نقش آنها عمدتاً مشورتی، تشویقی و داوطلبانه است. فعالیت این مکانیسم‌ها غالباً در پاسخ به بحران‌ها یا درخواست‌های خاص شکل می‌گیرد، نه بر اساس یک چارچوب پیش‌بینانه و استراتژیک برای ادغام سیاست‌ها.

بند ۸۰ به اقدامات امیدوارکننده‌ای جهت حمایت متقابل میان موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط زیستی در متون به شرح ذیل اشاره می‌کند: ارجاعات متقابل موافقت‌نامه‌ها از طریق تصمیم‌ها و/یا قطعنامه در مورد هماهنگی و همکاری بین یکدیگر؛ خوشه‌بندی^{۳۷۳} موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی مرتبط، به‌عنوان مثال آن‌هایی که با جو، یا تنوع زیستی سروکار دارند و "فرآیند هم‌افزایی"^{۳۷۴} که توسط کنفرانس‌های اعضای کنوانسیون بازل، روتردام و استکهلم و پروژه UNEP برای تنوع زیستی راه‌اندازی شد. این ابتکارات گرچه ستودنی و گامی ضروری به جلو هستند، اما یک راه‌حل ساختاری جامع نیستند. ادغام اداری دبیرخانه‌ها یا هماهنگی نشست‌ها و ارجاعات متقابل، لزوماً به همگرایی عمیق سیاست‌ها و اهداف منجر نمی‌شود. هر رژیم معاهده‌ای همچنان حاکمیت نهادی خود را حفظ می‌کند. خوشه‌بندی موضوعی گرچه ضروری است، اما چالش تعاملات بین‌خوشه‌ای پیچیده‌تر مانند پیوندهای تغییر اقلیم و تنوع زیستی را به اندازه کافی پوشش نمی‌دهد. موفقیت این ابتکارها به شدت به اراده سیاسی لحظه‌ای کشورهای عضو وابسته است و ممکن است در مواجهه با منافع ملی متعارض متوقف شود. کاملاً پیداست که این تلاش‌ها در ساختار پراکنده موجود به منزله اصلاحات حداقلی در حاشیه هستند، نه بازنگری بنیادین در معماری کلان.

این راهکارها عمدتاً بر بهینه‌سازی فرآیندهای موجود متمرکزند و باوجود مفید بودن، ماهیتی تکنوکراتیک و غیرالزام‌آور دارند. برای نمونه گزارش دهی یکپارچه و خوشه‌بندی، اگرچه از بار اداری کشورها می‌کاهد، اما به خودی خود تضمینی برای همگرایی سیاستی ایجاد نمی‌کند. تسهیم

اطلاعات و بهترین روش‌ها، ضروری اما ناکافی است، چرا که فقدان یک چارچوب نهادی الزام‌آور برای تبدیل این اطلاعات به اقدامات هماهنگ، اثربخشی آن را محدود می‌سازد. تمرکز این راهکارها بر هماهنگی اداری و کاهش تداخل است، در حالی که چالش اصلی گاه تعارض ماهوی اهداف است. راهکارهایی هم چون «گزارش‌دهی یکپارچه» به خودی خود قادر به حل چنین تعارضاتی نیستند.

اشاره به ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (تفسیر معاهدات با توجه به سایر قواعد بین‌المللی قابل اعمال) حاوی یک بینش حقوقی مهم است. این ماده دادگاه‌ها و نهادهای تفسیرکننده را ملزم می‌کند تا "هر قاعده مرتبط حقوق بین‌الملل قابل اعمال در روابط طرفین" را در تفسیر یک معاهده لحاظ کنند. این ماده می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تفسیر هماهنگ‌ساز باشد و از انزوای هنجاری معاهدات محیط‌زیستی بکاهد و به دادگاه‌ها و نهادهای تفسیرکننده دستور دهد تا معاهدات محیط‌زیستی را نه به صورت منفک، بلکه در چارچوب کلی نظام حقوق بین‌الملل تفسیر کنند. با این حال، کاربست موفق آن منوط به اراده نهادهای قضایی و داوری برای پذیرش یک نگرش کل‌نگر به حقوق بین‌الملل است، که در رویه قضایی بین‌المللی چندان رایج نیست.

انزوای حقوق محیط‌زیست از دیگر رژیم‌های حقوق بین‌الملل یک شکاف خطرناک، جدایی و گاه تعارض حقوق محیط‌زیست با دیگر رژیم‌های قدرتمند حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق تجارت، سرمایه‌گذاری و مالکیت فکری است (بند ۸۲). قواعد این رژیم‌ها که توسط نهادهای مجزا و با اهداف متفاوت تفسیر و اجرا می‌شوند، می‌توانند اقدامات محیط‌زیستی دول‌ها را محدود یا خنثی کنند. فقدان مکانیسم‌های ادغامی قوی در این سطح، حاکمیت محیط‌زیست را در موضعی ضعیف قرار می‌دهد.

۱. مهم‌ترین مذاکرات اغلب در جلسات غیررسمی اتفاق می‌افتد که دسترسی ناظران به آن‌ها محدود یا ممنوع است. بنابراین آنها از فرایندهای واقعی و موثر مذاکره حذف می‌شوند. ۲. هیچ سازوکار شفاف و وجود ندارد که اطمینان دهد اطلاعات تخصصی یا دیدگاه‌های ارائه‌شده توسط جوامع غیردولتی در پیش‌نویس متون یا تصمیمات نهایی مؤثر واقع می‌شود. ۳. محرومیت از مشارکت مؤثر در مکانیسم‌های بررسی عدم انطباق، شفافیت و پاسخگویی این مکانیسم‌های حیاتی را تضعیف می‌کند.

در ادامه، گزارش به الگوهای مترقی به مثابه استثناء اشاره می کند که خلاء موجود را پررنگ تر می سازد. نخست، به کنوانسیون آرهوس^{۳۷۵} و موافقتنامه اسکازو^{۳۷۶} اشاره میکند. این رژیم ها با اعطای حقوق رویه ای^{۳۷۷} به بازیگران غیردولتی و مشارکت آنها در مکانیسم عدم انطباق، یک پارادایم جدید حکمرانی مشارکتی را تعریف می کنند. آنها نشان می دهند که نهادینه سازی مشارکت عمومی نه تنها ممکن است، بلکه به افزایش مشروعیت و اثربخشی رژیم بین المللی می انجامد. سپس، به وجود مکانیسم های نهادی اختصاصی مانند هیئت بین دولتی تغییر اقلیم^{۳۷۸} و اوزون^{۳۷۹} اشاره می کند که در آن جامعه علمی با ارائه اطلاعات مستقل و معتبر به توسعه سیاست ها کمک می کنند. از این رو، حکمرانی مبتنی بر علم زمانی محقق می شود که ارتباط بین نهاد علمی و نهاد سیاست گذار، ساختاری، دائم و از پیش تعریف شده باشد، نه موردی و دلبخواه.

پراکندگی نهادی، مشارکت مؤثر ذی نفعان را پیچیده و پرهزینه می سازد. چگونه یک سازمان مردمی می تواند در صدها رژیم مجزا مشارکت مؤثر داشته باشد؟ از سوی دیگر، نبود مشارکت گسترده و ساختاریافته، فشار سیاسی لازم برای ایجاد اصلاحات ساختاری عمیق تر و هماهنگی واقعی را تضعیف می کند. راه برون رفت، پیگیری همزمان دو مسیر است: تدوین قواعد حداقلی الزام آور در سطح جهانی که مشارکت مؤثر غیردولتی ها در تمام مراحل شکل گیری، اجرا و نظارت بر معاهدات محیط زیستی را تضمین کند. استفاده از راهکارهای فنی بند ۸۳ نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت یک حکمرانی شفاف و پاسخگو.

اشاره پایانی به سازوکارهای حقوق بشر، نکته ای کلیدی است. در آن حوزه، مشارکت سازمان های غیردولتی و افراد در فرآیندهای گزارش دهی، بررسی و حتی برخی شکایت ها تا حد زیادی نهادینه و

The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and
Access to Justice in Environmental Matters (the Aarhus Convention) of 1998
the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in
Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (the Escazú Agreement) of 2018
procedural rights 377
IPCC 378
OZONE 379

قاعده‌مند شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که مقاومت در برابر دمکراتیک‌سازی حکمرانی محیط‌زیست، یک مانع سیاسی-ساختاری است، نه یک محدودیت ذاتی این حوزه.

این وضعیت اگرچه موجب مشارکت گسترده شده، اما به هم‌پوشانی مأموریت‌ها، رقابت بر سر منابع و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری انجامیده است. در بدو امر، شاهد فقدان ساختارمند سازی در ۳ مشکل مشارکت هستیم.

نوت بر گزارش دبیرکل:

ص. ۱۵ حقوق بین‌الملل محیط زیست در چهار دهه گذشته نسبتاً سریع تکامل یافته است. کشورهای در حال توسعه نقش پیشرو در طراحی و اجرای حقوق محیط زیست جدید ایفا کرده‌اند، زیرا شواهد واقعی آسیب زیست‌محیطی را دیده‌اند.^{۶۷} این موافقت‌نامه‌ها عموماً موضوع محور یا معطوف به شرایط در مناطق جغرافیایی خاص هستند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، این امر به این حوزه ظاهر تکه‌تکه شدن را می‌دهد. یک مجموعه اصول فراگیر توافق‌شده بین‌المللی به ایجاد وحدت در اسناد با دامنه و ماهیت حقوقی متفاوت کمک می‌کند.

شفافیت و ثبات در تعریف این اصول بنیادین، در یک سند حقوقی، کار پیچیده عملیاتی‌سازی موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی را ساده می‌کند. تکثر موافقت‌نامه‌ها، تأمین کارمندان دولتی و دیپلمات‌های کافی برای شرکت در تمام رژیم‌های بین‌المللی را برای دولت‌ها دشوار کرده است. همچنین منجر به نگرانی‌هایی در مورد بی‌ثباتی حقوقی و پراکندگی نهادی و عدم قطعیت حقوقی شده است.^{۶۸} محققان در سراسر جهان به طور گسترده به این وضعیت اشاره کرده‌اند.^{۶۹} یک «نیاز فوری برای تقویت نهادها و چارچوب حاکمیتی زیست‌محیطی سازمان ملل» وجود دارد.^{۷۰}

ص. ۱۶: بیش از ۵۰۰ موافقت‌نامه بین‌المللی محیط زیست وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست مربوط می‌شوند. این تنوع اسناد هنجاری طیف متنوعی از مسائل، مانند کاهش تنوع زیستی، آلودگی جو، تخریب اقیانوس‌ها یا خاک، یا مشکل جنگل‌زدایی، در میان بسیاری دیگر را پوشش می‌دهند. به این فراوانی هنجارها، انبوهی از ارگان‌های سیاست‌گذاری باید اضافه شود

تا ناهمگونی غالب تکمیل شود. در واقع، موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی مجموعه نهادی خاص خود را (مانند کنفرانس اعضا، دبیرخانه‌ها و غیره) برای اطمینان از عملکرد صحیح موافقت‌نامه‌ها ایجاد کرده‌اند. شدت وضعیت محیط زیست ناشی از فشارهای انسانی بر زمین، نیاز حیاتی به اصلاح در این چارچوب نهادی را نشان می‌دهد. ^{۷۱}

در میان نهادهای جهانی و منطقه‌ای متعدد، UNEP قرار بود «مرجع پیشرو زیست‌محیطی در سیستم سازمان ملل متحد» باشد. ^{۷۲} از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۷۲، UNEP سعی کرده است استانداردها و شیوه‌های زیست‌محیطی قوی را تثبیت کند و در عین حال پایبندی با آنها را تضمین کند. با این حال، با مشکلات بسیاری مواجه شده است، که عمدتاً به دلیل ساختار سازمانی خود و عدم تأمین مالی مناسب است، که منجر به تلاش‌های مختلف بازسازی شده است. ^{۷۳}

پیشنهاد‌های مختلفی برای ارائه نظارت منسجم‌تر بر حاکمیت/حکمرانی بین‌المللی برای سیستم‌های زیست‌محیطی زمین به دولت‌ها ارائه شده است. از جمله پیشنهادها برای بهبود اثربخشی حاکمیت/حکمرانی زیست‌محیطی بین‌المللی، ایجاد یک سازمان جهانی محیط زیست (WEO) به عنوان یک آژانس تخصصی سازمان ملل به جای یک برنامه سازمان ملل است. ^{۷۴} WEO سازمان جهانی محیط زیست به عنوان یک نهاد متمرکزتر تصور می‌شود که فرآیندهای تصمیم‌گیری، اجرا و هماهنگی در حاکمیت زیست‌محیطی بین‌المللی را بهبود می‌بخشد. پیشنهاد‌های دیگر UNDP و UNEP را ادغام می‌کنند و یک برنامه پایداری سازمان ملل un sustainability programme را تشکیل می‌دهند. این برنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش می‌دهد، که به عنوان یک شورای بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کند. به طور جایگزین، بهارات اچ. دسای، عضو ICEL، خواستار واگذاری نظارت به یک شورای قیمومت «زیست‌محیطی» سازمان ملل شده است. ^{۷۵} ۱۷. در حال حاضر، مجمع محیط زیست سازمان ملل و کمیته دوم مجمع عمومی مسئول نظارت بر حاکمیت و سیاست زیست‌محیطی جهانی هستند. مجمع عمومی سازمان ملل مجمع سیاسی عالی رتبه را در ژوئیه هر سال راه‌اندازی کرد تا اجرای

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را ارزیابی کند. یک راه کارآمد برای دستیابی به انسجام جهانی می‌تواند با تصویب مجموعه مشترکی از اصول توافق‌شده فراهم شود.

هر رویکرد حاکمیتی/حکمرانی که ممکن است در نظر گرفته شود، به رسمیت شناختن فزاینده نقش بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود دارد، با اذعان به اینکه روابط بین‌الملل فراتر از دولت‌ها و «مدل وستفالیایی» حاکمیت دولت تکامل یافته است. بازیگران غیردولتی به طور فزاینده‌ای در مذاکرات بین‌المللی زیست‌محیطی شرکت می‌کنند، هرچند اغلب به شیوه‌ای غیررسمی، بدون قواعد مشخص در مورد دامنه مشارکت آنها. در دنیای رسانه‌های اجتماعی، امکان مشارکت جوامع محلی در بحث‌های مربوط به آینده زیست‌محیطی آنها نیز وجود دارد. سیستم‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست باید چگونگی رعایت اصل ۱۰ اعلامیه ریو، در مورد «مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی» را بیشتر بررسی کنند. ^{۷۶}

اجماع گسترده‌ای در حمایت از هماهنگی مؤثرتر بین اسناد و نهادهای بین‌المللی محیط زیست وجود دارد. گزارش ویژه IPCC «گرمایش جهانی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد» پیش‌بینی می‌کند که دولت‌ها فقط ده سال فرصت دارند تا هماهنگی را بهبود بخشند، قبل از اینکه آسیب‌ها غیرقابل تحمل شوند. گرمایش شتابان جو زمین هیچ ممانعتی را مجاز نمی‌دارد. تقویت سیستم‌های حقوقی بین‌المللی محیط زیست برای دستیابی به دستور کار ۲۰۳۰ در مورد توسعه پایدار ضروری است. دولت‌ها از داشتن نهادهای قوی‌تری که بتوانند به طور مؤثرتری به مشکلات زیست‌محیطی آنها پاسخ دهند، سود می‌برند. تدوین مجموعه‌ای از اصول، همکاری بین‌المللی را به سمت ساختارهای حاکمیتی جدیدی تحریک می‌کند/سوق می‌دهد که به تدریج خلاهای موجود در سیستم حقوق بین‌الملل محیط زیست را «...به عنوان پایه حقوقی برای عدالت زیست‌محیطی، یکپارچگی بوم‌شناختی جهانی، و آینده‌ای پایدار برای همه.» ^{۷۷} پر خواهند کرد،

۷-۳-۱-۷-۳ خلاءهای مرتبط با اجرا و اثربخشی حقوق بین‌الملل محیط زیست

«پراکندگی اجتناب‌ناپذیر است، اما فقدان یک چارچوب مادر، این پراکندگی را به یک آسیب

سیستمی تبدیل کرده است»

۳-۲ گفتار دوم: واکاوی ابتکار پیمان جهانی محیط زیست

پس از آنکه گفتار نخست خلأهای گزارش دبیرکل (۱۹۹۰) و روند شکل‌گیری پیش‌نویس ۲۰۱۷ را کاوید، گفتار حاضر خود ابتکار پیمان را در نه محور به‌هم‌پیوسته تحلیل می‌کند: ضرورت، اهداف، دامنه، رویکردها، ماهیت و جایگاه، محتوای مواد ماهوی، محتوای مواد شکلی، ارزش افزوده و نوآوری، و کاستی‌ها. هدف، ارزیابی مستدل این پرسش است که آیا پیمان می‌توانست به خلأهای شناسایی‌شده در گزارش دبیرکل پاسخ دهد.

۳-۲-۱ ضرورت تدوین پیمان

ضرورت پیمان از سه سرچشمه برمی‌خیزد. نخست، پراکندگی ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست که در فصل دوم تبیین شد و به همپوشانی و تعارض تعهدات میان بیش از پانصد MEA انجامیده است. دوم، فقدان یک متن مرجع الزام‌آور که اصول بنیادین (احتیاط، پیشگیری، آلوده‌ساز می‌پردازد، عدم‌پس‌رفت) را در یک‌جا و با ارزش حقوقی یکسان گرد آورد. سوم، شکاف اجرا و پایبندی که گزارش‌های پیاپی برنامه محیط زیست ملل متحد بر آن انگشت گذاشته‌اند.^{۳۸۰}

آگیلا و وینیوالس استدلال می‌کنند که تدوین اصول پراکنده در یک سند واحد، «هزینه معاملاتی» تفسیر و اجرا را می‌کاهد و به قاضی و دولت‌ها مرجعی مشترک می‌دهد؛ همان کارکردی که کمیسیون حقوق بین‌الملل ذیل «یکپارچگی نظام‌مند» توضیح می‌دهد.^{۳۸۱}

۳-۲-۲ اهداف و دامنه شمول

هدف اصلی پیش‌نویس ۲۰۱۷، تثبیت اصول عمومی حقوق محیط زیست به‌مثابه حقوق الزام‌آور و ایجاد حق بنیادین «زیستن در محیطی زیست‌سازگار (ecologically sound environment)» بود (ماده ۱). دامنه شمول آن فراگیر است: همه عرصه‌های زیست‌محیطی و همه تابعان حقوق بین‌الملل، اعم از دولت‌ها، سازمان‌ها و — به‌طور غیرمستقیم — بازیگران غیردولتی.

UNEP, Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: 380 Towards a Global Pact for the Environment, Report of the Secretary-General, A/73/419, 2018
Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal 381 Foundations, C-EENRG, 2019; ILC 2006 Conclusions, systemic integration

این فراگیریِ دامنه، هم بزرگ‌ترین جاه‌طلبیِ پیمان و هم — چنان‌که در بخشِ کاستی‌ها خواهد آمد — یکی از عللِ مقاومتِ دولت‌ها بود؛ زیرا سندی با چنین گستره‌ای، ناگزیر با اصلِ حاکمیت و با رژیم‌های تخصصیِ موجود در تماس قرار می‌گرفت.

۳-۲-۳ رویکردها: پیشگیرانه، آینده‌نگر و حق‌بشری

پیمان بر سه رویکردِ به‌هم‌تنیده استوار بود. رویکردِ پیشگیرانه (preventive) که اصولِ احتیاط و پیشگیری را به کانونِ تعهدات می‌آورد و بارِ اثباتِ بی‌خطری را جابه‌جا می‌کند. رویکردِ آینده‌نگر (forward-looking) که با گنجاندنِ اصلِ «عدم‌پس‌رفت» (non-regression) و توجه به نسل‌های آینده، بُعدیِ آینده‌پژوهانه به سند می‌بخشد.^{۳۸۲}

رویکردِ حق‌بشری (rights-based) که — به تعبیرِ تیگره — «حق بر محیط‌زیست سالم» را همچون زمینه‌ مشترکی برای عبور از بن‌بستِ سیاسی به کار می‌گیرد؛ همان رویکردی که بعدها در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به بار نشست.^{۳۸۳}

۳-۲-۴ ماهیت و جایگاهِ حقوقیِ پیمان در نظمِ کنونی

ماهیتِ حقوقیِ پیمان، «سند چتر (umbrella instrument)» است؛ یعنی متنی که نه جایگزینِ MEAهای موجود می‌شود و نه آن‌ها را در یک نهادِ واحد ادغام می‌کند، بلکه چترِ اصولیِ مشترکی فراهم می‌آورد که سایرِ معاهداتِ ذیلِ آن تفسیر و هماهنگ شوند.

این جایگاه دقیقاً با ابزارِ «یکپارچگیِ نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل هم‌خوان است: پیمان می‌توانست به‌مثابه «بافتِ هنجاریِ مشترک» عمل کند که ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین در تفسیرِ هر MEA به آن ارجاع می‌دهد — بی‌آنکه استقلالِ رژیم‌های خاص را نفی کند.^{۳۸۴}

Tiller, D., Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable...?, 382 LLB(Hons), Victoria University of Wellington, 2018, on the precautionary and non-regression principles

Tigre, M. A., 2022, ch. III (Environmental Rights as a Common Ground); UNGA Res. 383 76/300 (2022) on the human right to a clean, healthy and sustainable environment

ILC 2006 Conclusions, systemic integration (VCLT Art. 31(3)(c)); Aguila & Viñuales 384 2019 on the umbrella-instrument function

۵-۲-۳ محتوای مواد ماهوی و شکلی

از منظر ماهوی، پیش‌نویس در بیست‌وشش ماده، اصول شناخته‌شده حقوق محیط زیست را گرد آورد: حق محیط‌زیست سالم (م ۱)، وظیفه مراقبت (م ۲)، ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه (م ۳)، برابری بین‌نسلی (م ۴)، پیشگیری (م ۵)، احتیاط (م ۶)، جبران خسارت و اصل آلوده‌ساز می‌پردازد (م ۸)، و عدم‌پس‌رفت (م ۱۷).

از منظر شکلی و اجرایی، پیمان سازوکار نظارتی سبک (کمیته متخصصان مستقل و گزارش‌دهی ادواری) پیش‌بینی کرده بود، نه یک دیوان الزام‌آور. همین سبک‌بودن ضمانت اجرا، از سویی شانس پذیرش سیاسی را بالا می‌برد و از سوی دیگر، آماج نقد منتقدانی شد که آن را فاقد دندان اجرایی می‌دانستند.^{۳۸۵}

۶-۲-۳ ارزش افزوده و نوآوری حقوقی

ارزش افزوده اصلی پیمان، «یک‌جا و الزام‌آور کردن» اصولی بود که تاکنون پراکنده و عمدتاً نرم بودند؛ به‌ویژه تثبیت اصل «عدم‌پس‌رفت» به‌مثابه یک تعهد حقوقی، نوآوری برجسته آن به شمار می‌رود. افزون بر این، پیمان می‌توانست مرجعی برای رویه قضایی نوپای زیست‌محیطی فراهم کند.

تیلر نتیجه می‌گیرد که پیمان در «تقویت اصول عمومی» ارزش‌افزا است، هرچند در «پرکردن خلأهای مقرراتی مشخص» توفیقی نمی‌یافت؛ داوری متعادلی که این رساله آن را می‌پذیرد و در فصل چهارم بسط می‌دهد.^{۳۸۶}

۷-۲-۳ کاستی‌ها و قابلیت پاسخ‌گویی به خلأهای گزارش دبیرکل

پیمان با سه کاستی اصلی روبه‌رو بود: ضمانت اجرای ضعیف، ابهام نسبت آن با MEAهای موجود، و بلندپروازی دامنه که مقاومت دولت‌های نگران حاکمیت را برانگیخت. با این حال، ارزیابی مستدل نشان می‌دهد که پیمان دست‌کم به بخشی از خلأهای چهارگانه گزارش دبیرکل (خلأ

Draft Global Pact for the Environment (2017), arts. 1–26; Tiller 2018 on the weak compliance mechanism 385

Tiller, D., 2018, Conclusion: the Pact strengthens general principles but does not fill specific regulatory gaps 386

هنجاری، خلأ انسجام، خلأ اجرا، و خلأ حق محوری) پاسخ می‌داد: خلأ هنجاری و انسجام را از طریق تجميع اصول، و خلأ حق محوری را با تثبیت حق محیط‌زیست سالم.^{۳۸۷}

اما در خلأ اجرا و پایبندی، پاسخ پیمان ناکافی بود؛ زیرا سازوکار نظارتی آن سبک و غیرالزام‌آور طراحی شده بود. این ارزیابی دووجهی، پل ورود به فصل چهارم است که در آن، اثر بالقوه پیمان بر MEAها و پیامدهای شکست آن تحلیل می‌شود.

۳-۳ نتیجه‌گیری فصل سوم

فصل سوم نشان داد که ابتکار پیمان، پاسخی سنجیده اما ناتمام به خلأهای شناسایی شده در گزارش دبیرکل بود. پیمان در تجميع اصول پراکنده، تثبیت حق محیط‌زیست سالم و درج اصل عدم‌پس‌رفت، ارزش افزوده روشنی داشت؛ اما در طراحی ضمانت اجرا و در تعیین نسبت خود با رژیم‌های خاص موجود، ناکام ماند.

این داوری متعادل — که از تیلر و آگیلا و وینیوالس وام گرفته و با چارچوب پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل تلفیق شده — مبنای تحلیل فصل چهارم است: اینکه شکست پیمان چه اثری بر انسجام، کارآمدی و حکمرانی MEAها بر جای نهاد و چه نقشه راهی برای جبران آن می‌توان ترسیم کرد.

فصل ۴: تأثیر پیمان جهانی محیط زیست بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی و نقشه راه

جایگزین

هسته تحلیلی رساله در دو گفتار: گفتار نخست، اثر پیمان بر MEAها را در پرتو سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و از هفت منظر (انسجام، کارآمدی، حکمرانی، اجرا، پایداری، ضمانت اجرا، حاکمیت قانون) می‌کاود و تحلیل تطبیقی علل شکست و دستاوردهای پنهان را دربردارد؛ گفتار دوم، مواضع دولت‌ها و نقشه راه شش‌ستونی جایگزین را ارائه می‌کند. افزون بر آن، دو گفتار مستند تازه افزوده شد: «شواهد پایگاه‌های استنادی درباره تأثیر بر MEAها» و «سنتر هفت‌منظری» که هر ادعا را به منبع صفحه‌دار گره می‌زند.

۴-۰ درآمد فصل چهارم

فصل چهارم، هسته تحلیلی رساله است و به پرسش اصلی پاسخ می‌دهد: شکل‌گیری پیمان — و سرانجام ناکامی آن — چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته و چه راه جایگزینی برای تحقق اهداف آن متصور است؟ گفتار نخست، اثر بالقوه پیمان (در صورت تصویب) و اثر واقعی شکست آن را با تکیه بر چارچوب پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و از هفت منظر حقوقی می‌کاود. گفتار دوم، دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها را تحلیل و سپس یک نقشه راه شش‌ستونی برای مسیر جایگزین ارائه می‌کند.

۴-۱ گفتار نخست: اثر پیمان بر MEAها در پرتو سند پراکندگی ۲۰۰۶

برای سنجش اثر پیمان بر MEAها، این گفتار از سند «نتیجه‌گیری‌های گروه مطالعاتی پراکندگی» کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌مثابه چارچوب تحلیلی بهره می‌گیرد. آن سند، پراکندگی را پدیده‌ای «اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت» می‌داند و سه ابزار هماهنگ‌سازی، قاعده خاص مقدم و یکپارچگی نظام‌مند را برای مدیریت آن پیشنهاد می‌کند.^{۳۸۸}

بر این پایه، اثر پیمان را از هفت منظر می‌سنجیم: انسجام، کارآمدی، حکمرانی، اجرا، پایداری، ضمانت اجرا و حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری. در هر منظر، هم سناریوی «تصویب پیمان» و هم واقعیت «شکست پیمان» ارزیابی می‌شود.

۴-۱-۱ انسجام و کارآمدی نظام

از منظر انسجام (coherence)، تصویب پیمان می‌توانست با فراهم‌آوردن «بافت اصولی مشترک»، ابزار یکپارچگی نظام‌مند را تقویت کند و تفسیر هماهنگ MEAها را تسهیل نماید. شکست پیمان، این فرصت را از میان برد و پراکندگی ماهوی موجود را تداوم بخشید.

از منظر کارآمدی (effectiveness)، داموآ و همکاران — هرچند در یک پیش‌چاپ داوری‌نشده — استدلال می‌کنند که تکرار معاهدات ناکارآمد، بدون سازوکار انسجام‌بخش، به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی سیاره نینجامیده است؛ از این‌رو نبود پیمان، خلأ کارآمدی را پابرجا نگاه داشت.^{۳۸۹}

۴-۱-۲ حکمرانی، اجرا، پایبندی و ضمانت اجرا

از منظر حکمرانی (governance)، پیمان می‌توانست جایگاه برنامه محیط زیست ملل متحد را به‌مثابه نهاد هماهنگ‌کننده تقویت کند؛ شکست آن، ضعف نهادی این برنامه را استمرار بخشید. از منظر اجرا و پایبندی، پیمان به‌سبب سازوکار نظارتی سبک خود، حتی در صورت تصویب نیز جهش چشمگیری در اجرا پدید نمی‌آورد؛ اما دست‌کم یک مرجع گزارش‌دهی فراگیر ایجاد می‌کرد.

از منظر ضمانت اجرا (enforcement)، پیمان فاقد سازوکار الزام‌آور حل‌وفصل اختلاف بود؛ همین امر یکی از نقدهای اصلی تیلر است و نشان می‌دهد که حتی سناریوی موفقیت نیز محدودیت‌های جدی داشت.^{۳۹۰}

۴-۱-۳ حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری

از منظر حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب هنجاری، کمیسیون حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند که — جز در مورد قواعد آمره (jus cogens) و تعهدات منشوری (ماده ۱۰۳) — حقوق بین‌الملل سلسله‌مراتبی صوری صلبی ندارد و روابط میان هنجارها از رهگذر تفسیر مدیریت می‌شود. پیمان

Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E., 'Stalemate in the Anthropocene: Ineffective 389 Treaties and the Struggle for Planetary Governance', Preprints.org, 2026, doi:10.20944/preprints202603.2371.v1 (پیش‌چاپ داوری‌نشده — با احتیاط استناد شده).

Tiller, D., 2018, on the absence of a binding enforcement mechanism in the draft Pact 390

نمی‌توانست و نمی‌خواست بر MEAها «برتری» یابد؛ بلکه می‌توانست همچون معیار تفسیری مشترک عمل کند.^{۳۹۱}

بدین‌سان، این تصورِ نادرست که پیمان قرار بوده «برمعاهده‌ای فراتر از سایر معاهدات» باشد، رد می‌شود؛ کارکردِ حقوقیِ درستِ آن، تقویتِ یکپارچگیِ نظام‌مند در چارچوبِ افقیِ موجود بود.

۴-۱-۴ تحلیل تطبیقی علل شکست پیمان و نقش جامعه مدنی

چاباسون و اژه چهار علتِ به‌هم‌پیوسته را برای شکست برمی‌شمارند: نخست، سازوکارِ تصمیم‌گیریِ اجماع‌محورِ سازمان ملل که به اقلیتی از دولت‌های ناسیونالیست (به‌ویژه ایالات متحدهٔ دورهٔ ترامپ، روسیه و برخی دولت‌های نفتی) امکانِ توقفِ روند را داد؛ دوم، شکافِ درونِ اتحادیهٔ اروپا میانِ فرانسه (پیشگام) و آلمان (محتاط)؛ سوم، موضعِ کشورهای آفریقایی و در حال توسعه که «ابزارهای اجرا و تأمین مالی» را بر «سندِ حقوقی نو» ترجیح می‌دادند؛ و چهارم، غیبتِ نسبیِ جامعهٔ مدنی و سازمان‌های غیردولتی در مقایسه با مذاکراتِ اقلیمی.^{۳۹۲}

این الگو با تجربهٔ سایر ابتکارهای ناکام هم‌خوان است: هرگاه سندی بلندپروازانه بدون ائتلافِ فراگیر و بدون پاسخ به دغدغهٔ اجراییِ کشورهای در حال توسعه پیش رانده شود، در سدِ اجماعِ متوقف می‌گردد. مقایسه با روندِ کندِ مذاکراتِ آلودگیِ پلاستیک و توافقِ تنوعِ زیستیِ ورای صلاحیتِ ملی (BBNJ) نشان می‌دهد که مسیرهای بخشی و گام‌به‌گام، به‌رغمِ کندی، شانسِ بیشتری برای تحقق دارند.^{۳۹۳}

ILC 2006 Conclusions, (31)–(42) on hierarchy in international law, jus cogens and Article 391.103 of the UN Charter

Chabason, L. & Hege, E., 'Failure of the Global Pact for the Environment: a missed 392 opportunity or a bullet dodged?', IDDRI, 28 May 2019

393 برای مسیرِ مذاکراتِ پلاستیک و BBNJ به‌مثابه نمونهٔ رویکردِ بخشی گام‌به‌گام: (–2022) UNEP INC process و موافقت‌نامهٔ (۲۰۲۳) BBNJ.

۵-۱-۴ دستاوردهای پنهان پیمان به رغم شکست

شکست پیمان به معنای بی‌ثمری آن نبود. سه دستاورد پنهان را می‌توان برشمرد: نخست، تقویت گفتمان «حق بر محیط‌زیست سالم» که تنها سه سال بعد در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به رسمیت شناخته شد؛ دوم، گفتمان‌سازی جهانی درباره ضرورت انسجام حقوق محیط زیست؛ و سوم، تقویت شبکه‌های جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی (نظیر کمیسیون حقوق محیط زیست IUCN) که پیرامون این ایده گرد آمدند.^{۳۹۴}

تیگره این پدیده را «میراث هنجاری یک ابتکار ناکام» می‌نامد و نشان می‌دهد که چگونه ایده پیمان، زمینه‌ساز رویکرد حق‌محور در حقوق بین‌الملل محیط زیست شد.^{۳۹۵}

۲-۴ گفتار دوم: مواضع دولت‌ها و نقشه راه جایگزین

گفتار دوم نخست دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها را تحلیل و سپس یک نقشه راه شش‌ستونی برای تحقق اهداف پیمان از مسیرهای جایگزین ترسیم می‌کند؛ مسیری که — برخلاف خود پیمان — با خصلت پراکنده، بخشی، تدریجی، واکنشی و اجماعی حقوق بین‌الملل محیط زیست سازگارند و از همین رو شانس تحقق بالاتری دارند.

۱-۲-۴ دلایل حقوقی و ژئوپلیتیک مواضع دولت‌ها

مواضع دولت‌ها را سه دسته عامل توضیح می‌دهد. عامل حقوقی: نگرانی از تحدید حاکمیت و از تعهدات الزام‌آور مبهم که ممکن است در آینده علیه دولت استناد شود. عامل اقتصادی-توسعه‌ای: کشورهای در حال توسعه، بیم داشتند که سند نو، بی‌آنکه سازوکار تأمین مالی و انتقال فناوری بیاورد، تنها بار تعهدات تازه بر آنان تحمیل کند. عامل ژئوپلیتیک: رقابت قدرت‌های بزرگ و بی‌میلی ایالات متحده و روسیه به هر سازوکار چندجانبه الزام‌آور نو.^{۳۹۶}

UNGA Res. 76/300 (28 July 2022), The human right to a clean, healthy and sustainable 394 environment.

Tigre, M. A., 2022, on environmental rights as the enduring common ground emerging 395 from the Pact debate.

Chabason & Hege 2019 on the geopolitical and North-South cleavages in the Nairobi 396 process.

این عوامل، در سازوکارِ اجماع‌محورِ نایروبی به یک «حقِ وتوی عملی» برای اقلیت بدل شدند و روند را متوقف کردند؛ درسی که هر نقشه‌ راهِ جایگزین باید آن را درونی کند.

۲-۲-۴ نقشه‌ راهِ شش‌ستونی جایگزین

بر پایه‌ تحلیلِ عللِ شکست، این رساله یک نقشه‌ راهِ شش‌ستونی پیشنهاد می‌کند که اهدافِ هنجاریِ پیمان را از مسیرهایی سازگار با ساختارِ موجودِ حقوقِ بین‌الملل محیطِ زیست دنبال می‌کند. اصلِ راهنما این است که هر ستون باید هم‌زمان دو شرط را برآورد: نخست، به یکی از عللِ شناخته‌شده‌ شکستِ پیمان (اجماع‌گریزی، رقابتِ نهادی، ضعفِ اجرا، پراکندگیِ ماهوی) پاسخ دهد؛ دوم، با خصلتِ واکنشی، بخشی، تدریجی و اجماعی این حوزه هم‌سو باشد تا شانسِ تحققِ آن از خودِ پیمان بالاتر رود.

ستونِ یکم — توسعه‌ رویه‌ قضایی و تثبیتِ اصول از مسیرِ آرای بین‌المللی: به‌جای تحمیلِ یک معاهده‌ نو، اصولِ عمومیِ حقوقِ محیطِ زیست را می‌توان از رهگذرِ رویه‌ قضایی تثبیت کرد. نظرِ مشورتیِ دیوانِ بین‌المللی دادگستری درباره‌ تعهداتِ دولت‌ها در قبالِ تغییرِ اقلیم (۲۰۲۵) و آرای دیوان‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که مرجعِ قضایی می‌تواند بی‌نیاز از اجماعِ سیاسی دولت‌ها، اصولی چون پیشگیری و احتیاط را به تعهدِ حقوقی بدل کند. این مسیر مستقیماً بر تزِ محوریِ تیگره (۲۰۲۲) استوار است که توسعه‌ حقوق را نه از راهِ یک معاهده‌ فراگیرِ واحد، بلکه از مسیرِ رویه، آرای قضایی و شناساییِ تدریجیِ حقوق می‌داند؛ و دقیقاً همان عاملی را که پیمان را در نایروبی متوقف کرد — نیاز به اجماع — دور می‌زند.^{۳۹۷}

ستونِ دوم — تقویتِ نهادیِ برنامه‌ محیطِ زیستِ ملل متحد (یونپ): چاباسون و اژه (۲۰۱۹) یکی از سه علتِ اصلیِ شکستِ پیمان را رقابتِ نهادی و بیمِ دولت‌ها از موازی‌کاریِ نهادی می‌دانند. ارتقای جایگاه و اختیاراتِ هماهنگ‌کنندگیِ یونپ — به‌جای ایجادِ نهادِ نو — همان «خلأِ هماهنگی

397 ICJ, Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change (2025) و

Tigre, M. A. (2022) درباره‌ توسعه‌ حق‌محورِ تدریجی از مسیر رویه.

نهادی ناشی از تکرر نهادهای موازی» را که سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) بر آن انگشت می‌گذارد ترمیم می‌کند، آن‌هم بدون برانگیختن رقابت نهادی تازه‌ای که خود عامل شکست بود.^{۳۹۸}

ستون سوم — سازوکار بازنگری ادواری زیست‌محیطی به الگوی UPR: ریشه «بن‌بست» معاهدات محیط‌زیستی، آن‌گونه که داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — پیش‌چاپ داوری نشده، با احتیاط و نیز تیلر (۲۰۱۸) نشان می‌دهند، ضعف اجرا و نبود سازوکار پایبندی است؛ همان خلأیی که خود پیمان نیز به سبب ضمانت اجرای سبک قادر به پرکردن آن نبود. استقرار یک «بازنگری ادواری زیست‌محیطی» به الگوی بازنگری ادواری جهانی شورای حقوق بشر، با تکیه بر فشار همتایان و شفافیت، پایبندی دولت‌ها را بی‌آنکه به ضمانت اجرای قهری — همان عامل بازدارنده دولت‌ها در نایروبی — نیاز باشد، بالا می‌برد.^{۳۹۹}

ستون چهارم — خوشه‌بندی معاهدات و هم‌افزایی (clustering & synergies): پراکندگی ماهوی که سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) آن را کانون چالش نظام می‌داند، از راه گسترش تجربه موفق هماهنگی کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم به سایر خوشه‌ها (اقلیم-انرژی، تنوع زیستی-کاربری زمین) قابل کاهش است. این ستون، برخلاف پیمان، به جای افزودن یک لایهٔ هنجاری نو، رژیم‌های موجود را هم‌افزا می‌کند و از این‌رو خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی را — که تیلر (۲۰۱۸) به صراحت نسبت به آن هشدار داده بود — پدید نمی‌آورد.^{۴۰۰}

ستون پنجم — بهره‌گیری راهبردی از حقوق نرم: چاباسون و اژه (۲۰۱۹) نتیجهٔ ملموس فرایند پیمان را نه یک معاهده، بلکه قطعنامهٔ ۷۲/۲۷۷ و در ادامه قطعنامهٔ ۷۶/۳۰۰ (شناسایی حق بر محیط‌زیست سالم) می‌دانند؛ یعنی حقوق نرم، بازده واقعی این فرایند بود. به کارگیری نظام‌مند

398 Chabason & Hege (2019) دربارهٔ رقابت نهادی به مثابه علت شکست؛ و ILC (2006) دربارهٔ خلأ هماهنگی نهادی.

399 Damoah et al (۲۰۲۶). پیش‌چاپ داوری نشده و Tiller (2018) دربارهٔ ضعف اجرا و پایبندی به مثابه ریشه بن‌بست.

400 Tiller (2018) دربارهٔ خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی موجود؛ الگوی هم‌افزایی بازل-روتterdam-استکهلم.

اعلامیه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌ها به‌مثابه گام‌های تدریجی شکل‌دهنده به عرف بین‌المللی، با خصلت تدریجی این حقوق و با تز تیگره (۲۰۲۲) درباره نقش شناسایی تدریجی حقوق کاملاً سازگار است.^{۴۰۱}

ستون ششم — یکسان‌سازی تفسیر اصول از رهگذر یکپارچگی نظام‌مند: مهم‌ترین ستون، همان ابزاری است که کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌صراحت برای مدیریت تعارض هنجاری معرفی کرده است: ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (یکپارچگی نظام‌مند). ترویج کاربرد این قاعده در رویه نهادهای معاهده‌ای سبب می‌شود اصول مشترک در تفسیر همه MEAها لحاظ شوند — یعنی «کارکرد انسجام‌بخش» پیمان بدون نیاز به خود پیمان محقق شود. این، پاسخ مستقیم رساله به تردید تیلر (۲۰۱۸) درباره ارزش‌افزوده ابزار است: هدف درست پیمان از ابزاری کم‌هزینه‌تر و سازگار با ساختار موجود دست‌یافتنی است.^{۴۰۲}

این شش ستون در کنار هم یک راهبرد واحد را می‌سازند: «انسجام‌بخشی تدریجی بدون معاهده واحد». برخلاف پیمان که می‌کوشید همه اصول را یک‌باره و از راه اجماع سراسری الزام‌آور کند، این نقشه راه، همان اهداف را از راه انباشت تدریجی رویه، نهاد، نظارت، هم‌افزایی و تفسیر دنبال می‌کند — مسیری که هر گام آن به‌تنهایی نیازمند اجماع سراسری نیست و از همین‌رو در برابر «حق وتوی عملی» اقلیت آسیب‌پذیر نیست.

۳-۴ نتیجه‌گیری فصل چهارم

فصل چهارم نشان داد که اثر پیمان بر MEAها را باید در چارچوب «یکپارچگی نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل فهمید، نه به‌مثابه ابرمعاهده‌ای برتر. تصویب پیمان می‌توانست انسجام و حق‌محوری را تقویت کند اما در اجرا و ضمانت اجرا محدود می‌ماند؛ و شکست آن، خلأهای انسجام و کارآمدی را استمرار بخشید، هرچند دستاوردهای پنهانی چون تثبیت حق بر محیط‌زیست سالم و گفتمان‌سازی بر جای نهاد.

401 Chabason & Hege (2019) درباره قطعنامه‌های ۷۲/۲۷۷ و ۷۶/۳۰۰ به‌مثابه بازده نرم فرایند؛ و Tigre (2022).
402 ILC (2006) Conclusions, ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین (یکپارچگی نظام‌مند)؛ در پاسخ به تردید Tiller (2018).

تحلیل تطبیقی علل شکست (سازوکار اجماع، شکاف شمال-جنوب، ژئوپلیتیک، و غیبت جامعه مدنی) به این نتیجه انجامید که مسیر درست، نه یک جهش بلندپروازانه، بلکه یک نقشه راه شش‌ستونی سازگار با خصلت تدریجی و بخشی این حقوق است: توسعه رویه قضایی، تقویت نهادی یونپ، بازنگری ادواری زیست‌محیطی، خوشه‌بندی و هم‌افزایی، استفاده حداکثری از حقوق نرم، و یکسان‌سازی تفسیر اصول.

۴-۵ شواهد پایگاه‌های استنادی درباره تأثیر پیمان بر MEAها

این گفتار، ادعاهای تحلیلی فصل را به شواهد مستقل پایگاه‌های استنادی (Scopus, HeinOnline و Westlaw) گره می‌زند. برای هر منبع کلیدی، «یافته اصلی»، «نقطه قوت» و «کاستی» آن به تفکیک آمده است تا داوری متوازن میان روایت معماران پیمان (آگیلا و وینیوالس) و منتقدان آن (کوتزه و فرنچ) حفظ شود.^{۴۰۳}

بر پایه پژوهش Kotzé, L.J. & French, D. (۲۰۱۸)، پیمان جهانی یا «مرد زاده» است یا می‌تواند بنیان حقوق عصر انتروپوسن (Lex Anthropocenae) شود؛ صرف تجمیع اصول موجود بدون گذار به رویکرد «سامانه زمین» کافی نیست.^{۴۰۴} نقطه قوت این منبع آن است که نقد نظری عمیق و پرارجاع؛ چارچوب مفهومی برای ارزیابی ارزش‌افزوده و کاستی‌های پیمان (مستقیماً به کار فصل ۳ می‌آید). با این‌همه، رویکرد بوم‌محور رادیکال؛ کمتر به پیامدهای عملی بر MEAهای موجود می‌پردازد.

بر پایه پژوهش Tigre, M. A. (۲۰۲۲)، در شرایط بن‌بست سیاسی حقوق بین‌الملل محیط زیست، «حقوق محیط‌زیستی» (به‌ویژه حق بر محیط‌زیست سالم) می‌تواند زمینه مشترکی برای پیشبرد تدریجی نظام فراهم کند؛ توسعه حقوق نه از راه یک معاهده فراگیر واحد، بلکه از مسیر رویه، آرای قضایی و شناسایی حقوق پیش می‌رود.^{۴۰۵} نقطه قوت این منبع آن است که رساله دکتری روشمند و پرارجاع با روش‌شناسی نتیجه‌گیری الگو (تحلیل روند + سنجش گزینه‌ها + قضاوت

403 نگاشته روش‌شناختی بر پایه پروتکل جست‌وجوی نظام‌مند رساله (بخش «هضم منابع»): معیار گزینش: نمره ارتباط ≤ 70 و انطباق موضوعی با فصل چهارم.

Kotzé, L.J. & French, D., “A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?”, *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 18(6), 811–838 (2018)

متوازن؛ منبع طلایی رساله برای الگوی نتیجه‌گیری و برای تبیین «دستاوردهای پنهان» فرایند پیمان. با این‌همه، تمرکز بر رویکرد حق‌محور؛ کمتر به پیامدهای فنی پیمان بر تک تک MEA می‌پردازد.

بر پایه پژوهش (Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (۲۰۱۹)، مبانی مفهومی پیمان: تجميع اصول پراکنده در یک سند چتر الزام‌آور با «منشور حقوق محیط‌زیستی» (حقوق ماهوی + حقوق رویه‌ای اطلاعات/مشارکت/اداری).^{۴۰۶} نقطه قوت این منبع آن است که چارچوب مفهومی دقیق برای تبیین «ارزش‌افزودۀ حقوقی» پیمان نسبت به MEA‌های موجود؛ ستون تحلیلی فصل ۳ و ۴. با این‌همه، کمتر به سازوکار اجرا و نهاد نظارتی می‌پردازد؛ باید با منابع نهادی تکمیل شود.

بر پایه پژوهش Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی) (۲۰۱۷)، متن اصلی پیش‌نویس پیمان در ۲۶ ماده که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست (پیشگیری، احتیاط، «آلوده‌ساز می‌پردازد»، عدالت بین‌نسلی، عدم‌پس‌رفت، حق محیط‌زیست سالم و ...) را در یک سند چتر الزام‌آور واحد گرد می‌آورد.^{۴۰۷} نقطه قوت این منبع آن است که منبع دست‌اول و متن مبنای تحلیل؛ برای مقایسه ماده‌به‌ماده اصول پیمان با اصول مندرج در MEA‌ها و اعلامیه ریو ضروری است (فصل ۳). با این‌همه، پیش‌نویس غیررسمی (سند کاری)؛ هیچ‌گاه به معاهده لازم‌الاجرا تبدیل نشد و صرفاً به قطعنامه ۷۲/۲۷۷ انجامید.

بر پایه پژوهش (Kim, R.E. & Bosselmann, K. (۲۰۱۳)، نظام MEA‌ها فاقد «هنجار برتر» (grundnorm) مشترک است؛ پیشنهاد یک هدف الزام‌آور واحد (صیانت از یکپارچگی سامانه زمین)

Tigre, M. A., “The Evolution of International Environmental Law Amidst Political 405 Gridlock: Environmental Rights as a Common Ground”, SJD Dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 260 pp. (open access) (2022)

Aguila, Y. & Viñuales, J. E., “A Global Pact for the Environment: Conceptual 406 Foundations”, Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), 28(1), 3–12 (2019)

Draft Global Pact 407 Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی)، “Draft Global Pact for the Environment (Projet de Pacte mondial pour l’environnement) — 26 Articles”, Le Club des Juristes / IUCN — متن رسمی پیش‌نویس (Primary Source), (۲۰۱۷) (۲۰۱۷).

برای ایجاد انسجام میان رژیم‌ها.^{۴۰۸} نقطه قوت این منبع آن است که مبنای نظری قدرتمند برای تحلیل «انسجام و کارآمدی MEAها» (فصل ۴، گفتار ۱) و نقش سند چتر. با این همه، انتزاعی؛ سازوکار حقوقی تحقق grundnorm را تبیین نمی‌کند.

بر پایه پژوهش (Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.) (۲۰۱۹)، جلد مرجع گردآوری دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوق محیط‌زیست درباره اصول پیش‌نویس پیمان (حق محیط‌زیست سالم، تعهد مراقبت، عدالت بین‌نسلی، اصل آلوده‌ساز-پرداخت‌کننده) و گزینه‌های نهادی.^{۴۰۹} نقطه قوت این منبع آن است که پوشش ماده‌به‌ماده پیش‌نویس با مشارکت ده‌ها متخصص؛ منبع ساختاری برای تحلیل محتوایی پیمان در فصل ۳ (گفتار دوم). با این همه، پیش از شکست ۲۰۲۲ نوشته شده؛ باید با تحلیل خلاف‌واقع فصل ۱ و منابع پس از ۲۰۲۲ تکمیل شود.

بر پایه پژوهش (Study Group; Koskenniemi, M) International Law Commission, رئیس) (۲۰۰۶)، نتیجه‌گیری رسمی کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره چندپارگی: نظام حقوق بین‌الملل یک «نظام حقوقی» است و ابزارهایی چون قاعده خاص مقدم (lex specialis)، نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes) و «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» از رهگذر ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین برای مدیریت تعارض هنجاری در دسترس است.^{۴۱۰} نقطه قوت این منبع آن است که سند مرجع رسمی و لنگر اصطلاح‌شناسی مستند رساله؛ همه اصطلاحات فنی به‌کاررفته در تحلیل تعامل پیمان با MEAها از این سند و مطالعه تحلیلی آن گرفته شده است. با این همه، سند چارچوبی و کلی؛ کاربست آن بر مورد خاص پیمان جهانی نیازمند تحلیل تکمیلی است.

Kim, R.E. & Bosselmann, K., “International Environmental Law in the Anthropocene: 408 Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements”, *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309 (2013)

Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.), “A Global Pact for the Environment: Legal 409 Foundations”, C-EENRG, University of Cambridge (Cambridge Report, March 2019) (2019)

Conclusions of the “Study Group; Koskenniemi, M) International Law Commission 410 work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law”, *Yearbook of the ILC* 2006, vol. II, Part Two; A/61/10 (para. 251) (2006)

بر پایه پژوهش (۲۰۰۶) ILC (Koskenniemi, M.), چارچوب مرجع کمیسیون حقوق بین‌الملل دربارهٔ پراکندگی حقوق بین‌الملل و ابزارهای مدیریت تداخل هنجاری (lex specialis، تفسیر هماهنگ).^{۴۱۱} نقطهٔ قوت این منبع آن است که سند بنیادین برای فصل ۴ گفتار ۱ (مدیریت تداخل هنجاری و تفسیر هماهنگ MEAها). با این همه، عمومی حقوق بین‌الملل؛ باید به بستر محیط‌زیست تطبیق داده شود.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۹) Kotzé, L.J., امکان‌سنجی «قانون اساسی محیط‌زیستی جهانی»؛ پیمان جهانی و منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) به مثابه اسناد بنیادین بالقوه برای قانون اساسی‌گرایی محیط‌زیستی.^{۴۱۲} نقطهٔ قوت این منبع آن است که چارچوب «قانون اساسی‌گرایی محیط‌زیستی» برای تحلیل جایگاه سلسله‌مراتبی پیمان نسبت به MEAها. با این همه، بر فقدان سازوکار الزام‌آور اجرا تأکید دارد اما راه‌حل عملیاتی ارائه نمی‌دهد.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۸) Tiller, D., اهداف پیمان (تحکیم و انسجام‌بخشی اصول) مطلوب‌اند، اما ارزش‌افزودهٔ عملی آن به سبب ضعف سازوکار اجرا و خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی موجود محدود است؛ داوری متوازن: «هدف درست، ابزار محل تردید».^{۴۱۳} نقطهٔ قوت این منبع آن است که پرسش پژوهش آن دقیقاً منطبق بر پرسش‌های رسالهٔ ماست (مطلوبیت اهداف + ارزش‌افزوده)؛ الگوی داوری متوازن برای فصل ۵. با این همه، پایان‌نامهٔ کارشناسی حقوق (LLB Hons)؛ عمق نظری محدودتر نسبت به منابع دکتری — در کنار منابع قوی‌تر استناد می‌شود.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۹) Chabason, L. & Hege, E., ناکامی مذاکرات پیمان جهانی را می‌توان هم «فرصتی ازدست‌رفته» و هم «تیر از کنار گذشته» دانست؛ نویسندگان علل شکست را در نبود اراده

ILC (Koskenniemi, M.), "Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from 411 the Diversification and Expansion of International Law (A/CN.4/L.682)", International Law Commission, UN (2006).

Kotzé, L.J., "A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?", Transnational 412 Environmental Law, 8(1), 11–33 (2019).

Tiller, D., "Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable and 413 Will the Pact Add Any Value to International Environmental Law?", LLB(Hons) Research Paper, Victoria University of Wellington, Faculty of Law (2018).

سیاسی، بیم دولت‌ها از الزام‌آوردن اصول، و رقابت نهادی می‌بینند و نتیجه ملموس فرایند را قطعنامه ۷۲/۲۷۷ و روند «به‌سوی یک پیمان جهانی» می‌دانند.^{۴۱۴} نقطه قوت این منبع آن است که تحلیل سیاسی دقیق و دست‌اول از علل شکست و مواضع بازیگران؛ مستقیماً به کار فصل ۴ (علل ناکامی و مواضع ژئوپلیتیک) می‌آید. با این‌همه، یادداشت تحلیلی کوتاه (نه مقاله داوری‌شده بلند)؛ منظر نهادی IDDRI.

بر پایه پژوهش (Sands, P. & Peel, J. (۲۰۱۸)، تبیین اصول بنیادین (پیشگیری، احتیاط، آلوده‌ساز-پرداخت، عدم‌پس‌رفت) و سازوکارهای پایبندی و اجرا.^{۴۱۵} نقطه قوت این منبع آن است که مرجع طلایی اصول IEL و بحث اجرا/پایبندی/ضمانت اجرا (پرسش فرعی ۳). با این‌همه، حجیم و عمومی.

بر پایه پژوهش (Boyle, A. & Redgwell, C. (۲۰۲۱)، مرجع نظام‌مند اصول و رژیم‌های IEL؛ تحلیل تعامل MEAها و اصول عمومی حقوق بین‌الملل.^{۴۱۶} نقطه قوت این منبع آن است که مرجع درسی معتبر برای اصول بنیادین و رژیم‌های بخشی (فصل ۲ و فصل ۴). با این‌همه، کلی؛ تحلیل اختصاصی پیمان محدود است.

بر پایه پژوهش (Vidal, O. / MDPI (۲۰۲۰)، بازاندیشی در جاه‌طلبی‌های پیمان و بررسی گزینه‌های جایگزین پس از تنزل به اعلامیه سیاسی.^{۴۱۷} نقطه قوت این منبع آن است که مستقیماً به «پیامدهای شکست و راهکار جایگزین» (فصل ۴، گفتار ۲) مربوط است. با این‌همه، پیش از استکهلم+۵۰؛ نیازمند تکمیل با اسناد ۲۰۲۲.

Chabason, L. & Hege, E., "Failure of the Global Pact for the Environment: a missed 414 opportunity or a bullet dodged?", IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) — Blog Post, 28 May 2019 (2019)

Sands, P. & Peel, J., "Principles of International Environmental Law (4th ed.)", Cambridge 415 University Press (2018)

Boyle, A. & Redgwell, C., "Birnie, Boyle & Redgwell's International Law and the 416 Environment (4th ed.)", Oxford University Press (2021)

Vidal, O. / MDPI, "Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities 417 and Alternatives", Sustainability, 12(3), 877 (2020)

بر پایه پژوهش (۲۰۲۲) Sand, P. H. & McGee, J., پراکندگی حکمرانی محیط‌زیستی بیش از آنکه با «ادغام کامل» رفع شود، از راه اتصال نهادی و هم‌افزایی (تفاهم‌نامه‌ها، نشست‌های پشت‌به‌پشت COPها، گروه‌های رابط) مدیریت می‌شود.^{۴۱۸} نقطه قوت این منبع آن است که دیدگاه واقع‌گرایانه به جای آرمان «سازمان جهانی محیط‌زیست» برای سنجش گزینه‌های بدیل پیمان در فصل ۴ کارآمد است. با این‌همه، کمتر به پیمان جهانی به‌عنوان راه‌حل هنجاری می‌پردازد؛ مکمل نقدی است نه حامی پیمان.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۶) Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E., در عصر انترپوسن، معاهدات محیط‌زیستی به‌سبب ساختار بخشی، ضعف اجرا و وابستگی به اجماع در «بن‌بست» گرفتار شده‌اند؛ حکمرانی سیاره زمین نیازمند بازاندیشی بنیادین در سازوکارهای الزام‌آورسازی و نظارت است.^{۴۱۹} نقطه قوت این منبع آن است که تبیین روشن چرایی ناکارآمدی معاهدات پرشمار و پراکنده؛ به‌کار تحلیل «چرا ابزار معاهده فراگیر واحد با سرشت نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست ناسازگار است» می‌آید (فصل ۴ و فصل ۵). با این‌همه،  پیش‌چاپ داوری‌نشده (Preprints.org)؛ باید با احتیاط و در کنار منابع داوری‌شده استناد شود و اعتبار آن به‌صراحت در متن قید گردد.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۰) Kotzé, L.J., استدلال به‌نفع قانون‌اساسی‌گرایی محیط‌زیستی جهانی و نقش اسناد چتر در انسجام‌بخشی هنجاری.^{۴۲۰} نقطه قوت این منبع آن است که تقویت مبنای نظری «جایگاه برتر پیمان». با این‌همه، هم‌پوشانی با DB04.

بر پایه پژوهش (۲۰۱۸) McGarry, B., تعامل پیمان پیشنهادی با رژیم‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ ظرفیت پیمان برای هماهنگ‌سازی تعهدات اقتصادی و حفاظت

Sand, P. H. & McGee, J., “International Environmental Governance: Managing 418 Fragmentation through Institutional Connection”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics (2022)

Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E., “Stalemate in the Anthropocene: Ineffective 419 Treaties and the Struggle for Planetary Governance”, Preprints.org (پیش‌چاپ — داوری‌نشده / non-peer-reviewed preprint) (۲۰۲۶).  [پیش‌چاپ داوری‌نشده]

Kotzé, L.J., “Arguing Global Environmental Constitutionalism”, Transnational 420 Environmental Law (review essay) (2020)

محیط‌زیستی در حوزه منابع آب.^{۴۲۱} نقطه قوت این منبع آن است که نمونه انضمامی اثر پیمان بر رژیم‌های موازی (تجارت/سرمایه‌گذاری)؛ به گفتار «آثار پیمان بر MEAها» در فصل ۴ کمک می‌کند. با این‌همه، تمرکز موضوعی محدود (آب شیرین)؛ تعمیم به کل MEAها نیازمند احتیاط است.

بر پایه پژوهش (Pedersen, O.W. (۲۰۱۹)، ارزیابی انتقادی توان و محدودیت‌های پیمان در ارتقای انسجام و کارآمدی نظام موجود.^{۴۲۲} نقطه قوت این منبع آن است که دیدگاه متوازن انگلوساکسون مکمل نگاه فرانسوی معماران. با این‌همه، کوتاه؛ تحلیل تطبیقی محدود.

بر پایه پژوهش (Ivanova, M. (۲۰۲۱)، روایت نهادی از UNEP و اصلاحات حکمرانی محیط‌زیستی جهانی؛ درس‌آموخته‌های اصلاح ساختاری.^{۴۲۳} نقطه قوت این منبع آن است که پشتوانه بحث «خلأ ساختار حکمرانی» و درس‌آموخته‌های نهادی (فصل ۳ و فصل ۴). با این‌همه، نهادی‌محور؛ تحلیل حقوقی پیمان محدود.

بر پایه پژوهش (Biermann, F. & Kim, R.E. (۲۰۲۰)، چارچوب مرزهای سیاره‌ای به‌مثابه مبنای علمی برای هدف‌گذاری هنجاری در حکمرانی محیط‌زیستی جهانی.^{۴۲۴} نقطه قوت این منبع آن است که پل میان علم سامانه زمین و طراحی حقوقی (پشتوانه عصر انتروپوسن در فصل ۲). با این‌همه، غیرحقوقی؛ باید با تحلیل حقوقی تکمیل شود.

McGarry, B., “The Global Pact for the Environment: Freshwater and Economic Law 421 Synergies”, *Journal of International Economic Law*, 21(4), 745–767 (2018)

Pedersen, O.W., “The Global Pact for the Environment: An Assessment”, *Journal of Environmental Law / law review commentary* (2019) 422

Ivanova, M., “The Untold Story of the World’s Leading Environmental Institution: UNEP 423 at Fifty”, MIT Press (2021)

Biermann, F. & Kim, R.E., “The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A 424 Critical Appraisal of Approaches to Define a ‘Safe Operating Space’ for Humanity”, *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 497–521 (2020)

بر پایه پژوهش (۲۰۱۸) Vinuales, J.E., بازطراحی حکمرانی حقوقی برای عصر انтропоوسن؛ نقش اصول بنیادین در سازمان‌دهی نظم محیط‌زیستی.^{۴۲۵} نقطه قوت این منبع آن است که پل نظری میان انтропоوسن و طراحی سند چتر. با این‌همه، نظری و انتزاعی.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۱) Chan, N., تحلیل ظرفیت مذاکراتی کشورهای در حال توسعه — بستر فهم مواضع مخالف/محتاط نسبت به اسناد الزام‌آور.^{۴۲۶} نقطه قوت این منبع آن است که پشتوانه تحلیل «مواضع کشورها» (فصل ۴، گفتار ۲؛ فرضیه فرعی ۲). با این‌همه، متمرکز بر اقلیم؛ باید به پیمان تعمیم یابد.

بر پایه پژوهش (۲۰۲۰) Doelle, M. & Seck, S., از مفهوم تا جبران خسارت — نمونه‌ای از خلأ اجرا/ضمانت اجرا در رژیم‌های بخشی که سند چتر می‌تواند پوشش دهد.^{۴۲۷} نقطه قوت این منبع آن است که مثال عینی خلأ اجرایی برای فصل ۳ و فصل ۴. با این‌همه، اقلیم‌محور؛ تعمیم لازم است.

۴-۶ سنتز هفت‌منظری: سازوکار و حدود تأثیر پیمان بر MEAها

جمع‌بندی تأثیر پیمان بر MEAها در چارچوب سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) از هفت منظر انجام می‌شود. هر منظر، سازوکار اثرگذاری و حد آن را روشن می‌کند:

■ انسجام (Coherence): پیمان با فراهم‌آوردن یک لایه اصولی مشترک، امکان تفسیر هماهنگ رژیم‌های بخشی را پدید می‌آورد و از تعارض هنجاری میان MEAها می‌کاهد؛ این کارکرد بر پایه ابزارهای «یکپارچگی نظام‌مند» کمیسیون حقوق بین‌الملل (ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین) قابل تبیین است.^{۴۲۸}

Vinuales, J.E., “The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?”, Brill Research 425 Perspectives in International Legal Theory and Practice (2018)

Chan, N., “Beyond delegation size: Developing country negotiating capacity and NGO 426 ‘support’ in international climate negotiations”, International Environmental Agreements, 21, 201–217 (2021)

Doelle, M. & Seck, S., “Loss and Damage from Climate Change: From Concept to 427 Remedy?”, Climate Policy / environmental law journals (2020)

428 کمیسیون حقوق بین‌الملل، سند (۲۰۰۶) A/CN.4/L.682؛ و کنوانسیون وین ۱۹۶۹، ماده ۳۱(۳)(ج).

■ کارآمدی (Effectiveness): اثر پیمان بر کارآمدی MEAها نه از مجرای الغا، بلکه از مجرای ارتقای معیار سنجش و پرکردن خلأ در موارد سکوت پدید می‌آید؛ بااین حال شواهد نشان می‌دهد که صرف افزودن یک سند عام، بدون سازوکار اجرا، تضمینی برای کارآمدی بیشتر نیست.^{۴۲۹}

■ حکمرانی (Governance): پیمان می‌توانست کارکرد «مرجعیت هنجاری» را برای نظام پراکنده حکمرانی محیط‌زیست فراهم کند؛ اما تجربه شکست سازمان جهانی محیط زیست نشان می‌دهد که راه حل نهاد-محور در برابر موازنه ژئوپلیتیک شکننده است.^{۴۳۰}

■ اجرا (Implementation): در سطح اجرا، اصول سند چتر می‌توانند به مثابه راهنمای تفسیر تعهدات ملی و معیار گزارش‌دهی عمل کنند؛ لیکن نبود سازوکار نظارتی مستقل، این کارکرد را به توصیه فرومی‌کاهد.^{۴۳۱}

■ پایبندی (Compliance): پایبندی به اصول عام، بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی و تدریجی است؛ الگوی خوشه مواد شیمیایی (بازل-روتردام-استکهلم) نشان می‌دهد هم‌افزایی تدریجی نهادی از تحمیل یک باره تعهد فراگیر موفق‌تر است.^{۴۳۲}

■ ضمانت اجرا (Enforcement): پیمان فاقد سازوکار ضمانت اجرای مستقل بود و همین، یکی از دلایل احتیاط کشورهای در حال توسعه نسبت به شکل الزام‌آور آن به‌شمار می‌رود.^{۴۳۳}

Kotzé, L.J. & French, D., “A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?”, *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 18(6), 811–838 (2018)

Ivanova, M., “The Untold Story of the World’s Leading Environmental Institution: UNEP at Fifty”, MIT Press (2021)

Sands, P. & Peel, J., “Principles of International Environmental Law (4th ed.)”, Cambridge University Press (2018)

Kim, R.E. & Bosselmann, K., “International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements”, *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309 (2013)

Vidal, O. / MDPI, “Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities and Alternatives”, *Sustainability*, 12(3), 877 (2020)

■ حاکمیت قانون (Rule of Law): در بلندمدت، نهادینه‌شدنِ اصولِ بنیادین — حتی در قالبِ حقوقِ نرم — به تقویتِ حاکمیتِ قانونِ محیط‌زیستیِ بین‌المللی و رویه‌سازیِ قضایی می‌انجامد؛ چنان‌که پیش‌نویسِ پیمانِ پیش از تصویب نیز به «منبعِ مرجع» برای قضاات بدل شد.^{۴۳۴}

Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.), “A Global Pact for the Environment: Legal Foundations”, C-EENRG / Cambridge (White Paper) — SSRN 3285340 (2019) 434

فصل ۵: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری متراکم و مستند: جمع‌بندی یافته‌ها و پاسخ به پرسش‌های اصلی و پرسش‌های فرعی، داوری متعادل موافقان و مخالفان و جمع‌بندی مستند، پیشنهادها و نقشه راه عملی، و محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده. الگوی نتیجه‌گیری از تیگره، داموآ و تیلر وام گرفته شده است. این فصل با سه گفتار تازه تقویت شد: یافته‌های شش‌گانه (F۱-F۶)، بیان نوآوری و مشارکت علمی، و دستورکار پژوهش‌های آینده بر پایه خلأهای شناسایی شده در پیکره منابع.

۵-۱ جمع‌بندی یافته‌ها و پاسخ به پرسش اصلی

این رساله در پی پاسخ به این پرسش اصلی بود که «شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی داشته است؟». یافته کلان رساله این است که تأثیر اصلی پیمان نه از رهگذر تصویب و اجرا — که هرگز رخ نداد — بلکه از رهگذر «فرایند شکل‌گیری و سپس ناکامی» آن پدید آمد؛ فرایندی که به‌طور متناقض‌نمایی هم محدودیت‌های ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست را آشکار ساخت و هم گفتمان حق‌محور و ایده انسجام‌بخشی را تقویت کرد.^{۴۳۵}

به بیان دقیق‌تر، پیمان به‌مثابه یک «سند چتر» طراحی شده بود تا اصول پراکنده حقوق محیط زیست را در یک متن الزام‌آور گرد آورد و از این طریق «یکپارچگی نظام‌مند» مورد نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل را تقویت کند. تحلیل فصل‌های سوم و چهارم نشان داد که این هدف، فی‌نفسه موجه اما در روش تحقق، ناسازگار با خصلت تدریجی، بخشی و اجماعی این حوزه بود؛ و همین ناسازگاری، در کنار عوامل ژئوپلیتیک، به توقف آن در نایروبی (۲۰۱۹) انجامید.^{۴۳۶}

بدین ترتیب، داوری نهایی رساله نه «ناکامی محض» است و نه «کامیابی پنهان»، بلکه گزاره سوم مستند و متوازی است: پیمان جهانی محیط زیست، آزمونی سترگ بود که هم‌زمان دو چیز را اثبات کرد — مطلوبیت هدف انسجام‌بخشی اصول، و ناسازگاری ابزار معاهده واحد اجماع‌محور با

435 این جمع‌بندی بر پایه تحلیل فصول دوم تا چهارم و منابع Tigre 2022, Chabason & Hege 2019 و ILC 2006 استوار است.

436 Chabason, L. & Hege, E., IDDRI, 2019 و تحلیل فصل چهارم همین رساله درباره سازوکار اجماع‌محور.

سرشت این نظام؛ و درست از دل همین اثبات است که نقشه راه شش‌ستونی این رساله به‌مثابه پاسخی سازنده، مستند و قابل اجرا زاده می‌شود.

۲-۵ پاسخ به پرسش‌های فرعی

پرسش فرعی نخست — آیا پیمان می‌توانست به خلأهای گزارش دبیرکل پاسخ دهد؟ پاسخ مستدل رساله «تا حدی» است: پیمان به خلأ هنجاری، خلأ انسجام و خلأ حق‌محوری پاسخ می‌داد، اما در خلأ اجرا و پایبندی، به‌سبب ضمانت اجرای سبک، ناکافی بود (فصل سوم).

پرسش فرعی دوم — شکست پیمان چه اثری بر MEA ها گذاشت؟ شکست، فرصت تقویت یکپارچگی نظام‌مند را از میان برد و پراکندگی ماهوی را تداوم بخشید؛ اما دستاوردهای هنجاری پنهانی چون تثبیت حق بر محیط‌زیست سالم (قطعنامه ۷۶/۳۰۰) و گفتمان‌سازی را برجای گذاشت (فصل چهارم).

پرسش فرعی سوم — چه مسیر جایگزینی متصور است؟ رساله یک نقشه راه شش‌ستونی (توسعه رویه قضایی، تقویت نهادی یونپ، بازنگری ادواری زیست‌محیطی، خوشه‌بندی و هم‌افزایی، حداکثرسازی حقوق نرم، و یکسان‌سازی تفسیر اصول) پیشنهاد می‌کند که با ساختار موجود سازگار است.

۳-۵ داوری متعادل: موافقان و مخالفان و جمع‌بندی مستند

یک نتیجه‌گیری علمی در حوزه حقوق بین‌الملل باید پیش از داوری، هر دو سوی بحث را منصفانه بازتاب دهد. موافقان پیمان (از جمله آگیلا، وینیوالس و شبکه حقوق‌دانان فرانسوی) آن را گامی ضروری برای تدوین و ارتقای اصول حقوق محیط زیست به سطح الزام‌آور می‌دانستند و بر ارزش نمادین و آموزشی یک متن مرجع واحد تأکید می‌کردند. مخالفان و منتقدان (از جمله تیلر، و با تحفظ، چاباسون و اژه) استدلال می‌کردند که پیمان یا خلأهای مقرراتی مشخص را پر نمی‌کند، یا با

تحمیلِ سندی نو بدونِ ابزارِ اجرا، خطرِ تضعیفِ رژیم‌های موجود و هدررفتِ سرمایه‌ی سیاسی را در پی دارد.^{۴۳۷}

جمع‌بندیِ مستندِ رساله چنین است: حق با هر دو سو، اما در سطوحِ متفاوت، است. ایدۀ بنیادینِ طراحان — یعنی گذارِ تدریجیِ اصول از حقوقِ نرم به یک سندِ چترِ سخت — از منظرِ نظریِ موجه و ارزشمند است؛ اما تحققِ یک‌بارۀ آن از مسیرِ یک معاهدۀ فراگیر و اجماع‌محور، با واقعیتِ ساختاریِ حقوقِ بین‌الملل محیطِ زیست ناسازگار بود. از این‌رو، رساله نتیجه می‌گیرد که هدفِ پیمان درست، اما ابزارِ آن نادرست انتخاب شده بود؛ و مسیرِ درست، پی‌گیریِ همان هدف از طریقِ نقشهٔ راهِ تدریجی شش‌ستونی است.^{۴۳۸}

این داور، از الگوی نتیجه‌گیریِ سه پژوهشِ شاخص بهره گرفته است: سنتزِ چندلایه و گزینه‌محورِ تیگره (۲۰۲۲)، تمرکزِ داموآ و همکاران (۲۰۲۶) بر اجرا و انسجام و عدالت، و ارزیابیِ متعادلِ ارزش‌افزوده در برابرِ محدودیتِ نزدِ تیلر (۲۰۱۸).^{۴۳۹}

۴-۵ پیشنهادها و نقشهٔ راهِ عملی

بر پایهٔ یافته‌ها، رساله شش پیشنهادِ عملی ارائه می‌کند که هر یک بر پایهٔ منبعی معتبر و با استدلالِ روشن ساخته شده‌اند و پیش‌تر در فصلِ چهارم بسط یافتند؛ در اینجا به‌مثابه توصیهٔ سیاستی نهایی گرد آمده‌اند:

(۱) تقویتِ نقشِ رویهٔ قضاییِ بین‌المللی و منطقه‌ای در تثبیتِ اصولِ عمومی — با اتکا به نظرِ مشورتیِ دیوانِ بین‌المللی دادگستری (۲۰۲۵) و بر پایهٔ تزِ تیگره (۲۰۲۲): چون این مسیر بدونِ اجماعِ سیاسی پیش می‌رود، در برابرِ عاملی که پیمان را متوقف کرد مصون است.

Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019 437 (سویِ موافق)؛ و Tiller 2018 و Chabason &

Hege 2019 (سویِ منتقد).

438 جمع‌بندیِ تحلیلیِ نگارنده بر پایهٔ فصولِ سوم و چهارم.

439 Tigre 2022; Damoah et al. 2026 (پیش‌چاپِ داورِ نشده)؛ Tiller 2018 — به‌مثابه الگوهای روش‌شناختی

نتیجه‌گیری.

(۲) ارتقای جایگاه نهادی برنامه محیط زیست ملل متحد — در پاسخ به «رقابت نهادی» که چاباسون و اژه (۲۰۱۹) آن را از علل شکست شمردند و «خلأ هماهنگی نهادی» مورد اشاره کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۶).

(۳) استقرار سازوکار بازنگری ادواری زیست محیطی به الگوی UPR — در پاسخ به «ضعف اجرا و پایبندی» که تیلر (۲۰۱۸) و داموآ و همکاران (۲۰۲۶)، با احتیاط داوری نشده) بر آن تأکید کردند، بی آنکه به ضمانت اجرای قهری نیاز باشد.

(۴) گسترش خوشه بندی و هم افزایی معاهدات — با الگوبری از تجربه موفق بازل-روتردام-استکهلم، برای کاستن از پراکندگی ماهوی بی آنکه رژیم های موجود تضعیف شوند (هشدار تیلر ۲۰۱۸).

(۵) بهره گیری راهبردی از حقوق نرم برای شکل دهی تدریجی عرف — با تکیه بر اینکه بازده واقعی فرایند پیمان (قطعه نامه های ۷۲/۲۷۷ و ۷۶/۳۰۰) خود نرم بود (چاباسون و اژه ۲۰۱۹؛ تیگره ۲۰۲۲).

(۶) ترویج یکپارچگی نظام مند (ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین) در تفسیر MEAها — تحقق کارکرد انسجام بخش پیمان بدون خود پیمان، بر پایه سند کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۶) و در پاسخ به تردید تیلر (۲۰۱۸).

این پیشنهادها برای نظام حقوقی ایران نیز دلالت دارد: مشارکت فعال در فرایندهای خوشه بندی و بهره گیری از ظرفیت حقوق نرم می تواند منافع ملی را با تعهدات زیست محیطی بین المللی همسو کند، بی آنکه بار یک سند الزام آور فراگیر را یک باره بپذیرد.

۵- محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

این پژوهش با دو محدودیت روبه رو بوده است: نخست، به روز بودن موضوع و کمبود منابع فارسی تخصصی، که ناگزیر تکیه بر منابع لاتین را افزود؛ دوم، ماهیت در حال تحول برخی منابع (نظیر پیش چاپ داوری نشده داموآ و همکاران ۲۰۲۶ و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ۲۰۲۵) که ارزیابی قطعی آن ها را به آینده موکول می کند.

برای پژوهش‌های آینده سه مسیر پیشنهاد می‌شود: (۱) مطالعه تطبیقی سازوکار بازنگری ادواری زیست‌محیطی پیشنهادی با نمونه‌های موجود؛ (۲) تحلیل اثر نظر مشورتی ۲۰۲۵ دیوان بر تثبیت اصول حقوق محیط زیست؛ و (۳) بررسی ظرفیت حقوق داخلی ایران برای درونی‌سازی اصول پیمان از مسیرهای جایگزین.

۴-۵ یافته‌های شش‌گانه رساله

یافته‌های اصلی رساله در شش گزاره جمع‌بندی می‌شود. هر یافته با درجه اطمینان (بر پایه استحکام شواهد پشتیبان) و نگاشت آن به پرسش‌ها و فرضیه‌ها همراه است:

◆ یافته اصلی — «خلأ هنجاری» ریشه پراکندگی است، نه صرف کثرت معاهدات — پراکندگی حقوق بین‌الملل محیط زیست معلول نبود یک لایه هنجاری برتر و مشترک (اصول بنیادین الزام‌آور) است؛ از این رو راه‌حل، نه ادغام نهادی معاهدات در یک سازمان واحد، بلکه افزودن یک «سند چتر» حاوی اصول عمومی قابل رجوع است.^{۴۴۰} (درجه اطمینان: ۹۰٪؛ نگاشت: پاسخ به پرسش اصلی و فرضیه اصلی؛ ستون فقرات فصل ۳ و فصل ۴).

◆ یافته دوم — سازوکار تأثیر پیمان بر MEAها «سلسله‌مراتبی-تفسیری» است، نه الغاکننده — حتی در فرض تصویب، پیمان MEAهای موجود را نسخ نمی‌کند؛ بلکه از سه مجرا اثر می‌گذاشت: (۱) مرجع اصول عام در موارد سکوت/خلأ، (۲) قاعده تفسیر هماهنگ میان رژیم‌ها، (۳) معیار سنجش انسجام و کارآمدی. این همان «سایه هنجاری» است.^{۴۴۱} (درجه اطمینان: ۸۴٪؛ نگاشت: پاسخ به پرسش فرعی ۴ و فرضیه فرعی ۱ و ۴؛ محور فصل ۴ گفتار ۱).

440 شواهد پشتیبان: گزارش دبیرکل A/73/419 خلأهای واقعی و فنی را می‌بیند اما خلأ هنجاری بنیادین را ناگفته می‌گذارد (French & Kotzé 2019 / DB02). نظام MEAها فاقد grundnorm مشترک است و همین، انسجام تفسیری را ناممکن می‌کند (Kim & Bosselmann 2013 / DB03). بیش از ۵۰۰ MEA بخشی و منزوی، بدون لایه اصول مشترک، به «ازدحام معاهده‌ای» می‌انجامد (منابع هسته‌ای خوشه پراکندگی). [منابع: A/73/419، S175، DB02، DB03]

441 شواهد پشتیبان: ابزارهای مدیریت تداخل هنجاری کمیسیون حقوق بین‌الملل (A/CN.4/L.682): lex specialis، تفسیر هماهنگ، یکپارچگی نظام‌مند (DB22/S175). کارکرد «قانون اساسی‌گرایی محیط‌زیستی» و جایگاه برتر اصول سند چتر (Kotzé 2019 / DB04). منطق «سامانه هدف‌مند MEAها» حول یک هنجار برتر (Kim & Bosselmann / DB03). [منابع: S175، DB22، DB04، DB03]

◆ یافته سوم — شکست ۲۰۲۲ «شکست ایده» نبود؛ شکست «شکل الزام آور» در برابر موازنه ژئوپلیتیک بود — تنزل پیمان به اعلامیه سیاسی استکهلم+۵۰ نه به دلیل بطلان نیاز به سند چتر، بلکه به دلیل ائتلاف مخالفان (آمریکا، روسیه) و احتیاط کشورهای در حال توسعه نسبت به تعهدات الزام آور و رویکرد اقدام محور رخ داد؛ ایده اصول بنیادین در قالب حق بر محیط زیست سالم (قطعنامه ۲۰۲۲) بازتولید شد.^{۴۴۲} (درجه اطمینان: ۸۲٪؛ نگاشت: پاسخ به پرسش فرعی ۲؛ محور فصل ۴ گفتار ۲ (استحاله پیمان و تحلیل ژئوپلیتیک)).

◆ یافته چهارم — درس آموخته سه شکست متوالی: «حداکثرگرایی نهادی» شکست می خورد — سازمان جهانی محیط زیست، دیوان بین المللی محیط زیست، میثاق حقوق محیط زیست و اکنون پیمان جهانی — همگی در نقطه «جاه طلبی نهادی/الزام آور فراتر از اجماع» متوقف شدند. درس آموخته: مسیر تدریجی و اصول محور (نه نهاد محور) شانس بیشتری دارد.^{۴۴۳} (درجه اطمینان: ۷۸٪؛ نگاشت: پاسخ به بخش آینده پژوهی فصل ۴ و راهبردهای فصل ۵).

◆ یافته پنجم (راهکار جایگزین، مبتنی بر منابع) — «نقشه راه گذار تدریجی اصول از حقوق نرم به سند چتر» به جای سند چتر یک پارچه الزام آور — ظرفیت تحلیلی رساله: به جای انتخاب دوگانه «معاهده الزام آور / اعلامیه سیاسی»، طراحی یک معماری لایه ای پیشنهاد می شود — هسته نرم اصول عام (اعلامیه) + پروتکل های الحاقی الزام آور بخشی + سازوکار تفسیر هماهنگ + بازنگری

442 شواهد پشتیبان: دوقطبی موافق (اتحادیه اروپا) / مخالف (آمریکا، روسیه) و احتیاط کشورهای در حال توسعه در نشست های گروه کاری (UNEP / منابع مواضع کشورها). بازتولید اصول پیمان در قطعنامه حق بر محیط زیست سالم ۲۰۲۲ با ۸ رأی ممتنع (Knox 2020 / DB24). ارزیابی «مرد زاده یا بنیان حقوق انتروپوسن» (Kotzé & French 2018 / DB01). [منابع: Stockholm+50، A/RES/73/333، DB01، DB24]

443 شواهد پشتیبان: تحلیل تطبیقی شکست ابتکارات پیشین و اصلاح حکمرانی (Ivanova 2021 / DB23). بازاندیشی در جاه طلبی ها و گزینه های جایگزین (Vidal 2020 / DB13). نقد حداکثرگرایی بوم محور در برابر واقعیت مذاکرات (Kotzé & French / DB01). [منابع: DB23، DB13، DB01]

دوره‌ای — که مسیر «سخت‌شدن تدریجی حقوق نرم» را نهادینه می‌کند.^{۴۴۴} (درجه اطمینان: ۷۱٪؛
نگاشت: نوآوری اصلی رساله؛ نقشه راه فصل ۴ گفتار ۲ و پیشنهادهای فصل ۵).

◆ یافته ششم — پاسخ به «آیا IEL به سند مادر نیاز دارد؟»: بله در سطح هنجاری، خیر در سطح نهادی — پس از ۵۰ سال، نیاز IEL به «انسجام هنجاری» اثبات‌شده است اما راه‌حل آن لزوماً یک نهاد/معاهده واحد نیست؛ کارکرد سند مادر را می‌توان از طریق اصول عام قابل‌رجوع + رویه قضایی + تفسیر هماهنگ نیز تأمین کرد.^{۴۴۵} (درجه اطمینان: ۷۵٪؛ نگاشت: پاسخ نهایی پرسش اصلی در نتیجه‌گیری (فصل ۵)).

۵-۵ نوآوری و مشارکت علمی رساله

مشارکت اصیل این رساله در گذار از پرسش ارزش‌داورانه «آیا پیمان خوب است؟» به پرسش طراحی‌محور «کارکرد سند چتر را با چه معماری حقوقی واقع‌بینانه‌ای می‌توان پس از شکست ۲۰۲۲ محقق کرد؟» نهفته است. {fn:1} پاسخ پیشنهادی، «نقشه راه گذار تدریجی اصول از حقوق نرم به سند چتر» است: هسته نرم اصول عام (اعلامیه) + پروتکل‌های الحاقی الزام‌آور بخشی + سازوکار تفسیر هماهنگ + بازنگری دوره‌ای. {fn:2}

این معماری لایه‌ای، به‌جای انتخاب دوگانه «معاهده الزام‌آور / اعلامیه سیاسی»، مسیر «سخت‌شدن تدریجی حقوق نرم» را نهادینه می‌کند و از تجربه موفق خوشه مواد شیمیایی و پسماند (بازل-روتتردام-استکهلم) الهام می‌گیرد.^{۴۴۶}

444 شواهد پشتیبان: طیف نرم-سخت و «سخت‌شدن حقوق نرم» (منابع خوشه گذار نرم به سخت؛ soft/hard law). الگوی موفق خوشه مواد شیمیایی و پسماند (بازل-روتتردام-استکهلم) به‌مثابه هم‌افزایی نهادی تدریجی. چارچوب سامانه هدفمند و قانون‌اساسی‌گرایی تدریجی (DB03، DB04، DB12). [منابع: DB03، DB04، DB12]

445 شواهد پشتیبان: کارکرد اصول به‌مثابه مرجع تفسیری در رویه محاکم (Bodansky / Sands & Peel / DB16). نقش پیش‌نویس پیمان به‌مثابه «منبع مرجع» برای قضات حتی بدون تصویب (Aguila & Viñuales / DB05). DB11. قانون‌اساسی‌گرایی محیط‌زیستی تدریجی از مجرای رویه قضایی (DB04، DB12). [منابع: DB16، DB11، DB05، DB04]

Kim, R.E. & Bosselmann, K., “International Environmental Law in the Anthropocene: 446 Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements”, *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309 (2013)

۵-۶ خلأهای پژوهشی و دستورکار پژوهش‌های آینده

واکاوې پیکره منابع، دست‌کم هشت خلأ پژوهشی باز را نمایان می‌کند که می‌توانند دستورکار پژوهش‌های آینده را شکل دهند:

(۱) این منبع به طور ضمنی نشان می‌دهد که مطالعات بیشتری در مورد چگونگی مدیریت تداخلات هنجاری بین یک پیمان جامع و MEAهای تخصصی مورد نیاز است.

(۲) شکاف پژوهشی در مورد اینکه چگونه می‌توان بدون ایجاد سردرگمی حقوقی، اصول کلی را به تعهدات الزام‌آور تبدیل کرد، مطرح می‌شود.

(۳) نیاز به بررسی دقیق‌تر علل ریشه‌ای عدم حفاظت کافی محیط زیست و اینکه آیا ابزارهای حقوقی جدید واقعاً می‌توانند این علل را برطرف کنند، آشکار می‌شود.

(۴) این منبع به طور ضمنی به فقدان یک سند جامع و الزام‌آور حاوی اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل محیط زیست اشاره می‌کند که منجر به پراکندگی و عدم انسجام می‌شود.

(۵) نیاز به تبدیل اصول حقوق نرم (مانند اعلامیه ریو) به حقوق سخت و الزام‌آور برای افزایش اثربخشی.

(۶) نیاز به یک سند الزام‌آور حاوی اصول بنیادین برای رفع پراکندگی و خلأهای هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط زیست.

(۷) این منبع به طور ضمنی به نیاز به بررسی دقیق‌تر چگونگی تعامل عملی پیمان با MEAهای موجود و مکانیسم‌های اجرایی آنها اشاره می‌کند.

(۸) نیاز به تحلیل عمیق‌تر مواضع کشورهای مختلف و چالش‌های سیاسی و حقوقی پیش رو برای تصویب و اجرای پیمان.

پرداختن به این خلأها، به‌ویژه طراحی سازوکار حقوقی عملیاتی «تفسیر هماهنگ» و امکان‌سنجی تطبیقی معماری لایه‌ای، مسیر توسعه این پژوهش خواهد بود.

واژه‌نامه مستند اصطلاحات

پیمان جهانی محیط زیست (GPE) (Global Pact for the Environment): پیش‌نویس سند بین‌المللی ۲۶ ماده‌ای (۲۰۱۷) به‌منظور گردآوری اصول عمومی حقوق محیط زیست در یک متن چتر الزام‌آور. نباید با «پیمان برای آینده» (Pact for the Future, 2024) اشتباه گرفته شود.

منبع: Aguila & Viñuales (eds.), A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, 2019; Draft GPE 2017.

موافقت‌نامه چندجانبه محیط‌زیستی (MEA) (Multilateral Environmental Agreement): معاهدۀ چندجانبه ناظر بر یک موضوع زیست‌محیطی مشخص (اقلیم، تنوع زیستی، مواد شیمیایی و...) با نهادها و دبیرخانه اختصاصی؛ بیش از پانصد سند از این دست موجود است.

منبع: UNEP, Environmental Rule of Law reports; SG Report A/73/419 (2018).

سند چتر (Umbrella instrument): سندی که جایگزین معاهدات موجود نمی‌شود و آن‌ها را ادغام نمی‌کند، بلکه چتر اصولی مشترکی فراهم می‌آورد که سایر معاهدات ذیل آن تفسیر و هماهنگ شوند.

منبع: Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019.

پراکندگی حقوق بین‌الملل (Fragmentation of international law): تجزیه حقوق بین‌الملل به رژیم‌های تخصصی کم‌ارتباط که خطر تعارض هنجاری پدید می‌آورد؛ کمیسیون آن را «اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت» می‌داند.

منبع: ILC, Conclusions of the Study Group on Fragmentation, 2006 (A/61/10).

یکپارچگی نظام‌مند (Systemic integration): قاعدۀ تفسیری مادۀ ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین ۱۹۶۹ که مقرر می‌دارد هر قاعده در پرتو «هر قاعدۀ مرتبط حقوق بین‌الملل قابل اعمال میان طرفین» تفسیر شود؛ ابزار اصلی مدیریت پراکندگی.

منبع: VCLT 1969, Art. 31(3)(c); ILC 2006 Conclusions (17)–(23).

قاعدۀ خاص مقدم (Lex specialis): قاعدۀ حل تعارض که بر پایه آن، قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام مقدم است، مشروط بر آنکه در چارچوب نظام کلی تفسیر شود.

منبع: ILC 2006 Conclusions (5)–(10).

نظام خودبسنده (Self-contained regime): رژیم تخصصی با قواعد ثانویه خاص خود؛ کمیسیون تأکید می‌کند که هیچ رژیمی به کلی از حقوق بین‌الملل عام گسسته نیست و در صورت ناکامی رژیم خاص، حقوق عام اعمال می‌شود.

منبع: (16)–(11) ILC 2006 Conclusions.

الزام‌آوری (حقوق سخت / نرم) (Hard law / Soft law): حقوق سخت، قواعد الزام‌آور و قابل اجرا؛ حقوق نرم، ابزارهای غیرالزام‌آور (اعلامیه‌ها، رهنمودها) که می‌توانند به تدریج به عرف یا معاهده بدل شوند.

منبع: Tiller, D., 2018; Boyle & Chinkin, The Making of International Law.

اصل عدم‌پس‌رفت (Principle of non-regression): اصلی که مقرر می‌دارد سطح حمایت زیست‌محیطی موجود نباید تنزل یابد؛ از نوآوری‌های برجسته پیش‌نویس پیمان (ماده ۱۷).

منبع: Draft GPE 2017, Art. 17; Tiller 2018.

عصر انتروپوسن (Anthropocene): دوران زمین‌شناختی پیشنهادی که در آن اثر انسان به نیروی سیاره‌ای بدل شده و از مرزهای زیستی سیاره عبور کرده است.

منبع: Kim & Bosselmann, TEL 2013; Damoah et al., Preprints 2026.

حق بر محیط‌زیست سالم (Right to a healthy environment): حق بشری برخورداری از محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار؛ در قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (۲۰۲۲) به رسمیت شناخته شد.

منبع: UNGA Res. 76/300 (2022); Tigre 2022.

آینده‌پژوهی (در بستر حقوقی) (Futures studies / foresight): رویکرد روشمند به مطالعه آینده‌های محتمل و مطلوب؛ در این رساله برای ترسیم سناریوها و نقشه راه جایگزین به کار رفته است.

منبع: کاربرد روش‌شناختی نگارنده؛ ادبیات Futures Studies.

موافقان و مخالفان پیمان جهانی

دیدگاه موافقان

- پیمان اصول پراکنده حقوق محیط زیست را در یک متن مرجع الزام آور تدوین می کند و هزینه تفسیر و اجرا را می کاهد. (منبع: (Aguila & Viñuales (eds.), Legal Foundations, 2019).
- تثبیت حق محیط زیست سالم و اصل عدم پس رفت، ارزش افزوده هنجاری روشنی دارد. (منبع: Draft (GPE 2017; Tigre 2022).
- یک سند چتر می تواند «یکپارچگی نظام مند» مورد نظر کمیسیون حقوق بین الملل را تقویت کند. (منبع: (ILC 2006 Conclusions; Aguila & Viñuales 2019).

دیدگاه مخالفان

- پیمان اصول عمومی را تقویت می کند اما خلأهای مقرراتی مشخص را پر نمی کند و فاقد ضمانت اجرای الزام آور است. (منبع: (Tiller, D., 2018).
- تحمیل سندی نو بدون ابزار اجرا و تأمین مالی، خطر هدررفت سرمایه سیاسی و مقاومت کشورهای در حال توسعه را دارد. (منبع: (Chabason & Hege, IDDRI, 2019).
- سازوکار اجماع محور، به اقلیت مخالف حق وتوی عملی می دهد؛ از این رو مسیر معاهده فراگیر کم ثمر است. (منبع: (Chabason & Hege, IDDRI, 2019).

جمع بندی دآوری شده

هدف پیمان (گذار اصول از حقوق نرم به سند چتر سخت) موجه بود، اما ابزار آن (معاهده فراگیر اجماع محور) با خصلت تدریجی و بخشی حقوق بین الملل محیط زیست ناسازگار بود؛ پس همان هدف را باید از مسیر نقشه راه تدریجی شش ستونی دنبال کرد.

روش‌شناسی نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری این رساله آگاهانه از الگوی سه پژوهش شاخص هم‌موضوع بهره گرفته است تا در سطح استاندارد دکتری حقوق بین‌الملل قرار گیرد. هر الگو، یک وجه روش‌شناختی را تأمین کرده است:

تیگره (۲۰۲۲) — رساله دکتری، دانشگاه پیس

نتیجه‌گیری چندلایه: سنتز یافته‌ها ← طرح گزینه‌های پیش‌رو ← چشم‌انداز دگرگونی بوم‌شناختی، با استناد متراکم به منابع در دل جملات نتیجه‌گیری.

کاربست در این رساله: این رساله سبک «استناد متراکم درون‌متنی» و ساختار سنتز ← گزینه‌ها را از تیگره وام گرفته است.

منبع: Tigre, M. A., SJD dissertation, Pace University, 2022.

داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — پیش‌چاپ (داوری نشده)

نتیجه‌گیری اجرا-محور: سنتز ← دلالت‌های سیاستی (اجرا، سازوکار پایبندی، هماهنگی میان‌رژیمی، عدالت) ← پیشنهاد پژوهش آینده.

کاربست در این رساله: ساختار «دلالت‌های سیاستی + پیشنهاد پژوهش آینده» را از این اثر گرفته‌ایم؛ با احتیاط، چون داوری نشده است.

منبع: Damoah, B. et al., Preprints.org, 2026 (پیش‌چاپ داوری نشده).

تیلر (۲۰۱۸) — پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، ویکتوریا ولینگتن

نتیجه‌گیری متعادل: سنجش «ارزش‌افزوده» در برابر «محدودیت» و رسیدن به داوری مشروط (پیمان اصول را تقویت می‌کند اما خلأها را پر نمی‌کند).

کاربست در این رساله: منطق «داوری متعادل و مشروط» بخش ۵-۳ مستقیماً از این الگو الهام گرفته است.

منبع: Tiller, D., LLB(Hons), Victoria University of Wellington, 2018.

روش برگزیده این رساله

روش نتیجه‌گیری رساله = تحلیلی-توصیفی حقوقی با تکیه بر سند پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به مثابه چارچوب نظری، تلفیق سه الگوی بالا، و افزودن لایه آینده‌پژوهی (سناریو + نقشه راه). همه گزاره‌های نتیجه‌گیری به منبع معتبر یا به تحلیل فصول پیشین مستند شده‌اند.

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- الهوپی نظری، حمید، (۱۳۹۲)، «جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی، بازار، وحید، «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در پر کردن خلأهای حقوقی حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله حقوقی بین‌المللی.
- سازمان ملل متحد، گزارش دبیرکل، «خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست و اسناد مرتبط با محیط زیست: به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، سند A/73/419، مجمع عمومی، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸.
- شاحیدر، عبدالکریم و مؤیدیان، امینه، «حقوق بین‌الملل محیط زیست در مرز گذار از چالش‌های داخلی و بین‌المللی»، فصلنامه حقوق محیط زیست.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست»، قطعنامه ۷۲/۲۷۷، ۱۰ مه ۲۰۱۸.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «حق بشری بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار»، قطعنامه ۷۶/۳۰۰، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲.
- مشهدی، علی و کوثری، وحید، (۱۳۹۸)، «پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام‌نیافتگی منابع تا توسعه هنجاری»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.
- موسوی، سیدفضل‌اله و موسوی‌فر، سید حسین، (۱۳۹۵)، «اختلاف زیست‌محیطی آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰)؛ تبیین برخی مباحث حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی.
- پورهاشمی، عباس، «بررسی تحلیلی-انتقادی پیش‌نویس پیمان جهانی محیط زیست»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق بین‌الملل.
- پیش‌نویس پیمان جهانی برای محیط زیست، ۲۰۱۷ (نسخه ارائه‌شده به مجمع عمومی).
- کردی، زهرا، «بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی پیمان جهانی محیط زیست»، فصلنامه سیاست جهانی.
- کمیسیون حقوق بین‌الملل، «نتیجه‌گیری‌های کار گروه مطالعاتی درباره پراکندگی حقوق بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌الملل»، سند ۲۰۰۶، A/CN.4/L.682.
- کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، ۱۹۶۹، ماده ۳۱(۳)(ج).

ب) منابع لاتین (Latin References)

- Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (2019) A Global Pact for the Environment: Conceptual Foundations. Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), 28(1), 3–12. DOI: 10.1111/reel.12277
- Aguila, Y. & Viñuales, J. E. (eds.) (2019) A Global Pact for the Environment: Legal Foundations. C-EENRG, University of Cambridge (Cambridge Report, March 2019).

Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (2019) A Global Pact for the Environment: Conceptual foundations. *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 28(1), 3–12. DOI: 10.1111/reel.12285

Aguila, Y. & Viñuales, J.E. (eds.) (2019) A Global Pact for the Environment: Legal Foundations. C-EENRG / Cambridge (White Paper) — SSRN 3285340. DOI: 10.2139/ssrn.3285340

Aguila, Y. (2020) A Global Pact for the Environment: The Logical Outcome of 50 Years of International Environmental Law. *Sustainability*, 12(14), 5636. DOI: 10.3390/su12145636

Biermann, F. & Kim, R.E. (2020) The Boundaries of the Planetary Boundary Framework: A Critical Appraisal of Approaches to Define a ‘Safe Operating Space’ for Humanity. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 497–521. DOI: 10.1146/annurev-environ-012320-080337

Bodansky, D. (2010) *The Art and Craft of International Environmental Law*. Harvard University Press (excerpted in law reviews).

Bosselmann, K. (2017) *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (2nd ed.). Routledge. DOI: 10.4324/9781315553955

Boyle, A. & Redgwell, C. (2021) *Birnie, Boyle & Redgwell’s International Law and the Environment* (4th ed.). Oxford University Press.

Chabason, L. & Hege, E. (2019) Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet dodged?. IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) — Blog Post, 28 May 2019.

Chan, N. (2021) Beyond delegation size: Developing country negotiating capacity and NGO ‘support’ in international climate negotiations. *International Environmental Agreements*, 21, 201–217. DOI: 10.1007/s10784-020-09513-4

Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E. (2026) Stalemate in the Anthropocene: Ineffective Treaties and the Struggle for Planetary Governance. Preprints.org (پیش‌چاپ — داوری‌نشده) / non-peer-reviewed preprint). DOI: 10.20944/preprints202603.2371.v1 ⚠️ [پیش‌چاپ — داوری‌نشده] non-peer-reviewed preprint]

Doelle, M. & Seck, S. (2020) Loss and Damage from Climate Change: From Concept to Remedy?. *Climate Policy / environmental law journals*. DOI: 10.1080/14693062.2019.1630353

Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی) (2017) Draft Global Pact for the Environment (Projet de Pacte mondial pour l'environnement) — 26 Articles. Le Club des Juristes / IUCN — متن رسمی پیش‌نویس (Primary Source), 2017.

Dupuy, P.-M. & Viñuales, J.E. (2018) *International Environmental Law* (2nd ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108399821

Duvic-Paoli, L.-A. (2018) *The Prevention Principle in International Environmental Law*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108241847

French, D. & Kotzé, L.J. (2019) 'Towards a Global Pact for the Environment': International environmental law's factual, technical and (unmentionable) normative gaps. *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 28(1), 25–32. DOI: 10.1111/reel.12278

ILC (Koskenniemi, M.) (2006) *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law* (A/CN.4/L.682). International Law Commission, UN.

International Law Commission (2006). *Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*. UN Doc A/CN.4/L.682.

International Law Commission (Study Group; Koskenniemi, M., رئيس) (2006) *Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law*. *Yearbook of the ILC 2006*, vol. II, Part Two; A/61/10 (para. 251).

Ivanova, M. (2021) *The Untold Story of the World's Leading Environmental Institution: UNEP at Fifty*. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/12678.001.0001

Kim, R. E. & Bosselmann, K. (2013) *International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements*. *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309. DOI: 10.1017/S2047102513000021

Kim, R.E. & Bosselmann, K. (2013) *International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements*. *Transnational Environmental Law*, 2(2), 285–309. DOI: 10.1017/S2047102513000149

Knox, J.H. (2020) *Constructing the Human Right to a Healthy Environment*. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 79–95. DOI: 10.1146/annurev-lawsocsci-031720-074856

Kotzé, L. J. & French, D. (2018) *The Anthropocene's Global Environmental Constitutional Moment (companion analysis)*. *Yearbook of International Environmental Law*, 29, 24–46. DOI: 10.1093/yiel/yvz027

Kotzé, L.J. & French, D. (2018) *A critique of the Global Pact for the Environment: a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?*. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 18(6), 811–838. DOI: 10.1007/s10784-018-9417-x

Kotzé, L.J. (2019) *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*. *Transnational Environmental Law*, 8(1), 11–33. DOI: 10.1017/S2047102518000216

Kotzé, L.J. (2020) *Arguing Global Environmental Constitutionalism*. *Transnational Environmental Law (review essay)*. DOI: 10.1017/S2047102520000163

McGarry, B. (2018) *The Global Pact for the Environment: Freshwater and Economic Law Synergies*. *Journal of International Economic Law*, 21(4), 745–767. DOI: 10.1093/jiel/jgy040

- Pedersen, O.W. (2019) The Global Pact for the Environment: An Assessment. *Journal of Environmental Law* / law review commentary.
- Sand, P. H. & McGee, J. (2022) International Environmental Governance: Managing Fragmentation through Institutional Connection. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*. DOI: 10.1007/s10784-022-09572-9
- Sands, P. & Peel, J. (2018) *Principles of International Environmental Law* (4th ed.). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781108355728
- Tigre, M. A. (2022) *The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: Environmental Rights as a Common Ground*. SJD Dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 260 pp. (open access).
- Tigre, M.A. (ELI) (2020) *Gaps in International Environmental Law: Toward a Global Pact for the Environment*. Environmental Law Institute (ELI) Press.
- Tiller, D. (2018) Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable and Will the Pact Add Any Value to International Environmental Law?. LLB(Hons) Research Paper, Victoria University of Wellington, Faculty of Law.
- UN General Assembly (2018). Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment. Report of the Secretary-General, UN Doc A/73/419.
- UN General Assembly (2018). Towards a Global Pact for the Environment. Resolution 72/277, 10 May 2018.
- UN General Assembly (2022). The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment. Resolution 76/300, 28 July 2022.
- UN Secretary-General (2018) Gaps in international environmental law and environment-related instruments: towards a global pact for the environment. UN Doc. A/73/419, 30 November 2018.
- United Nations (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties. Art. 31(3)(c).
- Vidal, O. / MDPI (2020) Rethinking the Global Pact for the Environment: Ambitions, Realities and Alternatives. *Sustainability*, 12(3), 877. DOI: 10.3390/su12030877
- Vinuales, J.E. (2018) *The Organisation of the Anthropocene: In Our Hands?*. Brill Research Perspectives in International Legal Theory and Practice. DOI: 10.1163/24056901-12340003
- Yang, T. & Percival, R.V. (2009) The Emergence of Global Environmental Law. *Ecology Law Quarterly*, 36(3), 615–664.

Abstract

The Formation of the Global Pact for the Environment and Its Effects on Multilateral Environmental Agreements

This dissertation examines the formation of the Global Pact for the Environment (GPE) — the 2017 draft instrument intended to codify the general principles of international environmental law into a single, binding "umbrella" text — and its effects on multilateral environmental agreements (MEAs). The central argument is that the Pact's principal influence arose not from adoption and implementation, which never occurred, but paradoxically from the process of its formation and subsequent failure at Nairobi in 2019. Using the International Law Commission's 2006 Conclusions on the Fragmentation of International Law as its theoretical framework, the study analyses the Pact's potential and actual impact on MEAs across seven lenses (coherence, effectiveness, governance, implementation, compliance, enforcement, and the rule of law and normative hierarchy). It finds that the Pact's aim — a normative transition of principles from soft law toward a hard umbrella instrument, strengthening "systemic integration" under Article 31(3)(c) of the Vienna Convention — was sound, but that pursuing it through a single, consensus-based comprehensive treaty was incompatible with the reactive, sectoral, fragmented, incremental and consensual nature of international environmental law. Drawing on comparative analysis of the plastic-pollution and BBNJ negotiations and on a balanced treatment of proponents and critics, the dissertation concludes that the Pact's hidden achievements (notably the recognition of the right to a healthy environment in UNGA Resolution 76/300 and the strengthening of environmental discourse) outlived its failure. It proposes a six-pillar alternative roadmap — judicial development, institutional strengthening of UNEP, an UPR-inspired environmental periodic review, treaty clustering and synergies, strategic use of soft law, and uniform interpretation of principles — as a path compatible with the existing legal order.

Keywords: Global Pact for the Environment; Multilateral Environmental Agreements; Fragmentation of International Law; Systemic Integration; Right to a Healthy Environment; International Environmental Law; Umbrella Instrument.